미래를 여는 협력교육

서울청정 맑음! 서울교육 밝음!

2026 개정판

# 서울특별시교육청 교육활동보호 매뉴얼

서울특별시교육청

# 교육(지원)청은 교원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있도록 지원합니다.

## 서울특별시 교육활동보호 긴급지원 SEM119

- SEM119는 교육활동 보호 업무 담당 장학사, 주무관, 교권전담 변호사, 교육활동 보호지원단으로 구성되며 **교육활동 보호가 필요한 사안**에 대해 **원스톱 종합지원**을 합니다.

**서울 SEM119 대표콜 02-1395로 전화하셔서 소속 지원청을 연결하세요.**

| 교육지원청 | 연락처 | 교육지원청 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 동부 | 2210-0406 | 강서양천 | 2600-0897 |
| 서부 | 390-2211 | 강남서초 | 3015-3426 |
| 남부 | 2165-2182 | 동작관악 | 810-1702 |
| 북부 | 3499-6899 | 성동광진 | 2286-3754 |
| 중부 | 708-6683 | 성북강북 | 944-9395 |
| 강동송파 | 3434-4458 | | |

**서울시교육청 교육활동보호 - 카카오톡 채널**

(SEM119신청, 상담신청, 교권침해 신고)

http://pf.kakao.com/_akHxmG

※ 서울시교육청 교육활동보호센터 홈페이지 2026. 2학기 개통 예정

## 교원보호(안심)공제

- 교원보호(안심)공제는 서울특별시교육청이 예산 전액을 출자하여 학교안전공제회에 위탁운영하는 서울특별시교육청 교육활동보호 사업입니다.

**대표전화 ☎ 1670-4972, 이메일 (safeseoul_t@ssif.or.kr): 상담·문의, 필요 서류 문의**

# 교원의 교육활동 보호를 위한 우리의 약속

서울특별시교육청

학교 공동체 구성원 모두는 상호 존중하고 교육 공동체 모두의 권리를 보장하기 위해 다음과 같이 함께 노력할 것을 약속합니다.

## 학 생

학생은 학교생활을 통하여 삶의 의미를 깨닫고 미래를 설계하는 배움의 주체로서,

- 선생님의 정당한 수업 활동을 방해하여 선생님의 수업권, 나아가 다른 학생의 학습권을 침해하지 않습니다.
- 폭력을 행사하거나 학교의 재물을 훼손하는 등의 행위를 하지 않습니다.
- 온·오프라인 수업을 비롯한 일상생활에서 다른 사람을 비난하거나 욕하는 등 모욕적인 표현을 하지 않습니다.
- 교육활동 중인 선생님의 모습이나 목소리를 촬영·녹화·녹음하여 이를 합성하거나 허락없이 공유하지 않습니다.
- 성(性)과 관련된 올바른 인식을 바탕으로 선생님을 비롯한 다른 사람에게 성적인 언동을 하지 않습니다.
- 긴급하지 않은 일로 밤늦게 선생님께 전화하거나 문자메시지 등을 보내지 않습니다.
- 나의 어려움을 들어주고 함께 고민해 주시는 선생님을 존중하는 마음가짐과 태도를 생활화합니다.

## 보호자

학교는 나의 아이뿐만 아니라 우리의 아이들이 함께 공부하는 공간입니다. 보호자는 정당한 교육활동을 할 수 있도록 협력하고 지원해야 합니다.

또한 자녀의 교육받을 권리를 학교에 위임한 주체로서,

- 담임 선생님을 비롯한 학교의 선생님과 상담이 필요할 때는 각 학교가 정한 방법에 따라 학교 방문 사전 예약제 등을 통하여 사전 약속을 하고 근무 시간 중 학교에 방문합니다.
- 정해진 절차를 거쳐 학교를 방문한 경우에도 선생님이 수업 중이거나 업무 중일 때에는 잠시 기다렸다가 용무를 볼 수 있도록 합니다. 마음이 급하더라도 수업 중인 교실을 방문하여 수업을 방해하는 행동은 하지 않습니다.

- 야간 혹은 주말에 긴급하지 않은 일로 선생님께 전화하거나 문자를 보내는 등의 행동으로 선생님의 사생활을 침해하지 않도록 합니다.
- 자녀와 관련한 문제가 발생했을 경우에는 객관적인 사실관계를 먼저 파악하고 감정적인 대응이나 폭력적인 언행을 하지 않도록 유의합니다.
- 교원의 교육적 판단과 활동에 대해 부당하게 간섭하여 교육활동의 본질적 자율성을 저해하지 않도록 합니다.
- 인터넷 게시판, 단체문자, 채팅방 등 사이버 공간에서 학교나 선생님의 명예를 훼손하지 않습니다.
- 교원의 교육활동을 몰래 녹음 또는 촬영하는 등 서로의 신뢰를 훼손하는 행동을 하지 않습니다.

## 교직원

**동료 교직원은 학교 내에서 학생들의 원활한 교육활동을 위하여 서로 협력하고 지원하는 핵심 주체로서,**

- 일상 업무 중에 교직원-학생뿐만 아니라 교직원-교직원 간 상호 존중의 언어생활을 항상 실천합니다.
- 교육활동 침해사안이 발생하였을 때는 즉시 학교 업무담당자 등에게 알리거나 교육지원청 SEM119에 문의하고 상황이 악화되지 않도록 필요한 조치를 진행합니다.
- 학생과 보호자 등으로 인한 교육활동 침해사안이 발생할 경우 현장에서는 즉시 피해교원을 분리 보호조치하며 피해교원이 안정을 취할 수 있도록 지원합니다.
- 성(性)과 관련된 올바른 인식을 바탕으로 다른 사람에게 성적인 언동을 하지 않도록 주의합니다.
- 평소 협력적·수평적 관계 형성을 통하여 교육활동 침해 상황이 발생하면 상호 존중하는 문화 속에서 문제 해결이 될 수 있도록 노력합니다.

> **"교권(敎勸)은 존중되어야 하며,**
> **교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는**
> **부당한 간섭을 받지 아니한다."**
>
> -「교육공무원법」 제43조 제1항

# CONTENTS


## Ⅰ 교육활동 침해행위의 이해 및 예방 교육

PART

01. 교육활동 침해행위 개념 ····· 10

02. 한눈에 보는 교육활동 침해 사안 처리 흐름도 ····· 18

03. 교육활동 침해행위 예방교육 ····· 20

▸ 2026 서울 교육활동보호 강화 9대 주요 정책 ····· 23

## Ⅱ 교권보호위원회

PART

01. 서울특별시교권보호위원회 ····· 26

02. 지역교권보호위원회 ····· 29

## Ⅲ 교육활동 침해 사안 처리 및 대응

PART

01. 교육활동 침해사안 처리 시 유의사항 ····· 36

02. 교육활동 침해 단계별 사안 처리 방안 ····· 37

03. 교육활동 침해사안 관련 분쟁조정 ····· 79

04. 기타 대응 방안 ····· 83

## Ⅳ 교육활동보호를 위한 지원

PART

01. 교육활동보호 긴급지원팀 「SEM119」 ····· 92
02. 교원대상 아동학대 신고 대응 교육감 의견서 제출 ····· 101
03. 교원보호(안심)공제 ····· 107
04. 교원 치유 지원 ····· 125

## Ⅴ 교육활동 침해행위에 대한 법률적 이해

PART

01. 교육활동 침해행위에 대한 법률적 이해 ····· 146
02. 교육활동보호 관련 법규 ····· 182

## Ⅵ 부 록

PART

01. 지역교권보호위원회 회의 시나리오(예시) ····· 186
02. 지역교권보호위원회 분쟁조정 회의 시나리오(예시) ····· 192
03. 지역교권보호위원회 운영 규정(예시) ····· 195
04. 지역교권보호위원회 관련 서식 ····· 200

- 한 손에 잡히는 교육활동침해 사안처리와 피해교원 지원 (학교관리자용) ····· 256
- 한 손에 잡히는 교육활동침해 사안처리와 피해교원 지원(교원용) ····· 260
- 자율과 책임으로 서로 신뢰하고 존중하는 학급을 만들기 위한 교육 3주체 공동선언문 ····· 264

2026 개정판 서울특별시교육청

# 교육활동보호 매뉴얼

Part I

# 교육활동 침해행위의 이해 및 예방 교육

01. 교육활동 침해행위 개념 ····· 10

02. 한눈에 보는 교육활동 침해 사안 처리 흐름도 ··· 18

03. 교육활동 침해행위 예방교육 ····· 20

▸ 2026 서울 교육활동보호 강화 9대 주요 정책 ····· 23

# 01 교육활동 침해행위 개념

## 교육활동 침해행위의 정의

### 정의

- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 '교원지위법') 제19조에서는 교육활동 침해행위를 '고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 교원지위법 관련 법규에서 정하고 있는 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우'라고 규정하고 있다.

### 교권 침해행위와 교육활동 침해행위

- 「교원지위법」 제19조에서 '교육활동 침해행위'를 규정하기 전에는 '교권 침해'라는 용어가 보편적으로 사용되었다. 일부에서는 '교권'이라는 개념을 학생·보호자의 권익과 상충하는 개념으로 여겨 '교권 보호'에 반대하기도 했었다. 그러나 교육활동 침해행위로 인해 교육활동을 하는 교원이 보호받지 못하면서 학생들의 교육활동 또한 보호받지 못하는 결과가 초래되었다. 이에 「교원지위법」은 교원 보호의 궁극적인 목적이 교육활동 보호에 있음을 밝히기 위해 '교권 침해행위' 대신 '교육활동 침해행위'라고 명명하였으며, 이를 통해 앞으로 교육 주체 모두가 교원의 교육활동 보호에 주체적이고 능동적으로 참여하기를 기대하고 있다.

## 교육활동 침해행위의 주체

### 고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자 등

- 「교원지위법」은 교육활동 침해행위의 주체를 '고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자 (친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자) 등*'이라고 규정하고 있다.

  * '보호자 등'에는 교육활동 침해학생의 학부모, 학생·학부모의 형제자매, 친인척, 지인 등이 해당 될 수 있음

**Q 동료 교원과 업무 분장 등으로 갈등이 있는데, 교육활동 침해 사안으로 다룰 수 있나요?**

**A** 동료교원 또는 학교관리자와의 관계에서 발생하는 근무조건, 인사관리, 동료 갈등, 업무분장 갈등, 갑질 피해 등 고충이나 관리자의 복무관리 또는 행정사항에 대한 지시 등은 고충심사청구, 소청심사청구, 직장 내 괴롭힘 및 갑질신고, 국가인권위원회 진정 등의 제도를 통해 처리함이 적합합니다.

**Q 학생은 해당 피해 교원이 재직 중인 학교에 소속된 경우여야만 하나요?**

**A** 교원지위법은 학생에 대해 '고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생'이라고만 규정하고 있을 뿐 '교원과 같은 학교에 소속된 학생'이라고 규정하고 있지 않습니다. 따라서 교원이 재직 중인 학교와 학생이 소속된 학교가 같지 않아도 됩니다.

**「교원지위법」**

**제19조(교육활동 침해행위)** 이 법에서 "교육활동 침해행위"란 고등학교 이하 각급학교[1]에 소속된 학생 또는 그 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 범죄 행위
   가. 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위
   나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
   다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위
   라. 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위
2. 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
   가. 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위
   나. 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위
   다. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위

1) 「교원지위법」 제18조 제1항에서 정한 바에 따라 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교를 말한다.

**「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」**

**제2조(교원의 교육활동 침해행위)** 교원의 교육활동(원격수업을 포함한다)을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제34장 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육활동을 방해하는 행위
2. 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위
3. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위
4. 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위
5. 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위
6. 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위

**「교육공무원법」**

**제43조(교권의 존중과 신분보장)** ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

## 교육활동 침해행위의 대상

### 교육활동 중인 교원

- **「교원지위법」의 교원:** 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교(국립, 공립, 사립 포함)의 교(원)장, 교(원)감, 수석교사, 교사, 기간제교원

**Q** **교육활동 중인 강사가 소속 학교의 학생 또는 그 보호자로부터 침해행위를 당한 경우에는 교권보호위원회를 개최할 수 있나요?**

**A** 현행 법령상 「초·중등교육법」 제22조의 강사 등은 「교원지위법」에 따른 교권보호위원회 개최, 보호조치 등을 받을 수 있는 근거가 없습니다. 학생에 대한 조치는 학교 규칙에 따른 생활교육위원회 개최 등을 통해 가능합니다.

- (학생조치) 생활교육위원회 개최 등을 통해 엄중하게 대응
- (강사지원) 개인 심리상담(마음 生), 교원 안심 공제 일부 서비스
  단, 강사지원은 정규 교육과정 중 발생한 교육활동 침해행위에 한함

- **'교육활동 중'의 의미**
  - '교육활동 중'이었는지 여부는 해당 사안의 구체적인 사정을 종합하여 판단한다. '교육활동 중'이 아닌 교원에 대한 권리 침해행위에 대하여는 「교원지위법」상 교육활동 침해행위로는 다루지 않는다.
- **「교원지위법」과 동법 시행령에 '교육활동'에 대한 정의**는 규정되어 있지 않으나 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」과 동 시행령에 학교안전사고와 관련하여 '교육활동'에 대한 정의가 규정되어 있으므로 이를 해석에 참고할 수 있다.

**「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 (약칭: 학교안전법)**

**제2조(정의)** 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

4. "교육활동"이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 활동을 말한다.
   가. 학교의 교육과정 또는 학교의 장(이하 "학교장"이라 한다)이 정하는 교육계획 및 교육방침에 따라 학교의 안팎에서 학교장의 관리·감독하에 행하여지는 수업·특별 활동·재량 활동·과외활동·수련활동·수학여행 등 현장체험활동 또는 체육대회 등의 활동
   나. 등·하교 및 학교장이 인정하는 각종 행사 또는 대회 등에 참가하여 행하는 활동
   다. 그 밖에 대통령령이 정하는 시간 중의 활동으로서 가목 및 나목과 관련된 활동

**「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령」 (약칭: 학교안전법 시행령)**

**제2조(교육활동과 관련된 시간)** 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조 제4호 다목에서 "대통령령이 정하는 시간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시간을 말한다.

1. 통상적인 경로 및 방법에 의한 등·하교 시간
2. 휴식시간 및 교육활동 전후의 통상적인 학교체류시간
3. 학교의 장(이하 "학교장"이라 한다)의 지시에 의하여 학교에 있는 시간
4. 학교장이 인정하는 직업체험, 직장견학 및 현장실습 등의 시간
5. 기숙사에서 생활하는 시간
6. 학교 외의 장소에서 교육활동이 실시될 경우 집합 및 해산 장소와 집 또는 기숙사 간의 합리적 경로와 방법에 의한 왕복 시간

### ‘교육활동 중’의 예시

① 학교의 교육과정 또는 학교의 장이 정하는 교육계획 및 교육방침에 따라 학교의 안팎에서 학교장의 관리·감독 하에 행하여지는 수업·특별활동·재량활동·과외활동·수련활동·소규모테마형교육여행 등 현장체험활동 또는 체육대회 등의 활동

② 학생의 등·하교 시간에 행하는 생활지도

③ 학교장이 인정하는 각종 행사 또는 대회 등에 참가하여 행하는 활동

④ 휴식시간 및 교육활동 전후의 통상적인 근무시간에 행하는 생활지도나 상담

⑤ 학교장의 지시에 의하여 학교에 있는 시간에 행하는 생활지도나 상담

⑥ 학교장이 인정하는 직업체험, 직장견학 및 현장실습 등의 시간, 기숙사에서 생활하는 시간에 행하는 생활지도나 상담

⑦ 학교장이 지시하거나 인정하는 근무시간 외에 행하는 교외생활지도

⑧ 학교 외의 장소에서 교육활동이 실시될 경우 집합 및 해산 장소와 집 또는 기숙사 간의 합리적 경로와 방법에 의한 왕복 시간의 시간 중 임장 시 행하는 활동

⑨ 통상의 근무시간이 아닌 출근 시간 전 또는 퇴근 시간 후 학생 또는 보호자 등의 상황·요청에 의해 진행되는 학생 교육에 관한 상담

⑩ 교원이 직무상 행하는 학교폭력·교육활동침해·학교규칙 위반 등에 관련된 사안 조사 및 상담

**Q** **SNS에서의 모욕, 명예훼손 행위도 '교육활동 중인 교원'에 대한 행위로 볼 수 있나요?**

**A** 네, '교육활동 중'인 교원에 대한 행위로 볼 수 있습니다. 교육활동 침해행위 중 정보통신망을 이용한 모욕, 명예훼손 등은 행위 당시 피해자를 대면하지 않거나 피해자가 인식하지 못한 상태에서도 성립할 수 있고, 한번 글이나 게시물이 작성된 다음에는 그 피해가 교육활동 시까지 계속되는 특수성을 가지고 있습니다. 따라서 SNS를 통한 교육활동 침해행위 유형을 규정한 취지 및 해당 유형의 특수성을 고려할 때 SNS에서의 모욕, 명예훼손 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 행위로 해석될 수 있습니다.

**Q** **퇴근시간 이후 학부모가 교원의 개인 휴대폰으로 연락하여 자녀에 대한 학업상담을 하던 중, 교원에게 폭언을 하고 반복적으로 부당한 요구를 하는 경우 이를 '교육활동 중인 교원'에 대한 행위로 볼 수 있나요?**

**A** 네, '교육활동 중'으로 볼 수 있습니다. 근무시간 외(출근 전·퇴근 후)라도 교원이 학생·보호자와 학생의 학업·생활지도 또는 사안 처리와 관련된 직무수행을 목적으로 상담을 진행한 경우에는 '교육활동 중'에 해당할 수 있습니다. 따라서 해당 상담 과정에서 폭언이나 반복적인 부당 요구 등 교육활동 침해행위가 발생한 경우 지역교권보호위원회 개최가 가능합니다.

**Q** **고등학생이 졸업식날 졸업식 준비를 하던 교원에게 욕설을 하고 교무실 문을 발로 차 교무실 문이 찌그러졌습니다. 학생은 졸업했는데, 교권보호위원회를 열 수 있나요?**

**A** 네, 학생이 교육활동 중인 교원에 대해 욕설을 하고 학교 소유 물건이 망가졌으므로 교권보호위원회를 열 수 있습니다. 다만, 학생이 졸업하여 더 이상 초중등학생 신분이 아니므로 교권보호위원회의 심의를 통한 교육장 조치를 할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 학생의 조치(교내봉사~퇴학) 사항에 대해서는 심의하지 않고, 교육활동침해인지 여부와 교원의 보호를 위한 추가 보호조치 권고에 관한 심의를 하게 됩니다.

**Q** **초등학생이 졸업식날 졸업식 준비를 하던 교원에게 욕설을 하고 교무실 문을 발로 차 교무실 문이 찌그러졌습니다. 학생은 졸업했는데, 교권보호위원회를 열 수 있나요?**

**A** 네, 학생이 교육활동 중인 교원에 대해 욕설을 하고 학교 소유 물건이 망가졌으므로 교권보호위원회를 열 수 있습니다. 교육장은 관할 학교 소속 학생에 대해 지도와 조치를 할 수 있으므로, 학생이 상급학교로 진학하여도 교권보호위원회의 심의를 통한 교육장 조치를 할 수 있습니다. 심의는 현재 학생 소속 학교 관할 교육지원청 교권보호위원회에서 심의하고 교육장 조치를 하게 됩니다.

심의 당시 학생 소속 학교 관할 교육지원청 교권보호위원회에서 심의를 하였는데, 조치 후 미이행상태로 상급 학교로 진학하면서 관할이 변경된 경우, 조치 후 조치 미이행상태로 전학을 간 것과 마찬가지로 처리하면 됩니다.

## 교육활동을 침해하는 행위

### 「교원지위법」 제19조 및 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」 제2조

| 근거 | 침해행위 유형 | |
|---|---|---|
| 「교원지위법」 제19조 | 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위 | |
| | 성폭력범죄 행위(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항) | |
| | 불법정보 유통 행위 (「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7 제1항) | |
| | 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위 | |
| | 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 | 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위 |
| | | 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위 |
| | | 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위 |
| 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」 제2조 | 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위 | 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위 |
| | | 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위 |
| | | 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위 |
| | | 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위 |
| | | 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항[2]에 위반한다고 판단하는 행위 |

2) 「교육공무원법」 제43조(교권의 존중과 신분보장)
① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

| 침해 예시 | 유형 명칭 |
|---|---|
| • 국·공립학교 교원을 폭행, 협박 또는 위계로써 공무원의 정당한 직무집행을 방해함 | □ 공무방해(국·공립) |
| • 허위 사실을 유포하거나 위계 또는 위력으로써 사립학교 교원의 정당한 업무를 방해함 | □ 업무방해(사립) |
| • 국·공립학교 교원으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고함<br>• 사립학교 교원으로 하여금 형사처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고함 | □ 무고 |
| • 교원을 때림<br>• 치료가 필요한 정도로 교원의 신체에 상처를 냄 | □ 상해·폭행<br>□ 상해·폭행 |
| • 공포심을 느낄 정도로 교원을 위협함 | □ 협박 |
| • 불특정 또는 다수인에게 교원의 사회적 평가를 저하시킬 만한 구체적인 사실 표현을 함<br>• 불특정 또는 다수인에게 교원의 사회적 평가를 저하시킬 만한 경멸적인 감정 표현을 함 | □ 명예훼손·모욕<br>□ 명예훼손·모욕 |
| • 교원의 물건을 파손하여 못 쓰게 함 | □ 손괴 |
| • 강제로 추행함, 성적 목적을 위해 화장실에 침입함, 카메라 등을 이용해서 불법 촬영함, 카메라 등을 이용한 불법 촬영물을 소지함 | □ 성폭력범죄 |
| • 교원에게 음란 영상 파일을 전송함<br>• 교원을 비방할 목적으로 공공연하게 교원의 명예를 훼손하는 내용의 정보를 여러 명이 볼 수 있도록 전송함<br>• 불안감을 유발하는 문언 등을 반복적으로 교원에게 전송함 | □ 불법정보 유통행위 |
| • 교원의 의사에 반하여 정당한 사유도 없이 교원을 따라다녀 불안감을 느끼게 하는 스토킹 행위를 함 | □ 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄행위 |
| • 학생이 담임교사를 무서워한다는 주장을 하면서 차가운 눈빛이 아닌 따뜻한 눈빛을 가진 담임교사로 교체해줄 것을 반복적으로 요구하여 교육활동을 부당하게 간섭함 | □ 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기 |
| • 학생의 수업 상황을 보호자에게 매시간 보고할 것을 지속적으로 강요하여 교육활동을 부당하게 간섭함 | □ 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요 |
| • 교육활동 중인 교원에게 성적인 말과 행동을 하여 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 함 | □ 성적 언동 등으로 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위 |
| • 교원의 정당한 교육활동을 이해하지 않고 반복적으로 오로지 담임 교체만을 요구하며 교육활동에 부당하게 간섭함 | □ 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 |
| • 교원의 정당한 생활지도에 불응하면서 의도적으로 교원의 말과 행동을 따라 하여 수업을 방해함 | □ 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해 |
| • 원격 수업 중인 교원의 영상·화상·음성을 녹화하고 그 녹화 파일을 무단으로 인터넷 게시판에 게시하여 아무나 그 파일을 볼 수 있게 함 | □ 영상·화상·음성 등 촬영·녹음·합성하여 무단배포 |
| • 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반하여 교권침해, 교원의 전문적 지위나 신분에 영향을 미친다고 판단하는 행위 | □ 기타 |

# 02 한눈에 보는 교육활동 침해 사안 처리 흐름도

## 신고접수 및 초기 대응

### 학교

- **접수/초기 대응**
  - 교육현장 안정화 실시
  - 보호자에 연락
  - 범죄행위일 경우 경찰 신고
  - 언론 등 대응 창구 단일화

- **분리 조치**
  - 즉시 분리
    ※ 피해교원이 희망하지 않는 경우 즉시 분리 미실시

- **피해교원 보호조치**
  - 특별휴가, 조퇴, 병가 등
  - 피해교원 보호조치(「교원지위법」 제20조) 실시 및 관련 절차 안내

- **교육(지원)청 보고**
  - 신고내용 보고(24시간 이내)
    ※ 구두 보고 또는 신고서 제출
  - 피해교원 및 관련 학생·보호자 등 면담 (의견서, 참고인 진술서 작성)
  - '사안 발생 보고서' 작성·제출 (사안 보고 후 5일 이내)
    * 지역교권보호위원회 개최 희망 시 피해교원 신고서 제출 필수(최초 보고 시 구두보고 한 경우 사안발생보고서와 함께 제출 가능)

## 사안조사

### 교육지원청

- **사안발생보고서 검토**
  - 보고서 검토
  - 보완사항 확인(증거자료, 사실관계 등)
  - (해당 시) 중대사안 보고 (→교육청→교육부)

- **사안조사**
  - 피해교원 및 관련 학생(보호자) 관련 자료 조사
  - 쟁점사안 및 관련 사실 확인·점검
  - (필요 시) 피해교원 및 관련 학생, 목격자 등 참고인 면담
  - (필요 시) 수사기관에 고발

- **조사보고서 작성**
  - 사안 개요, 경위 등
  - 지역교권보호위원회에 보고서 제출

## 지역교권보호위원회 개최

### 지역교권보호위원회

- **지역교권보호위원회 개최**

**[조치심의 시]**

① 조치 심의 과정
- 지역교권보호위원회 소집 (사안발생보고서 접수 후 21일내)
- 당사자에 진술 기회 부여
- 교육활동 침해 여부, 침해학생, 침해 보호자 등에 대한 조치 의결
- 피해교원 추가 보호조치 권고

② 조치의결서 작성 및 조치요청 (교권보호위원회→교육장)

**[분쟁조정 시(희망 시)]**

- 분쟁조정 시 전문가 등 자문 가능
- (성립 시) 분쟁조정 합의서 작성 (피해교원 동의 시 사안종결보고서 작성)
  ※ 분쟁조정 성립 후 미이행 시 조치 관련 내용은 합의서에 상세히 작성 필요
- (불성립 시)
  ⓐ (희망시) 서울특별시 교권보호위원회 분쟁조정으로 이관
  ⓑ 지역교권보호위원회 심의절차로 전환*
  * 서울특별시교권보호위원회 분쟁조정 미희망 시 또는 불성립시

## 사안 종결 및 사후 조치

### 교육지원청

- **교육장 조치결정 통지** (→ 당사자 및 학교, 14일 이내)
- **불복절차 안내**
- **피해교원 지원**
- **이행 여부 점검 및 독려**
  - 미이행 학생, 보호자 등 점검
  - 미이행 시 과태료 부과(해당시)

### 학교

- **교육장 조치결정통지서 접수**
- **피해교원 보호조치 실시**(필요 시)
- **조치 이행 협조**
  - 침해학생 조치 이행 협조
  - 침해보호자 등(침해학생 보호자 포함) 조치 이행 현황 점검 및 보고 (→교육지원청)
- **사후지도**
  - 재발방지조치, 추수 지도

# 03 교육활동 침해행위 예방교육

## 교육활동 침해행위 예방교육 개요

### 근거

- 「**교원지위법**」 제24조(교육활동 침해행위 예방교육)
- 「**교원지위법 시행령**」 제21조(교육활동 침해행위 예방교육)

**「교원지위법」**

**제24조(교육활동 침해행위 예방교육)**

① 고등학교 이하 각급학교의 장은 교직원·학생·학생의 보호자를 대상으로 교육활동 침해행위 예방교육을 매년 1회 이상 실시하여야 한다.

② 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 등을 전문단체 또는 전문가에게 위탁할 수 있다.

③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 계획을 교직원·학생·학생의 보호자가 쉽게 확인할 수 있도록 학교 홈페이지에 게시하고, 그 밖에 다양한 방법으로 학부모에게 알릴 수 있도록 노력하여야 한다.

④ 그 밖에 교육활동 침해행위 예방교육의 실시 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

### 개요

- **대상:** 교직원, 학생, 학생의 보호자
- **연 1회 이상**(학기 초 연수를 권장하며, 학사일정 및 학교 여건 고려 실시)
- **교직원:** 교원 회의 등 직장 내 연수, 원격 연수를 활용하여 실시
- **학생**
  - 교과 수업 및 창의적 체험활동 시간, 교육공동체 토론회 등을 활용하되, 교육과정 재구성을 통해 토의·토론 등 학생 활동 중심의 교육활동 권장
  - 학생자치회를 활용한 교육활동 보호 문화 조성을 위한 캠페인, 홍보 활동 등 실시

- **학생의 보호자**
  - 학교교육과정 설명회, 학부모 연수, 가정통신문, SNS 등을 활용하여 실시
  - 학부모지원센터의 학부모 교육활동 보호 인식 개선 및 소통 역량 강화 연수 활용

## 내용 (「교원지위법 시행령」 제21조)

| 대상 | 내용 |
|---|---|
| 교직원 | ① 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용<br>② 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령<br>③ 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 프로그램의 운영 방법<br>④ 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 |
| 학생 | ① 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용<br>② 교육활동 침해행위의 유형 및 사례<br>③ 교육활동 보호에 관한 내용<br>④ 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 |
| 학생의 보호자 | ① 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용<br>② 교육활동 침해행위의 유형 및 사례<br>③ 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법<br>④ 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항<br>⑤ 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항 |

## 교육활동 침해행위 예방교육 자료

### 서울시교육청 제작 교육활동보호 자료 탑재 안내

▸ **서울 교육활동보호 학교 업무 담당자 소통 네트워크 「모락모락」**

– 자료 모음(강의 ppt, 연수 자료, 카드뉴스 등), 교육활동보호 Q&A
https://padlet.com/sem119m1/padlet-fhw2k8kkelkdk04u
※ 2026년도 서울특별시교육청 교육활동보호센터 홈페이지 개통 예정

▸ **서울시교육청TV(유튜브)에서 '교육활동 보호'로 검색**

– 「교육활동 보호 교육자료 동영상」 학생· 교원·보호자용 총10종(ppt활용 동영상) 신규
– 「변호사와 함께하는 교육활동 보호」 학생·보호자용 총 6종 (연수 동영상) 신규

- **교육활동보호 교직원 연수 과정**
  - 교직원의 정신건강 지키기(6차시, 서울특별시교육연수원)
  - 교육활동 보호를 위한 교원의 법적 대응력 강화(4차시, 서울특별시교육연수원)
  - 선생님의 교육활동 보호를 위한 길라잡이(10차시, 중앙교육연수원)

- **교육부 교육활동 침해예방 동영상 교육자료 7편**

| 자료명 | | QR코드 |
|---|---|---|
| 학생 | 교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(유치원·초등 저학년용)*<br>*영상의 내용은 동일하며, 마지막 인사 멘트만 다름. | 〈유치원〉 〈초등저학년〉 |
| | 교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(초등학교 고학년용) | |
| | 교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(중학생용) | |
| | 교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(고등학생용) | |
| 학부모 | 교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(유·초등학교 학부모용) | |
| | 교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(중·고등학교 학부모용) | |
| 교원용 | 교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(교원용) | |

- **교육활동 침해예방 교육자료 4종**
  - 한국교육개발원 교육활동보호센터 홈페이지(https://forteacher.kedi.re.kr)-자료실

| 자료명 | QR코드 |
|---|---|
| 한눈에 보는 교육활동 보호 카드뉴스 | |
| 교원 마음건강 안내서 | |
| 교육활동 보호를 위한 민원응대 안내서 | |
| 교육활동 보호 안내서 | |

# 2026 서울 교육활동보호 강화 9대 주요 정책

Sem119 예방

확대



**서울 교육활동보호지원센터 전면 확대**

11개 모든 교육지원청에서 교육활동보호지원센터를 운영합니다.

# 선생님 곁에

신설




**SEM119대표콜 신설 (대표번호) 02-1395**

교육활동 침해로 도움이 필요할 때, 대표번호로 바로 전화주세요.

# 더 가까이

확대



**서울교육활동보호 아카데미 확대**

학교관리자 및 교육공동체의 교육활동 보호 역량을 강화합니다.

Sem119 대응

신설



**서울SEM119 갈등조정단 봄 신설**

SEM119 갈등조정가가 조기, 신속 개입하여 사안 악화를 예방합니다.

# 도움이 필요할때

강화



**선생님동행 100인의 변호인단 강화**

교육활동 침해 민원, 교원이 신고·고소 당한 경우 변호사가 직접 대응합니다.

# 더 촘촘히

확대



**긴급교실안심SEM 지원 확대**

침해가 우려되는 교실에 보조인력을 긴급지원하여 교실안정화를 돕습니다.

Sem119 치유

확대



**교원 치유·회복 지원 확대**

개인·집단상담, 심리치료, 학교로 찾아가는 맞춤형 지원, 힐링캠프 등을 확대합니다.

# 공제회와 함께

신설



**서울형 특이민원 전문대응 플랜 신설**

교원보호(안심)공제 전문인력이 특이민원에 대응하여 갈등, 분쟁을 예방합니다.

# 더 든든히

확대




**교원보호(안심)공제사업 확대**

분쟁조정, 초기대응플랜, 위험대처 보호, 배상책임, 재산상 피해비용 등을 지원합니다.

2026 개정판 서울특별시교육청

# 교육활동보호 매뉴얼

Part II

# 교권보호위원회

01. 서울특별시교권보호위원회 ····· 26

02. 지역교권보호위원회 ····· 29

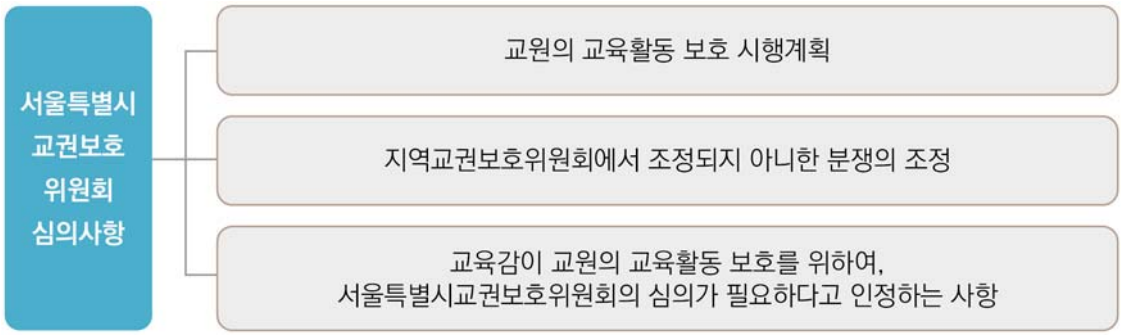
# 01 서울특별시교권보호위원회

## 근거

- 시·도교육청은 관련 법령, 지침 및 지역의 여건을 고려하여 '시·도 교권보호운영위원회 운영규정'을 제정하고, 이에 따라 시·도교권보호위원회를 설치·운영하여야 한다.
  (「교원지위법」 제18조 및 「교원지위법 시행령」 제12조)

## 역할 및 기능

### 심의사항




**「교원지위법」 제18조**

① 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중고등교육법」에 따른(이하 "고등학교 이하 각급학교"라 한다) 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각호의 사항을 심의하기 위하여 시·도 교육청에 교권보호위원회(이하 "시·도 교권보호위원회"라 한다)를 둔다.

1. 제15조에 따른 시행계획의 수립
2. 제2항에 따른 지역교권보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정
3. 그 밖에 교육감이 교원의 교육활동 보호를 위하여 시·도교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

## 구성 및 운영

<table>
<tr><th>위원 정수</th><th>위원장</th><th>위원의 자격 등</th><th>임기</th></tr>
<tr><td rowspan="2">10명 이상<br>20명 이하<br>(위원장<br>1명 포함)</td><td rowspan="2">위원<br>중<br>호선</td><td>교육감이 임명하거나 위촉<br>1. 서울특별시의회 의원<br>2. 서울특별시교육청의 교원정책을 담당하는 국장급 공무원<br>3. 학생 생활지도 경력이 15년 이상인 교원<br>4. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문 지식이 있는 사람<br>5. 「초·중등교육법」 제31조에 따른 학교운영위원회 또는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제12조에 따른 학교폭력대책심의위원회의 위원으로 활동하고 있거나 활동한 경험이 있는 학부모<br>6. 변호사 자격이 있는 사람<br>7. 서울특별시를 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 서울특별시경찰청의 학교폭력 담당 부서 소속 경찰공무원<br>8. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람</td><td>3년의 범위에서<br>교육감이 정함<br>(1회 연임 가능)</td></tr>
<tr><td>위원 해촉<br><br>① 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우<br>② 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우<br>③ 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우<br>④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우<br>1. 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우<br>2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우<br>⑤ 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우</td><td>새로 위촉되는<br>위원의 임기는<br>전임위원<br>임기의<br>남은 기간</td></tr>
</table>

※「교원지위법 시행령」 제12조, 제14조

## 회의 소집 및 정족수

| 회의 소집 사유 | 정족수 |
|---|---|
| ① 교육감이 요청하는 경우<br>② 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우<br>③ 그 밖에 서울특별시교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 | • 개의: 재적위원 과반수 출석<br>• 의결: 출석위원 과반수 찬성 |

※「교원지위법 시행령」 제12조제4항, 제5항

## 제척 등 사유

| 제척 | 기피 | 회피 |
|---|---|---|
| ① 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우<br>② 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 | 당사자는 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 서울특별시교권보호위원회에 기피 신청 | 제척, 기피 사유에 해당하는 경우 위원 스스로 해당 사건 회피 |

※「교원지위법 시행령」 제13조

- 제척 등 사유가 있는 위원은 개의정족수에 포함되고, 의결정족수를 정하는 기준이 되는 출석 인원은 의결 당시 참여한 위원만을 의미한다.
- 기피 신청의 대상인 위원을 제외한 출석위원 과반수로 기피 여부를 결정하고, 이 경우 기피 신청된 위원은 그 기피를 결정하는 의결에 참여하지 못한다.

# 02 지역교권보호위원회

## 근거

- 교육지원청은 관련 법령, 지침 및 지역의 여건을 고려하여 '지역교권보호위원회 운영 규정'을 제정하고, 이에 따라 지역교권보호위원회를 설치·운영하여야 한다.
  (「교원지위법」 제18조 및 「교원지위법 시행령」 제15조)

## 역할 및 기능

### 심의 사항

**지역 교권보호 위원회 심의사항**

**교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립**

교육활동 침해행위 관련 법령을 토대로
학교의 특수성 및 실제 발생하는 침해행위 양상에 따라
교육활동 침해 기준을 마련하고 적합한 예방 대책을 수립

**법 제25조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해학생에 대한 조치**

1. 학교에서의 봉사
2. 사회봉사
3. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
4. 출석정지
5. 학급교체
6. 전학
7. 퇴학처분(의무교육과정에 있는 자 미적용)

**법 제25조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해보호자 등에 대한 조치**

1. 서면사과 및 재발방지 서약
2. 교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 이수 또는 심리치료

교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정

그 밖에 교육장이 교원의 교육활동 보호를 위하여
지역교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

## 구성

<table>
<tr><th>위원 정수</th><th>위원장</th><th>위원의 자격 등</th><th>임기</th></tr>
<tr><td rowspan="2">위원장<br>1명을<br>포함한<br>10명 이상<br>50명 이하</td><td rowspan="2">위원<br>중<br>호선</td><td>해당 교육지원청 교육장이 임명하거나 위촉<br>제1호에 해당하는 위원이 위원 정수의 2분의 1 초과 금지<br>1. 학생 생활지도 경력이 있는 해당 교육지원청 관할 학교의 교원<br>2. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람<br>3. 해당 교육지원청 관할 학교의 학생의 학부모<br>4. 변호사 자격이 있는 사람<br>5. 해당 교육지원청의 관할 구역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원<br>6. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람</td><td>2년<br>(1회 연임 가능)</td></tr>
<tr><td>위원 해촉<br><br>① 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우<br>② 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우<br>③ 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우<br>④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우<br>1. 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우<br>2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우<br>⑤ 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우</td><td>새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간</td></tr>
</table>

※「교원지위법 시행령」 제15조, 제16조

- 지역교권보호위원회 최초(재) 구성 시 심의·의결 사항
  - (의결 안건) 소위원회에 위임하는 사항
  - (보고 안건) 교육장이 정한 지역교권보호위원회·소위원회 운영 규정

## 소위원회 구성 및 운영

| 위원 정수 | 위원(장) | 소위원회 역할 | 결과 보고 |
|---|---|---|---|
| 위원장 1명을 포함한 5명 이상 10명 이하 (교육장이 정함) | • 위원장은 지역교권보호위원회 위원 중에서 교육장이 지명함<br>• 위원(장)은 다른 소위원회의 위원(장) 겸임 가능<br>• 교육장이 지명하는 경우에는 다수의 소위원회의 위원(장)이 될 수 있음 | 지역교권보호위원회의 심의 사항을 위임받아 심의·처리 | 지역교권보호위원회에 결과 보고 |

※「교원지위법 시행령」 제15조의2

- 지역교권보호위원회는 학교급을 고려한 소위원회 등을 구성할 수 있으며, 소위원회 설치·운영 취지에 따라 교육활동 침해 접수 사안의 학교급을 고려하여 해당 소위원회를 운영하여 심의· 처리할 수 있다.
- 기타 관련 내용은 '지역교권보호위원회 운영 규정(예시)'(부록 3) 참고하여 운영한다.

**「교원지위법」 제18조**

② 고등학교 이하 각급학교 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 「지방 교육자치에 관한 법률」 제34조 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제80조에 따른 교육지원청(교육지원청이 없는 경우 해당 시·도의 조례로 정하는 기관으로 한다. 이하 같다)에 지역교권보호위원회(이하 "지역교권보호위원회"라 한다) 둔다.

1. 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립
2. 제25조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해학생에 대한 조치
3. 제26조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해보호자 등에 대한 조치
4. 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정
5. 그 밖에 교육장이 교원의 교육활동 보호를 위하여 지역교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

③ 그 밖에 시·도교권보호위원회와 지역교권보호위원회의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

## 지역교권보호위원회(또는 소위원회) 공동 운영

- 피해교원의 전보나 침해 관련자(학생)의 전학이나 진학 등으로 소속이 변경되는 등 복수의 교육지원청에 걸쳐 있는 사안(사안발생시 피해교원과 침해관련자의 소속 교육지원청이 다른 경우 포함)처리와 관련하여 양측 당사자의 편의 및 효율적 심의를 위해 지역교권보호위원회(또는 소위원회)를 공동으로 운영할 수 있다.

  ※ 지역교권보호위원회(또는 소위원회)의 공동 운영은 의무는 아니나, 피해교원 및 침해 관련 학생의 의견 진술과 청취 등이 효율적으로 이루어질 수 있도록 공동으로 개최·운영하는 것이 권장됨

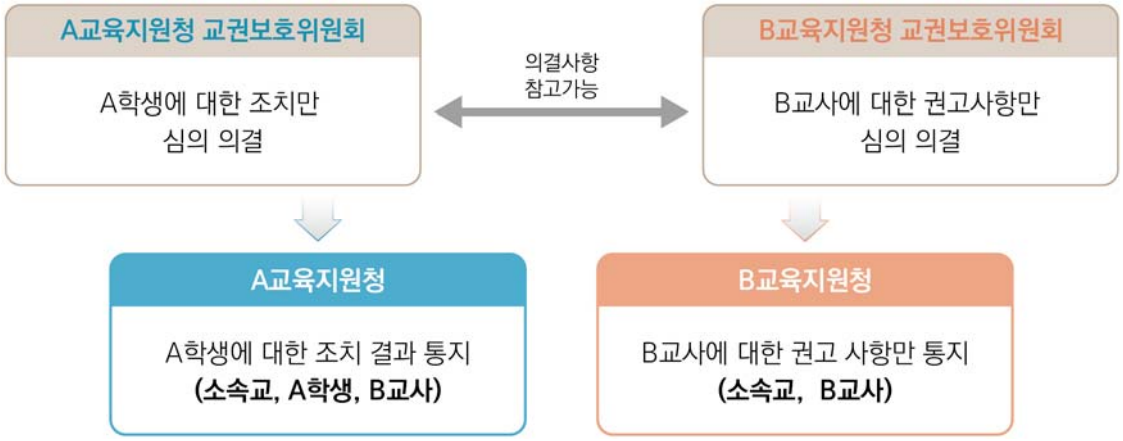
  ※ 공동 운영을 위해서는 '지역교권보호위원회 운영 규정'에 다른 교육지원청과의 지역교권보호위원회(또는 소위원회) 공동 운영을 위한 규정을 마련해야 함

- 지역교권보호위원회 공동 운영 절차(예)

| 공동 운영(1) | 공동 운영(2) | 공동 운영(3) |
|---|---|---|
| 공동 운영 필요성 검토 | 사전 협의 | 공동 운영 준비 |
| • 지역교권보호위원회 공동 운영 필요성 검토 | • 회의 운영 및 의견 진술·청취 절차 협의<br>• 자료 교환·안내 방식 협의 | • 공동 운영 적용에 따른 준비 |

| 공동 운영(4) | 공동 운영 이후 절차(1) | 공동 운영 이후 절차(2) |
|---|---|---|
| 지역교권보호위원회 공동 운영 | 개별 심의·의결 | 결과 통지 |
| • 피해교원 및 침해 관련자 의견 진술·청취 공동 진행 | • 교육활동 침해 여부 판단 및 조치 사항 개별 심의·의결<br>• 침해관련자 조치 및 피해교원 보호조치 결정 | • 관할 교육지원청별 조치 결정 결과 통지<br>• 침해관련자 및 피해교원, 소속 학교에 각각 통지 |

- 지역교권보호위원회(소위원회) 공동 운영이란, 피해교원 및 침해 관련 학생의 의견 진술과 청취의 과정을 복수의 지역교권보호위원회가 함께 진행하는 것을 말한다.
- 심의·의결 및 결과 통지는 학생 및 교원의 소속 지역교권보호위원회가 각각 개별적으로 수행한다.
- 공동 운영 방식은 피해교원이 현재 소속되어 있는 교육지원청이 주관하는 것을 원칙으로 하되, 의견 진술·청취의 일정, 방식, 회의 지원 등 운영에 관한 사항은 교육지원청 간 협의를 통해 조정할 수 있으나 공동 심의는 허용되지 않는다.




[예시: A학생: A교육지원청 소속, B교사 B교육지원청 소속]

### 지역교권보호위원회 공동 운영 관련 참고사항

- 관련 서류의 제출 및 교환 방식
  - 사안신고서는 피해교원 소속 학교에서 작성·제출하며, 학생·학부모 의견서는 침해 관련자 소속 학교에서 작성·수합·제출
  - 사안 관련 추가 자료, 심의 의결에 필요한 서류의 종유 및 교환방법: 각 지원청간 공문 시행을 통하여 서류(자료)교환
    ※ 타 교육지원청 관할 학교를 대상으로 직접 서류 제출 요청 지양(지원청간 공문으로 공유)
- 조치 결정 통지: 조치 결정 결과는 각 교육지원청이 관할 학교와 학생(보호자 등), 피해교원에게 각각 통지
  - (침해관련자 소속 교육지원청) 조치결정 통지서에 교육장 명의·직인 날인 후, 침해관련자 소속교, 침해관련자(학생·보호자) 및 피해교원에게 침해학생에 대한 조치결정 결과를 통지
  - (피해교원 소속 교육지원청) 조치결정 통지서에 교육장 명의·직인 날인 후, 피해교원에게 교사에 대한 권고사항에 한하여 통지

**Q** **피해교원과 침해관련자(학생)의 관할 교육지원청이 서로 다른 경우, 사안 관련 서류는 어떻게 제출해야 하나요?**

**A** 사안 관련 서류는 각 소속 교육지원청에 각각 제출하되, 필요시 지원청간 협의조정 가능합니다.
- 피해교원 소속교: 교육활동 침해 사안 신고서, 사안 발생보고서, 참고인 진술서 등 피해 교원 관련 서류 소속교육지원청에 제출
- 침해관련자(학생) 소속교: 사안 발생보고서, 학생(학부모)의견서, 참고인 진술서 등 침해 행위 관련 서류 침해관련자(학생) 소속 교육지원청에 제출

**Q** **피해교원과 침해 관련 학생이 동일 교육지원청 관할 내에 있으나 소속 학교가 다른 경우, 사안 관련 서류는 어떻게 제출해야 하나요?**

**A** 동일 교육지원청 내에서 피해교원과 침해관련자 소속 학교가 다른 경우, 피해 교원 소속 학교는 교육활동 침해 사안 신고서, 사안 발생보고서를 제출하고, 침해 관련자(학생) 소속 학교는 학생(학부모)의견서, 참고인 진술서 등을 제출합니다. 구체적인 제출 절차와 추가 증빙서류 등에 관한 세부 사항은 관할 교육지원청 담당 부서의 안내에 따라 처리합니다.

## 지역교권보호위원회 회의 소집 및 정족수

| 회의 소집 사유 | 정족수 |
|---|---|
| ① 교육장이 요청하는 경우<br>② 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우<br>③ 피해교원이 요청하는 경우<br>④ 그 밖에 지역교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 | • 개의: 재적위원 과반수 출석<br>• 의결: 출석위원 과반수 찬성 |

※「교원지위법 시행령」 제15조제4항, 제5항

※ 지역교권보호위원회는 사안 발생 보고서 접수 후 21일 이내 조속히 개최하되, 불가피한 경우* 소집기한 연장 가능

* 사안이 복잡하거나 사안 조사 과정 중 새로운 증거의 발견, 학사 일정, 피해 교원, 관련 학생 및 보호자 의견 진술 기회 부여의 필요성 등 뚜렷한 이유가 있는 경우에 한해 심의일 연기 가능

## 제척 등 사유

| 제척 | 기피 | 회피 |
|---|---|---|
| ① 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우<br>② 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 | 당사자는 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 지역교권보호위원회에 기피 신청 | 제척, 기피 사유에 해당하는 경우 위원 스스로 해당 사건 회피 |

※「교원지위법 시행령」 제16조, 제13조

- 제척 등 사유(「교원지위법 시행령」 제16조): 지역교권보호위원회 제척, 기피 및 회피에 관하여는 시·도 교권보호위원회 규정을 준용한다.

Part III

# 교육활동 침해 사안 처리 및 대응

01. 교육활동 침해사안 처리 시 유의사항 ····· 36

02. 교육활동 침해 단계별 사안 처리 방안 ····· 37

03. 교육활동 침해사안 관련 분쟁조정 ····· 79

04. 기타 대응 방안 ····· 83

# 01 교육활동 침해사안 처리 시 유의사항

## 교육활동 침해사안 처리 시 유의사항

- 교육활동 침해사안은 신속히 처리되어야 하며 정확한 사실 확인 및 피해 최소화를 위한 즉각적인 대응을 해야 한다.
- 교육활동 침해사안 처리 시, 피해교원의 심리적 안정과 권리 회복을 최우선으로 고려하고, 2차 피해가 발생하지 않도록 노력하여야 한다.
- 교육활동 침해사안 발생 시, 공정하고 객관적인 자세를 끝까지 견지하고, 적극적인 자세로 사안 처리를 위해 노력하여야 한다.
- 피해교원의 상황과 심정에 대한 이해와 공감을 통해 신뢰를 형성하고, 침해 관련자 등과의 적극적인 소통을 통해 불필요한 분쟁이 추가로 발생하지 않도록 한다.
- 교육활동 침해사안 조사 시에는 피해교원과 침해 관련 학생·보호자 등을 분리하여 조사하고, 축소·은폐하거나 성급하게 화해를 종용하지 않도록 한다.
- 교육활동 침해사안 조사는 가능한 수업시간 이외의 시간을 활용하고, 부득이하게 수업시간에 할 경우에는 별도의 학습기회를 제공하도록 한다.
- 교권보호위원회의 조치 결정 전까지는 교육활동 침해학생, 침해보호자 등의 용어를 사용하지 않고, 침해 관련 학생·보호자 등의 용어를 사용한다.
- 교육지원청 사안조사 및 교권보호위원회 조치 결정 시, 피해교원과 침해 관련 학생 및 보호자 등에게 의견 진술의 기회를 제공하여야 한다.
- 교권보호위원회 조치 결정 유보는 사실관계 조사가 미흡하여 추가 조사 후 재개최를 예정하는 등 특별한 사정이 있는 경우 예외적으로 할수 있다. 이 경우 빠른 시일 내에 위원회를 다시 개최하여야 한다.
- 동일한 사안에 대하여 재심 성격의 교권보호위원회는 개최하지 않는다.

# 02 교육활동 침해 단계별 사안 처리 방안

| 원칙 | 절차 | 업무 담당자 대응 요령 | 피해교원 대응요령 | 관련 서식 |
|---|---|---|---|---|
| 신속한 초기 대응 | 1단계 초기 대응(신고) 및 피해 교원 보호 [학교] | • 인지 즉시 적극 개입<br>• 교육현장 안정화<br>– 침해 관련자와 피해교원 즉시 분리조치 (피해교원의 의사 확인)<br>– 필요 시 응급처치, 병원 후송 등 응급조치<br>– 필요 시 업무대행자 지정<br>– 목격 학생 진정시키기<br>• 침해 관련 학생의 보호자에게 연락<br>• 사안신고서 접수(피해교원 → 학교)<br>• 사안 신고(24시간 이내 학교 → 교육지원청)<br>• 범죄행위의 경우 경찰에 신고<br>• 언론 등 대응창구 단일화<br>• 피해교원 보호조치 실시(학교장)<br>– 특별휴가, 조퇴, 병가 필요 시 허가<br>– 심리상담, 법률상담 등<br>– 지역교권보호위원회 등 절차 안내 | • 침해행위 중단 요청<br>• 주변에 도움 요청<br>• 사건현장 탈피<br>• 관리자·담당자에게 신고<br>• 특별휴가, 조퇴, 병가 신청<br>• 심리상담 등 지원 요청 | • 사안 신고서(서식1) (서면 또는 구두)<br>• 즉시 분리 의사 확인서(서식2-1)<br>• 중대사안 보고 (서식3, 서식11 ) |
| | 2단계 사안 발생 보고 [학교] | • 사안 발생보고(5일 이내, 학교 → 교육지원청)<br>– 피해교원 및 침해관련자 면담 및 의사확인<br>– 의견서 접수 및 목격자 진술, 증거 수집 등<br>– 관할 교육지원청에 사안 발생 보고서 작성 제출(공문) | • 사안 발생 당시 상황 기록<br>• 면담 시 피해상황 구체적으로 진술<br>• 관련자 조치 및 보호조치에 관한 의견 진술 | • 관련자 의견서(서식4)<br>• 참고인 진술서(서식5)<br>• 사안발생보고서(서식6) |
| 공정한 교권 보호 위원회 운영 | 3단계 사안 조사 [교육 지원청] | • 사안 발생보고서 검토<br>• 중대사안 발생보고(교육지원청 → 교육청 → 교육부)<br>• 사안 조사<br>– 피해교원 및 침해 관련 학생(보호자) 관련 자료 조사<br>– 쟁점사안 확인·점검<br>– 교육활동 침해행위 여부 확인·점검<br>– 조치 필요성에 관한 사실 확인·점검<br>• 조사보고서 작성 | • 추가면담 시 피해상황 구체적으로 진술<br>• 관련자 조치 및 보호조치에 관한 의견 진술 | • 사안 조사보고서 (서식12) |
| 공정한 교권 보호 위원회 운영 | 4단계 지역 교권 보호 위원회 소집 운영 [교육 지원청] | • 안건 설정<br>• 지역교권보호위원회 소집(사안발생보고서 접수 후21일 이내)<br>– 교육장이 위원장에게 소집요청<br>– 위원장이 각 위원에게 소집통지<br>– 위원장이 피해교원, 침해 관련자에게 출석통지<br>• 지역교권보호위원회 개최<br>– 안건 상정<br>– 당사자에게 진술기회 부여<br>– 분쟁조정(희망 시)<br>– 침해학생, 침해보호자 등 에 대한 조치 의결<br>–피해교원 추가 보호조치 권고<br>• 회의록작성 | • 사실관계 진술<br>• 서면진술 가능 | • 출석 통지서(서식13)<br>• 서면 진술서(서식14)<br>• 조치의결서(서식16)<br>• 분쟁조정 신청서 (서식9)<br>• 분쟁조정 합의서 (서식24) |
| | 5단계 사안 종결 [학교, 교육 지원청] | • 교육장: 지역교권보호위원회 조치 통지(14일 이내)<br>• 피해교원 심리치료 등 지원<br>• 조치에 대한 이행 독려<br>• 재발방지조치, 추수지도<br>• 지역교권보호위원회 심의결과보고(교육지원청 → 교육청)<br>• 조치 이행(미이행)결과보고(학교 → 교육지원청) | • 피해 회복 및 치유 | • 조치결정 통지서 (서식17)<br>• 결과 보고서(서식19)<br>• 조치 이행(미이행) 결과 보고서(서식8) |

## 1단계 신고 및 접수

### 법률에 따른 신고의무, 보고의무, 비밀누설, 축소·은폐 금지 의무

- **신고의무 (「교원지위법」 제28조)**
  - 교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 사람은 학교 등 관계기관에 즉시 신고해야 한다.
  - 누구든지 교육활동 침해행위를 신고한 사람에게 그 신고행위를 이유로 불이익을 주어서는 아니 된다.
- **보고의무 (「교원지위법」 제20조)**
  - 학교의 장은 피해교원에 대한 보호조치나 분리조치를 시행 하였거나, 피해 사실을 신고 또는 통지받은 경우, 교육지원청에 지체없이 보고해야 한다.
  - 교육감은 학교 또는 교육지원청으로부터 보고받은 교육활동 침해사안이 상해·폭행, 성폭력 범죄 등 「교원지위법 시행령」 제18조 각 호에 해당하는 중대한 사항인 경우, 교육부장관에 즉시 보고해야 한다.
- **비밀누설 금지 의무 (「교원지위법」 제30조)**
  - 교육활동 침해행위 관련 업무, 교권보호위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 담당자는 그 직무상 알게 된 비밀 및 피해교원 또는 침해 관련 학생·보호자와 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.

    ※ 업무 처리 과정에서 개인정보, 관련 자료를 상대방에게 전달하지 않도록 유의
- **축소·은폐 금지 의무 (「교원지위법」 제30조)**
  - 학교의 장은 교육활동 침해 행위를 축소하거나 은폐해서는 아니된다.

### 신고 방법

- **학교 안:** 관리자 및 업무담당자에 신고(구두, 메일, 전화 등)
- **학교 밖**
  - 교육지원청별 교육활동보호 긴급지원팀 **SEM119**(카카오톡 채널 또는 유선, 02-1395), **112 경찰청**(긴급상황 발생 시 긴급범죄 신고)

## 신고 및 접수 절차

| 교육활동 침해 신고 접수 | 관련자 상태 확인 | 접수 보고 |
|---|---|---|
| 신고접수자 | 업무담당자 | 업무담당자 |
| • 신고 접수<br>(학교 안팎 경로를 통해 접수)<br>※ 학교 밖 기관에 신고하여 학교장이 통지받은 경우 포함 | • 피해교원 및 침해 관련 학생·보호자 등 상태 확인 | • 학교장 보고, 담임교사 통지<br>• 피해교원과 침해 관련 학생 분리 조치 실시(학교장)<br>• 침해 관련 학생의 보호자에게 통지<br>• 교육(지원)청 보고<br>(학교장, 24시간 이내) |

### 「교원지위법」

**제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)**

③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항* 또는 제2항**에 따른 조치를 한 경우 지체 없이 관할청에 교육활동 침해행위의 내용과 조치 결과를 보고하여야 하며, 교육감은 대통령령으로 정하는 중대한 사항의 경우에 이를 교육부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

* 제1항 – 피해교원의 치유와 교권회복에 필요한 조치 ** 제2항 – 분리조치

**제27조(교육활동 침해행위의 축소·은폐 금지 등)**

① 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위를 축소하거나 은폐해서는 아니 된다.

② 관할청은 제20조제3항에 따라 보고받은 자료를 해당 학교 또는 해당 학교의 장에 대한 업무 평가 등에 부정적인 자료로 사용해서는 아니 된다.

③ 교육감은 관할 구역에서 교육활동 침해행위가 발생한 때에 해당 학교의 장 또는 소속 교원이 그 경과 및 결과를 보고하면서 축소 또는 은폐를 시도한 경우에는 「교육공무원법」 제50조 및 「사립학교법」 제62조에 따른 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

**제28조(교육활동 침해행위에 대한 신고의무)**

① 교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 자는 학교 등 관계기관에 이를 즉시 신고하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고를 받은 기관은 이를 침해학생 및 그 보호자 등과 소속 학교의 장에게 통지하여야 한다.

③ 제2항에 따라 통지를 받은 소속 학교의 장은 이를 지역교권보호위원회에 지체 없이 알려야 한다.

④ 누구든지 제1항에 따라 교육활동 침해행위를 신고한 사람에게 그 신고행위를 이유로 불이익을 주어서는 아니 된다.

**제30조(비밀누설 금지 등)**

① 이 법에 따라 교육활동 침해행위 관련 업무, 시·도교권보호위원회 및 지역교권보호위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀, 교육활동 침해행위를 한 사람 및 피해교원과 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 비밀의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

**「교원지위법 시행령」**

**제24조(비밀의 범위)** 법 제30조제2항에 따른 비밀의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 침해학생과 그 가족, 피해교원과 그 가족의 성명·주민등록번호 및 주소 등 개인정보에 관한 사항
2. 다음 각 목의 사항에 대한 심의·의결과 관련된 개인별 발언 내용
   가. 법 제18조제1항제2호에 따른 시·도교권보호위원회의 분쟁조정
   나. 법 제18조제2항제2호부터 제4호까지에 따른 지역교권보호위원회의 조치 및 분쟁조정
3. 그 밖에 외부로 누설될 경우 분쟁당사자 간에 논란을 일으킬 우려가 있음이 명백한 사항

## 1단계 초기 대응 및 피해교원 보호 조치

### 피해교원 대응 요령

- 침해행위 중단 요청
- 피해교원은 사건현장 벗어나기(동료교사 및 주변교사에게 도움요청)
- 학교 관리자 또는 업무담당자에 신고 (서식1)
- 침해 관련자와의 즉시 분리 의사 확인서 제출 (서식2-1)
- 필요 시 특별휴가, 조퇴, 병가 신청
- 폭행 피해 등의 경우 응급치료 및 진단서 확보
- 인터넷 게시판 또는 온라인상 사안의 경우 원본 캡처 등 증거 확보
- 필요시 증거자료, 목격자 관련 진술 등 확보
- 지원청 SEM119 법률지원, 심리상담 지원 등 요청
- 사안 신고서 제출. 단, 제출이 어려운 경우 구두로도 신고 가능

  ※ 교육지원청 지원 필요 시 SEM119 신청(서울시교육청교육활동보호-카카오톡 채널 활용)

**Q 교육활동 침해행위의 신고 및 분리조치 의사 표현은 반드시 서면으로 해야 하나요?**

**A** 아닙니다. 불가피한 경우 교육활동 침해행위 신고 및 분리조치 의사는 구두로도 가능합니다.
다만, 서면신고서 및 분리조치 의견서는 피해교원의 의사나 사건 경위를 명확히 하는데 활용됩니다.

### 관리자 및 업무담당자 대응 요령

- 교육활동 침해행위 인지 즉시 피해 교원의 치유와 교권 회복에 필요한 보호조치 이행
  - 응급상황 시 응급처치, 병원후송 연계 등
  - 피해교원의 의사를 청취하여 필요한 보호조치 적극 시행
  - 특별휴가, 조퇴, 병가 또는 공무상 병가 필요 시 허가
  - 각 교육지원청 교육활동보호센터 SEM119에서 피해교원 보호조치 원스톱 상담
    (심리상담, 법률지원, 지역교권보호위원회 절차, 교원보호(안심)공제 이용 등)

- 필요 시 피해교원이 공무상요양승인 신청할 수 있도록 안내
  ※ 공무상요양은 공무원연금공단 또는 사학연금공단에 신청

● 교육현장 안정화 조치 실시
- 침해 관련자와 피해교원 분리조치(피해교원의 의사 확인 필요) (서식2-1)
- 필요 시 피해교원의 업무대행자 지정
- 침해행위 목격 학생 안정시키기
- 필요 시 교육활동 침해행위 관련 증거 자료, 목격자 등 확보

● 침해 관련 학생 보호자에게 연락
- 학생의 침해행위와 관련한 제반 상황 알리기
- 사안 처리 절차 및 제출 서류 안내 및 필요 시 면담 일정 협의

**보호자 연락 시 참고사항**

- 보호자에게 신속히 연락하고, 간결하고 명확한 표현을 사용하여 사안 발생 개요, 경위 및 정도 등에 대해 전달
- 피해교원과 기타 관련자의 개인정보(전화번호 등) 보호
- 발생 사안에 대한 주관적 평가를 배제하고 객관적으로 파악된 내용을 침착하게 전달
- 보호자에게 사안 처리 절차 및 일정 등을 안내하여 향후 진행 상황을 파악도록 안내

● 교육지원청에 교육활동 침해사안 신고
- 사안 접수 시부터 24시간 이내 교육지원청 보고
  * 유선·구두 또는 '교육활동 침해사안 신고서' 이메일 제출
- 중대사안 해당 시 즉시 교육지원청에 중대사안 발생보고 (서식3)

● 피해교원 및 관련자에게 지역교권보호위원회 절차 안내

● 범죄행위의 경우 경찰에 신고 가능

● 언론 등 대응 창구 단일화

# 피해교원 분리조치

## 분리 취지

- 피해교원과 침해 관련자를 분리하는 조치를 통해 피해교원의 심리적 불안감 해소와 2차 피해 방지, 모든 학생들의 학습권 보장을 위하여 고조된 교육활동 침해 갈등 상황을 조속히 완화하고자 함

## 즉시 분리

- 학교장 등은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 특별한 사유*가 없으면 교육활동침해 관련자와 피해교원을 즉시 분리(「교원지위법 시행령」 제17조제1항)

  * 특별한사유
    - 교원의 반대 의사가 있는 경우
    - 법 제20조제1항에 따른 피해교원의 치유와 교권회복에 필요한 조치로 이미 침해관련자와 피해교원이 분리된 경우 (예시) 피해교원이 치유를 위해 특별휴가(또는 병가)를 사용하여 출근하지 않는 경우

## 분리 절차

| 교육활동 침해사안 인지(접수) | 분리조치 방식 결정 | 침해학생 등 분리 |
|---|---|---|
| • 피해교원에게 분리 의사 확인<br>※ 즉시 분리 의사 확인서 (서식2-1) | • 분리 대상, 기간, 공간 등 분리방법 결정<br>※ 학교장의 판단으로 동의 없이 분리 가능 | • 최대 7일 초과하지 않도록 권장<br>• 침해학생(보호자)에게 통지 (유선통화 등) |

※ 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치의 기간을 정할 것

※ 학교는 분리 시행 전 관련자들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안 처리 절차 등에 대해 충분한 설명을 하여야 함

## 분리조치 기간

- 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하되, 분리방법 결정 시점으로부터 최대 7일 범위 내에서 실시 권장
- 분리 시행 당일은 분리 기간에 산입(초일 산입)되며, 공휴일이나 토요일도 분리 기간에 포함

## 피해교원 보호를 위한 가해학생 긴급조치 신설

- 근거 : 「교원지위법」 제25조제9항~제13항
- 긴급조치 결정권자: 고등학교 이하 각급학교의 장(이하 '학교장'이라 함)
- 긴급조치 사유 및 대상
  - 소속 학생이「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄에 해당하는 교육활동 침해행위를 한 경우로 피해교원의 보호를 위해 긴급한 조치의 필요성을 인정하는 때
- 긴급조치 주요 내용

| 긴급조치 범위* (제9항) | 긴급조치 기간 (제10항) | 긴급조치 전·후 절차 (제9항 후단, 제11항, 제12항, 제13항) | 긴급조치 기간 출석인정 여부 (제13항) |
|---|---|---|---|
| • 제1호(학교에서의 봉사)<br>• 제3호(학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료)<br>• 제4호(출석정지)<br>• 제5호(학급교체)<br>* 상기 조치를 각각 또는 동시에 부과할 수 있음 | • 제4호의 기간은 지역교권보호위원회 조치 결정 시까지로 정할 수 있음 | • (긴급조치 전) 제4호와 제5호를 하기 전에는 침해학생이나 보호자에게 의견 진술 기회 제공<br>• (긴급조치 후) 침해학생과 보호자에게 조치결과 통지, 지역교권보호위원회에 조치 결과 보고 및 추인 | • 제1호, 제3호의 조치를 받은 경우 학교장이 인정하는 때에는 출석일수 산입 가능 |

※ 제25조제4호 출석정지 조치는 미인정결석으로 처리함

※ 제25조제5호 학급교체 조치에 따른 학적변동은 지역교권보호위원회에서 추인된 이후 반영

학급교체 조치는 해당 학년도까지 유효함

- (의견 진술 기회 제공) 학교장은 출석정지(제4호) 또는 학급교체(제5호)의 조치를 하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 함 (제12항)

※ 제4호 및 제5호 조치 외 다른 긴급조치 전에도 가급적 의견을 진술할 기회를 주는 것이 권장됨.

- (조치 결과 통지 및 징계) 학교장은 조치를 한 때에는 침해 관련 학생과 보호자에게 통지하여야 하며, 침해학생이 해당 조치를 거부하거나 회피하는 때에는 「초·중등교육법」 제18조에 따라 징계할 수 있음 (제11항)
- (지역교권보호위원회 보고 및 추인) 학교의 장은 긴급조치 결과를 지역교권보호위원회에 즉시 보고하여 추인을 받아야 함 (제9항) * '긴급조치 보고서(서식2-2)' 제출

> • 긴급조치의 경우 지역교권보호위원회의 조치가 확정되기 이전의 학교장의 긴급한 결정사항이므로, 지역교권보호위원회에서는 '일부추인', 또는 '추인하지 않음' 결정이 가능하다. 다만 '일부추인', '추인하지 않음'을 결정하였더라도 긴급조치를 결정할 당시에 그 필요성이 인정된다면 '긴급조치'가 문제되지 않는다.

- 긴급조치로 '출석정지'를 내렸으나 지역교권보호위원회에서 추인하지 않은 경우, 기타 부득이한 사유로학교장의 허가를 받아 결석하는 경우로 보아 출석으로 인정할 수 있다.
- (지역교권보호위원회 심의 전 종결) 긴급조치로 침해 관련 학생을 출석정지를 한 후에 지역교권보호위원회 심의 전 사안이 종결된 경우, 학교장은 긴급조치를 직권으로 취소하고 긴급조치로 인한 결석 기간을 기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우로 보아 결석 기간을 출석 기간으로 인정할 수 있다.

## 유의 사항

- 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 즉시 분리조치에 관한 피해교원의 의사 확인
- 학교는 분리조치 시행을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 분리조치 기간 동안 관련 학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련
- 학교 내 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리를 시행할 경우, 분리조치 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우'에 해당하는 출석인정 결석으로 처리 가능
- 학교는 쉬는 시간, 점심시간 등에 대한 동선 분리 계획을 수립하여 피해교원 보호를 위해 노력

### 「교원지위법」

**제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)** ② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대의사 등 특별한 사유가 없으면 즉시 침해관련자와 피해교원을 분리(이하 "분리조치"라 한다)하여야 한다. 이 경우 분리조치된 침해관련자가 학생인 경우에는 별도의 교육방법을 마련·운영하여야 한다.

**제 25조(교육활동침해 학생에 대한 조치 등)** ⑨ 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 「형법」제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 또는 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄에 해당하는 교육활동 침해행위를 한 경우로서 피해교원의 보호를 위하여 긴급한 조치가 필요하다고 인정하는 때에는 우선 제2항제1호, 제3호부터 제5호까지의 조치를 각각 또는 동시에 부과할 수 있다. 이 경우 지역교권보호위원회에 즉시 보고하여 추인을 받아야 한다.

⑩ 제9항에 따라 고등학교 이하 각급학교의 장이 제2항제4호의 조치를 하는 경우 그 기간은 지역교권보호위원회의 조치 결정 시까지로 정할 수 있다.

### 「교원지위법 시행령」

**제17조(교육활동 침해행위에 대한 조치)** ① 법 제20조제2항 전단에서 "교원의 반대의사 등 특별한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 교원의 반대의사가 있는 경우
2. 법 제20조제1항에 따른 피해교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치(이하 "보호조치"라 한다)로 이미 침해관련자와 피해교원이 분리된 경우

② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 법 제20조제2항에 따른 침해관련자와 피해교원의 분리(이하 "분리조치"라 한다)를 다음 각 호에 따라 실시한다.

1. 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 즉시 분리조치에 관한 피해교원의 의사를 확인할 것
2. 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치의 기간을 정할 것
3. 분리조치에 필요한 별도의 공간을 학교 내에 마련하도록 노력할 것

### 〈중대사안 보고 대상 중대한 교육활동 침해행위〉「교원지위법 시행령」 제18조

1. 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위인 경우
   * 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 강간, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상의 정신건강의학과적 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 교육부장관이 요청하는 경우
   나. 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우

## 피해교원 보호조치

**「교원지위법」**

**제23조(특별휴가)** 피해교원은 교육부장관이 정하는 바에 따라 특별휴가를 사용할 수 있다.

**「교원휴가에 관한 예규」** [교육부 예규 제104호(2026.2.27., 일부개정)]

**제8조(특별휴가)** ① 소속기관(학교 등)의 장은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조에 따른 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원에 대해서는 피해교원의 회복을 지원하기 위해 5일의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있다. 단, 교육활동 침해행위가 「형법」 제257조부터 제265조까지에 해당하는 범죄 및 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄에 해당할 때에는 5일의 범위에서 추가로 특별휴가를 부여할 수 있다.

### 특별휴가

- 교육활동 침해 피해교원은 교육부장관이 정하는 바에 따라 5일 이내 특별휴가 사용 가능
- 특별휴가는 피해교원을 분리 보호하기 위함이므로 특별한 사유가 없다면 사안인지(발생) 즉시 사용이 적절
  ※ 예 5월 1일 사안 발생→ 6월 1일에 특별휴가 사용은 부적절
- 특별휴가는 피해교원 회복 지원이라는 본래 목적을 고려하여 연속 사용을 원칙으로 함
  ※ 시간 단위, 일 단위 등으로 쪼개어 사용은 부적절
- 특별휴가는 5일의 범위 내에서 부여가능(의무적으로 5일을 부여하는 것을 의미하지 않음)
  ※ **상해·폭행, 성폭력범죄**에 해당하는 교육활동 침해로 피해를 입은 교원에게 **5일의 범위 내에서 추가로 특별휴가 부여 가능**
- 특별휴가 기간 동안 특별한 사유가 없이 국외 출국 등 목적 외로 사용 금지
- 학교장이 상황을 고려하여 불가피할 경우(단, 객관성, 타당성 확보) 교권보호위원회 개최 전(사안발생보고서 접수 후 21일 이내)까지의 범위에서 특별휴가의 사용 시기 및 방법을 달리하여 승인 가능

## 심리상담 및 조언

- 교육활동 침해행위로 인하여 피해를 입은 교원은 서울특별시교육청 교육활동보호센터 및 지정 협력상담기관의 위촉 전문가에 의한 개인 심리상담

## 치료 및 치료를 위한 요양

- 교육활동 침해행위로 신체적·정신적 치료를 필요로 하는 피해를 입은 경우 의료기관 등에서 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받은 후 교원보호(안심)공제서비스 통해 치료비 청구 가능
- 공무상 병가
  - 연 6일 이내의 단순 안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우 학교장이 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 공무상 병가 승인 가능

**「교원지위법」**

**제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)** ① 고등학교 이하 각급학교의 지도·감독기관(국립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육부장관, 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육감을 말한다. 이하 "관할청"이라 한다)과 그 학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원(이하 "피해교원"이라 한다)의 치유와 교권 회복에 필요한 다음 각 호의 조치(이하 "보호조치"라 한다)를 하여야 한다.

1. 심리상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

- 공무상 요양승인
  - 교원이 공무상 질병 또는 부상으로 요양이 필요한 경우에는 공무원연금공단에 공무상 요양을 신청할 수 있고, 학교장은 공무원연금공단의 요양 승인에 따라 연 180일의 범위에서 공무상 병가 승인 가능
  - 공무원 재해보상심의회 심사를 통해 승인 시 요양급여 지급 가능

**「국가공무원 복무·징계 관련 예규」[인사혁신처 예규 제203호(2026.1.1.)]**

(나) 아래의 경우에는 승인권자가 공무상 질병·부상여부를 판단하여 공무상 병가를 승인할 수 있음
- 「공무원연금법」의 적용을 받지 않는 공무원(선거직 등)의 경우
- 6일 이내의 단순안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우

**「사립학교법」**

**제55조(복무)** ① 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용한다.

**「국가공무원 복무·징계 관련 예규」[인사혁신처 예규 제203호(2026.1.1.)]**

(가) 공무상 병가의 실시에 있어서 공무상 질병·부상사실 여부, 병가기간은 「공무원 재해보상법」의 규정에 의한 요양승인 결정 범위 내에서 기관장이 진단서와 해당 공무원의 직무수행 가능여부 등을 감안하여 결정함

**참고** 기간제 교원 및 사립학교 교원의 경우

공무원이 아닌 기간제 교원 및 사립학교 교원이 교육활동 침해행위로 인하여 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우

1. **(기간제 교원)** 업무상 재해에 해당하여 산업재해보상보험법에 따라 요양급여를 지급 받을 수 있음 (「산업재해보상보험법」 제40조제1항)
2. **(사립학교 교원)** 교육활동 침해행위로 인하여 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에는 사립학교 교직원 연금법에 따라 요양급여를 받을 수 있음 (「사립학교교직원 연금법」 제33조)

## 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

- 학교장은 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 희망하는 경우 서울특별시교육청이 정한 전보의 절차와 요건에 따라 전보 신청 가능

**「교원지위법 시행령」**

**제2조의3(교원의 교육활동 보호를 위한 시행계획 등)**

② 시행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

3. 교육활동 침해를 당한 교원의 치료, 전보(轉補) 등 보호 조치

**참고** 교육활동 침해로 인한 비정기 전보 신청 관련

▣ 교육활동 침해로 인한 피해교원은 정기전보 시기에 비정기 전보 신청 가능

▣ 교육활동 침해로 인한 비정기 전보 관련 규정(서울특별시교육청)

▸ **유치원 교사 전보 원칙**

**제2장 제5조(비정기 전보 대상)** ② 현임 유치원 1년 미만 근무한 교사라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 유치원장이 전보 내신한 교사

7. 기타 교내·외에서 학습권 및 교권 보호 등을 위하여 교육상 불가피하다고 판단되는 교사

▸ **초등학교 교사 전보 원칙**

**제2장 제5조(비정기 전보 대상)** ③ 현임교 1년 미만 근무한 교사라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고 학교장이 전보 내신한 교사는 비정기 전보할 수 있다.

7. 기타 교내·외에서 학습권 및 교권 보호 등을 위하여 교육상 불가피하다고 판단되는 교사

▸ **중등 교원 인사관리원칙**

**제14조** ③ 현임교에서 1년 이상 근무한 교사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고 학교장이 전보 내신한 교사는 정기전보 이전에도 전보할 수 있다. 다만, 제9호부터 제13호까지의 어느 하나에 해당하는 교사는 근무 기간이 1년 미만이라도 전보 내신할 수 있다.

13. 교권보호위원회 심의 결과 교권을 침해당하거나 침해당할 것이 우려되는 교사(교육(지원)청에서 별도 심의)

**Q 지역교권보호위원회 개최 전이라도 학교장이 특별휴가를 허가할 수 있나요?**

**A** 네, 그렇습니다. 학교장은 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원에게 즉시 보호조치를 시행해야 하며, 지역교권보호위원회 개최 전이라도 학교장의 판단에 따라 특별휴가를 허가할 수 있습니다. 이 경우 교육활동 침해사안 발생보고서, 진단서 등 증빙서류는 추후에 구비할 수 있습니다.

**Q 피해교원이 특별휴가 사용 후에도, 요양이 더 필요한 경우 어떻게 해야 하나요?**

**A** 특별휴가 사용 후에도 추가적인 요양이 필요한 경우 학교장 판단에 따라 공무상병가를 승인할 수 있습니다. 이 경우 학교장이 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 공무상 병가 6일 이내로 승인 할 수 있습니다.

**Q 교육활동 침해행위 피해교원 보호조치인 특별휴가의 경우 유의사항은 무엇인가요?**

**A** 학교장의 판단으로 교원에게 교육활동 침해행위로 인한 특별휴가를 승인하였는데 교권보호위원회의 심의 또는 행정심판 및 행정소송 등을 통해 교육활동 침해행위가 아니라고 판단된 경우 기존 결재한 특별휴가를 취소하고 병가나 연가로 정정합니다.

**Q** **피해교원의 요청에 따라 교권보호위원회를 개최하지 않기로 한 경우에도 교육활동 침해로 인한 특별휴가를 사용할 수 있나요?**

**A** 교육활동 침해가 발생하는 경우 원칙적으로 교권보호위원회를 개최해야 합니다. 하지만, 피해교원의 의사에 따라 교권보호위원회를 개최하지 않는 경우,「교원지위법」제23조 및「교원휴가에 관한 예규」제8조(특별휴가)에 따라 학교장 등 소속기관의 장이 교육활동 침해 피해교원이라고 판단한다면 예외적으로 특별휴가를 허가할 수 있습니다. 다만, 이 경우 교육활동 침해 사실을 교육지원청에 접수하여야 하며, 사안 발생보고서(약식 가능), 사안 종결 확인서 등 공문으로 교육지원청에 제출해야 합니다.

※ 교권보호위원회를 개최하지 않고 특별휴가를 사용한 교원은 동일 학생과 유사 사안 재발 시, 교권보호위원회에서 교육활동 침해를 인정한 경우에만 특별휴가 인정

**Q** **교육활동 침해행위에 대하여 지역교권보호위원회의 분쟁조정 절차를 진행하는 경우에도 특별휴가 또는 공무상 병가를 사용할 수 있을까요?**

**A** 분쟁조정 신청 시에도 관련법령에 따라 학교장 등 소속기관의 장이 교육활동 침해 피해 교원이라고 판단한다면 예외적으로 '특별휴가'를 승인할 수 있으며, 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 '공무상 병가'를 승인할 수 있습니다.

※ 다만 공무상 병가의 경우 보다 엄격히 관리될 필요가 있고, 공무상 병가를 사용해야 할 정도로 교육활동 침해행위가 중대한 경우 교권보호위원회의 조치 심의 절차로 전환하여 해당 사안에 엄정히 대응하는 것이 적절합니다.

**Q** **지역교권보호위원회에서 분쟁 조정으로 사안을 해결하려고 하는 경우에도 치료 및 요양에 사용된 교원의 보호조치 비용을 청구할 수 있을까요?**

**A** 치료비 등 보호조치에 필요한 비용은 보호자가 부담하는 것이 원칙이며, 분쟁조정시 치료비 등 비용 부담에 관한 내용을 포함하여 합의서를 작성하고, 당사자는 그에 따라 이행하게 됩니다.

다만, 분쟁조정 회의록과 합의문에 교육활동 침해 피해교원으로 인정되었다는 취지의 내용이 포함되어 있다면, 피해교원을 폭넓게 보호하는 차원에서 지역교권보호위원회 심의를 통해 피해교원으로 인정된 경우와 동일한 피해교원 보호조치를 받을 수 있습니다.

**Q** **교육활동 침해 피해를 입은 교원이 지역교권보호위원회 심의 전에 심리 상담을 받을 수 있나요?**

**A** 지역교권보호위원회의 심의를 통해 피해교원으로 인정받기 전이더라도 마음선(先) 심리상담(8회) 신청을 통해 신속하게 지원 받을 수 있으며, 심의 결과에 따라 마음동(同) 심리상담(20회)을 신청 하셔서 보호조치로 변경 적용 받을 수 있습니다.

## 2단계 사안발생 보고 (학교 → 교육지원청)

### 피해교원 면담 등

- 피해교원 상태, 사안 발생 경위, 요청사항 확인
  - 필요한 보호조치, 지역교권보호위원회 개최 희망 여부, 분쟁조정 신청 여부 등 확인
  - 사건 발생 일시, 장소, 전후 사정, 동기, 피해 정도 파악
  - 피해교원의 추가 진술서 제출 가능

**피해교원 면담 시 주의사항**

- 초기 상담시 피해교원의 이야기를 판단이나 충고 없이 적극적으로 경청하고, 적절한 위로와 지지를 함
- 피해교원이 신체적, 심리·정서적으로 어떤 어려움을 겪고 있으며, 필요한 도움은 무엇인지 상황과 욕구를 파악
- 사안 처리 절차 및 내용, 진행 과정, 보호조치 등을 설명
- 당사자의 개인정보(주소, 전화번호 등)를 당사자의 동의없이 상대방에게 알려주지 않음
- 각 당사자, 참고인(목격자) 등이 작성한 교육활동 침해사안 신고서 및 관련 서류를 상대방에게 전달하지 않음

### 침해 관련 학생 및 침해 관련 학생 보호자 면담

- 관련자 상태 확인, 심의 절차 안내
- 피해교원과의 관계 회복·분쟁조정 의사확인
- 사안 발생 경위 확인 및 침해 관련자(학생, 보호자 등) 의견서 작성 (서식4-2)

## 침해 관련 학생 및 침해 관련 학생 보호자 면담 시 주의사항

**(침해 관련 학생)**

- 초기 상담 과정에서 학생을 낙인찍지 않고, 침해 관련 학생의 이야기를 판단이나 충고 없이 경청
- 사안처리 절차 및 내용, 진행과정 등을 설명해 주고, 사안을 인정하고 사과하려는 의사가 있는지 여부 파악
- 피해교원에게 사과할 의사가 있을 경우, 먼저 피해교원이 사과를 받아들일 마음이 있고 준비된 상황에서 진심어린 사과를 해야함을 안내

**(침해 관련 학생 보호자)**

- 침해 관련 학생 보호자가 느끼는 감정은 수용하되, 확인된 사실에 근거하여 침해 관련 학생의 교육활동 침해행위에 대해서는 정확히 알려주어 상황을 객관적으로 수용할 수 있도록 함
- 사안의 내용이나 정황에 대해 문의할 때는 명확하게 확인된 사실만 전달하고 조치 수위에 대해 언급하거나 동조·반박하는 등 불필요한 분쟁을 야기할 수 있는 사항은 주의하여 반응
- 침해 관련 학생 보호자가 자녀(학생)의 침해행위를 부정하는 경우, 논쟁하기보다는 접수하는 태도로 반응
- 침해 관련 학생 보호자에게 침해 관련자 의견서(진술서) 작성 방법과 지역교권보호위원회 참석을 통한 진술에 대해 안내하고, 의견서(서식4-2) 제출 및 지역교권보호위원회 참석을 통한 진술이 본인의 정당한 방어권과 진술권을 확보하기 위한 절차임을 안내
- 침해 관련자가 의견서를 제출하지 않거나 이를 거부할 경우 '의견없음' 으로 간주되며, 제출된 사안 조사 자료만으로 심의가 진행될 수 있음을 사전에 고지
- 교육활동 침해와 관련하여 학생 측이 피해교원에게 사과할 의사가 있을 경우, 먼저 피해교원이 사과를 받아들일 준비가 되었는지 확인하는 것이 중요함. 또한 진심 어린 사과의 필요성을 안내하고, 일방적이거나 형식적인 사과는 오히려 피해 교원에게 추가적인 상처를 줄 수 있음을 충분히 설명해야 함
- 「교원지위법」 및 교육활동보호 메뉴얼에 따라 공정하게 사안을 처리할 것을 안내하고, 지역교권보호위원회 절차 등에 대해 알기 쉽게 안내

**(공통)**

- 침해 관련 학생·보호자 등이 장애로 인해 의사소통이 어려운 경우, 특수교육 전문가 등의 참여를 통해 충분한 상담이 이루어질 수 있도록 함
- 이주 배경 학생(중도입국 학생, 외국인 학생 등) 및 학생의 보호자가 한국어가 미숙하여 의사소통이 어려운 경우 통역을 통해 충분한 상담이 이루어질 수 있도록 함
- 당사자의 개인정보(주소, 전화번호 등)를 당사자의 동의없이 상대방에게 알려주지 않음
- 각 당사자, 참고인(목격자) 등이 작성한 교육활동 침해사안 신고서 및 관련 서류를 상대방에게 전달하지 않음

## 그 밖의 사안 파악

- 목격자 진술, 현장 사진 등 관련 증거 수집
- 기타 조치 양정에 필요한 사항 파악
  - 침해 관련 학생의 평소 품행, 과거 징계를 받은 이력, 교우 관계, 장애 여부
  - 피해교원의 피해 정도, 임신 및 장애 여부
  - 과거 피해교원, 침해 관련자의 평소 관계, 사과나 합의 여부

## 사안 발생보고서 제출

- 교육활동 침해사안 관련 서류 관할 교육지원청으로 공문 제출(5일이내, 주말·공휴일 미포함)

**제출서류**

- 교육활동 침해사안 발생보고서 (서식6-1)
- 침해 관련자(학생, 보호자 등) 의견서 (서식4-2)
- 참고인 진술서 (서식5)

※ 참고인 진술서 작성 시 사안 관련 당사자의 개입 없이 공정하게 작성되도록 유의

**사안 발생 보고를 위한 사안 파악 과정에서 주의사항**

- 업무담당자는 사안처리에 있어서 객관적이고 공정한 입장 유지
- 교육활동 침해행위 성립 여부에 대한 자의적인 판단, 진술을 강요하는 행위, 일방적인 관용이나 이해를 구하는 발언, 일방적인 책임을 추궁하는 발언, 징계를 운운하는 발언 등 하지 않도록 주의
- 침해 관련 학생 면담 시 학습권이 보호되는 범위에서 실시하고, 필요 시 녹음 등을 통해 민원을 예방하고 문답시에는 질문을 통해 구체적인 진술을 확보하도록 함
- 진술의 차이가 있는 부분에 주의하고 가능한 한 의문사항이 없도록 사건을 충실히 파악

## 피해교원이 지역교권보호위원회 개최 미희망 시

- 교육활동 침해사안 발생보고서(약식용)(서식6-2)와 사안 종결 확인서(서식10)를 관할 교육지원청으로 공문제출

  ※ 사안 종결 확인서(서식10)는 추후 제출 가능

- 교권보호위원회 미개최 시 피해교원 지원은 일부 제한되므로, 보호조치 지원의 필요성 확인

| 구분 | 교권보호위원회 통해 피해 인정 교원 | 교권보호위원회 미개최, 학교장 의견서 구비 | 교권보호위원 미개최 |
|---|---|---|---|
| 치료비 | ○ | X | X |
| 심리상담 | 20회(마음同 지원) | 13회(마음生 지원) | 8회(마음先 지원) |

**유의사항**

- 침해 관련자에게 교육활동 침해 사안 신고가 접수되었다고 통지한 후에는 양측 관계자 전부 사안 종결 확인서 작성
- 침해 관련자에게 교육활동 침해 사안 신고가 접수되었다고 통지하기 전에는 피해교원만 사안 종결 확인서 작성 가능
- 사안 종결 확인서를 제출한 경우, 동일 사안에 대해 지역교권보호위원회 심의 요청 불가

## 3단계 사안조사 (교육지원청)

## '교육활동 침해사안 발생보고서' 검토 및 확인

- 필요 시 피해교원 및 침해 관련 학생(보호자 등) 추가 면담

  ※ 장애학생에 대한 사안 조사의 경우, 특수교육 전문가를 참여시켜 장애학생의 진술 기회 확보 및 조력 제공

  ※ 이주 배경 청소년, 북한 배경 학생의 경우, 가급적 대면 면담을 활용하고, 서면조사 활용 시 한글로 충분한 내용을 기재하지 못할 수 있으므로 번역된 조사지의 활용 및 모국어 작성 허용, 모국어로 작성된 서면 조사지는 번역하여 활용

- 교육활동 침해행위 여부 점검
- 목격자 진술, 현장 사진 등 관련 정보 확인 점검
- 기타 조치 양정에 필요한 사항 조사

  ※ 중대사안이거나 사안 발생보고서만으로 명확한 사실관계 파악이 어려운 경우 등에는 유선, 현장 방문 등을 통해 사안 조사 실시

**사안 조사 단계에서 주의사항**

- 단위학교에서 제출한 사안 발생보고서 면밀히 검토
- 사안 발생보고서에서 명확하지 않은 내용 등에 대해 피해교원 및 침해 관련 학생(보호자 등) 추가 면담
- 중대사안이나 사안 발생보고서만으로 명확한 사실관계 파악이 어려울 경우 등에는 유선 확인 또는 현장방문하여 사안 조사 실시
  - 업무담당자는 객관적이고 공정한 입장 유지
  - 교육활동 침해행위 성립 여부에 대한 자의적인 판단, 진술을 강요하는 행위, 일방적인 관용이나 이해를 구하는 발언, 일방적인 책임을 추궁하는 발언, 징계를 운운하는 발언 등 하지 않도록 주의
  - 침해 관련 학생 면담 시 사전에 보호자와 협의 후 학습권이 보호되는 범위에서 실시
  - 문답 시 질문을 통해 구체적인 진술 확보
  - 진술의 차이가 있는 부분에 주의하고 가능한 한 의문사항이 없도록 충실히 조사
- 사안 파악 단계에서 이미 확인이 완료된 내용을 중복하여 조사하지 않도록 유의

## 중대사안 발생보고(학교→관할 교육지원청→ 교육청→ 교육부)

- 교원지위법 시행령 제18조에 따라 중대한 교육활동 침해행위의 경우 중대사안 발생보고서(서식9)를 교육청으로 공문 제출

## 교육활동 침해사안 조사보고서 작성

- 교육활동 침해사안 발생보고서 검토 및 추가적인 피해교원·학생 및 보호자 면담, 사안 조사 등을 통해 사안 조사보고서 작성 (서식12)
- 교육활동 침해행위 및 조치 필요성 등과 관련된 사실에 대한 조사와 확인

**Q 교육활동 침해 신고가 된 모든 사안을 지역교육지원청에서 심의해야 하나요? 학교폭력과 같이 학교에서 '학교장 자체해결제'를 적용할 수는 없나요?**

**A** 교육활동 침해사안의 경우, 「학교폭력예방법」에 규정된 바와 같이 학교장이 자체 해결할 수 있는 권한이 법률에 명시되어 있지는 않습니다. 다만, ▲ 오인(誤認) 신고 ▲ 피해교원이 지역교권보호위원회 개최를 희망하지 않는 경우 등에 한해 교육활동 침해사안 조사·심의 절차를 거치지 않고 종결 처리가 가능합니다. 사안을 종결 처리할 때에는 피해교원의 의사를 우선적으로 고려해야 하며, 상황에 따라 피해교원과 침해학생(보호자) 등의 의사를 서면(서식 10)으로 확인해야 합니다.

- ▸ 침해 관련 학생(보호자)에게 신고가 접수되었다고 통지하기 전에는 피해교원만 사안 종결 확인서 작성
- ▸ 침해 관련 학생(보호자)에게 신고가 접수되었다고 통지한 후에는 양측 모두 사안종결 확인서 작성
- ▸ 종결 확인서가 제출된 경우 사안은 종결되어 다시 심의를 요청할 수 없음

## 4단계 지역교권보호위원회 소집 (교육지원청)

### 운영 개요

| 단계 | | 세부 절차 |
|---|---|---|
| 지역교권보호위원회 소집·운영 | 위원회 소집 | 교육장 또는 재적위원 1/4 또는 피해교원이 요청하는 경우 등 → (소집 요청) 위원장 → (소집통지) 각 위원, 각 당사자 → (출석통지) |
| | 심의·의결 | 재적위원 과반수 출석으로 개의 출석위원 과반수의 찬성으로 의결 → (각 위원에게) 제척·회피 여부 확인 → (각 당사자에게) 기피 여부 확인 → 진술청취 질의응답 → (신청시 분쟁조정 절차 진행) → 교육활동 침해행위 사실 심의 → 관련 학생 (또는 보호자 등) 조치 → 피해교원 보호조치 권고 |
| 사안 종결 | 처분·통지 | 위원장 → (의결서) 교육장 → (결과통지) 각 당사자, 학교장 |

### 안건 설정

- 교육장 또는 재적위원 1/4 이상, 피해교원 요청 시 위원장이 회의 소집
- 사안 발생보고를 받은 경우, 교육지원청에서 정하는 기한* 내에 신속하게 위원회 소집

  ※ 지역교권보호위원회는 사안발생보고서 접수 후 21일 이내 조속히 개최하되, 불가피한 경우 소집기한 연장 가능

  * 사안이 복잡하거나 사안 조사 과정 중 새로운 증거의 발견, 학사일정, 피해교원, 침해 관련 학생 및 보호자 의견 진술 기회 부여의 필요성 등 뚜렷한 이유가 있는 경우에 한해 심의일 연기 가능

- 회의 개최 10일 전까지 당사자에게 출석통지 (서식13)

**지역교권보호위원회 소집 단계에서 주의사항**

- 교육장은 신고 받은 사안의 교육활동 침해행위 성립 여부를 자의적으로 판단해서는 안 됨
- 사건별·관련 학생별로 안건을 세분화하여 충실한 심의가 이루어지도록 함
- 출석 통지는 서면통지를 원칙으로 하며 전화·문자 등을 병행하여 가급적 출석을 유도함
- 출석 통지서에는 어떤 사유로 회의가 개최되는지 알 수 있도록 사안요지를 구체적으로 기재함
- 당사자가 출석 거부 시 서면 진술이 가능함을 안내하고, 서면 진술도 거부시 진술포기서를 받거나 진술을 거부하였음을 기록으로 남김
- 출석 시각까지 연락이 없는 경우, 참여의사가 없는 것으로 간주함

**Q** **지역교권보호위원회 회의 소집 사유가 발생하고 지역교권보호위원회로 사안이 접수된 후 소집기한을 경과하여 회의를 개최한 경우 문제가 되나요?**

**A** 여기서 며칠 이내에 회의를 개최해야 한다는 의미는 교육활동 침해행위에 대하여 조속히 처리하도록 한 훈시 규정이므로, 사안파악 및 조사 등에 필요하다는 정당한 사유가 있을 경우 소집기한 이후에 회의를 개최하였다고 하여 회의소집이 위법해지는 것은 아닙니다.

## 4단계 심의의결 단계

### 심의 운영의 원칙

- 회의는 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석위원 과반수 찬성으로 의결
- 학생별로 사건을 나눠서 개별 심의를 원칙으로 함
- 한 학생이 다수의 교육활동 침해행위를 한 경우 병합하여 하나의 절차에서 심의 가능
- 다수 학생이 한 교사에게 교육활동 침해행위를 한 경우 병합하여 하나의 절차에서 심의 가능, 피해교원 및 침해 관련 학생 진술은 각 1회씩만 통합하여 진행하되 조치 심의는 개별 학생의 침해행위의 경중을 따져 개별적으로 심의·의결

- A학생이 B교사와 C교사에 대해 교육활동 침해행위를 한 경우 A학생의 'B교사에 대한 행위'와 'C교사에 대한 행위'는 병합하여 하나의 조치를 결정
- A학생이 C교사에 대해 교육활동 침해행위를 하고, B학생이 C교사에 대해 교육활동 침해행위를 한 경우, 'A학생의 C교사에 대한 행위'와 'B학생의 C교사에 대한 행위'는 처음부터 별개의 행위였으므로, 각 학생에 대해 별개의 조치를 결정(만약 1개의 안건으로 신고되어 심의를 했어도, 학생 개별적인 특성 고려하여 각 학생 조치 양정은 개별 심의)
- A학생과 B학생이 동시에 C교사에 대해 교육활동 침해행위를 한 경우 'A학생의 C교사에 대한 행위'와 'B학생의 C교사에 대한 행위'는 구분하여 각 학생에 대해 별개의 조치를 결정 (1개의 안건, 학생 개별적인 특성 고려하여 각 학생 조치 양정은 개별 심의) 단, 위 A학생과 B학생이 각자 별개로 C교사에 대해 교육활동 침해행위를 한 경우보다 C교사가 더 위험한 상황에 있었다는 점을 고려하여야 함.

### 지역교권보호위원회 심의 과정에서 주의 사항

- 각 당사자 입장 시 기피신청 여부 확인
- 각 당사자의 자유로운 진술 기회 보장
- 답변을 강요하는 행위, 일방적으로 관용과 이해를 구하는 발언, 일방적으로 책임을 추궁하는 발언 등 적대적인 태도를 보이지 않도록 주의
- 관련자에게 교육활동 침해행위의 문제점을 인식시켜 책임의 자각과 반성을 촉구하고 피해교원과 관계를 회복하려는 의지를 갖도록 유도하되, 일방적으로 나무라는 발언, 인신공격성 발언, 심의와 관련 없는 불필요한 질문을 하지 않도록 주의
- 장애 학생이 사안에 대해 설명, 의견 개진 등을 할 경우, 특수교육 관련 전문가의 조력을 받을 수 있도록 허용
- 언어적 진술이 어려운 경우 관련 전문가 자문 및 관련 위원 포함 필요

## 심의의 진행

● 지역교권보호위원회 회의 진행 개요

**성원 보고, 개회 선언, 안건 상정**

↓

**제척·회피 안내**

↓

**사안 조사보고**

↓

| | |
|---|---|
| **피해교원 진술 청취** | • 신원 확인<br>• 기피 신청 여부 확인<br>• 사안 설명<br>• 진술 청취<br>• 질의응답<br>• 조치결정에 관한 사항 고지 |

↓

| | |
|---|---|
| **침해 관련 학생 (또는 보호자 등) 측 진술 청취** | • 신원 확인<br>• 사안 설명<br>• 침해 관련 학생의 보호자 의견 청취<br>• 기피 신청 여부 확인<br>• 침해 관련 학생(또는 보호자 등) 의견 청취<br>• 질의응답<br>• 조치결정 및 이의신청절차에 관한 고지 및 피해교원보호조치에 대한 구상권 청구 안내 |

↓

**관계 전문가 등 의견 청취**
(관계 전문가 : 담당 장학사, 변호사, 의사 등 외부 전문가)

↓

**교육활동 침해행위 사실 심의**

↓

| | |
|---|---|
| **학생에 대한 조치 심의** | • 조치의 필요성에 관한 사실의 심의<br>• 조치의 선택에 관한 심의<br>– 교육활동 침해행위의 심각성, 지속성, 고의성 심의<br>– 반성 정도 및 선도가능성, 관계회복정도 심의<br>– 가중·감경 여부 심의 – 조치 시간·일수 심의 – 부가조치 여부 심의 |
| **보호자 등에 대한 조치 심의** | • 조치의 필요성에 관한 사실의 심의<br>• 조치의 선택에 관한 심의<br>– 교육활동 침해행위의 심각성, 지속성, 고의성 심의<br>– 반성 정도, 관계회복정도 심의 – 가중·감경 여부 심의<br>– 조치 시간 심의 |

↓

**(필요 시) 피해교원 보호조치 권고 심의**

↓

**폐회 선언**

**Q 지역교권보호위원회 회의에 참석할 수 있는 학생의 '보호자'란 누구인가요?**

**A** '보호자'란 학생의 친권자, 후견인 또는 그 밖의 사람으로서 학생을 사실상 보호·양육하는 사람(예학생과 동거하는 조부모) 및 업무·고용 등의 관계로 사실상 아동을 보호·감독하는 사람(예 학생이 생활하는 아동복지시설의 종사자) 을 말합니다.

**Q 친권자나 후견인 또는 학생을 사실상 보호하는 자가 아닌 지인이나 친인척이 지역교권보호위원회에 참석할 수 있나요?**

**A** 원칙적으로 위원회에 참석할 수 있는 보호자는 친권자, 후견인 또는 그 밖의 사람으로서 학생을 사실상 보호·양육하는 사람으로 한정됩니다. 친권자나 후견인 또는 학생을 사실상 보호하는 자가 아닌 지인이나 친인척 등은 행정절차에서 학생의 대리인으로서 자격이 없으므로 회의에 참석할 수 없습니다. 다만 심의에 필요하다는 등 특별한 사정이 있어 위원회의 허가를 받은 경우에는 회의에 참석할 수 있습니다.

**Q 침해 관련 학생이나 피해 교원이 변호사를 선임하여 위원회의 회의에 참석을 요청할 수 있나요?**

**A** 「행정절차법」 제12조제1항제3호, 제2항, 제11조제4항 본문에 따르면 당사자는 변호사를 대리인으로 선임할 수 있고, 선임된 변호사는 당사자를 위하여 행정절차에 관한 모든 행위를 할 수 있다고 규정되어 있습니다. 위와 같은 행정절차법령의 규정과 취지, 헌법상 법치국가원리와 적법절차원칙에 비추어 징계와 같은 불이익 처분절차에서 당사자에게 변호사를 통한 방어권의 행사를 보장하는 것이 필요하고, 당사자가 선임한 변호사가 위원회에 출석하여 당사자를 위하여 필요한 의견을 진술하는 것은 방어권 행사의 본질적 내용에 해당하므로, 위원장은 특별한 사정이 없는 한 이를 거부해서는 안 됩니다. 이 경우 위원회는 대한변호사협회가 발급하거나 지방변호사회가 발급한 변호사 신분증 사본 및 위임장, 소속지방변호사회의 경유확인서를 모두 제출받아 선임된 변호사임을 확인할 수 있습니다.

**Q 지역교권보호위원회 회의에 피해교원의 배우자 등 가족이 동석할 수 있나요?**

**A** 피해교원은 성인이므로 별도 동석자 없이 진술할 수 있고, 위원회 회의가 비공개인 점, 법률대리인 아닌 자의 동석에 관한 법적 근거가 없으므로 원칙적으로 참석이 어렵습니다.

# 학생에 대한 조치 결정

## 교육활동 침해행위 사실의 심의

- 각 당사자의 진술·문답서·의견서·진술서, 목격자 진술 또는 진술서, 조사보고서 등 증거에 의하여 침해행위가 있었는지 여부 및 그 행위가 교육활동 침해행위에 해당하는지 여부를 결정
- 각 당사자의 진술이 엇갈리는 경우 진술 내용 자체의 합리성·논리성·모순 또는 경험칙 부합 여부나 물증 또는 제3자의 진술과의 부합 여부, 위원회에서 진술에 임하고 있는 당사자의 모습이나 태도, 진술의 뉘앙스 등 여러 사정을 직접 관찰함으로써 얻게 된 심증까지 모두 고려하여 진술의 신빙성을 판단하여야 함
- 사실관계의 다툼이 있을 경우 교육활동 침해행위 사실이 있었는지 여부는 통상인이라면 수긍할만한 정도의 개연성이 있어야 함
- 증거가 부족하여 교육활동 침해행위 사실이 인정되지 않을 경우 교육활동 침해 아님으로 의결 가능
  (예: A학생이 B교원에 대하여 욕을 하였다는 증거가 없다. 따라서 교육활동 침해 아님으로 의결한다.)
- 증거수집이 어렵거나 사실판단이 어려운 상황인데 수사 등이 진행되는 경우 조치 결정 유보 결정이 가능
  (예: A학생이 B교원에 대하여 허위영상물을 만들어 유포하였다는 점에 대해, 해당 학생의 휴대전화와 컴퓨터에 대하여 지역교권보호위원회에 증거가 제출되지는 않았으나 현재 수사가 이루어지고 있으므로 수사결과를 기다려 심의하고 필요한 조치를 결정하기로 의결한다.)

**참고** 학생의 인격 존중과 교육적 배려

- 학생에게 조치할 때는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며, 그 사유의 경중에 따라 조치의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회를 주어야 함
- 학생에 대한 조치는 단순히 잘못에 대한 응보가 아니라 학생의 개전과 교육으로의 복귀를 목적으로 함을 유념해야 함
- 운영 절차 전 과정은 학생의 인격을 존중하고 교육적 목적에 부합해야 함

## 조치 결정의 기준

- 교육활동 침해학생에 대한 조치결정의 기준은 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」 별표의 교육활동 침해학생 조치별 적용 기준'에 따른다.

① 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성

② 학생의 반성 정도 및 선도 가능성

③ 학생과 피해교원과의 관계가 회복된 정도

④ 피해교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도

⑤ 학생의 장애 여부 및 그 정도

### [별표] 교육활동 침해학생 조치별 적용 기준

▸ **학생의 교육활동 침해행위 심의 기준**

① 기본 판단 요소

| 구분 | 침해행위 심각성 | 침해행위 지속성 | 침해행위 고의성 |
|---|---|---|---|
| 매우높음 | 5 | 5 | 5 |
| 높음 | 4 | 4 | 4 |
| 보통 | 3 | 3 | 3 |
| 낮음 | 2 | 2 | 2 |
| 매우낮음 | 1 | 1 | 1 |
| 없음 | 0 | 0 | 0 |

| 구분 | 침해학생 반성 정도 및 선도 가능성 | 학생과 교원 관계회복정도 |
|---|---|---|
| 높음 | 0 | 0 |
| 보통 | 1 | 1 |
| 낮음 | 2 | 2 |
| 없음 | 3 | 3 |

② 추가 판단 요소: 출석위원 과반수 찬성으로 적용 여부 의결

| 구분 | 추가 판단 기준 | 조치 내용 |
|---|---|---|
| 감경 | 교육활동 침해학생이 장애가 있는 경우 | 1단계 감경 |
| 가중 | 피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우 | 1단계 가중 |
| 특별교육 또는 심리치료 | 학생 선도·교육에 필요하다고 인정되는 경우 | 단독조치 또는 1호·2호 부가조치 가능 (「교원지위법」 제25조제4항) 4호·5호·6호 부가 조치 의무 (「교원지위법」 제25조제3항) |

※ 1단계 감경(→) 또는 가중(←) 처분 : 7호 ⇄ 6호 ⇄ 5호 ⇄ 4호 ⇄ 2호 ⇄ 1호

※ '학교에서의 봉사'에서 감경될 경우 '조치없음' 결정

▸ **교육활동 침해학생에 대한 조치결정 기준**

| 구분 | | | 점수 | 조치 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 조치없음 | | | 0~4 | - |
| 교내선도 | | 1호 | 5~7 | 학교에서의 봉사 |
| 교내 및 외부기관 연계선도 | | 2호 | 8~10 | 사회 봉사 |
| | | 3호 | - | 교내·외 전문가에 의한 특별교육 또는 심리치료 |
| 교육 환경 변화 | 교내 | 4호 | 11~13 | 출석정지 |
| | | 5호 | 14~16 | 학급교체 |
| | 교외 | 6호 | 17~21 | 전학 |
| | | 7호 | | 퇴학처분 |

### 전학·퇴학 조치 결정 시 준수사항

1. 최초 발생한 교육활동 침해행위에 대하여 전학 또는 퇴학 조치를 결정할 수 없음
2. 전학 또는 퇴학 조치는 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받았던 학생이 교육활동을 침해한 경우에 한하여 결정할 수 있음
3. 위의 1, 2항에도 불구하고 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄), 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항 및 「정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통행위에 해당하는 행위인 경우에는 최초 발생한 사건에도 전학 또는 퇴학 조치 가능

## 조치결정의 방법

- 기본 판단 요소 중 침해행위의 심각성·지속성·고의성은 0~5점 척도로, 학생의 반성 정도 및 선도 가능성 학생과 교원의 관계회복 정도는 0~3점 척도로 평가
- 각 항목별 점수는 출석위원 과반수 찬성으로 결정하고, 총점에 해당하는 조치 선택
- 추가 판단 요소로 가중·감경사유가 있을 경우 출석위원 과반수 의결로 가중·감경 여부 결정 후 최종 조치 선택
- 학교에서의 봉사 또는 사회봉사로 의결하는 경우 총 시간을, 출석정지로 의결하는 경우 총 일수를 함께 결정
- 특별교육 조치 시 총 시간도 함께 정하고, 조치 결과 통지서에 보호자 이수시간 명시(보호자 이수시간은 학생과 다르게 부과 가능)

- 심리치료 조치 시 학생이 이수해야 하는 총시간을 정하고, 조치결과 통지서에 보호자 참여 명시(보호자 별도 시간 부과하지 않음)

  ※ (특별교육) 조치결정 통지서에 보호자 이수시간 명시(학생과 다르게 부여 가능)

  (심리치료) 학생에게만 시수 부여(보호자 별도 시간 부여하지 않음, 보호자 동반·동행)
- 출석정지, 학급교체, 전학 조치를 받은 학생은 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받도록 해야 함
- 교내봉사, 사회봉사 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있음
- 학년 진급 또는 졸업예정자에 대한 교권보호위원회 심의시, 조치 이행 가능성을 고려하여 심의

**Q 교육활동 침해학생에 대한 조치결정과정에서 각 항목별 점수는 어떻게 결정하나요?**

**A** 교육활동 침해학생에 대한 조치결정과정에서 각 항목별 점수는 각 항목별로 출석위원 과반수의 찬성으로 결정해야 하고, 평균을 내는 방법으로 결정해서는 안 됩니다. 의견이 나뉘어 출석위원 과반수의 찬성을 얻지 못한 경우에는 숙의를 통해 의견을 모아야 합니다.

**Q 지역교권보호위원회의 심의과정에서 교육활동 침해행위가 인정되는 경우에도 학생에 대하여 조치를 내리지 않을 수 있나요?**

**A** 기본 판단 요소의 총점이 4점 이하이거나 기본 판단 요소 총점상 학교에서의 봉사(5~7점)에 해당하나 학생에게 장애가 있어 감경사유가 있는 등 사안이 경미하고 학생에 대한 선도·교육 목적상 별도의 조치를 할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 위원회에서 '조치없음'으로 결정할 수 있습니다.

**Q 교육활동 침해학생에 대하여 "서면사과", "권고전학" 등 법률에 규정되지 않은 조치를 할 수 있나요?**

**A** 「교원지위법」 제25조제2항은 지역교권보호위원회가 교육활동 침해학생에 대하여 할 수 있는 조치의 종류를 한정적으로 열거하고 있는 취지이므로 임의로 여기에서 규정한 것 외에 조치를 강제해서는 안 됩니다.

**Q** **교육활동 침해학생에 대한 조치와 관련하여 감경사유인 “장애”란 무엇인가요? 그리고 학생에게 장애가 있을 경우 반드시 감경을 하여야 하나요?**

**A** 학생의 “장애”란 “신체적 기능의 결함이나 발달장애 또는 정신 질환 등으로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 것”이라는 뜻에서 넓은 의미의 장애를 의미하며, 반드시 장애인으로 등록되거나 특수교육대상자로 지정되어야 하는 것은 아닙니다. 다만 교육활동 침해학생에게 장애가 있는 등 가중·감경 사유가 있더라도 이를 이유로 가중·감경할지 여부는 지역교권보호위원회에서 출석위원 과반수의 찬성으로 결정하게 됩니다. 즉 가중·감경 사유가 있더라도 가중·감경하는 것이 부적절하다고 위원회에서 판단하는 경우에는 가중·감경하지 않을 수 있습니다.

**Q** **교육활동 침해학생에 대해 출석정지 조치가 내려진 경우 학교생활기록부에 출결상황은 어떻게 처리해야 하나요?**

**A** 교육활동 침해학생에 대한 출석정지 조치에 따른 학교생활기록부 기재는 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)에 따른 출석정지와 마찬가지로 미인정 결석으로 처리합니다. 또한 학교생활기록부 기재 요령에 따라 출석정지 조치 기간이 학교장이 정한 장기결석 일수에 해당하더라도 출결특기사항에 사유를 기재하지 않고, 출결특기사항 항목은 공란으로 처리 합니다.

**Q** **지역교권보호위원회 출석 및 처분 관련한 출결처리 기준은 어떻게 되나요?**

**A** 학생의 교육활동 침해행위 관련한 ‘교권보호위원회 출석’, 침해학생에 대한 ‘조치·부가조치·분리조치’에 대한 출결처리는 다음과 같이 합니다.

* 생활기록부 출결 특기사항에 ‘미인정결석’ 사유 등은 기재하지 않음

| 구분 | 근거법령 | 출결처리 |
|---|---|---|
| 교권보호위원회 참석 | 「교원지위법」 제25조 제6항 | 인정 |
| 침해학생에 대한 조치 | 「교원지위법」 제25조 제2항 제1~3호 | |
| | 「교원지위법」 제25조 제2항 제4호 | 미인정 |
| 침해학생에 대한 부가조치 | 「교원지위법」 제25조 제3항,제4항 | 인정 |
| 침해학생에 대한 분리조치 | 「교원지위법」 제20조 제2항 | |

**Q** **지역교권보호위원회에서 학생의 행위를 '교육활동 침해 행위'로 판단하였으나 경미한 사안이라고 판단하여 '조치없음'으로 심의·의결했습니다. 해당 학생에 대하여 교원지위법에 따른 조치는 할 수 없더라고 생활교육위원회의 심의를 거쳐 초·중등교육법에 따른 징계조치를 할 수 있나요?**

**A** 지역교권보호위원회가 해당 학생의 행위를 교육활동 침해 행위라고 판단하였으나 경미한 사안으로 보아 '조치 없음'으로 심의·의결하였는데, 생활교육위원회에서 동일한 사안을 심의하는 것은 이중 징계에 해당합니다.

**Q** **지역교권보호위원회에서 학생의 행위를 '교육활동 침해 아님'으로 판단하였습니다. 해당 학생에 대하여 초·중등교육법에 따른 생활교육위원회를 개최할 수 있나요?**

**A** 해당 사안이 교육활동 침해는 아니나 학교 규칙에 따른 징계 사유에 해당하여 학교의 장이 학생 선도의 목적상 필요성을 인정하는 경우에는 초·중등교육법에 따라 생활교육위원회를 개최하여 해당 학생에 대한 조치를 심의하는 것이 가능합니다.(단, 학교규칙에 따른 교육활동 침해행위 사유로는 이미 교권보호위원회에서 심의하고 판단한 상황이므로 징계할 수 없음)

# 보호자 등에 대한 조치 결정

## 교육활동 침해행위 사실의 심의

- 각 당사자의 진술 및 문답서·의견서·진술서, 목격자 진술 또는 진술서, 조사보고서 등 증거에 의하여 침해행위가 있었는지 여부 및 그 행위가 교육활동 침해행위에 해당하는지 여부를 결정
- 보호자 등이 장애로 인해 의사소통이 어려운 경우, 진술을 지원할 수 있는 인원의 참여를 통해 진술 기회를 확보하고 조력을 제공해야 함
- 각 당사자의 진술이 엇갈리는 경우 진술 내용 자체의 합리성·논리성·모순 또는 경험칙 부합 여부나 물증 또는 제3자의 진술과의 부합 여부, 위원회에서 진술에 임하고 있는 당사자의 모습이나 태도, 진술의 뉘앙스 등 여러 사정을 직접 관찰함으로써 얻게 된 심증까지 모두 고려하여 진술의 신빙성을 판단하여야 함
- 사실관계의 다툼이 있을 경우 교육활동 침해행위 사실이 있었는지 여부는 통상인이 수긍할만한 정도의 개연성이 있어야 함
- 증거가 부족하여 교육활동 침해행위 사실이 인정되지 않을 경우 '교육활동 침해 아님'으로 의결 가능함

## 조치 결정의 기준

- 교육활동 침해보호자에 대한 조치결정의 기준은 아래의 기준에 따른다.
  ① 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성
  ② 보호자 등의 반성 정도
  ③ 보호자 등과 피해교원과의 관계가 회복된 정도
  ④ 피해교원의 임신·장애 여부 및 그 정도
  ⑤ 보호자 등의 장애 여부 및 그 정도

## 조치 결정의 방법

- 기본 판단 요소 중 침해행위의 심각성·지속성·고의성은 0~5점 척도로, 보호자의 반성 정도 및 보호자와 교원의 관계회복 정도는 0~3점 척도로 평가
- 각 항목별 점수는 출석위원 과반수 찬성으로 결정하고, 총점에 해당하는 조치 선택

- 추가 판단 요소로 가중·감경사유가 있을 경우 출석위원 과반수 의결로 가중·감경 여부 결정 후 최종 조치 선택
- 특별교육 또는 심리치료로 의결하는 경우 총 시간도 함께 정함

## [별표]

### ▸ 보호자 등의 교육활동 침해행위 심의 기준

① 기본 판단 요소

| 구분 | 침해행위 심각성 | 침해행위 지속성 | 침해행위 고의성 |
|---|---|---|---|
| 매우높음 | 5 | 5 | 5 |
| 높음 | 4 | 4 | 4 |
| 보통 | 3 | 3 | 3 |
| 낮음 | 2 | 2 | 2 |
| 매우낮음 | 1 | 1 | 1 |
| 없음 | 0 | 0 | 0 |

| 구분 | 침해학생 반성 정도 및 선도 가능성 | 학생과 교원 관계회복정도 |
|---|---|---|
| 높음 | 0 | 0 |
| 보통 | 1 | 1 |
| 낮음 | 2 | 2 |
| 없음 | 3 | 3 |

② 추가 판단 요소 : 출석위원 과반수 찬성으로 적용 여부 의결

| 구분 | 추가 판단 기준 | 조치 내용 |
|---|---|---|
| 감경 | 교육활동 침해보호자 등이 장애가 있는 경우 | 1단계 감경 |
| 가중 | 피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우 | 1단계 가중 |

※ 1단계 감경(→) 또는 가중(←) 처분 : 2호 ⇄ 1호

※ 제1호에서 감경될 경우 '조치없음' 결정

### ▸ 교육활동 침해보호자 등에 대한 조치결정 기준

| 구분 | 점수 | 조치 내용 |
|---|---|---|
| - | 0~4 | 조치 없음 |
| 1호 | 5~11 | 서면사과 및 재발방지 서약 |
| 2호 | 12~21 | 교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 이수 또는 심리치료 |

**Q** **교육활동 침해보호자 등에 대한 조치와 관련하여 감경사유인 "장애"란 무엇인가요?**

**A** 학부모의 "장애"란 장애인으로 등록된 경우를 의미합니다.

## 4단계 지역교권보호위원회 회의록 작성

- 회의록에는 회의개최 일시, 장소, 참석자 명단, 상정안건, 발언요지, 결정사항, 표결내용 등 포함 (서식 15)
- 각 위원들의 발언요지를 확인할 수 있도록 자세하고 구체적으로 작성

**Q 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 지역교권보호위원회 회의록 공개를 요청한 경우 공개여부를 어떻게 결정해야 할까요?**

**A** 「교원지위법」 제30조제3항에 따라 지역교권보호위원회의 회의는 공개하지 않습니다. 다만, 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 회의록의 열람·복사 등 회의록 공개를 신청한 때에는 학생·피해교원과 그 가족의 성명, 주민등록번호 및 주소, 위원의 성명 등 개인정보에 관한 사항을 제외하고 공개해야 합니다. 회의록에 기재된 발언 중 증인 등의 이름이나 직위가 공개되지 않도록 주의합니다.

## 5단계 지역교권보호위원회 조치의 통지 및 결과보고

### 조치의 통지

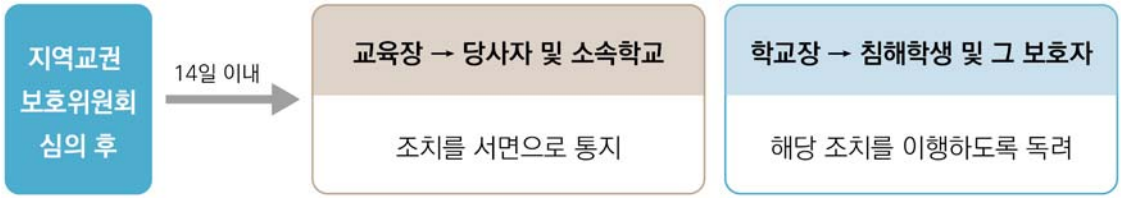
- 위원장은 지체 없이 조치의결서(서식16)를 작성하여 해당 조치를 할 것을 교육장에게 요청
  - 조치의결서에는 조치의 원인이 된 사실 및 관계 법령을 구체적으로 적시
- 교육장은 위원회 조치 요청 후 14일 이내(「교원지위법」 제25조제7항)에 위원회의 의결 결과에 따라 조치 결정 통지 공문에 조치결정 통지서(서식17)를 첨부하여 각 당사자 및 피해교원의 소속 학교에 서면으로 통지한다.
- 학교장은 침해학생 또는 그 보호자 및 침해보호자 등이 해당 조치를 이행할 수 있도록 협조하여야 한다.

### 지역교권보호위원회 심의 결과보고 (교육지원청 → 교육청)

- 심의 결과 보고 시기는 별도 안내하며, 안내 사항에 따라 보고한다.

# 조치 이행

## 침해학생 조치 이행




### 조치 이행 절차

| 구분 | | | 절차 | 이행(미이행) 결과보고(서식8) (학교→지원청) |
|---|---|---|---|---|
| 1호 | 학교봉사 | | 학교자체 계획에 따라 시행 | ○ |
| 2호 | 사회봉사 | | ① 학교(공문 신청) → ② 교육지원청(학교생활교육과) → ③ 사회봉사기관연계 | ○ 교육지원청 확인 |
| 3호 | 특별교육·심리치료 | 1-5시간 | 학교자체 계획에 따라 시행 | ○ |
| | | 6시간 이상 | 위(Wee)센터 교육의뢰 (서식7) (신청) 학교 → 해당 교육지원청 학생맞춤협력과 | ○ |
| 4호 | 출석정지 | | 학교자체 계획에 따라 시행 | ○ |
| 5호 | 학급교체 | | 학교자체 계획에 따라 시행 | ○ |
| 6호 | 전학 | | [초·중학교] 배정학교요청(학교장) → 학교배정(교육장) [고등학교] 배정학교요청(학교장) → 학교배정(교육감) | ○ |
| 7호 | 퇴학처분 | | 학교자체 퇴학절차 시행 | ○ |

**「교원지위법 시행령」**

**제22조(교육활동 침해학생에 대한 조치)**

③ 교육장은 법 제25조제2항에 따라 침해학생에 대한 조치를 요청받은 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통지해야 한다. 이 경우 법 제25조제2항제6조에 따른 전학 조치에 관한 통지를 받은 초등학교, 중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 각각 해당 학생이 전학 할 학교의 배정을 지체 없이 요청해야 한다.

④ 제3항 후단에 따른 요청을 받은 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정하되, 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려해야 하며, 관할 구역 외의 학교를 배정할 필요가 있는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통지해야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통지를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정해야 한다.

⑥ 교육감 또는 교육장은 제4항 및 제5항에 따라 전학 조치된 학생과 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 추후 해당 학생의 전학, 상급학교 입학 및 해당 교원의 전보로 인해 같은 학교에 배정되지 않도록 노력해야 한다.

⑦ 교육감은 법 제25조제2항제7호에 따라 퇴학처분을 받은 학생에 대하여 해당 학생의 반성 정도 및 선도 가능성 등을 고려하여 「초·중등교육법」 제60조의 3에 따른 대안학교로의 입학 등 해당 학생의 건전한 성장에 적합한 대책을 마련해야 한다.

### 참고 학생의 학적변동 제한 및 조치 미이행관련 유의사항

- 지역교권보호위원회에 교육활동 침해 사안이 접수된 때부터 지역교권보호위원회 조치 이행이 완료될 때까지 원칙적으로 학적 변동(자퇴 포함)을 제한한다.
- 불가피한 사유로 인한 학적변동 시(다른 사유로 인한 강제전학 시행, 상급학교 진학 포함) 전출교(이전 학교)에서는 전입교(학생의 現 소속교)와 소속 교육(지원)청에 미이행 사실 안내 및 이행 협조 요청 공문을 발송한다.
- '불가피한 사유'에는 졸업 또는 학년 진급으로 인해 교권보호위원회에서 결정한 조치의 전부 또는 일부를 당해 학년도 내에 이행하기 어려운 경우도 포함된다.

### 참고 침해학생 조치 시 유의 사항

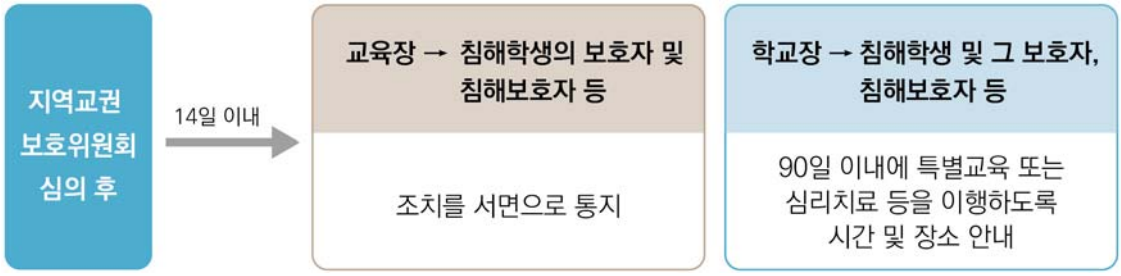
- **학교에서의 봉사, 출석정지, 학급교체**
  - 피해교원 보호 및 학생 선도 효과 등을 고려하여 지체 없이 이행
- **사회봉사**
  - 이수 결과 알림: 시립청소년활동진흥센터 → 교육지원청(학교생활교육과) → 학교
- **심리치료**
  - 학교에서 Wee센터 의뢰 시 신청 전, Wee센터로 사전 문의
- **출석정지**
  - 「교원지위법」 제25조에 따른 출석정지 조치는 교육적 조치라는 점을 고려하여 학습권을 보호하는 방향으로 운영하되, 세부 운영 방법 등은 학교 및 학생의 상황 등을 고려하여 학교에서 결정

    ※ 학생의 연령, 가정 상황, 피해교원과 분리 정도, 학교 여건 등을 종합적으로 고려하여 결정하되, 원소속 교실에 잔류하여 수업에 참여하는 것은 불가

- **전학**
  - 「교원지위법 시행령」 제22조에 따라 지체없이 이행
    ※ 전학 조치는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행함(「교원지위법」 제25조제3항) 전학 조치를 우선 시행한 학교는 특별교육 또는 심리치료이행에 관한 내용을 전입교에 안내해야 함
  - 전학 학교 배정 시 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원 보호를 위해 충분한 거리 등 고려
  - 전학 조치된 학생과 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 추후 해당 학생의 전학, 상급학교 입학 및 해당 교원의 전보 시 같은 학교에 배정되지 않도록 노력
  - 학교장은 관할구역 외의 학교에 배정할 필요가 있을 시 해당 교육감 또는 교육장에게 통지
- **퇴학처분**
  - 해당 학생의 반성 정도 및 선도 가능성 등을 종합적으로 고려하여 대안학교 입학 등 해당 학생의 건전한 성장에 적합한 대책 마련

## 침해학생의 보호자 및 침해보호자 등*의 조치 이행

* 침해보호자 등이란 보호자 등이 직접 교육활동에 침해자인 경우임




### 조치 이행 절차

| 대상 | 구분 | | 절차 | 이행(미이행) 결과보고(서식8) |
|---|---|---|---|---|
| 침해 학생의 보호자 | 특별교육 | 1-4시간 | 학교자체 계획에 따라 시행 | 학교 → 학교생활교육과 공문발송 |
| | | 5시간 이상 | 학교생활교육과(신청) ⇌ 외부기관(운영) | |
| | 심리치료 | | 학생과 심리치료 기관에 동행 및 전문가와의 상담 | |
| 침해 보호자 등 | 1호 | 서면사과 및 재발방지 서약 | 학교장이 서면사과 및 재발방지 서약 권고 | |
| | 2호 | 특별교육 (5시간 이상) | 학교생활교육과(신청) ⇌ 외부기관(운영) | |
| | | 심리치료 | 자비 부담으로 심리치료 참여 | |

- (침해학생의 보호자) 학생의 보호자가 「교원지위법」 제25조제5항에 의거하여 특별교육 참여 시 90일 이내 이행할 수 있도록 시간 및 장소 안내
  ※ (특별교육) 조치결정 통지서에 보호자 이수시간 명시(학생과 다르게 부여 가능)
- (침해보호자 등) 「교원지위법」 제26조제2항제2호에 따른 조치사항 이행방법 및 기한 (90일 이내) 안내, 특별교육 및 심리치료 참여 시 90일 이내 이행할 수 있도록 시간 및 장소 안내

**참고** 침해학생 보호자 및 침해보호자 등 조치 시 참고사항

- **특별교육 (5시간 단위로 운영)**
  - 이수 결과 알림: 외부기관 → 교육지원청(학교생활교육과) 및 학교
  - 학생 보호자 특별교육 운영 외부기관

| 교육기관명 | 소속 | 소재지 | 관할구역 | 교육문의 |
|---|---|---|---|---|
| 서울북부청소년비행예방센터 (서울북부청소년꿈키움센터) | 법무부 | 성북구 | 동부, 서부, 북부, 중부, 성북·강북 | 02-2200-0941 |
| 서울남부청소년비행예방센터 (서울남부청소년꿈키움센터) | 법무부 | 관악구 | 남부, 강동·송파, 강서·양천 강남·서초, 동작·관악, 성동·광진 | 02-877-1840 |

- **침해보호자 심리치료**
  - 이행 결과를 교육지원청 학교생활교육과로 제출
    ※ 제출 자료 예시: 진료(이수)확인서, 진료비 영수증 등

## 조치 미이행 시 조치

### 학생 조치 미이행 시

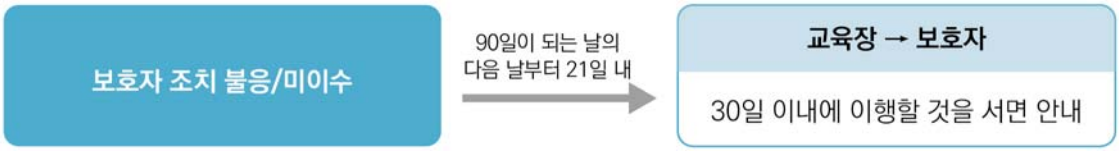
| (보고) 학교장 → 교육장(교보위) | 21일 이내 | (안내) 교육장 → 침해학생, 보호자 |
|---|---|---|
| 미이행 학생 명단 보고 | → | 30일 이내 이행할 것을 서면 안내 |

- (학교: 미이행 보고) 침해학생 조치를 통지받은 날로부터 90일 내 조치 미이행 시, 학교장은 미이행 학생 명단을 교육장에게 공문 보고 (서식8 학교 → 교육지원청 학교생활교육과)
- (교육장: 이행 독려) 학교장의 보고를 받은 후 21일 이내에 해당 학생 및 그 보호자에게 조치를 30일 이내 이행할 것과 미이행 시 거부·기피에 따른 추가 조치가 있을 수 있음을 안내 (서식31-1, 교육지원청 → 침해학생·보호자)

- (교보위: 조치 가중) 교육장 독려 후에도 미이행 시, 「교원지위법」 제25조제8항에 의거 지역교권보호위원회에서 같은법 제25조제2항제4호부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 조치 요청

  ※ 교보위 가중 조치 심의 시, 학생과 보호자의 의견 진술의 기회 제공

● **침해학생의 보호자 및 침해보호자 등의 특별교육 및 심리치료 미이행 시**




- (교육장: 이행 독려) 보호자가 통지받은 날로부터 90일이 되는 날까지 특별교육 및 심리 치료에 불응할 경우, 교육장은 90일의 다음날로부터 21일 이내에 해당 학생 및 그 보호자에게 특별교육 및 심리치료를 30일 내에 이수할 것과 미이수 시 과태료가 부과될 수 있음을 안내

  (서식23-2, 교육지원청 → 침해학생의 보호자 혹은 침해보호자 등)

  ※ 보호자 특별교육 및 심리치료 이행 정보는 교육지원청이 외부기관으로부터 확인(상황에 따라 학교 또는 보호자에게 확인 필요)

- (교육장: 교육청 통지) 보호자가 정당한 사유없이 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 경우 교육장은 미이행자 명단 등을 교육감에 통지

- (교육감: 과태료 부과) 교육감은 정당한 사유없이 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 보호자 대상 과태료 부과 가능

  ※ 1년간 (1회 위반) 100만원, (2회 위반) 150만원, (3회 이상 위반) 300만원

**「교원지위법」**

**제25조(교육활동 침해학생에 대한 조치 등)** ⑧ 교육장은 제2항에 따른 조치를 한 때에는 침해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 침해학생이 해당 조치를 거부하거나 회피하는 때에는 지역교권보호위원회는 제2항제4호 부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 요청할 수 있다.

**제35조(과태료)** ① 정당한 사유 없이 제25조제5항 또는 제26조제2항제2호에 따른 특별교육을 받지 아니하거나 심리치료에 참여하지 아니한 보호자 등에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.

② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할청이 부과·징수한다.

## 후속 조치

### 피해교원에게 심리치료 지원 등 피해 회복과 치유에 필요한 조치

- 심리 상담 및 조언
- 치료 및 치료를 위한 요양: 공무상 병가, 공무상 요양 승인 등
- 서울특별시교육청에서 정한 전보의 절차와 요건에 따라 전보요청 가능

### 재발방지조치 및 추수지도

- 당사자가 성실히 조치를 이행 하도록 독려 및 재발방지 조치
- 정당한 사유 없이 미이행시 학생의 경우 가중조치, 보호자 등의 경우 과태료 부과 등 절차를 진행

# 조치에 대한 이의신청 절차

## 행정심판

### 개념

- 행정심판이란 행정청의 위법·부당한 처분이나 부작위로 권리 또는 이익을 침해받은 국민이 이를 회복하기 위하여 행정기관(교육청 행정심판위원회)에 제기하는 권리구제제도이다.

### 대상

- 침해학생 (또는 그 보호자), 침해보호자 등은 교육장의 조치(「교원지위법」 제25조제2항 각호)에 대하여 행정심판을 청구할 수 있다.
- 교원은 지역교권보호위원회의 심의 결과, '교육활동 침해사안 아님'에 수긍하지 못하는 경우 행정심판을 청구하여 이의 제기할 수 있다.
- 행정청인 교육장의 처분에 대한 이의신청절차이므로 학교의 설립형태(국·공립 및 사립)에 관계없이 행정심판을 청구할 수 있다.

### 청구기간(「행정심판법」 제27조)

- 교육장의 조치에 대하여는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. 이 두 기간 중 어느 하나라도 경과하면 행정심판을 청구할 수 없다.
- '처분이 있음을 알게 된 날'이란 교육장의 조치가 있음을 '현실적으로 안 날'을 의미한다.

  ※ 교육장 명의의 조치결정 통지서가 송달되기 전에는 당사자가 그 내용을 어떠한 경로를 통하여 미리 알게 되어도 청구기간이 진행되지 않음

  ※ 당사자가 합리적인 이유 없이 조치결정 통지서의 수령을 거절하거나 일단 수령하였다가 반환한 경우에는 그때부터 청구기간이 진행됨
- '처분이 있었던 날'이란 교육장 명의의 조치결정 통지서가 '당사자에게 도달한 날'을 의미함

### 집행정지 결정(「행정심판법」 제30조)

- 행정심판의 청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니하므로, 처분의 효력, 처분의 집행 또는 절차의 속행을 정지하려면 행정심판위원회의 집행정지 결정이 있어야 한다.

## 행정소송

### 개념

- 행정소송이란 행정청의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결하기 위하여 법원이 행하는 재판절차이다.

### 대상(「행정소송법」 제18조제1항)

- 교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 당사자는 행정심판을 거치지 않고 바로 행정소송을 제기할 수 있다.

  ※ '침해사안 아님' 결정에 불복하는 교원,처분의 취소 또는 무효를 구하는 학생 또는 보호자 등이 원고가 되고(미성년자인 경우에는 법정대리인이 대리하여야 함) 교육장이 피고가 된다.
- 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며, 처분이 있은 날로부터 1년을 경과하면 제기할 수 없다.

### 제소기간(「행정소송법」 제20조)

- 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며, 처분이 있은 날로부터 1년을 경과하면 제기할 수 없다.
- 행정심판을 거쳐 행정소송을 제기한 경우에는 '행정심판 재결서의 정본을 송달받은 날'부터 기간을 계산한다.

### 집행정지 결정(「행정소송법」 제23조)

- 취소소송의 제기는 처분 등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니하므로 처분의 절차 또는 효력을 정지하기 위해서는 집행정지 결정이 있어야 한다.

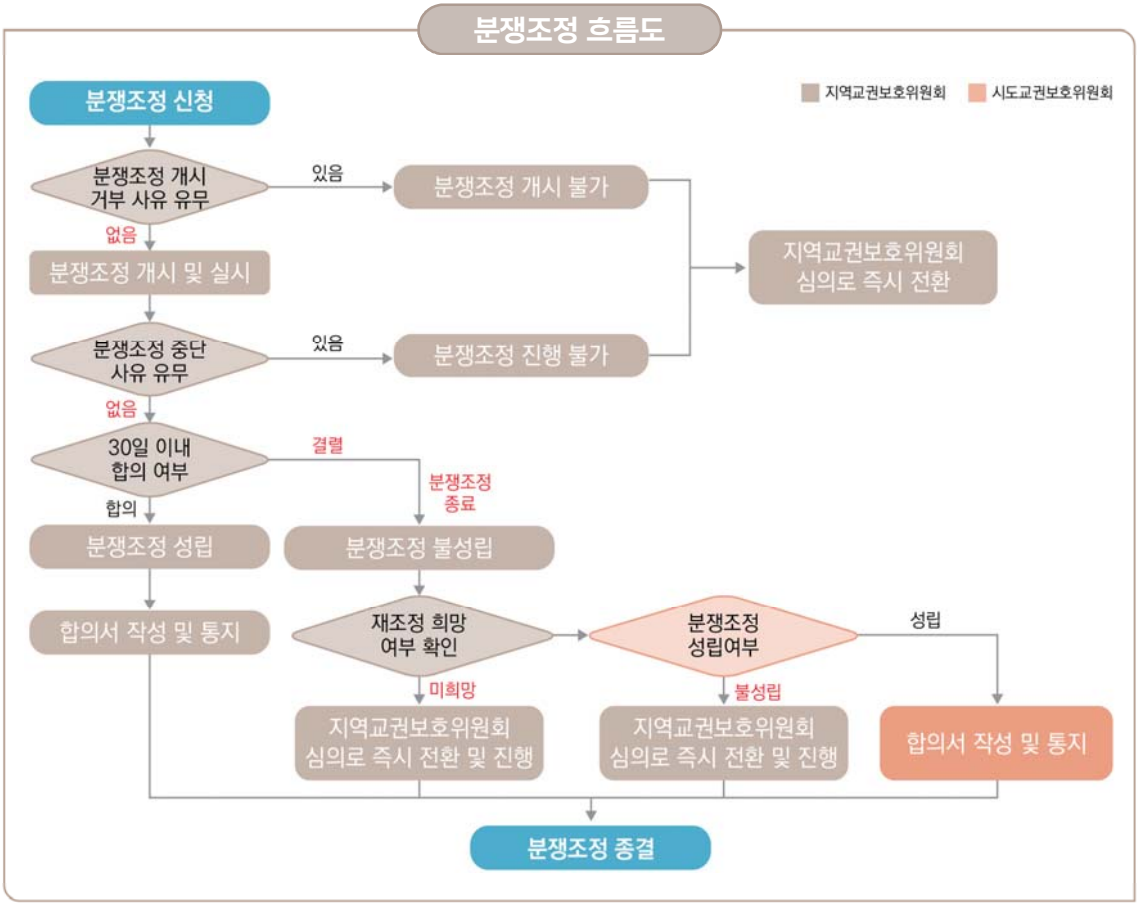
# 03 교육활동 침해사안 관련 분쟁조정

## 분쟁조정의 의의

- 위원회가 조정자가 되어 분쟁관계인 사이에 개입하여 대화와 타협의 장을 마련해 화해로 이끄는 절차
- 교육활동 침해행위 등 분쟁이 법적 분쟁으로 비화하는 것을 방지하고 가급적 교육지원청 안에서 자율적으로 해결하도록 유도하려는 취지
- 보호자 등 학생이 아닌 사람에 의한 교육활동 침해행위에 적용 가능

※ 분쟁조정은 양당사자의 분쟁조정 의사가 있는 경우 조정 절차를 진행할 수 있다.

### 분쟁조정 흐름도



## 분쟁조정의 절차 개요

| 절 차 | 세부 사항 |
|---|---|
| 분쟁조정 신청 (학교) | • 사안 신고 시, 피해교원 분쟁조정 의사 확인 (서식1)<br>• 발생보고 시, 당사자 분쟁조정 신청 여부 확인 (서식6)<br>• 당사자에게 분쟁조정절차 안내<br>• 지역교권보호위원회 분쟁조정 신청 (서식9) |
| 분쟁조정 개시 (지역교권 보호위원회) | • 분쟁조정 개시 거부 및 중지(종료) 사유 확인<br>• 당사자에게 분쟁조정 일시 및 장소 통지 (서식13)<br>• 출석 불능 시 분쟁조정 연기 신청 → 분쟁조정 기일 재지정<br>• 필요한 경우 분쟁조정 담당자 지정 또는 외부 전문기관에 자문 |
| 분쟁조정 실시 (지역교권 보호위원회) | • 지역교권보호위원회 개최<br>– 당사자 의견 및 요청사항 청취<br>– 조정안 제시 등 조정 노력<br>• 분쟁조정 협의록(서식25) 작성 |
| 분쟁조정 종결 (지역교권 보호위원회) | • **(분쟁조정 성립 시)**<br>– 합의서(서식24) 작성 및 서명 또는 기명날인<br>– 당사자에게 합의서 통지<br>• **(분쟁조정 불성립 시)**<br>– 분쟁조정 개시일부터 30일이 지나도록 분쟁조정이 성립하지 않는 경우 분쟁조정 종료<br>– 당사자에게 분쟁조정 불성립 통지<br>– 지역교권보호위원회 조치 심의로 전환 안내<br>– 재조정 희망 시, 서울특별시교권보호위원회에 2차 분쟁조정 신청 가능 안내<br>– 서울특별시교육청에 조정결과 보고 |

## 분쟁조정의 신청

- 분쟁조정을 원하는 당사자는 지역교권보호위원회에 분쟁조정 신청

  ※ 양측 동의가 있어야 분쟁조정 개시 가능

## 분쟁조정의 개시

- 당사자에게 분쟁조정 일시 및 장소 통지
- 한 쪽이 불가피한 사유로 불출석할 경우 위원회는 분쟁조정 기일 재지정

## 분쟁조정의 개시 거부 및 분쟁조정의 중지(종료)

**분쟁조정 개시 거부 및 중지(종료) 사유**

1. 당사자 중 어느 한 쪽이 분쟁조정을 거부한 경우 또는 거부의사를 밝히지는 않지만 조정기일에는 불참하겠다는 의사를 명시적으로 밝힌 경우
2. 당사자 중 어느 한 쪽이 상대방을 고소·고발하거나 민사상 소송을 제기한 경우
3. 분쟁조정의 신청내용이 거짓임이 명백하거나 정당한 사유가 없다고 인정되는 경우
4. 분쟁의 성질상 지역교권보호위원회에서 조정하는 것이 부적합하다고 인정하는 경우
5. 분쟁조정 개시 후 합의되지 않은 채로 1개월이 지난 경우
6. 사안이 종결된 이후 등 분쟁조정 신청이 적당하지 않은 경우

## 분쟁조정의 실시

- 위원 중에서 분쟁조정 담당자를 지정하거나 외부 전문가의 자문 가능
- 진술 청취 후 양보·화해·합의하도록 유도하거나 조정안을 제시하는 등 조정 시도
- 합의내용에 교육활동 침해 인정 내용이 포함된 경우 구상범위를 초과하지 않는 범위 내(250만원 이하) 에서 피해 교원 보호조치 적용 가능(심리상담, 치료 및 치료를 위한 요양 등)

## 분쟁조정의 종료

- **분쟁조정이 성립한 경우**
  - 당사자 간에 합의가 이루어지거나 위원회가 제시한 조정안을 당사자가 수락하는 등 분쟁조정이 성립한 경우

- 합의서를 3부 작성하여 양 당사자가 확인, 서명 날인하고 그 자리에서 즉시 교부
- 합의는 민사상 화해계약으로서 효력이 있으며, 당사자는 합의의 내용에 따라 의무를 부담하고 권리를 승인하는 것이 되며 종전의 법률관계를 주장하지 못함
- 합의 사항을 이행하지 않을 경우 지역교권보호위원회 사안 심의로 전환됨을 안내

**합의서의 기재사항**

1. 당사자의 성명과 소속
2. 조정 대상 분쟁의 내용– 조정 대상 사안
3. 조정의 결과
   가. 합의 내용(침해 사실 인정, 사과 및 재발방지, 치료비 등 손해배상, 고소 취하 등)
   나. 이행 방법 (이행 기한, 계좌번호, 민·형사·민원 등 일체의 이의제기 금지 등)
   다. 이행 확보 방안(미이행 시 지역교권보호위원회 사안 심의 진행, 위약금 약정 등
   ※ 피해교원 보호조치(심리상담, 치료비 지원 등) 적용을 원하는 경우 합의서에 교육활동 침해 인정포함

● **분쟁조정이 성립하지 않은 경우**

- 분쟁조정 개시일로부터 1개월이 지나도록 분쟁조정이 성립하지 아니한 경우 분쟁조정 종료 가능
- 분쟁조정 종료 사유를 당사자에게 통지
- 지역교권보호위원회 조치 심의 절차로 전환 안내
- 서울특별시교권보호위원회에 다시 분쟁조정을 신청할 수 있음을 통지

**지역교권보호위원회 분쟁조정 시 주의사항**

- 사안 조사 단계에서 당사자의 분쟁조정 의사 확인
- 당사자 모두 분쟁조정에 동의한 경우 분쟁조정 개시
- 학생의 경우에도 분쟁조정 가능
- 분쟁조정 개시 거부 및 중지(종료) 사유가 있는지 확인
- 합의사항에는 사과나 화해, 손해배상, 재발방지 약속 등이 가능
- 합의사항은 당사자에게 처분권이 있는 것이어야 하고 강행법규를 위반해서는 안 됨

※ 지역교권보호위원회 분쟁조정을 통해 교육활동 침해 피해가 인정된 경우(분쟁조정 합의서에 침해인정 내용 포함) 피해교원과 같은 지원을 받을 수 있음. 단, 구상범위인 250만원 한도

# 04 기타 대응 방안

## 사법적 조치

### 형사소송(고소와 고발)

- 교육활동 침해행위가 형법 등 각종 형사처벌 요건에 해당되는 경우 피해자가 직접 수사기관에 이를 고소하거나, 이를 알고 있는 제3자가 수사기관에 이를 신고 또는 고발
- 교육활동 침해행위의 내용이 모욕죄 등 친고죄에 해당되는 경우는 고소권자인 피해자 본인이 고소 (범인을 알게 된 날로부터 6개월 이내에 고소「형사소송법」 제230조 제1항)
- 형사고발인은 경찰의 불송치 결정(사건을 검사에게 송치하지 아니하는 취지와 그 이유)에 대한 이의신청을 할 수 없고 고소인만 가능(「형사소송법」 제245조의7)

### 민사소송

- 교육활동 침해행위로 인하여 피해교원이 신체적·정신적·재산적 피해를 입은 경우 손해를 발생시킨 상대방을 대상으로 금전적인 손해배상(치료비, 위자료 등)을 청구할 수 있다.

## 교육감(교육장) 고발

### 교육장 고발 절차

- [학교] 공문 신청 → [교육지원청] 심의 요청 여부 검토, 지역교권보호위원회에 심의 요청 → [지역교권보호위원회] 심의 → [교육지원청] 심의 결과 통지 → 고발장 제출

### 고발 관련 심의(또는 심의 요청)시 고려할 사항

- **적합성:** ① 형사처벌 대상이 되는 범죄행위에 해당하는 교육활동 침해행위로서, 「교원지위법」 제19조 제1호 가목 ~ 라목에 해당하는 행위가 발생한 경우 ② 학교 현장의 정당한 교육과정 운영을 장기간·지속적 방해하는 등 교원의 교육권, 학생의 학습권을 침해하는 명백하고 심각하며 중대한 교육활동 침해행위가 있을 경우

- **합목적성**: 개별 사안에 대한 징벌적·보복적 접근이 아닌 현장의 정상적 교육활동을 보호해 주는 선제적·예방적 효과가 예상되는지 여부
- **공정성:** 교육공동체 전체에 대한 공정한 태도를 바탕으로 심의
- **회복가능성:** ① 사안의 경중과 교육공동체 전체의 신뢰 회복가능성을 충분히 고려 ② 경미한 사안에 대한 고발 조치가 당사자간 갈등과 현장의 2차 민원을 야기하여 교육공동체간 신뢰를 현저히 깨뜨리는 등의 부작용을 발생시키지 않는지 고려

### 관할청 형사 고발시 피해교원의 역할 유의 사항

1.교육장(관할청)이 고발의 주체로 형사절차를 진행하더라도, 사실관계 확인과 증거 확보를 위해 피해 교원의 자료 제공 및 진술 협조는 수사의 중요한 요소입니다.
2. 피해교원은 가능한 범위에서 사건 경위를 정리하고, 개인적으로 작성·보유 중인 자료(생활지도·상담 기록, 민원·면담 기록, 문자메시지, 학급일지, 메모 등)를 정리하여 수사기관(또는 관할청)에 제공함으로써 사실관계 확인 및 증거 확보에 협조합니다.
3. 학교·교육청 등 기관이 보유·관리하는 문서(공문서) 및 시스템 자료는 개인정보 보호 절차를 준수하여야 하므로, 개인정보가 포함된 기관 자료를 제출하려면 수사기관의 적법한 요청(수사 목적의 자료 제출요구 공문 등)이 선행되어야 하며, 해당 요청에 따라 기관 명의로 제출하도록 합니다.
4. 피해교원은 수사기관 조사에 참여할 경우 사실에 기초하여 진술합니다.

### 「교원지위법」

**제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)** ④ 제3항에 따라 보고받은 관할청은 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌규정에 해당한다고 판단하면 관할 수사기관에 고발할 수 있다.

### 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」

**제26조(권한의 위임)** 교육부장관은 법 제33조에 따라 다음 각 호의 권한을 교육감에게 위임한다.
5. 법 제20조제4항에 따른 고발

### 「서울특별시교육청 교원의 예우 및 교육활동 보호를 위한 조례」

**제8조(교육활동 침해행위에 대한 조치)** ④ 제3항에 따라 보고받은 교육감은 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌규정에 해당한다고 판단하면 관할 수사기관에 고발할 수 있다.

**제14조(보호자 및 민원인의 민원 통합관리 등)** ② 보호자 및 민원인의 민원이 형사처벌 규정에 해당하는 교육활동 침해 행위라고 판단될 때 교육장은 수사기관에 고발 등 적절한 조치를 할 수 있다.

# 소년 통고제(학교장 통고제)

## 소년 통고제란?

- 보호자 또는 학교·사회복리시설·보호관찰소의 장이 경찰, 검찰 등의 수사기관을 거치지 않고 직접 사건을 법원에 접수하는 절차로 법원과 학교(가정)가 협력하여 해당소년을 조기에 적절하게 선도할 수 있는 제도이다.

## 필요성 및 목적

- 가정과 학교에서 해결하기 어려운 문제에 대해 법원에 사건을 통고하면, 법원이 나서서 조사하고 조치를 취함으로써 청소년의 성품과 행실, 환경을 교정할 수 있다.
- 학생의 비행행위에 대한 처벌보다 교육, 치료 및 재범 예방을 목적으로 한다.

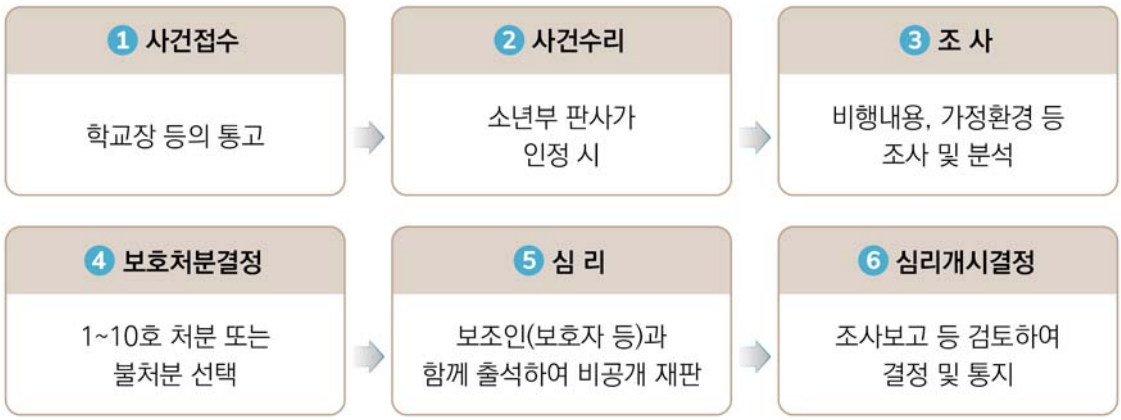
## 통고 대상자(소년법)

| 구분 | 대상자 | 연령 |
|---|---|---|
| 범죄소년 | 죄를 범한 소년 | 14세 이상 19세 미만 |
| 촉법소년 | 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 소년 | 10세 이상 14세 미만 |
| 우범소년 | 아래에 해당하는 사유가 있고 그의 성격이나 환경에 비추어 앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 소년<br>- 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 것<br>- 정당한 이유 없이 가출하는 것<br>- 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것 | 10세 이상 19세 미만 |

## 소년 통고에 적합한 사안

| 통고자 | 내용 |
|---|---|
| 학교장 | • 형벌 법규에 저촉되는 비행을 저지르는 경우<br>• 정서적으로 문제가 있어 가출하는 등의 경우<br>• 교육활동침해, 학교 폭력의 경우<br>• 가정의 보호력이 미약한 경우 |
| 보호자 | • 소년이 가족에게 폭력을 행사하는 경우<br>• 보호자의 지도에 한계가 있는 경우 |
| 사회복리시설의 장 | • 사회복리시설 내에서 자체적으로 소년을 실효적으로 교육할 만한 수단이 없는 경우 |

## 통고 사건 처리 절차




- **사건접수:** 통고자(학교장)가 서면(통고서)를 법원에 제출하며, 학생, 보호자의 동의없이 결정할 수 있다. 법원에 통고하게 되면 통고권자라도 이를 취하할 수 없다.
- **사건수리:** 소년부 판사가 접수된 통고 사건을 심리할 필요가 있다고 인정할 경우에만 소년보호사건으로 수리된다.
- **조사:** 전문조사관, 정신과 의사 등 전문가가 소년보호 대상자의 비행 내용, 생활환경 등에 관한 자료를 수집하고 분석하며 조사를 담당한다.
- **심리개시 여부 결정:** 소년부 판사는 조사관의 조사보고 등을 검토해 심리개시결정하고, 이 결정의 요지는 소년과 보호자에게 통지한다.
- **심리:** 심리기일에 보호자와 함께 출석하여 비공개로 재판을 받는다. 이 과정에서 심리 상담조사, 화해권고, 처분 전 교육 등 학생의 행동을 교정하기 위한 다양한 제도를 활용하여 지도를 진행한다.
- **보호처분여부 결정:** 소년부 판사는 아무런 처분을 내리지 않는 불처분 결정을 하거나, 소년법 제32조가 정한 10가지 보호처분 중에서 소년에게 맞는 처분을 선택하여 보호처분 결정한다. 형사처벌이 필요할 경우에는 검찰에 송치한다.

| 구분 | 보호처분의 종류 | 기간/시간 | 대상 연령 |
|---|---|---|---|
| 1호 | 보호자 또는 보호자를 대신하여 소년을 보호할 수 있는 자에게 감호 위탁 | 6개월 (6개월 연장 가능) | 10세 이상 |
| 2호 | 수강명령 | 100시간 이내 | 12세 이상 |
| 3호 | 사회봉사명령 | 200시간 이내 | 14세 이상 |
| 4호 | 보호관찰관의 단기 보호관찰 | 1년 | 10세 이상 |
| 5호 | 보호관찰관의 장기 보호관찰 | 2년 (1년 연장 가능) | 10세 이상 |
| 6호 | 「아동복지법」상의 아동복지시설이나 그 밖의 소년보호시설에 감호 위탁 | 6개월 (6개월 연장 가능) | 10세 이상 |
| 7호 | 병원, 요양소 또는 「보호소년 등의 처우에 관한 법률」 상의 의료재활소년원에 위탁 | 6개월 (6개월 연장 가능) | 10세 이상 |
| 8호 | 1개월 이내의 소년원 송치 | 1개월 이내 | 10세 이상 |
| 9호 | 단기 소년원 송치 | 6개월 이내 | 10세 이상 |
| 10호 | 장기 소년원 송치 | 2년 이내 | 12세 이상 |

**「소년법」**

**제4조(보호의 대상과 송치 및 통고)** ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년은 소년부의 보호사건으로 심리한다.

1. 죄를 범한 소년
2. 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만인 소년
3. 다음 각 목에 해당하는 사유가 있고 그의 성격이나 환경에 비추어 앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상인 소년
   가. 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 것
   나. 정당한 이유 없이 가출하는 것
   다. 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것

② 제1항제2호 및 제3호에 해당하는 소년이 있을 때에는 경찰서장은 직접 관할 소년부에 송치(送致)하여야 한다.

③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년을 발견한 보호자 또는 학교·사회복리시설·보호관찰소(보호관찰지소를 포함한다. 이하 같다)의 장은 이를 관할 소년부에 통고할 수 있다.

## 교육활동 침해 외 사안에 대한 대응 방안

- 교육활동 침해가 아닌 징계처분과 같은 불이익 처분 및 부당한 처우, 근무조건, 인사관리, 기타 신상 문제, 직장 괴롭힘, 갑질 피해 등에 대해서는 고충심사청구 등을 통해 처리할 수 있음

| 종류 구분 | | 고충심사청구 | 소청심사청구 | 국가인권위원회 진정 |
|---|---|---|---|---|
| 누가 | | 국·공립교원 | 국·공·사립교원 | 국·공·사립교원 |
| 청구대상 | | 불이익 처분이 아닌 고충 | 징계 등 불이익 처분 | 성희롱, 차별, 인권침해 |
| 결정의 효력 | | 권고 | 기속력 | 권고 |
| 불복할 경우 | 청구 인정 | 법적인 기속력은 없어 결정 자체를 대상으로 하는 불복 절차 (행정소송 등) 없음 | 공립은 불복 못함 / 사립은 소청심사위원회 상대 행정소송 가능 | - |
| | 청구 기각 | | 공립은 행정소송 / 사립은 소청심사위원회 상대 행정소송과 법인 상대 민사소송 | |
| 특징 | | 인사·조직·처우 등 각종 근무조건, 기타 신상문제 등 여러 고충에 대한 심사 청구 가능 | 교원의 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 권익 구제 | 인권침해, 차별행위 |
| 기한 | | 없음 | 30일 이내 | 없음 |
| 단계 | | 보통고충심사위원회 (시교육청) ⇒ 중앙고충심사위원회 (교육부) | 교원소청심사위원회 (교육부) ⇒ 소송 | 국가인권위원회 |
| 근거 | | 교육공무원법 공무원고충처리규정 | 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 | 국가인권위원회법 |

**Tips!** 직장 내 괴롭힘 및 갑질 개념

- **직장 내 괴롭힘**
  - 업무상의 지위 또는 관계 등을 이용하여 업무의 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

- **갑질**
  - 사회·경제적 관계에서 상대방(乙)보다 우월적 지위에 있는 갑(甲)이 권한을 남용하여 을에게 행하는 부당한 요구나 처우(위법, 재량권 일탈·남용에 해당하는 행위 및 인격적 모멸감을 유발하는 적법 또는 재량권 내의 행위)
    ※ 서울특별시교육청 갑질 근절 메뉴얼 참고
    ※ 신고 방법: 서울특별시교육청 또는 신고자의 소속 교육지원청 홈페이지 신고센터에 신고

- **교육부 및 기관별로 갑질 신고센터를 구축하여 실제 발생한 교육분야 갑질에 체계적으로 신속히 대응**
  - 교육부 갑질 신고센터: 기존 '갑질 신고 및 상담창구'를 '교육분야 신고·제보 센터'로 확대 개편 운영, 정보 수집, 직원조사 실시를 위한 전담 직원 지정 운영, 익명으로 제보·상담

- **신고·제보된 직장 괴롭힘 및 갑질 피해 사안은 검토하여 자체 정밀조사 및 조치**
  - 조직적인 은폐·축소 우려나 자체 조사가 미진하다고 판단되는 경우 상급기관 주관 특별조사 실시

- **갑질 행위 처벌**
  - 위법 사항은 적극 수사 의뢰 및 형법 위반에 대해서는 기관장(관리감독기관) 형사 고발
  - 그 밖의 갑질행위 및 갑질 은폐나 피해자 보호 소홀 등의 경우 징계 조치
  - 하급자 갑질 중징계 요구자 직위 해제, 하급기관 갑질 징계요구자 해당 직무 배제 및 갑질 행위 징계처분자 승진심사 시 심사강화 등 인사상 불이익 처분

2026 개정판 서울특별시교육청

# 교육활동보호 매뉴얼

Part Ⅳ

# 교육활동보호를 위한 지원

01. 교육활동보호 긴급지원팀 「SEM119」 ····· 92

02. 교원대상 아동학대 신고 대응
교육감 의견서 제출 ····· 101

03. 교원보호(안심)공제 ····· 107

04. 교원 치유 지원 ····· 125

# 01 교육활동보호 긴급지원팀「SEM119」

## SEM119(교육활동보호 긴급지원팀) 개요

### SEM119 의미(SEOUL EDUCATIONAL AMBULANCE 119의 줄임말)

- 교원의 정당한 교육활동 보호를 위하여 교육지원청의 교육활동보호 업무를 담당하는 장학사, 변호사, 주무관이 교육활동보호지원단(중재, 법률, 상담, 교육) 전문가 인력풀과 함께 교육활동보호가 필요한 사안에 대해 긴급 지원하는 시스템(팀)

### SEM119 구성 체계

- [내부인력] 교육활동보호 업무당당자(장학사, 주무관, 변호사)
- [외부인력] 교육활동보호지원단(분야별 전문가)

(2025. 12월 기준)

<table>
<tr><td rowspan="4">SEM119<br>(교육활동보호<br>긴급지원팀)</td><td rowspan="2">교육지원청 인력<br>총 75명</td><td colspan="2">전문직</td><td colspan="2">행정직</td><td>변호사</td></tr>
<tr><td colspan="2">42명</td><td colspan="2">22명</td><td>11명</td></tr>
<tr><td rowspan="2">교육활동보호지원단<br>(외부위원위촉)<br>총 299명</td><td>조정 SEM</td><td>법률 SEM</td><td>상담 SEM</td><td>든든 SEM</td><td>안심 SEM</td></tr>
<tr><td>46명</td><td>29명</td><td>38명</td><td>57명</td><td>129명</td></tr>
</table>

- 교육활동보호지원단(외부인력) 역할

| 구분 | 인력풀 | 역할 예시 |
|---|---|---|
| 조정SEM | 전·현직교원<br>관계조정전문가 등 | • 교육활동보호 관련 교원과 보호자·학생·교직원·일반인 등 갈등 조정 및 특이민원 대응 컨설팅 |
| 법률SEM | 선생님동행 100인의<br>변호인단 | • 법률적 자문 및 지원, 추가 법률지원 여부 판단<br>• 교육활동 침해 관련 피신고에 대해 상담 및 수사 · 조사 동행 |
| 상담SEM | 전문상담사,<br>정신과 전문의 등 | • 교원에 대한 심리적 안정을 위한 상담 및 정신의학과적 자문 |
| 든든SEM | 교장, 교감, (수석) 교사 등 | • 교육활동 보호관련 학급운영, 생활교육 등 역량 강화 지원 등 |
| 안심SEM | 지원청별 봉사자 | • 심각한 교육활동 침해 발생 전 후, 해당교실에 한시적(기본 4주)도움 인력을 긴급 투입하여 교실 안정화 지원 |

## SEM119(교육활동보호 긴급지원팀) 신청 및 운영

### 신청방법

- **대표전화: 02-1395** (운영시간: 09:00~18:00)




- **교육지원청별 연락처** (운영시간: 09:00~18:00)

| 지원청 | SEM119 담당자 | 지원청 | SEM119 담당자 | 지원청 | SEM119 담당자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동부 | 2210-0406 | 중부 | 708-6683 | 동작관악 | 810-1702 |
| 서부 | 390-2211 | 강동송파 | 3434-4458 | 성동광진 | 2286-3754 |
| 남부 | 2165-2182 | 강서양천 | 2600-0897 | 성북강북 | 944-9395 |
| 북부 | 3499-6899 | 강남서초 | 3015-3426 | | |

- **카카오톡 채널** (운영시간: 24시간)

| 웹주소 | QR코드 |
|---|---|
| http://pf.kakao.com/_akHxmG | |

## 신청 상황(예시)

**교육활동 침해 관련**

- ✔ 교권 침해가 우려되는 상황으로 사전 대응 필요 시
- ✔ 교권 침해 해당 여부 및 교권보호위원회 절차에 대한 전문적 조언 필요 시
- ✔ 교권보호위원회 신청과 관련하여 심리적 부담이나 어려움이 있을 시

**아동학대 신고 관련**

- ✔ 보호자가 교원에 대해 아동학대 신고를 예고하며 민원 제기 시
- ✔ 교원을 대상으로 아동학대 신고가 접수된 경우

**기타**

- ✔ 교육공동체 간 의견 충돌이나 요구 갈등으로 조정이 필요한 경우
- ✔ 교육활동 침해성 특이 민원에 대한 컨설팅이나 법적 대응 필요 시
- ✔ 학급 내 어려움을 보이는 학생에 대한 지도 및 교육 방법 고민 시
- ✔ 직무스트레스, 우울, 불안 등으로 심리상담·심리치료 필요 시
- ✔ 교육활동 침해가 우려되는 교실에 도움 인력 필요 시

## 운영 절차



## 갈등·분쟁 조정

### 서울 SEM119 갈등 조정단 '봄' 신규

- **지원 대상:** 교육활동 관련 갈등으로 어려움을 겪는 교원과 관련 당사자(보호자, 학생 등)
- **지원 내용**
  - 교원의 교육활동을 오인하여 아동학대 신고 예고(신고) 시 초기 지원
  - 교원의 수업권과 학부모의 참여권 차이 의견 충돌 시 초기 지원
  - 교권보호위원회 개최 전·후 신뢰 회복 및 교육적 조정 필요 시 갈등 조정
  - 교육활동 침해 관련 민원 응대 컨설팅이나 법적 대응 필요 시

  ※ 갈등 조정은 교권보호위원회와 별개로 진행될 수 있으며, 갈등 조정을 선택했더라도 교권보호위원회는 필요에 따라 그대로 진행될 수 있음.
- **지원 절차**

| 사전모임 | 본모임 | 사후모임 |
|---|---|---|
| 갈등 당사자별 의견 청취 및 참여동의 확인 | 당사자 간 입장나누기·쟁점파악 및 합의도출 | 약속 이해 확인 및 불이행에 대한 수정보완 |

- **지원 인력:** 서울특별시교육청에서 위촉한 서울 교권보호 갈등조정단 및 관계 조정 전문가

### 맞춤형 컨설팅·분쟁조정 서비스 – 교원보호(안심)공제 연계

- **지원 대상:** 금전 등 법적 분쟁이 필요한 교원과 관련자(학부모 등)
- **지원 내용**
  - 분쟁 발생 시 사안에 대한 법률적 조정
  - 손해배상 청구건과 관련된 손해액의 적정성 검토 및 조정안 제시
- **지원 절차**

| 교원·학교 | 공제회·지원청 | 공제회·지원청 | 교원·보호자 | 공제회 |
|---|---|---|---|---|
| 교육활동 분쟁조정 서비스 신청 | 사건 접수 면담 및 조사 내부 검토 | 조정안 제시 | 조정안 수용 | 교원 배상책임 공제급여지급 |

- **지원 인력:** 서울특별시 학교안전공제회 담당 직원 및 변호사 등

※ 지역교권보호위원의 분쟁조정은 별도의 절차로서 Ⅲ. 03 교육활동 침해사안 관련 분쟁조정 파트 참조

## 법률 지원

### 교육활동보호 전담변호사 (11개 지원청 11명 배치)

- **지원 내용**
  - 교육활동 침해 사안 법률 상담·자문 및 지원
  - 교육활동 침해 사안의 민원처리 및 사안 처리 지원
  - 지역교권보호위원회 사안 처리 상담 및 지원(교육장 고발 포함)
  - 교원대상 아동학대 신고 대응 교육감의견서 작성을 위한 조사 및 법률지원
  - 교육활동보호 관련 연수 및 자료 제작 지원
  - 교육활동 보호 법령 재개정 및 정책 관련 자문

### 선생님 동행 100인의 변호인단

- **구성:** 서울특별시교육청 위촉 「동행변호인단」100여명
- **신청 :** 교육활동침해 관련 피신고시(아동학대, 직무유기, 직권남용 등) SEM119에 신청
  ⇒ 100인의 변호인단 중 희망변호사 배정, 선임
- **교육활동 침해성 교원대상 신고 사안 원스톱 법률지원**
  - 사안 초기부터 전문적 밀찰 지원으로 사안의 확대·악화방지 및 교원의 심리적 안정과 방어권 보장
  - 변호사 상담 및 의견서 작성, 국가인권위·구청·경찰·검찰 수사 동행 지원 등
    ※ 구청, 경찰, 검찰 수사·조사(국가인권위회 등 포함)
  - 수사 단계까지 최대 360만원 범위내 지원 ⇒ 이후 소송 진행 시 기 지원료 포함 660만원 이내 소송지원(교원 부담금 없음)
    ※ 단, 유죄가 명백한 경우 지원이 거부될 수 있으며, 수사(재판) 결과에 따라 유죄확정 시 지원비용을 환수함

    형사소송절차에서 교원에 대한 유죄판결(기소유예, 선고유예, 보호처분 포함)이 확정된 경우, 단 과실로 인한 경우에는 제외하며, 불처분은 결정문 내용과 징계여부에 따라 환수여부 판단
- **교육활동 침해 특이사안 법률 지원 및 기타 법률 지원**
  - 교권침해가 우려되는 상황 또는 사안 발생 시 법률자문 및 사안 처리 지원
  - 교육활동 침해성 특이 사안(악성민원 등) 발생교 법률 지원 및 필요시 변호사 선임하여 집중 대응(지원청 사안 검토후 지원)

**1교 1변호사제(우리학교변호사)**

- 대상: 국·공·사립 유·초·중·고
- 방법: 계획(계약서 포함) 수립·인력풀 구성 및 안내(서울특별시교육청) → 계약 체결(단위 학교) → 법률 상담·자문 의뢰(단위 학교)
- 예산: 학교 자율 편성·운영(예산편성 기본지침에 따른 권장사업, 계약 필수 아님)
  ※ 연중 상시 계약 및 자문 건별 지급 가능 2026학년도 학교회계 예산편성 기본지침 172쪽 참고
- 지원내용: 교육활동 침해 사안 및 학교 업무 관련, 학교 행정 절차에 관한 법률 자문, 교육활동 보호 관련 교직원 연수 실시, 그 외 학교장이 요청하는 학교와 관련된 법률 자문 등

## 서울교육활동보호법률지원단

### 역할

- 교육활동보호 법률지원단은 교원지위법 제21조에 따른 지원단으로서, 교원 및 학교 요청시 교육활동 관련(생활지도, 교권침해 등) 유선·방문·서면 법률상담을 제공합니다. 학교와 교원은 필요시 법률지원단 변호사에게 언제든지 상담을 받을 수 있고, 신청 절차나 추가 행정 절차는 없습니다. 수당은 변호사가 본청으로 신청하면 본청 교육활동보호센터에서 직접 지급합니다.

**「교원지위법」**

**제21조(법률지원단의 구성 및 운영)** ① 교육감은「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」제2조제1호에 따른 학교폭력이 발생한 경우 또는 교육활동과 관련하여 분쟁이 발생한 경우에 해당 교원에게 법률 상담을 제공하기 위하여 변호사 등 법률전문가가 포함된 법률지원단을 구성·운영하여야 한다. ② 제1항에 따른 법률지원단의 구성 및 운영에 필요한 사항은 교육부령 또는 시·도의 교육규칙으로 정한다.

## ● 서울교육활동보호법률지원단 명단

| 연번 | 성명 | 사무실명 | 사무실 번호 | 휴대폰 | 담당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박종흔 | 법무법인 신우 | 02-3452-7300 | 010-4264-2169 | 본청 |
| 2 | 손영실 | 공동법률사무소 디케 | 02-1661-4240 | 010-7628-1128 | 본청 |
| 3 | 정혜민 | 법무법인 영웅 | 070-4618-4872 | | 본청 |
| 4 | 김지호 | 법무법인 비츠로 | 02-3474-2200 | 010-6203-1483 | 동부 |
| 5 | 노승민 | 법무법인 청음 | 02-6326-0202 | 010-5613-6640 | 동부 |
| 6 | 이호영 | 법무법인 지음 | 02-730-1524 | | 동부 |
| 7 | 심재섭 | 법무법인 정독 | 02-6335-8522 | 010-5292-8522 | 서부 |
| 8 | 염용주 | 법률사무소 이지스 | 02-537-9225 | 010-3048-0611 | 서부 |
| 9 | 정명화 | 법무법인 이채 | 02-3144-0619 | 010-9846-5007 | 서부 |
| 10 | 강혜림 | 법무법인(유한)한별 | 02-6255-7766 | 010-6352-5214 | 남부 |
| 11 | 김은아 | 변호사 김은아법률사무소 | 02-3474-3838 | 010-4719-5773 | 남부 |
| 12 | 배진석 | 다솔공동법률사무소 | 02-6959-7020 | 010-3436-7020 | 남부 |
| 13 | 동방봉용 | 법무법인 문장 | 02-2088-8951 | | 북부 |
| 14 | 문효정 | 정인법률사무소 | 02-418-2999 | 010-5107-0108 | 북부 |
| 15 | 신수경 | 법무법인 영 | 02-544-4323 | 010-9310-3608 | 북부 |
| 16 | 김혜림 | 변호사 김혜림법률사무소 | 010-4631-3478 | 010-4631-3478 | 중부 |
| 17 | 이정환 | 법무법인 새한양 | 02-598-2722 | 010-3087-2722 | 중부 |
| 18 | 이주한 | 법무법인 위민 | 02-6080-9960 | 010-3834-0780 | 중부 |
| 19 | 이광수 | 법무법인 에너지 | 02-6713-3554 | 010-9748-9755<br>(휴대폰 문의 우선) | 강동송파 |
| 20 | 이시정 | 법률사무소 미소 | 02-597-4209 | 010-2720-9972 | 강동송파 |
| 21 | 이형건 | 법무법인 더보상 | 02-3463-1568 | 010-3446-1495 | 강동송파 |
| 22 | 배수진 | 법무법인 천지인 | 02-595-7004 | 010-8994-4999 | 강서양천 |
| 23 | 유승백 | 변호사 유승백법률사무소 | 02-2606-9414 | | 강서양천 |
| 24 | 정 덕 | 법무법인 게이트 | 02-3482-8824 | 010-3184-8824 | 강서양천 |
| 25 | 문강석 | 법무법인 변화 | 02-567-9303 | 010-4866-4913 | 강남서초 |
| 26 | 조용현 | 법무법인 참진 | 02-591-0008 | | 강남서초 |
| 27 | 한준경 | 법무법인(유한) 랜드마크 | 02-6952-9630 | 010-7521-3078 | 강남서초 |
| 28 | 김지후 | 법무법인 지혜로 | 02-596-3472 | | 동작관악 |
| 29 | 노성현 | 법무법인 에이블 | 02-6258-6000 | 010-8565-2151 | 동작관악 |
| 30 | 이세원 | 법률사무소 서화담 | 02-546-1289 | | 동작관악 |
| 31 | 이종민 | 법무법인(유한)주원 | 02-6710-0300 | 010-8986-1397 | 성동광진 |
| 32 | 조찬형 | 법무법인 청음 | 02-6326-0202 | 010-9070-0602 | 성동광진 |
| 33 | 홍기웅 | 법무법인 여온 | 02-318-2981 | 010-6669-4274 | 성동광진 |
| 34 | 김영미 | 법무법인 숭인 | 02-577-5121 | 010-5710-0210 | 성북강북 |
| 35 | 박민진 | 로펌 예성 | 02-6671-9900 | | 성북강북 |
| 36 | 설현섭 | 법무법인 영동 | 02-6242-8000 | 010-9274-4230 | 성북강북 |

## 교실 회복 지원

### 긴급교실 안심SEM

- **지원 대상:** 교육활동 침해 등으로 도움이 필요한 서울 관내 학교(유치원 포함) 교실
- **지원 인력:** (전)교사, (전)경찰, 발달치료, 상담, 지역사회 복지·교육문가 등 교육지원청 위촉 봉사자(연초 위촉 후 사전교육)
- **지원 내용**
  - 교사와 학생이 안정된 분위기에서 학습할 수 있도록 교사와 협력하여 수업 및 생활지도 지원
  - 「학생생활지도 고시」 등에 따른 학생 분리 및 교육활동 침해 사안 발생으로 「교원지원법」에 따른 학생 분리 시 분리 지도 지원
  - 수업·등교 거부 시 학생 안전 확보 위한 등·하교 동행, 필요시 보호자에게 학생 인계 등 포함
- **지원 절차**

| 수시 신청<br>(학교 → 지원청) | 인력배치<br>(지원청 → 학교) | 사후협의<br>(학교 ↔ 지원청) |
|---|---|---|
| 유선 또는 카카오톡 선 상담후,<br>공문 신청 | 주15시간 4주<br>(축소 또는 연장 가능) | 만족도 조사<br>모니터링 |

### 든든SEM

- **지원 대상:** 서울시교육청 관내 유치원 및 학교 교원
- **지원 인력:** 교장, 교감, (수석)교사 등 교육지원청에서 위촉한 교육 전문가
- **지원 내용**
  - 학급운영, 학생상담, 생활 지도 등에 대한 역량 필요 시 밀착 지원
  - 학급 내 문제행동을 나타내는 학생 지도를 위한 개별학생지도 방안 연수 등

## Q&A

**Q** SEM119는 언제 신청 할 수 있나요?

**A** 교육활동 보호가 필요한 경우, 교육활동 침해가 발생한 경우, 교권보호위원회 심의를 요청할지 고민이 될 때, 교원 대상 아동학대 신고 또는 신고되기 전 등에 신청하실 수 있습니다. 또한 교육활동 침해로 보기 애매한 부분이 있거나, 학부모가 지속적 민원을 제기할 때도 신청하실 수 있습니다.

**Q** SEM119 신청은 교육활동 침해 신고를 해야 가능한가요?

**A** 아닙니다. 교육활동 침해 신고를 하지 않아도, 원활한 교육활동에 어려움을 겪고 있는 교원 모두 신청 가능합니다.

**Q** 카카오톡 채널로 SEM119 지원을 신청했습니다. 이후 절차가 어떻게 되나요?

**A** 각 교육지원청 학교생활교육과 SEM119에서 신청 내용을 확인 후 담당자가 개별 연락드립니다.

**Q** 교육활동 침해성 문제행동을 하는 학생으로 인해 수업에 어려움이 있어요. SEM119를 통해 어떤 지원을 받을 수 있나요?

**A** 긴급교실안심SEM을 신청하시면 기본4주(1주15미만) 한시적으로 밀착 지원을 받으실 수 있습니다. 또한, 장기적으로는 교육활동보호지원단 교육SEM 지원을 통해 해당 학생의 문제 행동을 이해 하고, 효과적인 교육 방법에 대한 연수(교육)를 제공받으실 수 있습니다.

**Q** SEM119 신청 시, 조정 사안은 어떻게 진행되나요 ?

**A** 조정 사안은 ❶ 서울 교권보호 갈등조정단 ❷ 교원보호(안심)공제 ❸ 지역교권보호위원회(분쟁조정) 등을 통해 처리할 수 있습니다.
❶은 학교 교육공동체의 신뢰 회복과 교육적인 조정이 필요한 경우, ❷는 법적 분쟁이 있거나, 금전적인 합의 및 지원이 필요한 경우, ❸은 지역교권보호위원회를 통해 분쟁조정을 신청하신 경우에 실시됩니다.

| 구분 | 서울 교권보호 갈등조정단 | 교원보호(안심)공제 |
|---|---|---|
| 목적 | 교육공동체 신뢰 회복 | 법적 분쟁(금전적) 합의 |
| 대상 | 교원과 교육공동체 | 교원과 학부모·학생 |
| 지원인력 | 갈등조정 전문가 | 학교안전공제회 직원, 변호사 |

# 02 교원대상 아동학대 신고 대응 교육감 의견서 제출

## 목적

- 교원 대상의 무분별한 아동학대 신고로 정당한 교육활동이 위축되는 것을 막기 위하여 아동학대 관련법에 따른 조사·수사 과정에서 학교 현장의 특수성을 고려할 수 있도록 '정당한 교육활동 또는 생활지도' 판단 여부를 담은 교육감 의견서 제출 절차 마련

## 교육감 의견서 제출 과정

| 신고·접수 | 신고사항 공유 | 사안 확인 | 정당한 생활지도 여부 판단 |
|---|---|---|---|
| 아동학대 신고 및 조사·수사기관 접수 | 조사·수사기관 → 아동학대 신고사항 | 단위학교 사안확인 | 신고사항에 대한 교원의 정당한 생활지도 여부 판단 |
| 조사·수사기관 | 교육지원청 | 교육지원청 | 교육지원청 |

| 교육활동확인서 작성 | 교육활동 확인서 제출 | 교육감 의견서 제출 | 교육감 의견서 접수 |
|---|---|---|---|
| 정당한 생활지도로 판단하는 근거를 명시하여 작성 | '교육활동 확인서'를 교육청으로 공문 발송 | 교육청에서 조사·수사기관으로 교육감 의견서 제출 | 조사·수사 시 의견 참고 |
| 교육지원청 | 교육지원청 | 교육청 | 조사·수사기관 |

① 조사·수사기관으로부터 교원 대상 아동학대 신고 사안 정보 공유
② 교육지원청은 신고사항을 공유받은 날부터 3일 이내 사안 확인
③ 신고사항을 공유받은 날부터 5일 이내 교육청으로 '교육활동 확인서' 상신
④ 교육감은 교육지원청이 신고사항을 공유받은 날부터 7일 이내(공휴일 제외)조사·수사기관으로 '교육감 의견'을 서면 제출

### 교원대상 아동학대 신고시 학교 대응 요령

- 교사가 아동학대행위자로 신고된 경우, 학교장은 교육지원청 학교생활교육과 교육활동보호 긴급지원팀 SEM 119 (업무 담당자 및 교권담당 변호사)와 협의 및 지원요청
- 학교장은 피해 아동의 보호, 사안의 경중, 2차 피해 예방, 피해아동 및 그 보호자의 의사, 타 학생의 학습권 및 목격자 진술, 정당한 교육활동 여부 등 개별 사안의 구체적인 상황을 고려하여 종합적으로 판단
- 교원의 정당한 교육활동에 대한 무고성 신고로 판단되는 경우에는 교육활동보호를 위한 교원지원 (선생님 동행 100인의 변호인단 변호사 선임 등)을 하고 임용권자는 정당한 사유 없이 직위해제 처분을 하여서는 안됨
- 피신고 교원은 고소내용에 대한 정보공개청구(사법포털 또는 경찰서 민원실)를 통해 피의사실 확인 및 정당한 교육활동을 입증할 증거자료 확보(관련 사진, 목격자 진술, 상담 일지, 학칙 등)

※ 학교는 정당한 교육활동 여부를 입증할 수 있는 근거 규정인 학교 생활 규정, 학칙 등 생활 지도 관련 조항 평소 정비

### 「초중등교육법」

**제20조(교직원의 임무)** ① 교장은 교무를 총괄하고, 민원처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고, 학생을 교육한다.

### 「교육공무원법」

**제44조의2(직위해제)** ① 제4호 마목, 아동학대 행위로 인하여 감사원 및 검찰 경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

### 「교원지위법」

**제6조(교원의 신분보장)** ③ 교원이 아동학대처벌법 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고된 경우 임용권자는 정당한 사유 없이 직위해제 처분을 하여서는 아니된다.

## 교육활동 조사·확인(교육지원청) 및 교육감 의견서 제출(교육청)

- 조사·수사기관으로부터 교원 대상 아동학대 신고 사안 정보 공유
- 교육지원청은 신고 사안에 대해 조사·확인하여 '교육활동 확인서' 작성

  ※ 신고사항을 공유 받은 날부터 5일 이내 교육청으로 '교육활동 확인서' 상신

| 업무 담당자 또는 SEM119 | 교육지원청 교권전담변호사 |
|---|---|
| • **심리상담·법률지원 안내(100인의 변호인단 등)**<br>• 신고 **사안 조사·확인**<br>• 교원 **사후 회복 지원** | • 신고 이후 **조사(수사) 진행 절차 안내**<br>• 교원 **대응 방법(법률) 상담**<br>• 현장 방문 및 **교육활동 확인서 작성 지원** |

- 교육청은 '교육활동 확인서'를 바탕으로 해당 신고 사안에 대한 '교육감 의견서' 작성
  - 7일(공휴일 제외, 필요시 1회 연장) 이내 관할 조사·수사기관(지자체, 경찰 등)으로 공문(서면) 통지

### 정당한 생활지도의 판단 참고 기준

① 법령과 학칙

「초·중등교육법」 제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도)

「초·중등교육법 시행령」 제40조의3(학생생활지도)

「교원의 학생생활지도에 관한 고시」

「유아교육법」 제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도)

「유치원 교원의 교육활동 보호를 위한 고시」

「아동학대처벌법」 제2조(정의) 제3호

학칙(유치원규칙) 및 그 외 관련 법령

② 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」 해설서, 「유치원 교원의 교육활동 보호를 위한 고시」 해설서

③ 학급 규칙 및 교육 주체 간 협약

④ 교원-학부모와의 사전 협의 사항 등

### 조사·수사기관 공문 수신처

- **(조사기관)** 관할 시·군·구 아동학대 관련 부서(아동보호팀 등)
- **(수사기관)** 아동학대 신고·접수 후 신고사항을 공유한 경찰서의 수사담당과(여성청소년과)

**Q 보호자가 교사의 아동학대 행위를 호소하는 경우, 학교의 아동학대 신고의무자는 반드시 신고를 해야 하나요?**

**A** 보호자가 교사의 아동학대행위를 호소하거나 관련 민원을 제기하는 것만으로 신고의무가 발생한다고 보기는 어렵고 여러 정보를 종합적으로 검토하여 아동학대로 의심이 되는 경우에는 신고를 해야합니다.

**Q 보호자가 아동학대신고 등을 이유로 담임교체를 요구할 시 어떻게 대응해야 하나요?**

**A** 보호자의 요청에 학교에서 바로 담임교체를 해야하는 것은 아닙니다. 교사가 아동학대행위자로 신고된 경우, 학교장은 교육(지원)청 아동학대 및 교원업무 담당자화의 협의를 거쳐 필요한 대응(교사 면담, 동선 구분, 수업 교체, 담임 교체 등)을 할 수 있습니다. 이 때 학교장은 피해 아동의 보호, 사안의 경중, 2차 피해 예방, 피해아동 및 그 보호자의 의사, 타 학생의 학습권 및 목격자 진술, 정당한 교육활동 여부 등 개별 사안의 구체적인 상황을 고려하여 종합적으로 판단하여야 합니다.('아동학대 예방 및 대처요령〈교육부문 가이드북〉' 참고)

**「아동복지법」**

**제17조(금지행위)** 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 아동의 신체에 손상을 주거나 신체의 건강 및 발달을 해치는 신체적 학대행위
5. 아동의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위(「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1호에 따른 가정폭력에 아동을 노출시키는 행위로 인한 경우를 포함한다)
6. 자신의 보호·감독을 받는 아동을 유기하거나 의식주를 포함한 기본적 보호·양육·치료 및 교육을 소홀히 하는 방임행위

**「아동학대 처벌법」**

**제2조(정의)**

3. "아동학대"란 「아동복지법」 제3조제7호에 따른 아동학대를 말한다. 다만, 「유아교육법」과 「초·중등교육법」에 따른 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도는 아동학대로 보지 아니한다.

**제11조의2(조사)**

② 시 · 도지사 또는 시장 · 군수 · 구청장은 「유아교육법」 및 「초 · 중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 「아동복지법」 제22조제3항제3호에 따른 아동학대 사례의 판단에 참고하여야 한다.

**제17조의3(교원에 대한 아동학대범죄사건 처리에서의 특례)**

① 사법경찰관은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 수사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 사건기록에 편철하고 아동학대범죄사건 수사 및 제24조 후단에 따른 의견을 제시할 때 참고하여야 한다.

② 검사는 제1항과 같은 아동학대범죄사건을 수사하거나 결정할 때 사건기록에 편철된 관할 교육감의 의견을 참고하여야 한다.

### 「유아교육법」

**제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도)** ① 원장 등 교원은 유아의 인권을 보호하고 교원의 교육활동과 돌봄활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 유치원규칙으로 정하는 바에 따라 유아를 지도할 수 있다.

② 제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

### 「초중등교육법」

**제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도)** ② 제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

### 「교원지위법」

**제17조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출)** ① 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2 제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다.

② 제1항에 따른 의견 제출의 기한, 방법, 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

### 「교원지위법 시행령」

**제11조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출)** 교육감은 법 제17조 제1항에 따른 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 그 사실을 안 날부터 7일 이내에 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 서면으로 제출해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 7일의 범위에서 1회 연장할 수 있다.

## 아동학대 조사·수사 시 교육감 의견 제출 업무 절차

| | 조 사 | | 수 사 | | 의견 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 체 | 지자체<br>(아동학대 전담공무원) | | 경찰·검찰<br>(학대예방경찰관, 검사) | | 교육지원청, 교육청<br>(교육활동보호 담당자) |
| 신고 접수 | - 신고사항 확인<br>- 아동학대 관련 상담 | 상호 통보 | - 신고사항 확인 | 상호 통보 | (교육지원청)<br>공유받은 신고내용 확인 |
| 출동 및 조사 | - 경찰과 협조<br>- 관련자 등 추가조사, 면담<br>- 진술 녹화 지원 | | - 아동학대 전담 공무원과 협조<br>- 현장조사 체크리스트 작성<br>- 증거수집<br>- 응급조치<br>- 긴급임시조치 | | 사안 확인<br>(교육지원청 담당자)<br>→ 교육청에 의견 상신<br>- 조사·수사 협조<br>- 정당한 교육활동 여부 판단<br>- 사안에 대한 의견 작성<br>→ 교육청에 상신 |
| 조 치 | - 사례판단<br>서울특별시교육청 교육감 의견서 참고<br>- 피해아동 사례관리 | | - 종결(현장종결, 입건전조사종결)<br>- 수사 계속<br>서울특별시교육청 교육감 의견서 참고<br>- 필요한 경우 임시조치<br>- 검찰 송치<br>- 검찰 수사·조사 | | 교육청 → 조사·수사기관 의견 제출<br>※ 교육지원청에서 신고사항을 최초 공유 받은 후, 총 7일 이내 의견 제출<br>(부득이한 경우 7일의 범위 내에서 1회 연장 가능) |

# 03 교원보호(안심)공제

**교원보호(안심)공제 는 서울시교육청의 전액 출자하여**
**학교안전공제회에 위탁 운영하는 사업임**

## 맞춤형 컨설팅·분쟁조정 서비스 지원

### 지원 절차

| 교원·학교 | 공제회 | 공제회 | 교원·보호자 | 공제회 |
|---|---|---|---|---|
| 교육활동<br>분쟁조정<br>서비스 신청 | 사건 접수<br>면담 및 조사<br>내부 검토<br>교육(지원)청과 협의 | 조정안 제시 | 조정안<br>수용 | 교원<br>배상책임<br>공제급여지급 |

### 교육활동 분쟁조정 서비스

- 교육활동 침해행위 등으로 분쟁이 발생할 경우 변호사 등 전문가가 현장에 방문하여 사안에 대한 조정 업무를 수행
- 교육활동 분쟁조정 서비스 지원 영역
  - 교육활동 침해 관련 분쟁 발생 시 긴급 상담 및 관련 분야 전문가 현장 파견
  - 손해배상 청구 건과 관련한 손해액의 적정성 검토 및 조정안 제시
  - 지역교권보호위원회 분쟁조정 시 관련 분야 전문가가 참석하여 자문(요청시)

### 맞춤형 컨설팅 서비스

- 교육활동 중 분쟁이 예상되는 사안에 대해 변호사 또는 공제회 담당자 등 전문가의 컨설팅 제공(유선 상담 포함)

## 교육활동 침해 피해교원 심리상담비 및 치료비 지원

### 지원 내용

- 심리상담비 및 치료비 지원 (※ Ⅳ. 04. 교원치유지원 참조)
- 치료 및 치료를 위한 요양, 의약품 실비 지원

※ 공제회의 지원 여부 심사 후 결정 통지

※ 교육활동 침해 사안이 발생한 날로부터 3년 이내에 청구 신청한 건에 대하여 지원

### 위 비용에 대해 일정 조건 충족 시 공제회에서 보호자 등에게 구상권 행사

※ 교육활동 침해 피해교원 및 소진교원에 대한 심리상담비 지원은 서울특별시교육청 교육활동보호센터와 서울특별시학교안전공제회가 협력 운영함

## 교원 소송 초기대응 플랜 서비스 지원·소송비 지원

### 지원 절차

| 교원 | 공제회 | 공제회 | 공제회 | 공제회 |
|---|---|---|---|---|
| 교원 소송 “초기대응 플랜” 서비스 신청 | 현장 방문 및 사안 진단 | 변호사 의견조회 및 검토 | 지원여부 통지 | 비용 지급 및 사안 관리 |

### 지원 내용

- 교육활동 침해행위 또는 침해 여지가 있는 사안으로서 상대방이 민사·형사소송을 제기하여 교원이 이에 대응하는 경우
- 교육활동 침해자에게 민사소송을 제기하기 위하여 교원이 변호사 등의 도움을 받는 경우 (사안에 따라 지원 여부 검토)
- 교육활동 침해와 관련하여 학교(장)를 상대로 행정소송이 제기된 경우 행정소송지원
- 교원 소송 초기대응 플랜: 교육활동과 관련한 사안으로, 교원이 소송을 당하는 경우 사안 초기부터 전문가(변호사 등)의 지원을 통해 교원의 심리적 안정 지원

※ 재직 중의 사안에 대해서는 교육전문직원, 퇴직 교원도 지원

## 지원 금액

- 교원 1인당 민사·형사소송 각 심급별 최대 660만원 지원

  ※ '최대 660만원'은 교원 1인당 송비용 지원의 총액 한도를 의미하며, 모든 소송 사건에 대해 일률적으로 660만원을 정액 지원하는 것이 아니고, 소송의 종류, 진행 단계(초기 대응, 1심·2심), 실제 발생 비용 등에 따라 지원 금액은 달라질 수 있으며, 실제 지출된 비용을 초과하여 지급하지 않음

- 검·경찰 조사 시 변호인 선임료 지원(330만원 이내, 1심 소송비용 지원에 포함)
- 행정소송 각 심급별 550만원 이내 지원(「서울특별시교육청 소송 사무처리 규칙」에 따른 소송 수임료 등 지급 기준 참고)

## 소송비 지원 기준 안내

### 교원이 민사소송을 당하거나 제기하는 경우

| 소송물 가액(상대방이 청구한 금액) | 변호사 보수 한도(최대) |
|---|---|
| 3,000만원 이하 | 330만원 |
| 3,000만원 초과 | 660만원 |
| ※ 단, 기초사실이 동일한 사실관계를 원인으로 2인 이상의 동일 학교 소속 교원에게 소송이 진행되는 경우 | 330만원 |

### 교원이 경찰·검찰 수사를 받거나 형사재판(아동보호재판) 받는 경우

| 단계 | 변호사 보수 한도(최대) |
|---|---|
| 경찰 검찰 수사 단계에서 종결 시 | 330만원 |
| ※ 단, 기초사실이 동일한 사실관계를 원인으로 2인 이상의 동일 학교 소속 교원에게 소송이 진행되는 경우 | 220만원 |
| 형사재판(아동보호재판)을 받을 시 | 660만원 |

### 교원이 행정소송을 당하는 경우

| 구분 | | 변호사 보수 한도(최대) |
|---|---|---|
| 본안사건 중 비재산권 목적(예: 조치, 징계 취소) | | 550만원 |
| 재산권 목적 | 3,000만원 이하 | 330만원 |
| | 3,000만원 이상 | 660만원 |
| 신청 사건 | | 110만원 |
| ※ 단, 해당 교원이 피고 적격 없음이 명백한 경우 | | 110만원 |

- **교원이 가압류나 가처분을 신청하는 경우**

| 구분 | 변호사 보수 한도(최대) |
|---|---|
| 가압류 | 110만원(1회에 한해 지원) |
| 가처분 | 110만원 |

※ 판결 전 선(先)지원 가능 (단, 소송이 제기되었다는 사유만으로 자동으로 선지원하지는 않으며, 공제회의 현장 조사 및 관계자 확인, 사건 경위, 교원의 직무수행 적정성, 고의·중과실 여부 등에 대한 종합 검토를 거쳐 개별 사안별로 판단, 소송결과에 따라 회수 가능)

### 지원 제한

- 법원에서 교원이 유죄판결을 받거나 고의 또는 중과실이 있다고 판결이 확정된 경우 지원 불가 (과실치사·상 예외)
- 「서울특별시교육청 소송 사무처리 규칙」에 따라 지원을 받은 경우 중복지원 불가

## 교육활동 중 손해배상 책임 지원

### 지원 절차

| 교원·학교 | 교원·학교 | 공제회 | 공제회 |
|---|---|---|---|
| 교육활동 중 배상책임 발생 | 교원보호(안심)공제 청구 | 교육활동 분쟁조정 서비스 실시 | 비용 지급 및 통지 |

### 지원 대상 및 내용

- 교육활동 및 업무수행 중인 교원이 다른 사람에게 피해를 입힘으로써 부담하게 되는 법률상 손해배상 책임 비용 지원
- 수업, 학생상담 및 학생 지도 감독 등으로 발생한 우연한 사고에 대해 배상 청구가 제기된 사안의 법률상 손해배상금 지원
- 교원이 교육활동 침해행위에 대하여 정당하게 응대하는 과정에서 상대방에게 피해를 입힐 경우 손해배상금 지원

### 지원 금액

- 소송 등 확정판결에 의한 경우 1사고당 최대 2억원
- 소송 제기 전 조정 등 합의에 의한 경우 1사고당 최대 1억 원

### 지원 제한

- 교원이 유죄로 확정된 경우(과실치사·상 예외)
- 고의 또는 중과실이 있다고 판결 확정된 경우
- 교원 간의 소송, 소송비용의 중복지급, 사용자 배상책임 등의 경우
- 학교안전법에 따른 학교안전공제제도, 학교폭력예방법에 따른 학교폭력피해지원제도로 지원이 가능한 경우 제외

## 교육활동 침해 피해교원의 재산상 피해 비용 지원

### 지원 대상 및 내용

- 교육활동 침해로 교원 소유의 물품이 파손되어 재산상 피해를 입은 경우
- 교육활동 침해행위로 재산상 피해를 입은 사실에 대하여 학교장의 의견서로 확인되는 경우 등

  ※ 특수학생의 도전행동에 의해 교원이 재산상 피해를 입은 경우, 학생 조치를 위한 교육활동 침해행위를 판단하는 기준보다는 그 기준을 완화하여 지원

- 한 사고당 최대 250만원 내

### 위 비용에 대해 일정 조건 충족 시 공제회에서 보호자 등에게 구상권 행사

| 교원 | 공제회 | 공제회 |
|---|---|---|
| 비용청구<br>(피해비용) | 심사 후 비용 지급 | 구상권 행사<br>(조건 충족 시) |

# 위험대처 보호 서비스 지원

## 지원 절차

| 교원·학교 | 공제회 | 공제회 | 학교 현장 | 경호업체 | 공제회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 긴급출동 요청 | 사안 진단 | 신변보호 경호원 출동 연락 | 경호원 출동 | 경호 결과 보고서 제출 및 접수 | 비용 정산 |

## 지원 대상

- 교육활동 중인 교원이 난입, 난동, 부당한 보상 강요 등 각종 위협을 받는 경우

## 지원 한도

- 1사고 당 최대 20일 경호 서비스 지원

  ※ 2인 출동 시 10일 이용 가능

## 지원 방법

- 기본적으로 출·퇴근 시간을 포함하며 대중교통 이용 시 밀착 경호
- 사안에 따라 경호 서비스 범위 조정 가능, 교원이 추가 요청 시 사안에 따라 추가 지원 가능

## Q&A

**Q 교원보호(안심)공제회에 가입하고 싶은데 가입비는 얼마인가요?**

A 교원보호(안심)공제사업은 서울시교육청에서 예산을 전액 출자하여 학교안전공제회에 위탁하여 운영하는 사업으로서, 교사 개인이 부담하는 비용은 없습니다.

**Q 교원보호(안심)공제 서비스는 교육활동 침해 피해교원만 지원받을 수 있나요?**

A 교원보호(안심)공제는 교육활동 침해가 발생한 경우는 물론이고, 침해가 예견되는 경우와 예방을 위한 경우에도 지원 가능합니다. 다만, 서비스마다 지원 대상과 요건이 달라 교육활동 침해가 예견되는 경우와 예방을 위한 경우에는 일부 서비스 지원이 제한될 수 있습니다.

**Q 교원 소송비용 등 법률 지원 절차가 어떻게 되나요?**

A 교원의 교육활동 침해관련 사안에 대해 소송비 지원 또는 변호인단을 통한 지원을 하고 있습니다. 각 소속 지원청 학교생활교육과 SEM119 에 문의 주시면 교육청협력변호사(선생님동행 100인의 변호인단, 초기대응 플랜으로 교원보호(안심)공제 변호사 등)을 연계한 법률 지원을 받을 수 있습니다. 수사단계 지원을 받던 사안이 소송으로 이어진 경우에는 소송지원까지 이어서 기존 변호사의 지원을 받을 수 있습니다. 교원이 먼저 부담하는 비용은 없습니다. 외부에서 개인적으로 변호사를 선임한 경우에는 사안 종결 후 교원보호(안심)공제의 소송비 지원 서비스를 이용하여 소송비용을 청구하면 심사 후 비용을 지급합니다. 사안에 따라 판결 전 지원이 가능하고, 필요시에는 대면심사를 하게 됩니다.
교원에 대한 수사단계 지원과 소송비 지원 등은 유죄 취지의 결정이 난 경우 지원 비용을 환수할 수 있습니다.

**Q 사립유치원 교사인데요. 사립유치원 교사도 교원보호(안심)공제 서비스를 받을 수 있나요?**

A 서울특별시 관내 국·공·사립 유·초·중·고·특수·각종학교 및 학력인정평생교육시설의 교원(기간제 교원 포함)이 교원보호(안심)공제 서비스 지원대상입니다. 시간강사의 경우에는 정규교육과정 활동 중 침해를 받은 사안에 대해서 상담비 지원 등 일부를 지원하고 있습니다.

**Q 치료비는 1회에 한하여 청구하여야 하나요?**

A 치료비 및 심리상담비는 청구인의 편의의 따라 여러 번에 걸쳐 청구할 수 있습니다. 다만, 청구할 때마다 같은 자료를 준비해야 하는 번거로움이 있으므로 한 번에 청구하는 것이 편리합니다.

**Q 치료비용은 얼마까지 지원이 가능한가요?**

**A** 교육활동 침해 피해교원의 치료비용(보호조치에 필요한 비용)은 교육청에서 제한을 두고 있지 않으며 내부 심사를 통해 최종 결정됩니다. 「교원지위법」에서는 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해 행위를 한 학생의 보호자 등이 부담하도록 하고 있으며, 피해교원의 신속한 치료를 위하여 교육청이 부담하고 그 비용을 침해행위자 또는 침해행위 학생의 보호자에게 구상할 수 있습니다.

**Q 치료비용을 지원받을 수 있는 기간이 정해져 있나요?**

**A** 교육활동 침해 사안이 발생한 날로부터 3년 이내에 신청한 건에 대하여 신청 서류를 검토하여 지원 여부를 결정하고 비용지급이 이루어집니다.

**Q 교육활동 중 손해배상 책임 지원 서비스를 받을 때 제한받는 경우가 있나요?**

**A** 교육활동 중 손해배상 책임 지원서비스의 지원 제한사항은
1) 교원이 유죄로 확정된 경우(과실치사·상예외)
2) 고의 또는 중과실이 있다고 판결 확정된 경우
3) 교원 간의 소송
4) 사용자 배상책임
5) 다른 제도로 지원이 가능한 경우
(소송비용의 중복지급, 학교안전법에 따른 학교안전공제제도 ,학교폭력에방법에 따른 학교폭력피해지원 제도)등 입니다.

**Q 학생이 안전사고를 당하여 교장과 담임교사에게 손해배상청구를 하는 경우 어떻게 하나요?**

**A** 학교안전법에 따른 안전공제급여가 지급 될 수 있으니 학교안전공제회와 상의하시고, 추가적인 손해배상을 요구하는 경우에는 교원보호(안심)공제 분쟁조정 서비스를 신청하시기 바랍니다.

**Q 교육활동 침해행위자에게 구상권을 행사하는 금액은 얼마부터인가요?**

**A** 교원보호(안심)공제를 통해 지원한 금액이 250만원 초과할 경우 지원한 금액 전부에 대하여 교육활동 침해 행위자에게 구상권을 행사할 수 있습니다.

# 보호조치의 비용

## 범위

- 심리상담 및 조언, 치료 및 치료를 위한 요양, 의약품 공급 등의 비용

**「교원지위법 시행령」**

**제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용 부담 등)**

① 법 제20조제5항에 따른 보호조치에 필요한 비용의 부담 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 관할청이 정하는 전문심리상담기관에서 심리상담 및 조언을 받는데 드는 비용
2. 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 요양기관에서 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받는 데 드는 비용

## 신청 절차

피해교원 → 1) 교원보호(안심)공제 공제급여 청구서 개인정보 제공·활용 동의서
2) 증빙서류 → 교원보호(안심)공제 서비스 (1670-4972)

## 보호조치 비용의 침해관련자 부담 원칙

- 교육활동 침해 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담
- 피해교원의 신속한 치료를 위하여 교육활동 침해 피해교원 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 원하는 경우에는 서울특별시교육청이 부담하고 이에 대한 구상권 행사

**「교원지위법」**

**제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)**

⑤ 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담하여야 한다. 다만, 피해교원의 신속한 치료를 위하여 피해교원 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있다.

「교원지위법 시행령」

**제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용 부담 등)**

③ 관할청은 법 제20조제5항 단서에 따라 구상권을 행사하려는 경우에는 구상금액의 산출 근거 등을 분명히 밝혀 이를 납부할 것을 서면으로 보호자 등에게 통지해야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 필요한 사항은 관할청이 정하여 고시한다.

## 구상권 행사의 예외

- 침해학생의 보호자 및 침해보호자 등이 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자인 경우
- 침해학생의 보호자 및 침해보호자가 「장애인 복지법」 제32조제1항에 따라 등록된 장애인인 경우
- 그 밖에 서울특별시교육청이 인정하는 경우
  - 구상금액이 250만원 이하인 경우
  - 구상권을 행사하여 회수할 수 있는 금액이 구상권 행사에 필요한 비용보다 적은 경우
  - 보호자 등이 「보호시설에 있는 미성년자의 후견 직무에 관한 법률」 제3조에 따른 후견인인 경우
  - 그 밖에 서울특별시교권보호위원회의 심의를 거쳐 구상권을 행사하지 않기로 결정한 경우

「교원지위법 시행령」

**제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용 부담 등)**

② 법 제20조제5항 단서에 따른 구상권의 범위는 제1항 각 호의 비용으로서 관할청이 부담하는 모든 비용으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 구상권의 전부 또는 일부를 행사하지 않을 수 있다.

1. 법 제20조제5항 본문에 따른 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖의 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등(이하 이 조에서 "보호자 등"이라 한다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자
   나. 「장애인복지법」 제32조제1항에 따라 등록된 장애인
2. 그 밖에 구상금액이 소액인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 관할청이 인정하여 고시하는 경우

# [참고] 서울특별시 교육활동 침해행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시

[시행 2025. 2. 17.] [서울특별시교육청 고시 제2025-2호]

**제1조(목적)** 이 고시는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제20조 및 같은 법 시행령 제19조제2항제2호 및 제4항에 따라 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원에 대하여 서울특별시교육감이 부담하는 보호조치 비용 및 구상권 행사에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "피해교원"이란 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원을 말한다.
2. "보호자 등"이란 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자로 친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다.

**제3조(보호조치 비용부담의 신청 및 지급)** ① 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제20조제5항 단서에 따라 보호조치 비용부담을 신청하려는 피해교원 또는 해당 학교의 장은 서울특별시교육감(이하 "교육감"이라 한다)에게 교육감이 정한 방법으로 비용부담 신청서를 제출하여야 한다. 이 경우 신청사유를 소명할 수 있는 증거자료를 첨부하여야 한다.

② 제1항에 따라 신청을 받은 교육감은 신청을 받은 날부터 14일 이내에 보호조치 비용부담 여부를 결정하여야 한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 14일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

③ 교육감이 보호조치 비용을 부담하기로 결정한 경우에는 지체 없이 피해교원에게 보호조치 비용을 지급하여야 한다.

**제4조(상담 지원 등 기준)** ① 교육감은 피해교원이 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제19조제1항제1호에 따라 교육감이 정한 상담기관에서 심리상담 및 조언을 받는 데 드는 비용은 피해교원으로 인정받은 날로부터 1년의 범위 내에서 20회 내의 상담비를 부담한다(사건 발생 후 인정 전에 받은 상담비를 포함한다). 심리상담은 피해교원으로 인정받은 날부터 1개월 이내에 시작하여야 하며, 교육감은 해당 상담기관의 의견을 들어 그 기간을 1년 범위 안에서 연장할 수 있다.

② 영 제19조제1항제2호에 따른 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받는 데 드는 비용의 지급기준 등은 다음 각 호와 같다.

1. 입원료는 대중적인 일반병실의 입원료를 지급한다. 다만, 전신화상자, 세균감염을 예방하기 위하여 격리가 필요한 환자, 심한 정신질환자 등 의사의 소견에 따라 부득이 상급병실(입원실에 3인 이하가 입원할 수 있는 병실을 말한다)에 입원하였을 때(병실 사정이나 환자 및 보호자의 요청에 의한 경우는 제외)에는 그 병실의 입원료를 지급한다.

2. 진찰, 검사, 처치, 수술(성형수술을 포함한다), 응급 및 재활치료, 간호, 호송 등은 치료에 소요되는 비용을 지급한다.
3. 치아 보철비는 도재전장관[사기 재료로 이 빛깔이 나도록 만든 인공치아]에 드는 비용을 지급한다. 다만, 기존의 치아 보철물이 외상으로 손상되거나 파괴되어 사용할 수 없게 된 경우에는 원상회복에 드는 비용을 지급한다.
4. 약제비는 처방전에 의한 경우에만 지급한다.
5. 한방치료는 침과 뜸 등 「국민건강보험법」에서 인정하는 경우에 드는 비용만 지급한다.
6. 의지(義肢)·의치(義齒)·안경·보청기 등 「장애인복지법」 제65조제1항에 따른 장애인보조기구는 처방 및 구입의 경우에 드는 비용을 지급하거나 「국민건강보험법」 제51조제3항을 준용하여 지급한다.
7. 「국민건강보험법」 제51조제3항에 따른 보험급여 지급기준을 정하고 있지 않은 장애인 보조기구의 처방 및 구입비용에 대해서는 실제 소요되는 비용을 지급할 수 있다.
8. 의료 기관에 입원하여 요양 중인 피해교원의 부상·질병 상태가 의학적으로 다른 사람의 간병이 필요하다고 인정되는 경우 간병료를 지급할 수 있다. 이 경우 간병료의 구체적인 지급기준은 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제2조의3을 준용한다.
9. 지원의 범위에서 제외되는 진료비 등 그 밖의 지급기준은 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행규칙」제2조의2에 따른 별표를 준용한다. 이 경우 '요양급여'는 '보호조치비용'으로, '공제회'는 '교육감'으로, '피공제자'는 '피해교원'으로 본다.

③ 교육감은 피해교원에게 법 제20조제1항제3호에 따른 그 밖에 치유와 교권회복에 필요한 조치를 하는 데에 필요한 비용을 250만원의 범위 내에서 부담할 수 있다.

**제5조(보호조치 비용부담의 제한)** ① 피해교원이 보호자 등 또는 제3자로부터 교육감에게 신청한 것과 동일한 사유로 영 제19조제1항에 따른 보호조치 비용에 상당하는 금액을 받으면 교육감은 그 금액의 한도에서 보호조치 비용을 부담하지 아니한다.

② 피해교원이 정당한 사유 없이 요양기관의 지시를 따르지 않아 피해교원의 부상·질병 또는 장해의 상태가 악화되었거나 요양기관의 치료를 방해한 것이 명백한 경우 교육감은 보호조치 비용의 전부 또는 일부를 부담하지 않을 수 있다.

③ 교육감이 제1항 및 제2항에 따라 보호조치 비용의 전부 또는 일부를 부담하지 않기로 결정한 때에는 신청인에게 지체 없이 그 이유를 통지하여야 한다.

**제6조(구상권 행사의 통지 등)** ① 영 제19조제3항에 따른 구상금납부통지서는 별지 제1호 서식에 따른다.

② 보호자 등이 제1항의 구상금납부통지서에 따른 납부기한 내에 구상금의 일부 또는 전부를 납부하지 않은 경우 교육감은 납부기한을 30일 이상으로 다시 정하여 납부를 촉구할 수 있다.

③ 보호자 등은 교육감에게 구상금 납부기한의 연장 또는 분할납부를 신청할 수 있다. 이 경우 교육감은 보호자 등의 경제적 여건 등을 고려하여 6개월 이내의 기간을 정하여 납부기한을 연장하거나 1년 이내의 기간을 정하여 분할납부하게 할 수 있다.

**제7조(소의 제기)** 교육감은 보호자등이 임의로 구상금을 지급할 의사가 없는 경우에는 구상금의 액수, 보호자등의 변제자력, 소제기의 실익 등을 고려하여 구상금 청구 소송을 제기할 수 있다.

**제8조(구상권 행사의 예외)** 영 제19조제2항제2호의 "그 밖에 구상금액이 소액인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 교육감이 인정하여 고시하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 구상금액이 250만원 이하인 경우
2. 구상권을 행사하여 회수할 수 있는 금액이 구상권 행사에 필요한 비용보다 적은 경우
3. 보호자등이 「보호시설에 있는 미성년자의 후견 직무에 관한 법률」 제3조에 따른 후견인인 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 경우로서 서울특별시교권보호위원회의 심의를 거쳐 구상권을 행사하지 않기로 결정한 경우

**제9조(위임)** 교육감은 피해를 입은 교원에 대하여 보호조치 비용 부담 및 그에 따른 구상권 행사 권한을 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제15조에 따른 학교안전공제회에 위임할 수 있다.

**제10조(운영세칙)** 이 고시에서 정한 것 외에 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관하여 필요한 사항은 교육감이 정한다.

## 부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

## [공제회-1] 신청인 → 서울특별시학교안전공제회

# 교원보호(안심)공제 급여 청구서

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제20조제5항에 따라 다음과 같이 보호조치 비용을 청구합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

**서울특별시학교안전공제회이사장**귀하

<table>
<tr><td rowspan="10">신청인</td><td>성명</td><td colspan="2"></td><td>생년월일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">소속(학교명)</td><td colspan="2"></td><td>성별</td><td colspan="2">☐ 남 ☐ 여</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>구분</td><td colspan="2">☐ 정규 ☐ 기간제 ☐ 시간강사</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">※ 정책 개선 등 행정처리상 필요 항목, 목적외 사용되지 않음</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>연락처</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">보호조치 비용부담 신청에 관한 모든 권한을 위임함</td></tr>
<tr><td>위임인</td><td>성명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">대리인</td><td>성명</td><td colspan="2"></td><td>생년<br>월일</td><td></td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">사건 개요</td><td>발생 일시</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>발생 장소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>침해관련자 소속</td><td colspan="2"></td><td>성명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사건 경위 및 내용</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">신청액</td><td colspan="3">치료 및 치료를 위한 요양</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">재물 피해 비용</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">합계</td><td colspan="3">금액:</td></tr>
<tr><td>계좌정보</td><td>은행명</td><td></td><td>예금주</td><td></td><td>계좌번호</td><td></td></tr>
</table>

**참고사항**

보호자 등 제3자로부터 동일한 사유로 보호조치에 상당하는 금액을 받으면 학교안전공제회에서 중복 지원하지 않으며, 이를 위반할 경우 환수 조치할 수 있습니다.

**구비서류**

| 치료 및 치료를 위한 요양(의료기관의 치료를 받은 교원) | 교육활동 침해로 인한 재물 피해 비용 |
|---|---|
| 1. 진료비 계산서 영수증<br>2. 개인정보 제공 등에 대한 동의서<br>3. 치료 지원별 별도 서류<br>가. 지역교권보호위원회 조치결정 통지서 또는 침해 피해 인정된 지역교권보호위원회 분쟁조정합의서<br>나. 학교장의견서 및 전문의 소견서<br>다. 위기지원 승인서 | 1. 재산상 피해 및 복구 입증자료 [수리비 영수증 등]<br>2. 학교장 의견서 또는 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(분쟁조정합의서)<br>3. 개인정보 제공 등에 대한 동의서 |

[공제회-2] 신청인 → 서울특별시학교안전공제회(누리집에서 직접 작성 가능)

## 교육활동 침해 예방 및 분쟁조정 컨설팅 신청서

다음과 같은 사유로 교원보호(안심)공제 교육활동 침해 예방 및 분쟁조정 컨설팅을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (인)

**서울특별시학교안전공제회이사장 귀하**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **신청인** | 성명 | | 생년월일 | |
| | 주소 | | | |
| | 연락처 | | | |
| | 소속(학교명) | | | |
| **민원인** | ☐ 학부모 ☐ 학생 ☐ 일반인 ☐ 기타( ) | | | |
| **민원유형** | ☐ 손해배상책임 ☐ 반복민원 ☐ 기타( ) | | | |
| **요청사항** | ☐ 교육활동 침해 예방 ☐ 분쟁조정 ☐ 기타( ) | | | |
| **희망일자** | 20 년 월 일 | | | |
| **사안내용 및 요청사유** | | | | |
| **비고** | | | | |

**[공제회-3] 신청인 → 서울특별시학교안전공제회**

## 교원보호(안심)공제 급여 청구서(소송비용·초기대응플랜)

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제22조 및 교원안심공제 운영기준에 따라 다음과 같이 소송비용을 청구합니다.

년 월 일

신청인 (인)

**서울특별시학교안전공제회이사장** 귀하

<table>
<tr><td rowspan="10">신청인</td><td>성명</td><td colspan="2"></td><td>생년월일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">소속(학교명)</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>성별</td><td colspan="2">□ 남 □ 여</td></tr>
<tr><td>구분</td><td colspan="2">□ 정규 □ 기간제 □ 기타(  )</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>연락처</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">본 공제급여 청구와 관련한 일체의 권한을 위임합니다.</td></tr>
<tr><td>위임인</td><td>성명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">대리인</td><td>성명</td><td></td><td>생년월일</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">사건 개요</td><td>발생 일시</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>발생 장소</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>침해관련자 소속</td><td colspan="2"></td><td>성명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사건 경위 및 내용</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>청구액</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>계좌정보</td><td>은행명</td><td></td><td>예금주</td><td></td><td>계좌번호</td><td></td></tr>
</table>

**참 고 사 항**

소송비용 선지원 대상 사건이 확정판결, 재판상 화해, 조정을 갈음하는 결정 등 이에 준하는 재판 결과로 확정되어 피공제자의 과실에 따른 손해배상책임이 인정된 경우, 본 신청을 배상책임 담보 신청으로 갈음하여 배상책임 담보 지급에 관한 심의를 개시할 수 있다.

**구 비 서 류**

1. 민사소송의 경우 소장 등, 형사사건의 경우 고소장 등
2. 변호사 선임계약서 등
3. 통장 사본
4. 개인정보 제공·활용 동의서
5. 재직증명서(퇴직교원의 경우 경력 증명서)
   ※ 민사소송의 경우 사건 결과를 확인할 수 있는 자료(판결문 등) 및 확정 여부를 확인할 수 있는 자료

**[공제회-4] 신청인 → 서울특별시학교안전공제회**

## 위험대처 보호 서비스 신청서

다음과 같은 사유로 교원안심공제 위험대처 보호 서비스를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (인)

**서울특별시학교안전공제회이사장** 귀하

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **신청인** | 성명 | | 생년월일 | |
| | 주소 | | | |
| | 연락처 | | | |
| | 소속(학교명) | | | |
| **민원인** | ☐ 보호자 ☐ 학생 ☐ 일반인 ☐ 기타( ) | | | |
| **민원유형** | ☐ 난입·난동 ☐ 협박·강요 ☐ 폭언·폭행 ☐ 기타 신변위협 | | | |
| **요청사항** | ☐ 신변 경호 ☐ 출퇴근 차량 지원 ☐ 기타( ) | | | |
| **요청기간** | 20 년 월 일 | | | |
| **사안내용 및 요청사유** | | | | |
| **비고** | | | | |

[공제회-5] 신청인 → 서울특별시학교안전공제회

# 개인정보 제공·활용 동의서(교원보호(안심)공제서비스용)

## ■ 대상자 정보

| 소속(학교명) | 성 명 | 생년월일(6자리) |
|---|---|---|
| | | |

## ■ 개인정보 처리 사항

「개인정보 보호법」제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공), 제23조(민감정보의 처리 제한), 제24조(고유식별정보의 처리 제한)에 따라 개인정보 수집 및 이용 등에 따른 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 동의를 거부할 경우에는 공제금의 심사 및 지급(서비스 포함)에 필요한 지원이 제한될 수 있습니다.

1. **(개인정보의 수집·이용 목적)** 교원보호공제 공제금 심사 및 지급(서비스 제공 포함)
2. **(수집하려는 개인정보의 항목)** 신청서 및 제출서류에 포함된 모든 개인정보항목(성명, 성별, 주민등록번호(생년월일), 주소, 연락처, 계좌정보, 사고경위 및 내용 등)
3. **(개인정보의 보유 및 이용 기간)** 「교원지위법」제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)가 이루어진 학년도 포함 10년이 경과한 이후 파기하며, 목적 이외의 용도로는 활용하거나 보유하지 않음
4. **(타 기관 정보 공유)** 피해교원의 보호조치를 위하여 타 기관과 개인정보를 공유하거나 보유 및 이용할 수 있음

☐ **개인정보 제공에 동의합니다.** ☐ **개인정보 제공에 동의하지 않습니다.**

**상기 본인은 개인정보 제공 내용을 확인하였습니다.**

년 월 일

성 명 : (서명)

**서울특별시학교안전공제회이사장 귀하**

# 04 교원 치유 지원

## 교원 치유 지원 한눈에 보기

"先生님 마음 회복을 위한 同行"

교원의 교육활동 보호와 마음건강 증진을 위해

**사전 예방**부터 사안 발생 시 **치유와 복귀**, **위기 교원 지원**까지

전단계 체계적으로 지원합니다.



## 교원 개인심리상담 및 치료비 지원

**"先生님 마음 회복을 위한 同行"**

| | 소진교원 예방지원 | | 사안발생 긴급지원 | 피해교원 복귀지원 | 위기교원 집중지원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상담 | 마음(先) 개인심리상담 (8회) | 저경력교원 개인심리상담 (10회) | 마음(生) 개인심리상담 (13회) | 마음(同) 개인심리상담 (20회) | 마음(行) 개인심리상담 |
| 의료 | | | 정신건강의학과 치료비 지원 (30만원) | 요양·의료기관 치료비 지원 (실비지원) | 정신건강의학과 초기치료비 지원 (50만원) |

### 선생님을 위한 심리상담 지원, 언제나 열려 있어요.

- **마음선(先) 심리상담(8회)** — 교육활동 중 심리적 소진 교원 누구나
  (교원이 모바일로 신청 가능하며, 소속교로 상담진행 여부 알려지지 않음)
- **마음생(生) 심리상담(13회)** — 교육활동 중 사안 발생으로 치유지원 필요 교원
  (학교장의견서 공문 신청)
- **마음동(同) 심리상담(20회)** — 지역교권보호위원회 심의를 통해 교육활동 침해 인정 피해교원
  (지역교권보호위원회 조치결정 통지서 공문 신청)
- **마음행(行) 심리상담 (추가 5회, 연장 3회)** — 상담 중 자살위험 징후를 보이는 교원
  (심리상담 추가 지원 및 정신건강의학과 초기치료비용 지원)
- **저경력교원 심리상담(10회)** — 교육활동 중 학교 적응과 자기이해 및 성장을 원하는 교직경력 3년 이내 저경력교원

## 마음선(先) 개인심리상담

- 교육활동 과정에서 발생하는 스트레스와 심리적 소진을 예방하고 완화하기 위한 개인심리상담
- **지원 대상:** 정규교원, 기간제교원
- **지원 범위:** 심리상담 8회(1회/50분)
- **지원 방법:** 서울특별시교육청 지정 협력상담기관에 방문하여 심리상담 진행(상담 비밀보장)

※ 소속교로 상담 진행 여부 등이 알려지지 않음

| 센터검색 | 상담신청 | 접수 | 기관 배정 | 일정 협의 | 심리상담 | 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 접수 서류 확인 및 지원 여부 결정 | 기관 배정 및 지원 안내 | 상담 일시 협의 | 8회 범위 내 | 이용자 설문 |

평일 기준 1~2일 소요

① 신청 기간: 2026. 3. ~ 2027. 2. (운영 기간 중 1회 신청 가능)
② 신청 방법: (센터검색) 교육감지정 상담기관 검색하여 희망기관 결정 → (상담신청) QR 또는 '서울시교육청 교육활동보호 카카오채널'을 통해 신청서 작성 및 제출

※ 신청자가 많은 경우 기관 배정이 지연될 수 있으며, 직전학년도 선(先)지원 이용 교원은 후순위로 밀릴 수 있음

## 저경력교원 개인심리상담

- 저경력교원의 학교 적응과 자기이해 및 성장을 돕는 심리검사 및 개인심리상담
- **지원 대상:** 교직 경력 3년 이내(휴직기간을 제외한 실근무 경력) 정규교원 및 기간제교원
- **지원 범위:** 심리검사 및 해석 상담 포함 심리상담 10회(1회/50분)

※ 마음선(先) 개인심리상담 지원과 동일 학년도 중복 신청 불가

- **지원 방법:** 서울특별시교육청 교육활동보호센터에 방문하여 심리상담 진행(상담 비밀보장)

※ 소속교로 상담 진행 여부 등이 알려지지 않음

| 상담신청 | 접수 | 일정 협의 | 심리검사 및 심리상담 | 종료 |
|---|---|---|---|---|
| | 접수 서류 확인 및 지원 여부 결정 | 상담 일시 협의 | 10회 범위 내 | 이용자 설문 |

평일 기준 1~2일 소요

① 신청 기간: 교직 기간 중 1회 신청 가능
② 신청 방법: (상담신청) QR 또는 '서울시교육청 교육활동보호 카카오채널'을 통해 신청서 작성 및 제출

※ 신청자가 많은 경우 기관 배정이 지연될 수 있음

## 마음생(生) 개인심리상담 및 치료비 지원

- 교육활동 중 발생한 사안으로 학교장의 요청이 있을 경우 신속하게 마음건강 회복과 치유를 돕는 개인심리상담 및 정신건강의학과 치료비 지원
- **지원 대상:** 정규교원, 기간제교원, 정규교육과정 중 교육활동 침해 피해를 입은 시간강사

### 개인심리상담

- **지원 범위:** 심리상담 13회(1회/50분)

  ※ 마음선(先) 심리상담 지원 포함 동일학년도 내 최대 13회 지원

- **지원 방법:** 서울특별시교육청 지정 협력상담기관에 방문하여 심리상담 진행

| 센터검색 | 신청 | 접수 | 기관 배정 | 일정 협의 | 심리상담 | 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 공문 신청 | 접수 서류 확인 및 지원 여부 결정 | 기관 배정 및 지원 안내 | 상담 일시 협의 | 13회 범위 내 | 이용자 설문 |

평일 기준 1~3일 소요

**활용서식**

상담신청서 (p.117), 학교장 의견서 (p.119)
개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 동의서 (p.118)

① 신청 기간: 2026. 3. ~ 2027. 2.(운영 기간 중 1회 신청 가능)
② 신청 방법: (센터검색) 교육감지정 상담기관 검색하여 희망기관 결정 → 공문 신청(수신처: 본청 초등교육과)

### 치료비 지원

- **지원 범위:** 정신건강의학과 치료비 30만원 범위 내 *처방에 의한 약제비 포함
- **비용 청구:** 학교안전공제회로 (이메일) safeseoul_t@ssif.or.kr 청구
- **필요 서류:** 교원보호(안심)공제 공제급여 청구서, 학교장 의견서
- **관련 문의:** 02-1670-4972, https://www.ssia.or.kr/teacher/page4.php

## 마음동(同) 개인심리상담 및 치료비 지원

- 교육활동 침해 피해로 지역교권보호위원회 심의를 거쳐 피해를 인정받은 교원의 마음건강 치유와 교권 회복, 학교 복귀를 돕는 개인심리상담 및 치료비 지원
- **지원 대상:** 정규교원, 기간제교원
  ① 지역교권보호위원회의 심의로 교육활동 침해 피해 인정된 교원
  ② 지역교권보호위원회의 분쟁조정 합의로 교육활동 침해 피해 인정된 교원

### 개인심리상담

- **지원 범위:** 심리상담 20회(1회/50분)
  ※ 피해교원으로 인정받은 날로부터 1년 범위 내(1년 연장 가능) 심리상담을 지원하며 1개월 이내에 상담을 시작해야 함(사건 발생 후부터 지역교권보호위원회 심의 전에 받은 심리상담도 포함하여 지원함)
  ※ 지역교권보호위원회 심의 전 마음선(先) 또는 마음생(生) 심리상담 신청 교원은 지역교권보호위원회 조치결정 통지서만 공문 제출(보호조치 마음동(同) 심리상담 변경 적용)
- **지원 방법:** 서울특별시교육청 지정 협력상담기관에 방문하여 심리상담 진행

| 센터검색 | 신청 | 접수 | 기관 배정 | 일정 협의 | 심리상담 | 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 공문 신청 | 접수 서류 확인 및 지원 여부 결정 | 기관 배정 및 지원 안내 | 상담 일시 협의 | 20회 범위 내 | 이용자 설문 |

**활용서식**

상담신청서 (p.117), 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(교원용) (p.248)
개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 동의서 (p.118)

① 신청 기간: 교육장의 조치결정 통지를 받은 후 1개월 내
② 신청 방법: (센터검색) 교육감지정 상담기관 검색하여 희망기관 결정 → 공문 신청(수신처: 본청 초등교육과)

**Q** **교육활동 침해 피해로 심리상담을 받고 싶은데 교권보호위원회 심의를 거쳐 피해를 인정 받은 경우만 심리상담 지원이 가능한가요? 심의 전이지만 심리상담을 먼저 받고 싶습니다.**

**A** 마음선(8회) 심리상담 지원 서비스를 먼저 이용하시고, 위원회 심의를 거쳐 피해를 인정 받은 경우 지역교권보호위원회에서 받은 조치결정 통지서를 보완하여 제출하시면 보호조치(20회) 심리상담 지원으로 변경 적용하여 지원이 됩니다.

## 치료비 지원

- **지원 범위:** 치료비(치료 및 치료를 위한 요양) 실비 지원 * 처방에 의한 약제비 포함
  - 지역교권보호위원회 심의로 교육활동 침해 피해 인정된 교원(실비)
  - 지역교권보호위원회 분쟁조정 합의로 교육활동 침해 피해 인정된 교원(250만원 한도 내에서 실비)
- **비용 청구:** 학교안전공제회로 (이메일) safeseoul_t@ssif.or.kr 청구
- **필요 서류:** 교원보호(안심)공제 공제급여 청구서, 지역교권보호위원회 조치결정 통지서
- **관련 문의:** 02-1670-4972, https://www.ssia.or.kr/teacher/page4.php

### 「교원지위법」 제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)

① 고등학교 이하 각급학교의 지도·감독기관과 그 학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 치유와 교권 회복에 필요한 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 심리상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

### 「서울특별시 교육활동 침해행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시」

**제4조(상담 지원 등 기준)** ① 교육감은 피해교원이 「교원의 지위 향상및교육활동보호를위한특별법시행령」 제19조제1항제1호에 따라 교육감이 정한 상담기관에서 심리상담 및 조언을 받는 데 드는 비용은 피해교원으로 인정받은 날로부터 1년의 범위 내에서 20회 내의 상담비를 부담한다(사건 발생 후 인정 전에 받은 상담비를 포함한다). 심리상담은 피해교원으로 인정받은 날부터 1개월 이내에 시작하여야 하며, 교육감은 해당 상담 기관의 의견을 들어 그 기간을 1년 범위 안에서 연장할 수 있다.

## 마음행(行) 개인심리상담 및 초기치료비용 지원

- 개인심리상담 (마음선(先)·마음생(生)·마음동(同))지원을 받는 교원 중 자살위험성이 관찰되는 교원을 대상으로 추가로 제공되는 개인심리상담 및 정신건강의학과 초기치료비용 지원
- **지원 대상:** 개인심리상담(마음선(先)·마음생(生)·마음동(同) 지원)을 받는 교원 중 자살위험 징후를 보이는 대상자

  ※ 심리상담 중이 아닌 교원은 교육청 담당자에게 문의(02-399-9710)

### 개인심리상담

- **지원 범위:** 심리상담 추가 5회(필요시 연장 3회)

  ※ 위기상황 지속으로 인한 상담연장(3회)이 필요할 시 상담센터 및 사업 담당자와 별도 협의 要
- **지원 방법:** 서울특별시교육청 지정 협력상담기관에 방문하여 심리상담 추가 진행

| 심리상담 진행 중 | → 심리검사 (사전) | → 지원 신청 | → 지원 승인 | → 추가지원 | → 심리검사 (사후) | → 종료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 위험도 평가 | 생명 존중 서약 및 상담전문가 소견 등 제출 | 지원 여부 결정 통지 | 상담 5회<br>치료 5회 (50만원 내) | 위험도 평가 | 이용자 설문 |

※ 위험도 평가 및 서약 등 교원의 동의 과정 필수

### 치료비 지원

- **지원 범위:** 정신건강의학과 초기치료비 50만원 범위 내 * 처방에 의한 약제비 포함
- **비용 청구:** 학교안전공제회로 (이메일) safeseoul_t@ssif.or.kr 청구
- **필요 서류:** 교원보호(안심)공제 공제급여 청구서, (위기)지원승인서
- **관련 문의:** 02-1670-4972, https://www.ssia.or.kr/teacher/page4.php

## 교원 마음돌봄 프로그램

● 교원 마음돌봄 프로그램을 정기적으로 운영하여 교원이 교육활동과 일상에서 자신의 마음을 돌볼 수 있는 경험을 제공함

| 모집 안내 | 참여 신청 | 대상자 선정 및 안내 | 집단상담/의사소통 교육 | 종료 |
|---|---|---|---|---|
| 공문 시행 | 참여 희망 교원 신청 | 선정 안내 (공문, 문자, 이메일) | 프로그램 운영 | 이용자 설문 |

- **지원 대상:** 서울특별시교육청 소속 교원(기간제 교원 포함)
- **신청 기간:** 2026. 3. ~ 2027. 2.
- **신청 방법:** 분기별(3,6,9,12월) 학교로 안내하는 공문 참조하여 신청
- **지원 방법:** 대면 또는 비대면(ZOOM) 으로 3시간 × 5회기(총15시간) 운영

※ 교원의 심리 치유와 회복을 목적으로 한 경험 중심 프로그램으로 각종 연수 실적과 무관함

## 교원 의사소통 교육

- **운영 주제**

| 운영 주제 | 인원 | 시간/회기 | 운영 내용 |
|---|---|---|---|
| 학교 관리자 (교장·교감) 조직 리더십 | 15명 | 3시간 /5회기 | 갈등을 줄이고 신뢰를 높이는 공감적 경청과 협력적 소통 기술을 통해 건강한 학교 조직문화를 만드는 관리자 역량강화 교육 |
| 학교공동체를 연결하는 공감의 대화법 | 15명 | 3시간 /5회기 | 공감·경청·설득 기술을 익혀 학생, 학부모 및 동료 교사들과 상호 신뢰를 쌓고 협력적인 학교 문화를 만드는 역량강화 프로그램 |
| 교원의 자기돌봄 | 15명 | 3시간 /5회기 | 번아웃과 정서적 소진을 점검하고 스트레스 관리·감정조절을 배우며 일상에서 실천할 수 있는 자기돌봄 기술 |

- **운영 일정**

| 구분 | 모집 예정 | 운영 시기 | 운영 과정 | 운영 기수 |
|---|---|---|---|---|
| 봄학기 | 3월 | 4~5월 | 평화로운 학급 만들기 | 3기수 |
| 여름학기 | 6월 | 7~8월 | 내면의 힘 기르기 | 3기수 |
| 가을학기 | 9월 | 10~11월 | 안정적인 학급 만들기 | 3기수 |
| 겨울학기 | 12월 | 1~2월 | 가볍게 힐링하기 | 3기수 |

## 교원 마음돌봄 집단상담

• **운영 주제**

| 운영 주제 | 인원 | 시간/회기 | 운영 내용 |
|---|---|---|---|
| 심리검사 집단상담 | 10명 | 3시간/ 6회기 | ▸심리검사 결과를 바탕으로 나의 성격과 관계 특성을 이해하고 관계 기술과 문제 대처 능력을 향상 |
| 미술 집단상담 | 6 ~10명 | 3시간/ 6회기 | ▸그림, 색채, 콜라주 작업 등 다양한 미술 활동으로 말로 표현하기 어려운 감정과 생각을 안전하게 표현하고 자기이해, 대인관계 능력 향상 |
| 관계성장 집단상담 | 8 ~10명 | 3시간/ 6회기 | ▸타인과의 상호작용 경험과 역할 연습, 나눔 활동을 통해 나의 관계 패턴과 의사소통 방식을 점검하고, 더 건강한 관계 맺는 방식을 연습 |
| 명상 집단상담 | 10명 | 3시간/ 6회기 | ▸호흡, 바디스캔, 마음챙김 명상을 통해 몸과 마음의 긴장을 완화하고, 스트레스 감소와 정서적 안정, 자기돌봄 능력 증진 |
| 사이코드라마 집단심리극 | 20명 | 7시간/ 2회기 | ▸심리적 소진· 교직 스트레스를 연극 형식으로 표현하고 참가자는 주인공, 보조자의 역할로 참여하여 자신의 문제를 다양한 시각에서 경험하고, 감정을 해소하며, 서로 공감과 지지를 통해 문제 해결능력 증진 |
| 마라톤 집단상담 | 8명 | 7시간/ 2회기 | ▸장시간 집중적으로 운영되는 집단과정을 통해 깊이 있는 나눔과 평소 다루기 어려웠던 감정을 집중적으로 탐색하면서 강도 높은 자기성찰과 피드백을 통한 심리적 성장 경험 |

• **운영 일정**

| 구분 | 모집 예정 | 운영 시기 | 운영 주제 | 운영 집단 수 |
|---|---|---|---|---|
| 봄학기 | 3월 | 4~5월 | 심리검사, 미술, 명상, 관계성장 집단상담 등 | 매학기 6집단 |
| 가을학기 | 9월 | 10~11월 | | |
| 여름학기 | 6월 | 7~8월 | 심리검사, 미술, 명상, 집단심리극, 마라톤 집단상담 등 | |
| 겨울학기 | 12월 | 1~2월 | | |

## 학교로 찾아가는 맞춤형 회복지원

● 교육활동 침해 또는 교원의 스트레스나 소진 등으로 심리 회복이 필요한 학교 단위 지원

**지원 신청** → **접수 및 사전 협의** → **선정 및 의뢰** → **프로그램 설계** → **중간 협의** → **프로그램 계획** → **학교안내** → **맞춤형 프로그램 운영** → **종료**

- 지원 신청: 학교장 승인必
- 접수 및 사전 협의: 신청 사유 확인 / 요청 사항 청취 / 기본 정보 수집 — 유선 또는 학교 방문
- 선정 및 의뢰: 외부 전문가 탐색 ▸ 선정 ▸ 의뢰
- 프로그램 설계: 주제·내용·방법 등 학교 맞춤 프로그램 설계
- 중간 협의: 프로그램 내용·방법 구체화 — 유선 또는 이메일
- 프로그램 계획: 최종 지원 계획 수립
- 학교안내: 지원 계획 공문 안내 — 공문 시행
- 맞춤형 프로그램 운영: 학교 방문 지원
- 종료: 이용자 설문

※ 신청 주제 및 사안 특성에 따라 준비 기간이 1~3주 소요될 수 있음

### 학교로 찾아가는 맞춤형 심리 교육

교육활동 침해 또는 교육활동 중 발생한 사건 등으로 트라우마, 대처 방법 등 교육 필요한 **학교**

| | |
|---|---|
| 정 원 | 교원 8~16명(권장), 최대 20명 |
| 일 정 | 진행 시간 및 교육 횟수 조정 가능 (예시 2.5시간 X 1회) |
| 장 소 | 학교 내 소통이 가능하도록 원형으로 의자 배치가 가능한 공간 |

### 학교로 찾아가는 맞춤형 집단 상담

교육활동 중 발생한 사건, 업무 스트레스 및 소진, 관계 갈등 등으로 심리 지원이 필요한 **교원 그룹**

| | |
|---|---|
| 정 원 | 교원 6명~8명(권장), 최대 10명<br>※ 집단원 간 깊은 소통이 이루어지므로 안전한 집단 구성이 중요 |
| 일 정 | 진행 시간 및 교육 횟수 조정 가능(최소 4회) (예시 3시간 X 6회) |
| 장 소 | 학교 내 방해받지 않고 작업할 수 있는 안전한 공간 |

## 트라우마

| | |
|---|---|
| 교육 | 트라우마와 소진 예방을 위한 심리 안정화 기술: 2.5시간 X 1회<br>▸ 트라우마(Trauma) 직후 효율적으로 대처하는 방법 |
| 교육 | 신체기반(Somatic Experiencing: SE) 트라우마 접근: 2.5시간 X 1일<br>▸ 트라우마(Trauma)와 관련된 신경계 반응 이해하고 심리적 응급처치 방법 습득 |
| 집단상담 | 수용전념치료 접근: 3시간 X 4회<br>▸ 고통스러운 생각이나 감정을 인식하고 있는 그대로 받아들임, 가치전념행동 찾기 |

## 스트레스·소진

| | |
|---|---|
| 교육 | 교사의 회복을 위한 비폭력 대화: 2.5시간 X 3회<br>▸ 내면의 자원을 발견하고 가꾸어 생동감 있는 일상과 자기 공감 능력을 확장 |
| 교육 | 교사의 공감 능력 UP: 2.5시간 X 2회<br>▸ 공감을 방해하는 요소들을 배우고 실질적인 공감법을 연습 |
| 교육 | 놀이로 하는 힐링 비폭력대화(NVC): 2.5시간 X 4회<br>▸ 놀이를 통해 서로의 마음을 이해하고 건설적으로 갈등 해결 |
| 집단상담 | 미술치료 집단상담: 3시간 X 6회<br>▸ 상처받은 마음의 도닥임과 치유가 필요한 집단 |
| 집단상담 | 소진예방 집단상담: 3시간 X 6회<br>▸ 긴장, 굳어진 몸과 마음의 이완/안정이 필요한 집단. 일상의 스트레스 관리 |
| 집단상담 | 심리검사 집단상담: 3시간 X 4회<br>▸ 나에 대한 이해와 수용을 통한 치유와 성장을 희망하는 집단 |

## 갈등완화·협력적 대화

※ 갈등을 주제로 한 교육은 학교관리자 우선 추천

| | |
|---|---|
| 교육 | 효과적인 학부모 상담전략: 2.5시간 X 2회<br>▸ 상담 시 교사 자신의 에너지를 효과적으로 사용해 학부모의 협력을 끌어내도록 지원 |
| 교육 | 갈등을 평화롭게 해결하는 대화기술: 2.5시간 X 2회<br>▸ 갈등이 발생 시 자신과 상대의 마음을 이해해 갈등 해소 경험을 통해 안전한 공동체 조성 |

## 학생 및 학급관리

| | |
|---|---|
| 교육 | 안전하고 평화롭게 학생과 소통하기: 2.5시간 X 1회<br>▸ 학생과 교사의 욕구를 돌보는 방식으로 관계 회복, 교원의 관계 맺기 자신감향상 |
| 교육 | 학생들과 함께하는 비폭력대화(NVC) 놀이: 2.5시간 X 2회<br>▸ 놀이를 통해 즐겁게 서로의 마음을 이해. 교사가 쉽게 익혀 학생들에게 활용 |
| 교육 | 연령 별, 학교 급별 학생 심리적 특성 이해하기: 2.5시간 X 1회<br>▸ 아동기, 청소년기 등 발달적 특성에 대한 이해, 이를 반영한 소통 방법 습득 |

## 교원 맞춤형 심리검사

### 교원 맞춤형 심리검사(교육부)

- 교원 고유의 업무 환경과 조직 문화를 고려하여 스트레스, 트라우마, 소진 등 교사가 겪는 심리·정서적 어려움을 점검하기 위해 교육부에서 개발된 심리검사

| 과정 | 기본형 | 단축형 | 심화형 |
|---|---|---|---|
| 측정 영역 | 우울, 불안, 자교원의 직무 스트레스, 우울, 불안, 대인관계 등을 측정하여 전반적인 심리적 건강 상태를 점검하는 도구 | 교원의 우울, 불안 등을 측정하여 심리적 건강의 위기를 신속하게 파악하는 도구 | 주제에 따라 각 영역의 증상 유무, 정도, 변화를 상세하게 파악하여 전문가의 심층적인 상담을 돕는 도구 |
| 추천 대상 | 자신의 전반적인 심리적 건강 상태를 점검하고 싶은 교원 | 현재 자신의 심리적 건가의 위기를 빠르게 확인하고 싶은 교원 | 교원 상담 시 특정 영역에 대한 심층적인 진단이 필요한 교원 |
| 검사 소요 시간 | 약 15분 | 약 5~7분 | 상담사 별도 안내<br>※ 교원 개인심리상담 이용시 진행 가능 |

- **이용 방법:** 온라인 자가 검사 실시
  - 참여(링크)교원 맞춤형 심리검사 바로 가기, (QR코드)

### 교사 웰빙진단

- 온라인 검사를 통해자신의 응답 결과와 전체 응답자 평균과 비교해서 웰빙 정도 확인
- **측정변인:** 신체적 소진, 심리적 소진, 교직 만족, 수업·생활지도·업무 효능감, 학생·학부모·동료교원과의 관계 등
- **참여하기:** (링크) https://blutouch.net/selftest/lifequality

웰빙진단

## Q&A

**Q 심리상담을 받는 교원의 개인정보는 어디까지 수집하며 어떤 목적으로 사용되나요?**

A 교원의 심리상담을 원활하게 지원하기 위한 목적으로 성명, 성별, 생년월일, 주소, 연락처, 교육활동 침해 사실 확인을 위한 관련 정보 등을 수집하며, 목적 이외의 용도로 활용하거나 보유하지 않습니다. 해당 정보는 10년이 경과한 이후 파기합니다.

**Q 휴직 중인 교원도 심리상담 지원을 받을 수 있나요?**

A 휴직중인 교원의 학교(교육활동) 복귀를 위하여 지원하고 있습니다.

**Q 시간강사도 심리상담 지원을 받을 수 있나요?**

A 정규교육과정 중 교육활동 침해 피해를 입은 시간강사의 경우 학교장의 의견을 들어 마음생(生) 개인심리상담(13회, 30만원 범위 내 정신건강의학과 치료비)를 지원하고 있습니다. 다만, 시간강사의 경우 「교원지위법」에 따른 교원에 해당하지 않아 지역교권보호위원회 심의를 통한 보호조치 적용은 어렵습니다.

**Q 파견중인 교사도 심리상담 지원을 받을 수 있나요?**

A 서울시교육청 소속 교원이 타시도로 파견을 간 경우, 서울시교육청에서 운영하는 심리상담 지원 서비스를 받을 수 있습니다. 반대로 , 서울시교육청 소속 학교로 파견온 타시도 교원의 경우는 해당 시도교육청에서 운영하고 있는 지원서비스를 이용하실 수 있습니다. 지원 방식이나 범위 등은 각 시도의 정책에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

**Q 상담을 받는 중 퇴직하거나, 타시도로 소속을 달리한 경우 등 더 이상 서울특별시교육청 소속 교원 신분이 아닌 경우는 심리상담 지원을 받을 수 없게 되나요?**

A 서울특별시교육청 소속 교원이 아닌 경우는 상담 지원을 종료하는 것을 원칙으로 합니다. 다만 교육활동 침해 피해교원으로 마음동(同) 심리상담 20회 지원을 받고 있거나 마음행(行) 위기지원을 받고 있는 경우는 교원 신분을 상실하더라도 지원이 유효합니다. 그 외에 마음선(先), 마음생(生) 심리상담 지원을 받고 있는 경우는 교원으로 재직중인 기간 동안에 받은 심리상담에 대하여만 지원이 가능합니다. 따라서 이 경우는 상담 일정을 보다 촘촘하게 하여 재직 기간 동안에 상담이 잘 마무리 될 수 있도록 합니다.

**Q 심리상담을 받고 있는 사실을 학교에서 알게 되나요?**

A 교육활동 중 스트레스로 인한 심리적 소진교원의 경우는 학교를 거치지 않고 교원이 직접 상담을 신청할 수 있으므로 학교에서 상담을 신청하는 사실을 알 수 없습니다. 교육청에서는 학교로 관련 내용을 통지하지 않습니다. 단, 교육활동 중 발생한 사안으로 학교장이 지원을 요청하는 경우나, 지역교권보호위원회에서 교육활동 침해 피해를 인정받아 심리상담을 신청하는 경우는 공문으로 신청하는 절차이기 때문에 학교에서 상담을 신청한다는 사실을 알 수 있습니다.

**Q 심리상담 기록이 학교에 전달되나요?**

A 심리상담 기록물은 「개인정보보호법」과 상담심리사 윤리강령에 근거하여 비밀이 보장되며 교원의 동의 없이는 상담사 외 누구에게도 알려지지 않습니다. 다만, 선생님 자신의 안전 또는 타인의 안전을 해칠 위험이 있는 경우는 예외가 될 수 있습니다.

**Q 심리상담 지원 횟수를 반드시 다 사용해야 하나요?**

A 심리상담 지원 횟수는 해당 지원 사업을 운영하는 동안 교육청에서 지원할 수 있는 최대 횟수를 말합니다. 지원 횟수만큼 상담을 다 받지 않아도 충분히 회복되어 더 이상 상담을 받지 않아도 된다면 상담을 종결할 수 있습니다. 상담의 종결 여부는 상담사와 교원이 함께 상담과정의 성과와 회복 정도를 점검하고 협의하여 결정하는 것을 권장합니다.

**Q 상담 주기를 한주에 2회 이상 또는 하루 중 2시간 이상 진행하는 것도 가능한가요?**

A 상담의 효과와 원활한 상담 진행을 위해 필요한 경우라면 상담시간을 조정할 수 있습니다. 단, 상담사와 내담자가 상호 동의해야 합니다.

**Q 심리상담 지원 횟수를 저축해 두었다가 나중에 필요할 때 사용할 수 있나요?**

A 심리상담은 상담기관이 배정된 날로부터 6개월 또는 1년 범위 내에 진행된 상담을 지원하고 있습니다. 마음선(先), 마음생(生) 심리상담 지원의 경우 상담기관이 배정된 날로부터 6개월, 마음동(同) 심리상담 지원의 경우 피해교원으로 인정받은 날로부터 1년(1년 기간 연장 가능) 범위 내 이루어진 상담에 대하여 지원하고 있습니다. 상담을 연기하는 것은 지원 기간 범위 내에 가능하며, 상호 협의 하에 상담을 연기하는 것을 권장합니다. 기간 내 사용하지 않은 상담 횟수는 소멸됩니다.

**Q 심리상담 지원을 받고 있는데 상담선생님과 잘 맞지 않는 것 같습니다. 어떻게 해야 할까요?**

A 심리상담 중 상담선생님과 잘 맞지 않는 것 같거나, 상담 중 불편한 감정이 들 수 있습니다. 상담 과정에서 발생하는 불편한 감정이나 상황을 상담선생님과 솔직하게 이야기 나누는 과정에서 오히려 치료적으로 도움이 되는 경우도 있으니 상담과정에서 발생하는 어려움을 혼자 고민하지 마시고 상담선생님 또는 교육청 담당자와 상의 하는 것을 권장합니다.

### [심리상담-1] 학교 → 서울특별시교육청 초등교육과

〈심리상담신청용〉

## 심리상담신청서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 신청인 | 성 명 | | 생년월일 (6자리) | |
| | 주 소 | | 성 별 | □ 여 □ 남 |
| | 연락처 | | 소속청 | _____교육지원청<br>*본청 소속교도 11개 지원청 중 선택하여 기재 |
| | 이메일 | | | |
| | 설립구분 | □ 국립 □ 공립 □ 사립<br>□ 기타( ○○*지원청 ○○센터* ) | 신 분 | □ 정규교원<br>□ 기간제 교원<br>□ 기타( ) |
| | 학교명 | 학교 | | |
| | 교직경력 | 년 개월 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 신청 구분 해당 ☑ | ○ (저경력교원 적응지원) **심리검사 및 개인심리상담 10회** | (신청) http://ksurv.kr/akM3OD04Pzs<br>* 서면 신청 불필요 |
| | ○ (소진교원 예방지원) **마음선(先)개인심리상담 8회** | |
| | □ (사안발생 긴급지원) **마음생(生)개인심리상담 13회** | 공문신청(서울시교육청 초등교육과) |
| | □ (피해교원 복귀지원) **마음동(同)개인심리상담 20회** | 공문신청(서울시교육청 초등교육과) |
| | ○ (위기교원 집중지원) **마음행(行)개인심리상담 추가** | * 선·생·동 지원중 상담전문기관 협의 |
| 신청 사유 | 상담 계획에 도움이 되는 정보입니다. 상담을 신청하고자 하는 이유와 상담에 대한 어떤 기대가 있는지 적어주세요. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 상담 희망 기관 | □ 희망기관명(1순위) _____<br>□ 희망기관명(2순위) _____<br>□ 희망자치구(기관을 직접 정하기 어려운 경우 _____ 구 | 협력상담기관 목록 | (링크 확인)<br>http://ksurv.kr/akM3Nj4-Nz4 | (QR 확인) |

**신청서 제출 시 참고사항**

1. 선(先), 생(生) 심리상담은 상담 기관을 배정 받은 날로부터 1개월 이내에 상담을 시작하여야 하며, 6개월 범위 내 심리상담을 지원합니다. 동(同) 심리상담은 지역교권보호위원회 조치결정 통지서를 받은 날(분쟁조정 합의일)부터 1개월 이내에 상담을 시작하여야 하며, 1년 범위 내(1년 연장 가능) 심리상담을 지원합니다.
2. 심리상담 서비스를 제공하는 상담전문가와 사전 협의 없이 상담이 3개월 이상 진행되지 않는 경우 상담이 종결(상담 의사 없음)된 것으로 간주하여 지원이 종료될 수 있습니다.
3. 심리상담 지원 횟수를 초과하여 진행되는 상담은 개인이 부담하여 진행할 수 있습니다.
4. 신청인의 성명, 성별, 연락처, 학교급, 신청 사유를 배정되는 상담기관과 공유합니다.
5. 신청서의 개인정보는 상담 지원을 위한 사용 목적 이외에 사용하지 않습니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

**서울특별시교육감 귀하**

**[심리상담-2] 학교 → 서울특별시교육청 초등교육과**

〈심리상담신청용〉

# 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 동의서

## 1. 대상자 정보

| 기관명(학교명) | 직위(급) | 성명 | 성별 | 생년월일(6자리) | 휴대전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 2. 개인정보 처리 사항

「개인정보 보호법」제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공), 제23조(민감정보의 처리 제한), 제24조(고유식별정보의 처리 제한)에 따라 개인정보 수집 및 이용 등에 따른 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 동의를 거부할 경우에는 교원의 보호조치 등 필요한 지원이 제한될 수 있습니다.

1. **(개인정보의 수집·이용 목적)** 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원 및 교육활동 중 스트레스로 인한 심리적 소진교원에 대한 교원 치유 지원 서비스 제공 및 개선
2. **(수집하려는 개인정보의 항목)** 성명, 성별, 주민등록번호(생년월일), 주소, 연락처, 피해교원의 상담 및 치료, 교육활동 침해 사실 확인을 위한 지역교권보호위원회 관련 서류, 심리상담 지원 관련 서류
3. **(개인정보의 보유 및 이용 기간)** 「교원지위법」 제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)가 이루어진 학년도 포함 10년이 경과한 이후 파기하며, 목적 이외의 용도로는 활용하거나 보유하지 않음
4. **(타 기관 정보 공유)** 교육감 지정 상담기관, 치유프로그램 위탁 운영 기관 및 강사, 교육지원청(교육활동침해관련), 학교안전공제회, 공무원연금공단과 개인정보를 공유하거나 보유 및 이용할 수 있음

☐ **개인정보 제공에 동의합니다.** / ☐ **개인정보 제공에 동의하지 않습니다.**

상기 본인은 개인정보의 수집·이용 및 제공에 대한 내용을 확인하였습니다.

년 월 일

성 명 : (서명)

**서울특별시교육감 귀하**

### [심리상담-3] 학교 → 서울특별시교육청 초등교육과

〈심리상담신청용〉

## 학교장 의견서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 대상자 정보 | 성명 | | 성별 | |
| | 생년월일 (6자리) | | 연락처 | |
| | 교원 구분 | ☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 시간강사 ☐ 기타( ) | | |
| 학교장 의견 | | 심리상담을 요청하게 된 이유 및 사안의 내용을 포함하여 작성<br>**시간강사의 경우 정규교육과정 내용 포함하여 작성 | | |
| | | *(예시) 20○○. ○. ○. 경 상시 교원은 (사안 내용) … 으로 정신건강의학과 치료 및 심리상담 지원을 신청함.* | | |

위 교원은 교육활동 중 발생한 사안으로 인해 지원이 시급하다고
판단하여 학교장 의견서를 제출합니다.

년 월 일

○○○○학교장 인

**서울특별시교육감 귀하**

* 전자결재 시, 서명·직인 생략 가능

참 고

## 마음생(生) 개인심리상담 신청 공문 예시

**[학교 → 서울특별시교육청 초등교육과]**

미래를 여는 협력교육

# ○○○○학교

수신 서울특별시교육감(초등교육과장)
(경유)
제목 마음생(生) 개인심리상담 신청(○○학교)

1. 관련: 교육활동보호시행계획-00000(2026.00.00.)
2. 교육활동 중 발생한 사안으로 인해 교원 마음(生) 개인심리상담 지원을 붙임과 같이 신청합니다.

붙임 1. 학교장 의견서 1부.
2. 심리상담신청서 1부.
3. 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 동의서 1부. 끝.

〈참 고〉

마음선(先) 심리상담 8회를 받고 있는 교원은
붙임 2~3을 이미 제출하였으므로 붙임1만 제출

## ○○○학교장

★교사 부장교사 교감 교장
협조자
시행 ○○○학교- ( 2026.00.00. ) 접수 초등교육과- ( 2026.00.00. )
우 서울특별시 00구 00000길 8 (00동,00학교) / http://
전화 02-000-0000 /전송 02-0000-0000 / / 비공개(6)

참 고

## 마음동(同) 개인심리상담 신청 공문 예시

**[학교 → 서울특별시교육청 초등교육과]**

미래를 여는 협력교육

# ○○○○학교

수신 서울특별시교육감(초등교육과장)
(경유)
제목 마음동(同)개인심리상담 신청(○○학교)

1. 관련: ○○교육지원청 학교생활교육과-00000(2025.00.00.)
2. ○○○○-○○ ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정에 따라 피해교원의 마음동(同) 개인심리상담 지원을 붙임과 같이 신청합니다.

붙임 1. 지역교권보호위원회 조치결정 통지서 1부. (또는 분쟁조정 합의서)
2. 심리상담신청서 1부.
3. 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 동의서 1부. 끝.

〈참 고〉

마음선(先) 심리상담 8회 또는 마음생(生) 심리상담 13회 지원을 받고 있는 교원은 붙임 2~3을 이미 제출하였으므로 붙임1만 제출

**○○○학교장**

★교사 부장교사 교감 교장
협조자
시행 ○○○학교- ( 2026.00.00. ) 접수 초등교육과- ( 2026.00.00. )
우 서울특별시 00구 00000길 8 (00동,00학교) / http://
전화 02-000-0000 /전송 02-0000-0000 / /비공개(6)

2026 개정판 서울특별시교육청

# 교육활동보호 매뉴얼

Part V

# 교육활동 침해행위에 대한 법률적 이해

01. 교육활동 침해행위에 대한 법률적 이해 ····· 146

02. 교육활동보호 관련 법규 ····· 182

## 공무방해에 관한 죄

### 관련 법령

- 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄)에 해당하는 범죄행위 (법 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 적법하게 직무를 집행하는 공무원(국·공립학교 교원)에 대해 폭행, 협박 또는 위계(행위자가 행위 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 오인, 착각 또는 부지를 일으키게 하여 이를 이용하는 것)로써 직무집행을 방해하는 행위

### 요건

- **요건 확인** (공무방해에 관한 죄 중 공무집행방해)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 적법하게 직무를 집행하는 공무원(국·공립학교 교원)에 대해 | ☐ |
| 폭행 또는 협박하여 | ☐ |
| 직무집행 방해 우려 상태 | ☐ |

- **요건 확인** (공무방해에 관한 죄 중 위계공무집행방해)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 적법하게 직무를 집행하는 공무원(국·공립학교 교원)에 대해 | ☐ |
| 위계(행위자가 행위목적을 달성하기 위하여 상대방에게 오인, 착각 또는 부지를 일으키게 하여 이를 이용하는 것)로써 | ☐ |
| 공무원(국·공립학교 교원)으로 하여금 그릇된 행위나 처분을 하게 만들어서 공무원(국·공립학교 교원)의 구체적이고 현실적인 직무집행을 방해 | ☐ |

● **요건 확인** (공무방해에 관한 죄 중 특수공무집행방해)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 적법하게 직무를 집행하는 공무원(국·공립학교 교원)에 대해 | ☐ |
| 단체의 위력을 보이거나 다중의 위력[3]을 보이거나 위험한 물건을 휴대하고 | ☐ |
| 폭행 또는 협박하여 | ☐ |
| 직무집행 방해 우려 상태 | ☐ |

- 공무집행방해죄에서 '폭행'이란 일반적인 폭행보다는 넓은 개념으로 공무원에 대한 직·간접적인 불법적 유형력의 행사를 의미한다. 즉, 공무원에 대한 것인 이상 직접적인 유형력의 행사일 필요는 없고 물건(예:교실 바닥에 인분 투척)을 통한 간접적인 유형력의 행사도 포함된다.[4]

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 공립학교 학생의 보호자가 자신의 자녀를 폭행한 학생을 찾겠다고 1시간 동안 교사들이 수업하고 있는 교실을 돌아다니며 큰 소리로 욕설을 하여 수업 중이던 교사가 놀라 "누구시냐?"라고 묻자 교사를 폭행하여 공무집행을 방해한 경우
- 공립학교 학생의 보호자가 수업 중인 자녀의 담임교사를 찾아가 학생들이 보는 앞에서 소리를 지르고 교사의 머리채를 낚아채서 넘어뜨려 공무집행을 방해한 경우
- 공립학교 학생의 보호자가 자신의 자녀가 방치되고 있다고 오인하고 자녀의 담임교사가 수업하고 있는 교실로 찾아가 교실 문을 열고 "내가 너를 가만둘 줄 아느냐, 세상 좁은데 밤길 조심해라"라고 말하여 공무집행을 방해한 경우
- 공립학교 학생의 보호자가 자신의 자녀를 상담하고 있는 교원을 찾아가 "우리 애 대학만 떨어져 봐, 너는 죽여버릴거야, 애가 기분 나쁘면 다른 애 때릴 수도 있지! 왜 공부 시간을 뺐어?"라고 소리치면서 교원의 손을 치는 등 교원을 폭행하여 공무집행을 방해한 경우
- 공립학교 학생의 보호자와 그 친인척 10여명이 공립학교에 방문하여 자신의 자녀를 따돌린 학생을 찾겠다고 하면서 수업 중인 교실에 들어가려고 하여 학교장과 교감이 이들이 교실에 들어가는 것을 막자, 친척 OO가 10여명의 친인척과 함께 학교장의 오른팔을 잡아 당기고, 교감을 팔로 밀치고 상의를 잡아 당겨 공무집행을 방해한 경우(특수공무집행방해)
- 공립학교 학생의 보호자가 교실 내에서 "담임선생님 어디 있느냐"고 소리를 지르자 그 소리를 듣고 찾아 온 옆 반 교사로부터 진정하여 달라는 요구를 받고 화가 나 위험한 물건인 칼을 꺼내어 들고 "니가 교감이냐, 찔러볼까"라고 하면서 달려들음으로써 위험한 물건을 휴대하고 교사를 협박하여 공무집행을 방해한 경우(특수공무집행방해)

3) 특수공무집행방해죄에서 '다중'이라 함은 단체를 이루지 못한 다수인의 집합을 말하는 것이고, 다중의 '위력'이라 함은 다중의 형태로 집결한 다수 인원으로 사람의 의사를 제압하기에 족한 세력을 지칭하는 것으로서 그 인원수가 다수에 해당하는가는 행위 당시의 여러 사정을 참작하여 결정하여야 할 것이며, 이 경우 상대방의 의사가 현실적으로 제압될 것을 요하지는 않는다고 할 것이지만 상대방의 의사를 제압할 만한 세력을 인식시킬 정도는 되어야 한다(대법원 2006. 2. 10. 선고 2005도174 판결. 서울남부지방법원 2015. 2. 12. 선고 2014고단320판결 참조)

4) 대법원 1981. 3. 24. 선고 81도326 판결, 대법원 1970. 5. 12. 선고 70도561 판결 등 참조

### 침해행위 기재 예시

- OO학생의 보호자 OO은 ○○년○월○일 10:30경 수업 중인 ○○학년 ○반 교실에 갑자기 들어와 수업을 하고 있던 OO교원에게 "누구 마음대로 내 자식한테 벌점을 주느냐!"라고 소리치면서 커피가 든 컵을 OO교원에게 던지고 교탁 위에 있던 책으로 OO교원의 머리를 10회 때리는 등 폭행을 가하여 교육공무원의 수업에 관한 정당한 직무집행을 방해하였다.
- OO학생의 보호자 OO은 ○○년○월○일12:20경 OO학교 본관 O층 급식실에서, '교장 어디 있냐, 왜 여기는 전화를 안 받냐'라고 큰소리를 지르며 학생들과 함께 식사 중이던 교감OO에게 다가가 1.5리터 페트병으로 때리려고 치켜들고 이에 교감OO이 겁을 먹고 조리실로 피하자, 교감OO을 뒤쫓아가며 페트병을 계속 휘둘러 약 O분 동안 행패를 부려 교육공무원의 급식지도 등에 관한 정당한 직무집행을 방해하였다.
- OO학생의 보호자 OO은 ○○년○월○일10:00경 OO학교 교무실에 전화하여, 학교폭력으로 신고된 사건을 조사하는 교사OO에게 "신고를 받고 조사하는 거냐. 너 내가 누군지 아느냐. 내가 교육청에 높은 사람들 많이 알고 검찰청 높은 사람도 많이 아는데 너는 각오해. 목이 몇 개냐. 내가 너 가만두지 않을 거다. 니 모가지가 몇 개인지 두고 보자." 라고 하여 마치 교육공무원의 신상에 어떠한 위해를 가할 듯한 태도로 협박하여 교육공무원의 학교폭력 처리 업무 등에 관한 정당한 직무집행을 방해하였다.
- OO학생의 보호자 OO은 약10여명의 친인척들과 함께 ○○년○월○일10:30경 학교로 들어와 수업 중인 ○학년 ○반 교실에 들어가려고 시도하다가 학교장OO과 교감OO이 수업 중인 교실로 들어가지 못하게 막자 친척 OO가 약 10여 명의 친인척들과 함께 학교장OO의 오른팔을 잡아 당기고, 교감OO을 팔로 밀치고 상의를 잡아 당겨 다중의 위력으로 교육공무원들을 폭행함으로써 이들의 수업 및 학교 안전 질서 유지에 관한 정당한 직무집행을 방해하였다.
- OO학생의 보호자OO는 ○○년○월○일10:30경 ○학년 ○반 교실 내에서 "담임선생님 어디 있느냐"고 소리를 지르다가 그 소리를 듣고 찾아 온 ○학년 ○반 담임선생님OO으로부터 진정하여 달라는 요구를 받고 화가 나 위험한 물건인 칼(총 길이 2×○cm, 날 길이 1○×cm)을 꺼내어 들고 "니가 교감이냐, 찔러볼까"라고 하면서 달려들음으로써 위험한 물건을 휴대하고 교육공무원인 교사OO을 협박하여 학교 질서 유지 및 학생 보호·관리에 관한 정당한 직무집행을 방해하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

## 업무방해

### 관련 법령

- 「형법」 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄행위(법 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해 행위)

## 정의

- 허위 사실을 유포하거나 위계 또는 위력(사람의 의사를 제압·혼란케 할 만한 일체의 세력)으로써 사립학교 교원의 정당한 업무를 방해하는 행위

## 요건

- **요건 확인**(업무방해)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 적법하게 직무를 집행하는 사립학교 교원에 대해 | □ |
| 허위사실을 유포하거나 위계 또는 위력(사람의 의사를 제압·혼란케 할 만한 일체의 세력)으로써 | □ |
| 업무 방해 우려 상태 | □ |

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 사립학교 학생의 보호자가 교사의 지도에 불만을 품고 교사가 수업 중인 교실로 들어와 "낙하산으로 들어온 너(교사)는 수업할 자격이 없다."라고 허위사실을 큰소리로 말하며 교사를 밀쳐 교사의 수업 업무를 방해한 경우
- 사립학교 학생의 보호자가 십수명의 사람들을 대동하고 교무실에 들어와 수업 준비 중인 교사들에게 위력을 보여 겁에 질리게 한 뒤 수업 중인 교사를 불러오라고 하여 교사들의 수업 준비 업무를 방해한 경우

### 침해행위 기재 예시

- OO학생의 보호자 OO은 ○○년○월○일10:30경 생활교육위원회에서 자녀에게 불리한 진술을 하였다는 이유로 수업 중인 ○학년 ○반 교실에 갑자기 들어와 수업을 하고 있던 교원에게 "위원회에서 왜 그런 소리를 했느냐, 내가 당신 이름을 유서에 쓰고 죽어버리겠다"라고 말하는 등 교원을 따라다니면서 약 1시간 동안 소란을 피워 위력으로써 OO교원의 수업 업무를 방해하였다.
- OO학생의 보호자 OO은 ○○년○월○일09:57경 담임교사와 상담을 하겠다고 하며 학교 교무실로 찾아와 0-0반 수업에 들어가야 하는 OO교원의 왼쪽 팔을 붙잡고 놓아주지 않고 약 15분동안 소란을 피워 위력으로써 OO교원의 수업 업무를 방해하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q** **수업에 흥미가 없는 학생이 계속 수업 내용과 연관 없는 질문을 반복한다거나 신경 쓰이는 행동으로 교사의 교육활동을 방해한다면 공무집행방해 또는 업무방해에 해당되나요?**

**A** 형법상 공무집행방해는 폭행·협박·위계, 업무방해는 허위사실 유포·위계·위력으로 교육활동(공무, 조정업무)을 방해한 경우에 성립됩니다. 그렇기 때문에 학생이 수업에 방해가 되는 행위를 할지라도 폭행·협박·위계(공무집행방해), 허위사실 유포·위계·위력(업무방해)에 해당된다고 볼 수 있는 정도에 미치지 않는다면 이는 공무집행방해 또는 업무방해에 해당하는 교육활동 침해행위에 해당되기는 어렵습니다. 다만, 교원의 정당한 생활지도에 의도적으로 반항하며 교육활동을 방해하는 경우, 교육활동 침해행위로 다룰 수도 있습니다.

**Q** **공무원인 국·공립학교 교원이 피해를 입은 경우에 업무방해죄는 적용되지 않나요?**

**A** 형법에서 업무방해죄와는 별도로 공무집행방해죄를 규정하고 있는 것은 사적 업무와 공무를 구별하여 공무에 관해서는 공무원에 대한 폭행, 협박 또는 위계의 방법으로 그 집행을 방해하는 경우에 한하여 처벌하겠다는 취지라고 보아야 하므로, 공무원이 직무상 수행하는 공무를 방해하는 행위에 대해서는 업무방해죄를 적용할 수 없습니다.

## 무고의 죄

### 관련 법령

- 「형법」 제11장(무고의 죄)에 해당하는 범죄행위 (법 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 국·공립학교 교원으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고하는 행위
- 사립학교 교원으로 하여금 형사처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고하는 행위(사립학교 교원에 대한 학교법인 등의 징계처분은 형법 제156조의 '징계처분'에 포함되지 않음[5])

5) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2014도6377 판결 참조

## 요건

● **요건 확인**(무고의 죄 -국·공립학교 교원의 경우)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 국·공립학교의 교원으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 | ☐ |
| 진실하다는 확신 없이 | ☐ |
| 허위사실(객관적 진실에 반하는 사실)을 | ☐ |
| 공무소나 공무원에게 신고 | ☐ |

● **요건 확인**(무고의 죄- 사립학교 교원의 경우)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 사립학교의 교원으로 하여금 형사처분을 받게 할 목적으로 | ☐ |
| 진실하다는 확신 없이 | ☐ |
| 허위 사실(객관적 진실에 반하는 사실)을 | ☐ |
| 공무소나 공무원에게 신고 | ☐ |

- 신고된 내용이 허위인지 여부는 신고 내용의 핵심 또는 중요 내용이 객관적 진실에 부합하느냐에 따라 판단하며, 신고된 내용이 객관적 사실에 기초하고 있으나 그 정황을 과장한 정도라면 무고에 해당하지 않는다.[6]
- 또한, 신고된 내용이 객관적 사실에 반하는 허위 사실이라는 것에 대한 적극적인 증명이 있어야 한다. 신고된 내용의 진실성을 인정할 수 없다는 소극적 증명만으로 곧 그 신고 내용이 객관적 진실에 반하는 허위의 사실이라고 인정할 수는 없다.[7]
- 신고자가 알고 있는 객관적인 사실관계에 의하더라도 신고사실이 허위라거나 또는 허위일 가능성이 있다는 인식을 하지 못한 경우라면, 무고로 인정되기 어렵다.

  예) 신고자가 C에게 물어보니 'A가 B를 때렸다'고 하고, D도 'A가 B를 때렸다'고 하여 자신이 파악한 사실관계가 A가 B를 때린 것이어서 A를 폭행으로 신고한 경우에는 무고로 인정되기 어렵다.
- 그런데, 이것은 신고사실이 허위라거나 허위일 가능성이 있다는 인식을 하면서도 그 인식을 무시한 채 무조건 자신의 주장이 옳다고 생각하는 경우까지 포함하는 것은 아니다.[8]

6) 비록 신고내용에 일부 객관적 진실에 반하는 내용이 포함되었다 하더라도 그것이 독립하여 형사처분 등의 대상이 되지 아니하고 단지 신고 사실의 정황을 과장하는데 불과하거나 허위의 일부사실의 존부가 전체적으로 보아 범죄사실의 성부에 직접 영향을 줄 정도에 이르지 아니하는 내용에 관계되는 것이면 무고죄가 성립하지 아니한다(대법원 2006. 9. 28. 선고 2006도2963 판결 참조).
7) 대법원 2004. 1. 27. 선고 2003도5114 판결 참조
8) 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022도3413 판결, 대법원 2000. 7. 4. 선고 2000도1908, 2000감도62 판결 참조

예) 신고자가 'B가 A를 때렸다'고 생각하면서, C에게 물어보니 'A가 B를 때렸다'고 하고, D도 'A가 B를 때렸다'고 하여 자신이 파악한 사실관계는 'A가 B를 때린 것'인데도 이를 무시하고 특별한 이유도 없이 C와 D가 거짓말을 한 것이라고 생각하면서 'B가 A를 때렸다'고 계속 주장하면서 신고한 경우에는 무고로 인정될 가능성이 높다.

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 교사의 생활지도 방법에 불만을 품은 보호자가 교사를 형사처분을 받게 할 목적으로, 자녀가 신체적 학대를 받은 적이 없음을 교내 CCTV로 확인한 후에도 수사기관에 허위 사실을 고소한 경우
- 공립학교 학생의 보호자가 교원OO을 징계처분을 받게 할 목적으로, 허위임을 알면서도 국민권익위원회에서 운영하는 범정부 국민포털인 국민신문고에 징계 요청 민원을 제기한 경우

### 침해행위 기재 예시

- 공립학교 학생의 보호자가 공립OO학교의 교원OO로 하여금 징계처분을 받게 할 목적으로, 교원OO이 졸업한 OO대학교의 관련자들에게 이메일을 보내 경력을 문의한 결과 교원OO의 경력에 어떠한 하자도 없다는 답신을 받았음에도, 국민권익위원회에서 운영하는 범정부 국민포털인 국민신문고에 '교원OO의 연구경력, 유학 경력은 허위이다. 징계하라.'며 민원을 제기하여 교원OO을 무고하였다.
- 사립학교 학생의 보호자가 사립OO학교의 교원OO로 하여금 형사처분을 받게 할 목적으로, 교원OO가 학생에게 신체적 학대를 한 적이 없다는 것을 교내 CCTV로 확인한 후에도 "교원OO가 2025.O.O. 교내 OO실에서 학생OO의 머리를 때렸다."라는 내용으로 2025.O.O. 14:00경 OO경찰서 민원실에서 경찰공무원 OOO에게 고소장을 제출하여 교원OO을 무고하였다.
- 공립OO학교 학생의 보호자가 공립OO학교의 교원OO로 하여금 형사처분과 징계처분을 받게 할 목적으로, 'OO교사가 수업 중 자신의 자녀를 때렸다.'고 주장하며 교원OO를 OO경찰서에 아동학대로 신고하였으나, 사실 교원OO는 OO학생을 때린 사실이 없었다. 수사기관에서 교원OO는 학생을 때린 것이 아니라 칭찬을 하며 머리를 쓰다듬어 준 것이 확인되어 무혐의 판단을 내렸음에도, 보호자는 OO학교와 OO교육청에 같은 내용으로 교원OO의 징계 요청 민원을 10차례 반복 제기하여 교원OO을 무고하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q 교원에 대한 형사 고소는 교육활동 침해인가요?**

**A** 교원에 대한 무고는 교원지위법상 독립된 침해행위 유형으로 2023년에 규정되고 2024년부터 시행되고 있습니다. 그런데 교원에 대한 정당한 형사 고소나 민원 제기와는 구별되어야 하므로 먼저 고소나 민원 내용의 허위성이 밝혀져야 합니다. 교원에 대한 형사 고소 내용이 허위임이 밝혀진 경우에는 교육활동 침해행위에 해당될 수 있습니다.

**Q** **국·공립학교 교원에 대한 징계 요청 민원은 교육활동 침해인가요?**

**A** 국·공립학교 교원에 대한 징계 요청 민원의 내용이 허위임이 밝혀진 경우에는 교육활동 침해행위에 해당될 수 있습니다.

**Q** **사립학교 교원에 대한 징계 요청 민원은 무고에 해당하는 교육활동 침해인가요? 민원 내용이 전부 허위입니다.**

**A** 무고에 해당할 수 있는 징계란 공법상의 감독관계에서 질서유지를 위하여 과하는 신분적 제재를 뜻하는데, 사립학교의 징계는 사법적 법률행위의 성격을 가집니다. 따라서 사립학교 교원에 대한 징계 요청 민원의 내용이 허위임이 밝혀진 경우에도 무고에 해당되지는 않습니다. 그런데 목적이 정당하지 않은 반복적인 민원에 해당되면 부당간섭행위로서 교육활동 침해행위로 다룰 수도 있고, 그 구체적인 모습이 교원의 전문적 지위나 신분에 대한 부당한 간섭에 해당된다면, '학교장이 교육공무원법 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위'로서 교육활동 침해행위로 다룰 수도 있습니다.

## 상해와 폭행의 죄

### 관련 법규

- 「형법」 제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄행위 (법 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해행위)

### 상해

### 정의

- 타인의 신체에 대하여 신체적 기능에 장애를 일으키거나 정상적인 신체의 완전성을 해치는 행위

### 요건

- **요건 확인**(상해와 폭행의 죄 중 상해)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 교원의 신체에 대하여 | ☐ |
| 생리적 기능에 장애 발생 또는 정상적인 신체의 완전성을 해치는 결과 발생 | ☐ |

- 폭행과 같은 유형적 방법과 협박과 같은 무형적 방법[9], 직접적 또는 간접적(타인을 이용하여) 방법에 의해서도 가능하다.

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 학생이 손으로 급식지도 중인 교원의 뺨을 때려 고막이 찢어진 경우
- 학생이 야구 방망이와 같은 도구를 이용하여 등교 지도 중인 교원에게 골절상을 입힌 경우
- 학생들이 생활지도 중인 교원의 지도에 불응하면서 교원을 때리고 계단 쪽으로 계속해서 밀치는 등 공포감을 유발하거나 또는 경악케 하여 교원에게 정신장애(수면장애, 우울증, 외상 후 스트레스 등) 나 온전한 신체 기능에 손상을 일으키는 경우
- 학생이 교원과 진로상담 중 상담 내용이 마음에 들지 않는다는 이유로 교원을 상담실에서 나가지 못하게 막고, 가지고 있던 커터 칼을 휘두르는 등 오랜 시간 협박하여 실신(기절)하게 하는 경우

### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 20○○.○○.○○. 09:00경 복도에서 등교 지도 중이던 OO교원과 어깨를 부딪치고 주먹으로 얼굴 부분을 2회 때려 OO교원에게 약 2주간의 치료를 요하는 타박상 등을 가하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q 상처가 아주 경미하여 굳이 치료를 받지 않아도 될 정도인 경우에도 상해에 해당되나요?**

**A** 상처의 정도가 굳이 치료를 받지 않더라도 일상생활에 아무런 지장이 없고 시일이 경과함에 따라 자연적으로 치유될 수 있는 정도인 경우는 비록 상처가 발생하였다고 하더라도 상해라 볼 수 없습니다.

**Q 우울증과 같이 사람의 정신적 기능에 장애를 일으키는 경우도 상해에 해당할 수 있나요?**

**A** 상해에 해당하는 신체의 건강 훼손 또는 사람의 생리적 기능 장애에는 육체적 부분뿐 아니라 정신적 부분도 포함되므로 정신 건강의 훼손 또는 정신적 기능 장애도 상해가 될 수 있습니다. 다만, 일시적인 불안이나 스트레스는 가해행위에 대한 사람의 정상적인 반응이므로 그 자체는 상해에 해당하지 않습니다. 신체의 건강 훼손, 사람의 생리적 기능 장애 여부에 관한 판단은 일반적으로 의사의 진단서를 주요 근거로 삼아 이뤄지고 있습니다(의사의 진단 또는 소견 부분으로 판단. 환자가 진술한 내원 경위 또는 현재 환자가 호소하는 증상을 기재한 부분으로 판단하는 것은 아님).

9) 고성능 확성기 등을 이용하여 '장송곡' 등 혐오스러운 음향을 반복 재생하는 방법으로 폭행하여 1개월 이상의 치료를 요하는 급성스트레스반응, 이명 등의 상해죄를 인정한 사례가 있다(전주지법 2018. 3. 8. 선고 2014고단770 판결).

## 폭행

### 정의

- 사람의 신체에 대하여 유형력을 행사하는 행위

### 요건

- **요건 확인**(상해와 폭행의 죄 중 폭행)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 교원의 신체에 대하여 | ☐ |
| 직접적인 유형력(신체적·정신적 고통을 주는 물리력의 작용)의 행사 | ☐ |

### 관련 예시

#### 교육활동 침해행위 예시

- 학생이 수업시간에 교원에게 다가가 수업 중인 교원의 머리카락을 잡아당기는 경우
- 학생이 생활지도 중인 교원의 어깨를 손, 어깨, 몸 등으로 밀친 경우
- 학생이 생활지도 중인 교원의 옷을 잡아당기거나 미는 경우
- 학생의 보호자가 학생의 학교생활에 대하여 교원과 상담 중 교원의 멱살을 잡거나 뺨을 때리는 경우
- 학생의 보호자가 학생의 진로에 대하여 교원과 상담 중 교원에게 침을 뱉는 경우
- 학생이 생활지도 중인 교원과 닿을 수 있는 거리에서 팔이나 다리를 휘둘러 때리려고 하는 경우
  (교원이 맞을 수도 있을 정도로 근접한 경우라면 직접 접촉하지는 않아도 됨)
- 학생이 생활지도 중인 교원을 향해 물건을 던져 맞추려고 하는 경우
  (그 물건에 교원이 맞을 수 있다고 생각하면서 교원을 향해 물건을 던지는 경우)

#### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 10:00경 ○○○○실에서 수업 중이던 OO교원에게 "그냥 두라고!"라고 말하며 손바닥으로 OO교원의 가슴을 2회 쳤다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q 반드시 사람의 신체와 접촉이 있는 경우에만 폭행이 성립되나요?**

**A** 반드시 신체에 접촉이 있는 경우에만 폭행이 성립되는 것은 아니며 교육활동 중인 교원에게 주먹을 휘둘렀으나 교원이 피한 경우에도 폭행은 성립됩니다.

**Q 보호자가 수업 중인 교실로 찾아와 폭행을 가하였습니다. 어떻게 해야 할까요?**

**A** 수업 중인 교원에 대한 폭행은 심각한 형태의 교육활동 침해입니다. 수사기관에 신고 가능하며 공무집행방해죄(국·공립학교의 경우), 업무방해죄(사립학교의 경우) 등 일반 폭행죄보다 가중된 형태의 처벌이 가능합니다.

**Q 교원에 대하여 고의로 한 행위가 아닌 경우에도 교육활동 침해행위로 볼 수 있나요?**

**A** 교육활동 침해행위는 교육활동 중인 교원에 대한 고의로 한 행위여야 합니다. 만약 교원에 대한 행위가 아니거나 고의로 한 행위가 아니라면 교육활동 침해행위가 아닙니다.

(가) 창밖에 쓰레기를 던졌는데, 우연히 그 창밖 근처에서 교육활동 중인 교원이 맞은 경우

- 교원에 대한 폭행의 고의가 없으므로 교육활동 침해행위가 아닙니다(이 경우 학교 안전사고로 다뤄 피해를 입은 교원을 보호). 이때 학생은 쓰레기를 창밖에 버린 행위 및 그로 인해 교원이 다친 결과에 대한 책임으로서 학교장으로부터 초·중등교육법령에 따라 선도(징계)조치를 받을 수 있습니다. 그러나 교육활동 침해행위는 아니므로 교원지위법을 적용할 수는 없습니다. 미필적 고의가 있는 아래 (나)의 경우와는 구별되어야 합니다.

(나) 교원에 대한 폭행의 '미필적 고의'가 인정되는 경우

- 형사법상 고의로 취급하는 '미필적 고의'란, 행위자에게 범죄의 발생 가능성에 대한 인식이 있고 나아가 그 발생 위험을 용인(容認)하는 의사가 있는 경우를 말합니다. 예컨대, 화가 난 학생이 물건을 마구 발로 차서 교육활동 중인 교원이 맞았는데, 학생의 행위 형태와 당시 상황 등을 고려할 때 '자신이 물건을 차면 그 물건이 날아가 교원이 물건에 맞을 가능성을 인식'할 수 있었고, 그러한 결과 발생을 용인하는 의사[10]가 있었다고 한다면, 교원에 대한 폭행의 고의를 가지고 한 행위로 취급됩니다.

10) 행위자가 범죄사실이 발생할 가능성을 용인하고 있었는지는 행위자의 진술에 의존하지 않고, 외부에 나타난 행위의 형태와 행위의 상황 등 구체적인 사정을 기초로 일반인이라면 범죄사실이 발생할 가능성을 어떻게 평가할 것인지를 고려하면서 행위자의 입장 에서 그 심리상태를 추인하여야 한다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2016도15470 판결).

## 협박의 죄

### 관련 법규

- 「형법」 제30장(협박의 죄)에 해당하는 범죄행위 (법 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 구체적 해악(적어도 발생 가능한 것으로 생각될 수 있는 정도)을 고지하는 행위

### 요건

- **요건 확인**(협박의 죄 중 협박)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 교원에게 | ☐ |
| 구체적인 해악 고지 | ☐ |

### 관련 예시

#### 교육활동 침해행위 예시

- 학생이 진로상담 중 담임교사에게 학교생활기록부를 수정해주지 않으면 가족 등 제3자를 해코지하겠다고 한 경우
- 학생의 보호자가 학생의 학교생활에 대하여 교원과 상담 중 학생에 대한 벌점을 취소하지 않으면 외압을 이용해 징계를 받게 하겠다고 한 경우
- 학생의 보호자가 학생의 교우 관계에 대하여 담임교사와 상담 중 담임교사에게 "학교폭력대책심의위원회를 열면 당신의 집을 알고 있으니 퇴근길에 해하겠다."라고 한 경우

#### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일11:00경 ○○○○실에서 수업 중이던 OO교원에게 실습용 칼을 들이대며 "죽이겠다."라고 말하여 OO교원을 협박하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q** **교사를 협박하기 위하여 가위, 송곳 등을 휘두르면서 “불을 지르겠다.”, “죽여 버리겠다.”라는 말을 하는 경우에도 협박이 성립되나요?**

**A** 협박이라 함은 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하는 것을 의미합니다. 다만 행위자의 언동이 단순한 감정적인 욕설 내지 일시적 분노의 표시에 불과하여 가해의 의사가 없음이 객관적으로 명백한 때에는 협박행위 또는 협박의 의사를 인정할 수 없습니다. 협박행위 또는 협박의 의사가 있었는지 여부는 행위의 외형뿐만 아니라 그런 행위에 이르게 된 경위, 피해자와의 관계 등 주위상황을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다. 행위자가 실제로 불을 지를 의사가 없었다거나 피해자의 신체에 위해를 가할 의사가 없었다고 하더라도, 교사가 학생의 이러한 행위를 약 1시간 가량 말렸으나 듣지 아니하여 무섭고 두려워서 신고를 하였다면, 학생의 행위는 공포심을 일으키기에 충분할 정도의 해악을 고지한 것으로 협박에 해당될 수 있습니다.

**Q** **학생이 수업 시간에 교사의 지도에 반항하는 과정에서 커터 칼의 칼날을 꺼내 손목에 갖다 대면서 교사에게 “또 잔소리를 하면 손목을 칼로 그어 자해하겠다.”라고 한 경우 협박에 해당이 될까요?**

**A** 협박죄가 성립되려면 고지된 해악의 내용이 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 사이의 친숙한 정도 및 지위 등의 상호관계 등 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 볼 때 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기에 충분한 것이어야 합니다. 위의 경우 단순한 자해행위의 시늉에 불과한 것이 아니라 실제 이러한 내용의 해악을 고지하여 위해를 가할 정도로 보이는 경우에는 협박이 성립될 수 있습니다.

**Q** **상대방이 교원에게 “왜 사과를 안 하느냐, 사과 안 하면 신고하겠다.”라고 말한 경우에도 협박이 성립될 수 있나요?**

**A** 해악의 고지가 있다고 하더라도 그 내용이 사회의 관습이나 윤리관념 등에 비추어 사회통념상 용인될 정도(용납할 수 있을 정도)의 내용이라면 협박죄가 성립되지 않습니다. 즉, 해악의 고지가 있다 하더라도 교원에게 잘못이 있다면, 이에 대해 신고를 하는 것은 피해자의 정당한 권리행사의 일환으로 법적으로 보장된 것이므로 위법하지 않기 때문에 협박죄가 성립되지 않습니다. 반면 교원이 잘못한 일이 없어 사과할 일이 없는데도 신고를 하겠다고 교원에게 공포심을 주는 것은 협박에 해당할 수 있습니다.

**Q** **교원에 대해 아동학대 고소와 민원(진정)을 예고한 것이 협박이 될 수 있나요?**

**A** 아동학대 행위가 명백히 아닌데도 형사 고소나 민원을 제기하겠다고 교원에게 공포심을 주는 것은 협박에 해당할 수 있습니다. 반면 교원의 아동학대 행위가 있었다면 이에 대해 형사 고소나 민원을 제기하는 것은 피해자의 정당한 권리행사의 일환으로서 법적으로 보장된 것이므로 위법하지 않습니다. 그러므로 교원의 아동학대 행위 여부에 대한 판단이 선행되어야 하는데, 학교나 지역교권보호위원회가 이를 판단하기 어려운 경우라면 이에 대한 수사기관·관할청의 수사·조사 결과를 지켜볼 필요가 있습니다.
외관상 정당한 권리행사로 보이는 경우에도 사회통념상 허용되는 정도나 범위를 벗어난 해악을 고지한다면(아동학대 사안이 아니라 안전사고가 발생한 경우인데도 교원에게 터무니없이 큰 금전을 요구하면서 교직을 떠나게 만들겠다고 하는 경우 등), 협박에 해당될 수 있습니다.

## 명예에 관한 죄

### 관련 법규

- 「형법」 제33장(명예에 관한 죄)에 해당하는 범죄행위 (법 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해행위)

## 명예훼손

### 정의

- 불특정 또는 다수인에게 특정 사람의 사회적 가치나 사회적 평가를 저하시킬 만한 사실 또는 허위의 사실을 구체적으로 적시하여 그 사람의 명예를 손상시키는 행위

### 요건

- **요건 확인**(명예에 관한 죄 중 명예훼손)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 공연히(불특정 또는 다수인이 인식할 수 있게) | ☐ |
| 특정 교원의 사회적 가치나 사회적 평가를 저하시킬 만한 사실 또는 허위의 사실을 | ☐ |
| 구체적으로 적시(표시, 주장, 발설, 전달) | ☐ |

- 명예훼손죄의 관련 규정들은 명예에 대한 침해가 '공연히' 또는 '공공연하게' 이루어질 것을 요구하는데, '공연히' 또는 '공공연하게'는 사전적으로 '세상에서 다 알 만큼 떳떳하게', '숨김이나 거리낌이 없이 그대로 드러나게'라는 뜻이다. 공연성을 행위 태양으로 요구하는 것은 사회에 유포되어 사회적으로 유해한 명예훼손 행위만을 처벌함으로써 개인의 표현의 자유가 지나치게 제한되지 않도록 하기 위함이다.
- 대법원은 명예훼손죄의 공연성에 관하여 개별적으로 소수의 사람에게 사실을 적시하였더라도 그 상대방이 불특정 또는 다수인에게 적시된 사실을 전파할 가능성이 있는 때에는 공연성이 인정된다고 판시하고 있다.

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 수업 참관일에 어떤 학생이 학생, 보호자들에게 "담임교사가 특정 학생을 때렸다."라고 허위인 사실을 이야기하는 경우
- 교내 경시대회 대기 시간 중에 학생 한 명이 다른 학생들에게 "A는 중학교 때 수학 성적이 전체에서 중간 정도에 불과하였는데, A의 가족인 수학 선생님이 시험 문제를 알려줘서 전체 1등이 되었다." 라고 허위인 사실을 유포하는 경우

### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 15:00경 복도에서 OO교원이 학생을 때린 사실이 없음에도 보호자 10여 명이 듣고 있는 가운데 하교 지도 중이던 OO교원에게 "수업 시작할 때마다 나를 때리는 아동학대범!" 이라고 소리침으로써 공연히 허위사실을 적시하여 OO교원의 명예를 훼손하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q 학생이 자신과 친구 1명만 있는 채팅방에서 교사에 대해 명예훼손적인 허위 사실을 전송하여 유포하였습니다. 이런 경우에도 명예훼손이 성립될 수 있나요?**

**A** 명예훼손죄의 공연성은 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태를 말하는 것으로서, 불특정한 소수(예: 지나가는 모르는 사람 몇 명)의 사람에게 말하거나 특정한 다수(소속 학교, 특정 반 학생들)에게 말해도 공연성 요건이 성립되지만, 특정한 소수(친구 몇 명)에게만 발언하였다는 점은 공연성 요건이 성립되지 않을 수도 있습니다.[11] 그런데 비록 개별적으로 한 사람에 대하여 사실을 유포하였다고 하더라도 그로부터 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성이 있다면 공연성이 있다고 볼 수 있습니다. 그러므로 교사의 명예를 훼손할 수 있는 진실한 사실 또는 허위 사실을 1인에게만 말했다고 하더라도, 그 1인을 통해 타인에게 전파될 가능성이 있다면 명예훼손이 성립될 수 있습니다.

**Q 교원에 대한 허위 내용의 형사고소나 민원제기는 교원에 대한 명예훼손 행위로 볼 수 있나요?**

**A** 수사 절차나 민원 처리 절차에서 그 정보가 담당자 외에 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성이 있다고 보기 어려우므로 허위로 형사 고소나 민원을 제기한 경우라 하더라도 명예훼손죄는 성립 하지 않고, 무고죄에 해당할 수는 있습니다.

11) 대법원 2024. 1. 4. 선고 2022도14571 판결 참조

**Q** **평상시 교사의 교육활동 전반에 불만을 품었던 보호자가 인터넷 게시판에 담임교사의 교육활동에 대한 평가와 함께 교사를 비하하거나 비방하는 글을 작성하였고, 이에 문제를 제기하자 자신은 공공의 이익을 위해 작성한 것이니 아무런 잘못이 없다고 주장하는데 이러한 경우는 어떠한가요?**

**A** 작성된 글에 포함된 내용이 진실에 부합하고 공공의 이익에 관한 것인 경우에는 명예훼손이 성립되지 않을 수 있습니다. 하지만 이러한 경우에 해당하기 위해서는 작성된 글의 내용이 객관적으로도 공공의 이익을 위한 것이어야 하며, 작성자의 작성 목적 역시 공공의 이익을 위한 것이어야 합니다. 또한, 해당 글 때문에 입게 되는 명예훼손으로 인한 피해와 얻게 되는 공공의 이익의 크기를 비교하여 종합적으로 판단하였을 때 사실을 알려 얻게 되는 공공의 이익이 큰 경우에 정당성이 인정될 수 있습니다. 이러한 판단 없이 무조건 공공의 이익을 위한 목적이었다는 주장만으로 명예훼손이 성립되지 않는다고 말하기는 어렵습니다.

## 모욕

### 정의

- 불특정 또는 다수인에게 특정 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 표현하는 행위

### 요건

- **요건 확인**(모욕)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 공연히(불특정 또는 다수인이 인식할 수 있게) | ☐ |
| 특정 교원의 사회적 평가를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 | ☐ |
| 표현(언어적 표현, 비언어적 표현, 시각적 표현) | ☐ |

### 관련 예시

#### 교육활동 침해행위 예시

- 수업 중 학생이 특정 교사에게 '○○놈', '나쁜 ○', '죽일 ○', '개○○'라고 욕설을 하는 경우
- 수업 중 학생이 특정 교사에게 "뚱뚱해서 돼지 같은 것이 누굴 가르치냐?"라고 표현하는 경우와 같이 신체적 특징을 지칭하며 경멸적인 언행을 하는 경우
- 평소 교원을 동물에 빗대던 학생이 교원과 학생들이 함께 찍은 단체 사진 중 교원을 동물로 우스꽝스럽게 편집하고 교원이 E-알리미를 전송할 때마다 댓글로 편집한 사진을 게시하는 경우

### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 14:00시경 ○학년 ○반 교실에서 수업 중이던 OO 교원에게 "OO새끼!"라고 큰소리로 말하여 공연히 OO교원을 모욕하였다.
- OO학생은, 교원이 프로필로 사용하고 있는 교원의 얼굴 사진에 진흙을 묻히고 있는 동물 사진을 합성한 후, 20○○. ○○. ○○. 14:00시경 OO교원이 학급 밴드에 가정통신문을 게시하자 학급 학생들과 보호자들이 모두 볼 수 있는 댓글로 그 합성사진을 게시하여 공연히 OO교원을 모욕하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q 교사에게 전화로 욕설을 한 경우 모욕죄로 처벌이 가능하나요?**

**A** 전화 통화 중 욕설은 일대일 대화중이므로 모욕죄의 공연성의 요건에 해당되지 않아 형법상 모욕죄로는 처벌이 불가능합니다. 다만, 전화라는 정보통신망을 이용해 공포심이나 불안감을 유발하는 메시지를 반복적으로 전송하여 불안감을 느끼게 하는 경우 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반에 해당될 수 있습니다.

**Q 모욕죄와 명예훼손죄는 어떻게 구분할 수 있나요?**

**A** 사실이나 허위의 사실을 구체적으로 적시하여 사회적 가치 내지 평가가 침해된다면 명예훼손죄가 됩니다. 반면 모욕죄는 명예훼손죄와 달리 사실(또는 허위의 사실)의 적시를 요하지 않습니다. 그러나 단순한 불친절, 무례만으로는 모욕이라 할 수 없습니다.

**Q 욕설이나 폭언 등 상대방으로부터 모욕을 당하는 경우, 동의 없이 녹음을 하는 것이 위법인가요?**

**A** 통신비밀보호법에 의하면 타인 간에 공개되지 않은 대화를 동의 없이(몰래) 녹음하는 것은 금지되어 있습니다. 그러나 본인이 대화 당사자인 대화는 상대방의 동의 없이 녹음을 하더라도 통신비밀보호법 위반은 아니므로, 폭언이나 모욕적인 발언이 심각한 경우 상대방의 동의를 얻지 않고 녹음을 하더라도 통신비밀보호법 위반으로 처벌받지는 않습니다. 같은 맥락에서 대화당사자인 상대방이 교사의 동의를 얻지 않더라도 녹음이 가능함에 유의할 필요성이 있습니다. 다만, 기본적으로 동의 없이 녹음 또는 녹화를 하는 것(수업 중 포함)은 상대방에 대한 존중을 심각하게 훼손하는 행위인 만큼 상호 간에 하지 않도록 약속하고 이를 지키도록 노력해야 합니다.

**Q 사람의 사진과 동물의 사진을 합성한 경우에 모욕죄로 처벌이 가능한가요?**

**A** 모욕의 수단과 방법에는 제한이 없으므로 언어적 수단이 아닌 비언어적·시각적 수단만을 사용하여 표현을 하더라도 그것이 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 전달하는 것이라면 모욕죄가 성립할 수 있습니다.

최근 영상 편집·합성 기술이 발전함에 따라 합성 사진 등을 이용한 모욕 범행의 가능성이 높아지고 있고, 시각적 수단만을 사용한 모욕이라 하더라도 그 행위로 인하여 피해자가 입는 피해나 범행의 가벌성 정도는 언어적 수단을 사용한 경우와 비교하여 차이가 없습니다.[12)]

그런데 영상이나 사진을 합성한 경우에 모욕죄가 성립하는지 여부는 구체적인 상황에 따라 다를 수 있습니다. 합성된 사람을 전혀 식별할 수 없어 특정인의 사회적 평가가 떨어질 수 없는 경우도 있고, 합성된 사람이 누구인지 명확하게 알 수 있는 경우도 있습니다. 합성된 동물 사진이 어떤 사진인지에 따라서도 다를 수 있습니다.

사람과 개를 합성하고 인터넷 사이트에 게시한 사건에서, 법원은 "피해자를 불쾌하게 할 수 있는 표현이기는 하지만 객관적으로 피해자의 인격적 가치에 대한 사회적 평가를 저하시킬 만한 모욕적 표현을 한 경우에 해당한다고 단정하기는 어렵고, 사회 일반에서 '개'라는 용어를 다소 부정적인 표현으로 사용하는 경우가 있다고 하더라도 사람의 얼굴을 '개' 얼굴 사진으로 가린 행위가 곧바로 그 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 경멸적 감정을 표현한 것이라고 단정할 수는 없다"는 이유로 무죄로 판단한 경우가 있고[13)] 사람과 두꺼비를 합성하고 인터넷 사이트에 게시한 사건에서, 법원은 "지속적으로 피해자를 '두꺼비'에 빗대어 표현하면서 피해자의 외모를 비하하거나 피해자를 비방 또는 조롱해온 점 등을 고려하여 '두꺼비' 사진을 수단으로 삼아 고의로 피해자의 사회적 평가를 저하시킬 만한 경멸적 감정을 전달한 것"으로 보고 유죄로 판단한 경우도 있습니다.[14)]

**Q 교원의 사진을 성적 수치심을 유발할 수 있는 형태로 합성한 경우에는 모욕죄로 처벌이 가능한가요?**

**A** 교원의 사진을 성적 수치심을 유발할 수 있는 형태로 합성한 경우에도 모욕죄가 성립할 수 있습니다. 만약, 촬영된 사람의 의사에 반하여 사진이나 영상물이 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집·합성 또는 가공한 경우라면, 성폭력범죄처벌법에 따른 성폭력범죄행위도 성립할 수 있습니다.

12) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022도4719 판결 참조
13) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022도4719 판결 참조
14) 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024도6183 판결 참조

# 손괴의 죄

## 관련 법규

- 「형법」 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄행위 (법 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해행위)

## 정의

- 타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록을 손괴, 은닉, 기타의 방법으로 그 효용을 해치는 행위

## 요건

- **요건 확인**(손괴의 죄 중 재물손괴)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 교원 또는 학교(학교장) 소유의 | ☐ |
| 재물, 문서, 전자기록 등 특수매체기록을 | ☐ |
| 손괴, 은닉, 기타 방법으로 효용을 해치는 행위 | ☐ |

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 학생이 수업 중 교사에게 반항하면서 교실 유리창, TV, 책상 등 학교의 기물을 망가뜨리는 경우
- 학생이 생활지도 중인 교사에게 반항하면서 교사의 출석부나 서류를 찢어버리는 등의 방법으로 사용하지 못하게 한 경우
- 교사가 학교에서의 생활규정을 학생에게 설명하고 있는데 학생이 생활규정을 지키지 않겠다고 하면서 학교에 게시 중인 생활규정에 대한 학교의 문서를 학교장의 의사에 반하여 떼어내는 경우

### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 13:00시경 ○학년 ○반 교실에서 수업 중이던 OO교원에게 "누구 마음대로 벌점을 주느냐!"라고 소리치면서 의자를 창문 쪽으로 집어던져 유리창과 의자를 부수어 학교 소유의 재물을 손괴하였다.
- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 11:00시경 ○학년 ○반 교실에서 수업을 받던 중 화장실을 가겠다고 허락을 받고 나와 학년부에서 복도에 게시한 '우리 학년이 지켜야 할 학교규칙'을 찢어 학교 소유의 재물을 손괴하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q** **학생이 교사의 지도에 화를 참지 못하고 자신의 휴대전화를 던져 망가뜨린 경우도 손괴에 해당되나요?**

**A** 손괴는 타인의 재물을 망가뜨리는 경우에 적용되므로, 학생이 자신의 재물을 망가뜨린 경우는 손괴에는 해당되지 않습니다.

**Q** **학생이 교사의 지도에 기분이 나쁘다는 이유로 하교 후에 다시 학교로 돌아와 아무도 없는 학교에서 학교 유리창을 깨트리고 소화기를 분무하여 학교 복도를 엉망으로 만들었습니다. 교육활동 침해행위에 해당하나요?**

**A** 교육활동 침해행위는 '교육활동 중인 교원'에 대한 행위여야 합니다. 따라서 아무도 없는 학교에서 학교 시설을 망가뜨린 행위는 손괴죄에는 해당하나 교육활동 침해행위로는 볼 수 없습니다.

## 성폭력범죄행위

### 관련 법규

- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항에 따른 성폭력범죄행위 (법 제19조 제1호 나목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 강간, 강제추행[15], 공연음란, 음화제조·반포, 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등의 행위로 개인의 의사에 반하여 성적 자유권을 침해하거나 의사에 반하는 성적인 접촉으로 성적 수치심이나 혐오감을 유발하는 행위

15) 강제추행죄는 상대방의 신체에 대하여 불법한 유형력을 행사(폭행)하거나 일반적으로 보아 상대방으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지(협박)하여 상대방을 추행한 경우에 성립한다. 상대방에 대하여 폭행 또는 협박한 후에 추행행위를 하는 경우뿐만 아니라 폭행행위 자체가 추행행위라고 인정되는 이른바 기습추행의 경우도 포함된다. 기습추행의 경우 추행행위와 동시에 저질러지는 폭행행위는 상대방의 의사를 억압할 정도의 것임을 요하지 않고 상대방의 의사에 반하는 유형력의 행사가 있기만 하면 그 힘의 대소강약을 불문한다는 것이 일관된 판례이다. 대법원은, 피해자의 옷 위로 엉덩이나 가슴을 쓰다듬는 행위, 피해자의 의사에 반하여 그 어깨를 주무르는 행위, 피해자의 얼굴에 자신의 얼굴을 들이밀면서 비비는 행위나 피해자의 귀를 쓸어 만지는 행위 등에 대하여 피해자의 의사에 반하는 유형력의 행사가 이루어져 기습추행에 해당한다고 판단한 바 있다.

## 요건

- **요건 확인**(성폭력범죄행위 중 카메라 등을 이용한 촬영)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 카메라 기타 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용하여 | ☐ |
| 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체를 | ☐ |
| 그 사람(촬영대상자)의 의사에 반하여 | ☐ |
| 촬영 | ☐ |

- **요건 확인**(성폭력범죄행위 중 성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 자기의 성적 욕망을 만족시킬 목적으로 | ☐ |
| 화장실, 목욕실, 모유수유시설, 탈의실 등 불특정 다수가 이용하는 다중이용장소에 | ☐ |
| 침입하거나 퇴거 요구를 받고 응하지 않음 | ☐ |

- **요건 확인**(성폭력범죄행위 중 카메라 등 이용 촬영물 소지 등)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체 부위를 | ☐ |
| 그 사람(촬영대상자)의 의사에 반하여 촬영한 촬영물을 | ☐ |
| 소지(컴퓨터에 저장, 휴대전화에 저장, 본인 계정 클라우드 저장소에 보관)하거나 구입하거나 저장하거나 시청 | ☐ |

- **요건 확인**(성폭력범죄행위 중 허위영상물 등의 반포 등)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 사람의 얼굴 또는 신체 또는 음성을 대상으로 한 영상물을 | ☐ |
| 그 사람(대상자)의 의사에 반하여 촬영한 촬영물을 | ☐ |
| 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집하거나 합성하거나 가공 | ☐ |

2024년 10월 16일부터 시행된 개정 성폭력처벌법에 따라, '사람의 얼굴, 신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물, 영상물, 음성물을 대상자의 의사에 반해 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집, 합성, 가공하는 행위'는 반포 등의 목적이 없더라도 성폭력 범죄로 처벌되며, 또한 이를 소지·구입·저장하거나 시청하는 행위도 성폭력범죄행위입니다.

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 교사와 상담 중 폭행 또는 협박으로 교사의 의사에 반하여 교사의 신체를 접촉하여(포옹이나 신체부위를 만지는 등) 성적 수치심이나 혐오감을 유발하는 경우(강제추행)
- 수업 중 학생이 자위행위를 하는 경우(공연음란)
- 학생이 소규모 테마여행 중 음란한 동영상, 사진, 내용 등을 교사의 휴대전화로 전송한 행위(통신매체를 이용한 음란행위)
- 쉬는 시간에 계단을 올라가고 있는 교사의 신체 특정부위를 휴대전화로 촬영하는 경우(카메라 등을 이용한 촬영)
- 쉬는 시간에 계단을 올라가고 있는 교사의 신체 특정부위를 휴대전화로 촬영한 촬영물을 전송받아 시청한 경우(카메라 등을 이용한 촬영)
- 교사의 사진에 타인의 나체를 합성한 사진을 만들어 인쇄한 뒤 학교에서 다수 학생들에게 배포한 경우(음화제조·반포)
- 같은 반 학생들에게 나눠줄 생각으로 교사의 사진파일에 타인의 나체를 합성한 사진파일을 만들어 학교에서 다수 학생들에게 배포한 경우(허위영상물 등의 반포)
- 학생이 음란물 제조업자에게 교사의 얼굴이 나온 촬영물에 타인의 나체를 합성한 영상을 만들어달라고 부탁하여 받은 영상물을 학교에서 다수 학생들에게 배포한 경우(허위영상물 등의 반포)
- 학생이 교사의 사진 위에 성기를 올려놓고 촬영하는 방법으로 성적 수치심이 들도록 사진파일을 가공한 경우(허위영상물 등의 가공)

### 침해행위 기재 예시

- A학생은 ○○년 ○○월 ○○일 13:30시경 학교 1층 화장실에서 자신의 휴대전화 카메라를 이용, OO교원의 의사에 반하여 성적 수치심을 유발할 수 있는 다리 등 신체를 3회 가량 촬영하였다.
- B학생은 ○○년 ○○월 ○○일 13:35시경 A학생이 학교 1층 화장실에서 자신의 휴대전화 카메라를 이용, OO교원의 의사에 반하여 성적 수치심을 유발할 수 있는 다리 등 신체를 3회 가량 촬영한 사진을 다운로드 받아 ○○년 ○○월 ○○일경까지 OO교원의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체 부위를 촬영한 촬영물을 자신의 휴대전화에 보관하는 방법으로 소지하였다.
- B학생은 ○○년 ○○월 ○○일 13:35시경 A학생이 학교 1층 화장실에서 자신의 휴대전화 카메라를 이용, OO교원의 의사에 반하여 성적 수치심을 유발할 수 있는 다리 등 신체를 3회 가량 촬영한 사진을 다운로드 받아 ○○년 ○○월 ○○일경까지 OO교원의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체 부위를 촬영한 촬영물을 시청하였다.
- A학생은 ○○년 ○○월 ○○일경까지 OO교원의 얼굴 사진을 타인의 나체 등에 합성하거나 OO교원의 얼굴 사진에 성기 또는 정액을 올린 모습을 사진 또는 동영상 촬영함으로써 OO교원의 얼굴 또는 신체를 촬영한 영상물 등을 OO교원의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집·합성·가공하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q** **성적인 목적이나 의도가 있는 경우가 아니라 교사에 대한 불만이나 반항의 의미로 추행한 경우라면, 강제추행이 성립되지 않나요?**

**A** '추행'이란 객관적으로 일반인에게 성적 수치심이나 혐오감을 일으키게 하고 선량한 성적 도덕 관념에 반하는 행위로서, 침해관련자가 성욕을 자극·흥분·만족시키려는 주관적 동기나 목적이 있어야만 하는 것은 아닙니다. 그러므로 성적인 목적이 아니라 반항의 의미로 신체를 추행하는 경우에도 강제추행이 성립될 수 있습니다.

**Q** **수업 중에 한 학생이 휴대전화를 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 신체의 일부를 몰래 촬영했습니다. 그런데 불법 촬영에는 관여하지 않았지만 해당 영상이나 사진을 받아 함께 돌려 본 학생들은 잘못이 없나요?**

**A** 카메라 등을 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 그 의사에 반하여 촬영하는 행위와 이를 배포하는 행위는 모두 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법에 따른 성폭력범죄행위입니다. 또한 불법촬영물을 소지·구입·저장 또는 시청하는 행위도 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법에 따른 성폭력범죄 행위입니다.

## 불법정보 유통행위

### 관련 법규

- 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7 제1항에 따른 불법정보 유통 행위 (법 제19조 제1호 다목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 전기통신설비를 이용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술을 통하여 불법정보를 유통하는 행위
- **'불법정보'**

① 음란한 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 배포·판매·임대하거나 공공연하게 전시하는 내용의 정보
② 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보
③ 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보[16]

16) 상대방의 휴대전화로 공포심이나 불안감을 유발하는 문자메시지를 전송함으로써 상대방이 별다른 제한 없이 문자메시지를 바로 접할 수 있는 상태에 이르렀다면, 그러한 행위는 공포심이나 불안감을 유발하는 문언을 상대방에게 도달하게 한다는 구성요건을 충족한다고 보아야 하고, 상대방이 실제로 문자메시지를 확인하였는지 여부와는 상관없다(대법원 2018. 11. 15. 선고 2018도14610 판결).

## 요건

- **요건 확인**(불법정보 유통행위 중 음란물 유포)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 전기통신설비를 이용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터 이용기술을 통하여 | ☐ |
| 음란한 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 | ☐ |
| 배포·판매·임대하거나 공공연하게 전시 | ☐ |

- **요건 확인**(불법정보 유통행위 중 명예훼손)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 전기통신설비를 이용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터 이용기술을 통하여 | ☐ |
| 사람을 비방할 목적으로 | ☐ |
| 공공연하게 | ☐ |
| 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 | ☐ |
| 타인의 명예를 훼손 | ☐ |

- **요건 확인** (불법정보 유통행위 중 공포심이나 불안감을 유발하는 문언을 반복적으로 상대방에게 도달하게 한 점)

| 요건 | 확인 |
|---|---|
| 전기통신설비를 이용하거나 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터 이용기술을 통하여 | ☐ |
| 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 | ☐ |
| 반복적으로 상대방에게 보냄 | ☐ |

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 교사가 원격수업을 시작하면서 학생의 출석을 확인하는데 학생이 원격수업 화면에 음란물을 상영한 경우[17]
- 교사를 비방할 목적으로 자녀가 다니는 학교 CCTV에 교사로부터 자녀가 폭행을 당하는 장면이 찍힌 사실이 없음에도 불구하고 마치 이러한 장면들이 CCTV 화면에 나온 것처럼 같은 반 보호자들과 담임교사가 가입하여 소통하는 인터넷 카페에 게시글을 작성한 경우

17) 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제2조 제1항에 따른 성범죄에도 해당된다.

- OO학생의 보호자가 '학교가 지저분하여 아이가 피부질환에 걸렸다'며 담임교사OO에게 거액의 치료비를 요구하여 학교는 전문업체를 통하여 주기적으로 청소를 하고 있어 이를 보호자에게 알리면서 '학교 생활로 인한 질환이라면 안전공제회에 청구하겠으니 진단서를 제출해달라'고 요청하였으나 OO학생의 보호자는 이에 응하지는 않고 담임교사OO를 비방할 목적으로 보호자들이 가입한 지역온라인커뮤니티 게시판에 '학교와 담임교사OO가 애가 피부질환에 걸렸는데도 나몰라라 한다'며 허위 사실을 게시한 경우
- 교사와 상담하던 도중 전화, 이메일, 사회관계망(SNS) 등을 통해 교사에게 구체적 협박이 아닌 '가만두지 않겠다.', '죽여 버리겠다.' 등의 문자메시지를 반복적으로 전송하는 경우

### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 23:30시경 자신의 휴대전화를 이용하여 OO교원에게 문제가 잘 풀리지 않는데 도와달라고 한 뒤 "***** ○○○"라는 음란한 문언이 기재된 42건의 문자메시지를 전송하여 정보통신망을 통하여 음란한 문언을 배포하는 행위를 하였다.
- OO학생의 보호자는 2025.O. 초순경 불상지에서 같은 반 보호자들과 담임교사OO가 가입하여 소통하는 온라인 게시판에 담임교사OO가 학교폭력 피해학생과 등하교를 같이 하는 등 피해학생이 안심할 수 있도록 최선을 다하고 있음에도 불구하고 '담임교사가 학교폭력 피해학생인 자신의 자녀를 보호하라는 조치가 나왔는데도 학생을 방치하여 학생이 정신과를 다니고 있다'라는 내용의 글을 게시하여 담임교사OO를 비방할 목적으로 정보통신망을 통하여 공공연하게 허위의 사실을 드러내어 담임교사OO의 명예를 훼손하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q** **교사의 지도에 불만을 품은 보호자로부터 "죽여 버리겠다, 가만두지 않겠다." 라는 문자를 1회 받은 경우 정보통신망법 위반에 해당될 수 있나요?**

**A** 정보통신망법에서 규정하는 불법정보 유통행위는 불안감을 조성하는 내용의 문자 등을 '반복'하여 보내오는 경우이기 때문에, 일회성 또는 비연속적인 단발성으로 불안감을 조성하는 내용의 문자를 발송한 경우에는 정보통신망법 위반에 해당하지 않습니다. 다만, 불안감을 조성하는 문자 내용이 공포심을 불러일으킬 수 있는 내용이며 구체적인 경우에는 형법상 협박에 해당될 수 있습니다.

## 그 밖의 형사처벌 대상 행위

### 관련 법규

- 그 밖의 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위 (법 제19조 제1호 라목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 교육활동 중인 교원에 대한 형법상 강요, 스토킹 행위, 불법 녹음, 교직원의 개인정보 유출 등과 같이 형사처벌 규정이 있는 행위 등
  - 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위는 「교원지위법」에 침해유형으로 규정된 「형법」, 「성폭력처벌법」, 「정보통신망법」 등의 범죄 행위 외에 다른 법률에 의해 형사처벌의 대상이 되는 행위 중에서, 교원의 정당한 교육활동을 수행하는 데 직접적인 방해가 되는 모든 행위를 의미한다. 이는 교육 현장에서 다양하게 발생할 수 있는 침해 상황과 형사적 문제에 대응하기 위해 신설된 조항으로, 교원의 교육활동 보호를 목적으로 한다.
  - 이 규정은 학교 현장의 다양한 상황과 그에 맞춰 대응하지 못하는 법률적 공백을 메워 교원의 교육활동 및 학생의 학습권을 보호하는 조항이므로, 다른 유형의 교육활동 침해행위에 준하는 사안에 적용하여 재량권 남용의 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

### 관련 예시

#### 교육활동 침해행위 예시

- 학생이 담임 교사의 수업시간을 모두 알아낸 뒤, 담임교사의 의사에 반하여 정당한 사유도 없이 담임 교사를 따라다녀 담임교사에게 불안감을 느끼게 하는 경우(스토킹 범죄)
- 학생에 대한 학교폭력대책심의위원회 결과가 모두 나오고 사건이 종료되었음에도 해당 학생의 보호자가 학교폭력담당교사의 대처가 마음에 들지 않았다는 이유로 교사의 의사에 반하여 정당한 이유없이 매일 매시 10분경 3차례씩 6개월간 해당 교사의 자리로 전화를 걸어 전화 벨소리가 울리게 하거나 부재중 전화 문구 등이 표시되도록 하여 교사에게 불안감이나 공포심을 일으키게 하는 경우(스토킹 범죄)[18]

18) 정당한 사유없이 전화를 걸어 상대방의 휴대전화에 벨소리가 울리게 하거나 부재중 전화 문구 등이 표시되도록 하여 상대방에게 불안감이나 공포심을 일으키는 행위는 실제 전화통화가 이루어졌는지와 상관없이 스토킹처벌법 제2조 제1호 (다)목에서 정한 스토킹행위에 해당한다는 판결이 있다.(대법원 2023. 5. 18. 선고 2022도12037 판결)

- 보호자가 교사의 성향을 확인하겠다는 이유로 학생의 가방에 녹음기를 넣어 몰래 교사의 수업 내용과 학생들과의 대화를 녹음하는 경우[19](통신비밀보호법 위반)[20]

### 침해행위 기재 예시

- OO학생의 보호자OO은 자녀의 성적을 수정해주지 않았다는 이유로 ○○년 ○○월 ○○일 08:31경부터 16:33경 사이에 서울 OO구 소재 OO학교 앞 주차장에서 담임교사의 차량을 사진 촬영하여 담임교사OO에게 전송하고 '매일 2회 방문하겠습니다. 연락주세요'라는 내용의 문자메시지를 전송한 것을 비롯하여 그때부터 ○○년 ○○월 ○○일 ~○○월 ○○일까지 총 9회에 걸쳐 담임교사OO에게 문자메시지를 전송하였다. 이로써 OO학생의 보호자OO은 지속적 또는 반복적으로 담임교사OO의 의사에 반하여 정당한 이유 없이 정보통신망을 이용하여 담임교사OO에게 글을 도달하게 하여 불안감 또는 공포심을 일으켰다.
- OO학생의 보호자OO은 ○○년 ○○월 ○○일 ~○○월 ○○일까지까지 교사들의 말투를 확인하겠다는 이유로 자신의 휴대전화의 녹음기 앱을 실행하고 자녀의 가방에 넣어두는 방법으로 ○○.○○., ○○.○○, ○○.○○, ○○.○○, ○○.○○, ○○.○○. 총 7회에 걸쳐 교사OO, 교사OO, 교사OO과 학생들 사이의 대화를 녹음하여 공개되지 아니한 타인 간의 대화를 녹음 및 청취하였다.

19) 「통신비밀보호법」 제14조제1항은 "누구든지 공개되지 아니한 타인 간의 대화를 녹음하거나 전자장치 또는 기계적 수단을 이용하여 청취할 수 없다."라고 규정하고 있으며, 제14조 제2항 및 제4조는 "제14조제1항을 위반한 녹음에 의하여 취득한 대화의 내용은 재판 또는 징계절차에서 증거로 사용할 수 없다."라는 취지로 규정한다. 학교 현장에서 아동의 부모가 몰래 녹음한 교사의 수업시간 중 발언은 '공개되지 않은 대화'에 해당한다. 왜냐하면 학교 교사의 교실 내 수업 중 발언은 교실 내 학생들에게만 공개된 것으로, 일반 공중이나 불특정 다수에게 공개된 것이 아니기 때문이다. 피해 아동의 부모가 몰래 녹음한 피고인의 수업시간 중 발언은 '타인 간의 대화'에 해당한다. 피해아동의 부모는 피고인의 수업시간 중 발언의 상대방, 즉 대화에 원래부터 참여한 당사자에 해당하지 않기 때문이다. 따라서, 이러한 상황에서의 녹음은 통신비밀보호법 제14조제1항을 위반하여 '공개되지 아니한 타인 간의 대화를 녹음'한 것이므로 정상적인 교육활동 상황에서의 수업 녹음 파일은 증거로 쓰일 수 없다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2020도1538 판결).

20) 학부모는 교사의 교육 내용에 대하여 정당한 절차를 통하여 의견을 제시하고, 문제점을 시정하도록 요구할 수 있는데, 그러한 절차를 전혀 거치지 않은 채 곧바로 교사의 수업 내용을 녹음한 경우, 예외적인 사정이 없는 한 학부모가 수업 내용을 확인하기 위해서 교사의 동의 없이 수업내용을 녹음하는 것이 일반적으로 허용되는 행위라고 할 수는 없다는 이유로 이런 행위를 고시 제2조 제6호 학교장이 교육공무원법 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위로 인정한 것을 존중한 사례가 있다(제주지방법원 2023. 11. 28. 선고 2023구합225 판결).

## 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기

### 관련 법규

- 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위(법 제19조 제2호 가목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 교원의 정당한 교육활동에 대해, 교육 당사자가 학교 운영에 대한 정보 요청이나 정당하게 교육활동에 참여하여 교육과정·수업·평가 등에 대한 의견을 내거나 제안하는 범위를 넘어서 개인적인 이익이나 불만 표출을 위해 교사나 학교에 대해 지속적이고 반복적으로 부당한 요구를 하는 행위

### 관련 예시

**교육활동 침해행위 예시**

- ○○학생의 보호자가 "담임교사가 우리 애를 미워한다, 눈빛이 차갑다."라며 "따뜻한 눈빛을 가진 사람으로 담임교사를 바꿔달라"라는 민원을 반복적으로 제기하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 경우[21]
- ○○학생의 보호자가 "진정한 상담을 위해서는 담임교사가 개인 휴대전화번호를 공개해서 밤이고 낮이고 언제나 상담을 해야 되는데 담임교사가 이를 거절했다, 조치해달라"라는 민원을 반복적으로 제기하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 경우
- ○○학생의 보호자가 "우리 아이가 이번 학년은 힘들어하니 시험범위를 줄여라"라는 민원을 반복적으로 제기하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 경우
- ○○학생의 보호자가 자녀의 개인적인 이유로 체험활동 등 각종 교육과정에 "우리 아이가 잘하는 것이 ○○라고 했는데도 교사가 듣지 않는다. 우리 애한테 악감정 있는 것 아니냐. 담당 교사를 바꿔달라"라는 민원을 반복적으로 제기하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 경우

21) 학부모가 면담 후 학교장에게 보낸 문자에서 약속 이행을 요구한 모니터링 방식, 즉 휴식시간 10분을 제외하고 학생의 등교부터 하교까지 모니터링하는 것은 담임교사로서의 자율성을 심각하게 침해하는 방식이다. 담임교사는 면담 시 학부모에게 목소리 톤을 낮추고 잘못된 것을 수정하겠다고 약속하였으나, 학부모는 다음 날 다시 담임교체를 요구하였다. 이상에서 보는 것과 같이 학부모는 상당한 기간 동안 반복하여 담임교체만을 요구하였고, 그 과정에서 담임교사의 개선 노력 제안을 거부하며 부적절한 말과 행동을 하였다(대법원 2023. 9. 14. 선고 2023두37858 판결).

**Q 보호자가 학생과 교사 간에 있었던 사안을 구체적으로 파악하지 못하고 교사에게 항의성 발언을 하는 것도 부당한 간섭이나 교육활동 침해에 해당되나요?**

**A** 보호자는 교육의 한 주체로서 교육에 참여할 권리와 의무가 있습니다. 교육기본법 제13조 제2항에도 '부모 등 보호자는 보호하는 자녀 또는 아동의 교육에 관하여 학교에 의견을 제시할 수 있으며, 학교는 그 의견을 존중하여야 한다.'라고 규정하고 있고 제3항에서는 '부모 등 보호자는 교원과 학교가 전문적인 판단으로 학생을 교육·지도할 수 있도록 협조하고 존중하여야 한다.'라고 규정하고 있습니다. 보호자는 학생에 대하여 학교에 의견을 제시할 수 있는 권리가 있으므로 보호자의 이의 제기 및 의견 제시는 정당한 권리행사의 한 측면이라고 할 수 있으며 무조건 교육활동 침해라고 할 수는 없습니다. 다만, 이러한 과정에서 구체적인 사실관계 파악 없이 교사에게 모욕적인 행동이나 폭력적인 행동 등 별도의 교육활동 침해행위를 하였다면 이는 정당한 교육활동 참여 범위를 넘어서는 것으로 교육활동 침해에 해당될 소지가 있습니다.

**Q 보호자의 담임교체 요구에 어떻게 대응해야 하나요?**

**A** 보호자의 담임교체 요구 자체가 교육활동 침해가 된다고 볼 수는 없으나, '정당한 교육활동에 대한 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위'에 해당할 경우에는 교육활동 침해행위로 보고 지역교권보호위원회를 통한 조정 또는 심의가 가능합니다. 또한, 담임교체와 관련한 결정 권한은 학교장에게 있으므로, 관리자의 적극적인 조정 역할이 중요하게 작용하는 유형이라고 볼 수 있습니다.

## 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요

### 관련 법규

- 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위 (법 제19조 제2호 나목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 교원의 직무 범위나 교육과정에 명시되어 있지 않은 일 등을 수행하도록 지속적으로 강제하는 행위

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- OO학생의 보호자가 교사에게 하루에도 수차례 수시로 전화를 걸거나 문자메시지를 보내 자녀의 수업 상황을 매시간 보고하라고 연락하는 등 교사의 직무 범위가 아닌 일을 지속적으로 강요하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위
- 교사의 수업 및 평가, 학교생활기록부 작성, 생활지도 등에 정당한 사유 없이 보호자가 지속적으로 "수업을 하지 말고 자습을 시켜라.", "보호자 검토를 받고 학교생활기록부를 작성해라!", "학교생활기록부에 특정 문구를 넣어 변경 수정 작성해달라"는 등 교원의 직무상 지켜야 할 절차를 무시하고 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위
- OO학생의 보호자가 교원에게 자녀의 취향에 맞는 급식 메뉴를 별도로 구성하여 만들어 줄 것을 지속적으로 요구하고 항의 민원을 반복하여 내는 등 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위
- OO학생의 보호자가 학생의 태만으로 인한 잦은 지각 및 결석을 근거 없이 병결로 처리해 줄 것을 교원에게 지속적으로 요구하고 항의 민원을 반복하여 내는 등 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위
- 고등학생이 쉬는 시간에 복도에서 넘어져 팔에 가벼운 찰과상을 입어 담임교사OO과 보건교사OO은 상처를 바로 치료하고 학생의 보호자에게 연락하였는데, 학생의 보호자는 '당장 대학병원으로 데려가 달라'고 요구하였고, '흉터가 남으면 성형수술비를 계속 지급하겠다는 각서를 쓰라'는 민원을 반복하여 내는 등 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하여 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위

## 성적 언동 등으로 성적 굴욕감(혐오감)을 느끼게 하는 행위

## 관련 법규

- 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위 (법 제19조 제2호 다목에 따른 교육활동 침해행위)

## 정의

- 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로써 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위(성적 언동 등)가 있고, 그로 인하여 교원이 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼는 경우

- 성희롱 행위는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법에 따른 성폭력범죄행위와 구별되므로 교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시에 따른 전·퇴학 조치는 제한된다.

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 신체적으로 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 경우
  - 교육활동 중인 교원의 동의 없이 안마를 하거나 신체를 쓰다듬거나 만지거나 밀착시키는 등의 신체 접촉 행위로 성적 수치심을 느끼게 하는 행위
  - 상담 시 필요 이상으로 지나치게 가까이 붙어 앉는 행위로 성적 수치심을 느끼게 하는 행위
- 언어적으로 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 경우
  - 수업 중에 갑자기 음란한 농담을 하는 행위
  - 수업 시간에 음란한 문구나 신문 기사 등을 낭독하는 행위
  - 교육활동 중인 교원에게 신체적 특징을 성적으로 평가하거나 비유하며 말하는 행위
  - 교육활동 중인 교원에게 연인 사이에 부르는 호칭을 상습적으로 사용하는 행위
  - 교육활동 중인 교원에게 신체접촉을 강요하는 말을 하는 행위
  - 쉬는 시간 복도에서 지나가는 교사에게 큰소리로 "섹시한데!"라고 하면서 휘파람을 분 경우
  - 수업시간에 성매매 관련 동영상을 시청한 이후 교사가 설명하는 중 학생이 교사에게 "경험담이냐?"라고 한 경우
- 시각적으로 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 경우
  - 교육활동 중인 교사가 보도록 음란한 문구를 쓰고 지우기를 반복하는 행위
  - 교육활동 중인 교사가 보도록 칠판이나 종이에 음란한 그림을 그리는 행위
  - 수업 시간 중 성과 관련된 신체부위를 고의적으로 노출하거나 만지는 행위

### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 12:00경 ○학년 ○반 교실에서 수업 중이던 OO교원에게 "나랑 한 번 사귀어 볼래?"라는 취지의 말을 하여 성적인 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위를 하였다.
- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 14:00경 ○학년 ○반 교실에서 수업 중이던 OO교원에게 "선생님, 섹시한 거 보여드릴까요?"라고 말한 후 가슴 중간까지 상의 단추를 풀러 나체 상태의 상반신 일부가 노출되게 하여 성적인 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위를 하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

**Q 동성 간에도 불쾌감을 느꼈다면 성적 언동으로 인한 교육활동 침해에 해당되나요?**

**A** 네. 성적 언동으로 인한 교육활동 침해는 동성 간의 경우에도 성립됩니다.

**Q 행위자가 자신은 성적 의도가 없었다고 주장하는 경우에도 성희롱이 성립할 수 있나요?**

**A** 네. 성희롱이 성립하기 위해서는 행위자에게 반드시 성적 동기나 의도가 있어야 하는 것은 아니지만, 당사자의 관계, 행위가 행해진 장소 및 상황, 행위에 대한 상대방의 명시적 또는 추정적인 반응의 내용, 행위의 내용 및 정도, 행위가 일회적 또는 단기간의 것인지 아니면 계속적인 것인지 등의 구체적 사정을 참작하여 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느낄 수 있게 하는 행위가 있고, 그로 인하여 행위의 상대방이 성적굴욕감이나 혐오감을 느꼈음이 인정되면 성희롱에 해당할 수 있습니다.

**Q 동성 학생들이 수업 중에 서로 간에 성적 행동을 하여 수업 중이던 교원이 심한 성적 굴욕감을 느꼈습니다. 학생들은 자기들끼리 한 행동이어서 교원에 대한 성희롱은 아니라고 변명하고 있습니다. 성범죄에 해당되지는 않는 1회 성희롱으로 전학이나 퇴학 조치가 가능한가요?**

**A** 동성 학생들이 수업 중에 한 성적 행동을 교육활동 중인 교원이 인지할 수 있었고 학생들도 이 점을 충분히 인식하고 있었을 것입니다. 교육활동 중인 교원에 대한 성희롱에는 해당할 수 있어 교육활동 침해행위로 인정될 수는 있습니다. 다만, 성범죄에 해당하지 않는 경우 고시에 따라 전학이나 퇴학은 어렵습니다(교육활동 침해학생 조치별 적용기준 참조: 108쪽).

## 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해

### 관련 법규

- 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위 (법 제19조 제2호 다목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 학생이 단순히 수업을 듣지 않는 것을 넘어서 교육활동을 의도적으로 방해하고 교원의 지시를 고의로 무시하여 정상적인 교육활동을 지속할 수 없도록 하거나 교원의 정당한 생활지도에 대해 학생이 자신의 행동이 잘못된 점을 쉽게 이해하지 못하여 단순히 질문을 하거나 다른 의견을 표현하는 정도를 넘어 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위

- 교원의 생활지도에 불응하는 행위 자체는 교원의 교육적 지도 대상이므로 「초·중등교육법」 및 '학교생활규정'에 따라 학생조치가 이뤄져야 한다.
- 학교 현장에서 학생들의 수업방해 행위가 다변화·복잡화되어, 교원의 정당한 교육활동이 심각하게 저해되는 것에 대한 대응으로 교사의 수업권과 학생의 학습권을 동시에 보장하기 위해 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」(2023. 3. 23. 개정, 시행)에 '정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위'가 교육활동 침해행위 유형으로 규정되었다. 교원의 정당한 생활지도에도 불구하고 교육활동을 방해하고자 하는 의도에서 비롯된 학생의 교육활동 방해행위는 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 학생이 쉬는 시간에 주류와 담배 등 청소년유해약물을 책상 위에 꺼내놓고 다른 학생들에게 자랑하고 있어 이를 발견한 교사가 이를 제지하면서 청소년에게 해로운 물건이라고 알려주자, "내가 내 책상에 내 물건 놓겠다는데 무슨 상관이야"라며 책상을 쓰러뜨리는 등 교사의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우
- 학생들이 술을 마시고 소란을 피우는 등의 행위로 학교로 민원이 들어와 담임교사가 조례시간에 반 전체 학생들에게 '술을 마시면 건강에 유해하다'는 것과 '소란을 피워 주변 사람들에게 피해를 주면 안 된다'고 지도를 하자 "왜 안 되냐?"며 그 이유를 반복적으로 물어 교사의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우
- 학교장의 지시에 따라 학교 인근 유해환경을 점검하던 교사가 학생이 청소년유해업소에 출입하려는 것을 보고 이를 막기 위해 학생의 손을 잡자 학생이 경찰에 "교사가 자신을 폭행하고 길을 못 지나가게 강요하였다"고 신고하여 교사의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우
- 학교 인근 놀이터에서 학생이 다른 학생을 폭행하려는 것을 본 교사가 이를 막고 폭력은 나쁜 행동이라고 지도하자 "그러면 네가 대신 맞아라"라고 하면서 교사와 주변에 있던 다른 학생들을 때리려고 하는 등 교사의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우
- 학생이 수업 중 다른 학생과 떠들면서 휴대전화를 사용하여 교사가 지도하였으나 지도에 따르지 않고 의도적으로 교사의 말과 행동을 따라하며 교사의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우

**Q** **학생이 수업 중 수업 활동과 무관하게 돌아다니고 수업에 참여하지도 않고 교원의 지도에는 전혀 반응하지 않고, 상담실에서 상담을 하려는 경우에는 빠르게 도망을 가는 등 행동 개선이 되지 않습니다. 이런 경우도 교육활동 침해라고 할 수 있나요?**

**A** 교원의 지도와 교육이 효과가 없어 교육이 불가능한 경우에는 초중등교육법규에 따라 선도 조치를 고려할 수 있습니다. 학생이 수업 중 수업활동과 무관하게 돌아다니면서 교원의 정당한 생활지도에 의도적으로 반항하며 교육활동을 방해하는 경우, 교육활동 침해행위로 다룰 수도 있습니다. 한편 수업 방해 행위의 구체적인 모습이 교육활동 중인 교원에 대한 모욕적인 언동이 있거나 폭력적인 행동 등이 있어 법규에 규정된 교육활동 침해행위 유형에 준하는 정도의 행위로 인정된다면, '학교장이 교육공무원법 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위'로서 교육활동 침해행위로 다룰 수도 있습니다.

## 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단 배포

### 관련 법규

- 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위 (법 제19조 제2호 다목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성한 후 무단 배포하는 행위

### 관련 예시

#### 교육활동 침해행위 예시

- 수업 중인 교원의 음성을 녹음하여 이를 무단으로 불특정다수인이 접속하여 다운받을 수 있는 인터넷 게시판에 게시하는 행위
- 원격수업 중인 교원의 얼굴이 나온 화면을 촬영하여 이를 무단으로 인터넷영상으로 게시하는 행위

#### 침해행위 기재 예시

- OO학생은 ○○년 ○○월 ○○일 12:00경 ○학년 ○반 00과목 원격 수업 중이던 OO교원의 영상을 촬영하여 이를 자신이 가입한 인터넷 동호회 사이트에 게시하여 약100회 열람이 되게 하는 등 무단 배포하였다.

※ 교육활동 침해사안 발생보고서, 지역교권보호위원회 사안 조사보고서, 출석 통지서, 조치의결서 등을 작성할 때 참고

## 그 밖의 학교장이 판단하는 행위

### 관련 법규

- 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위 (법 제19조 제2호 다목에 따른 교육활동 침해행위)

### 정의

- 교육활동 침해의 여지가 있는 사안의 내용이 교원지위법령과 교육활동 침해행위 고시에 규정하고 있는 내용에 포함되지 않는 경우라도 이에 준하는 것으로서 학교장이 교육공무원법 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위
  - 교육공무원법 제43조 제1항 규정의 문언에 비추어 보면 법 제19조 제2호 다목 및 이에 따른 고시 제2조 제5호에 해당하기 위해서는 해당 행위가 교원의 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭에 해당하여야 하고, 그 정도가 고시 제2조 제1호 내지 제5호에 비견될 정도여야 한다.[22]
  - 고시 제2조 제6호는 학교장이 교육공무원법 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위를 교육활동 침해행위로 규정하고 있는바, 학교장의 위 위반행위에 대한 판단은 재량행위에 속하는 것으로서 가능한 한 존중되어야 한다. 보호자가 자신의 자녀를 통하여 교사의 동의 없이 수업 내용을 녹음하는 것은 경우에 따라 통신비밀보호법위반이 될 수 있는 행위로서, 예외적인 특별한 사정이 없는 한 보호자가 수업 내용을 확인하기 위하여 일반적으로 허용되는 행위라고 할 수는 없다. 보호자로서는 교사의 교육 내용에 대하여 정당한 절차를 통하여 의견을 제시하고, 문제점을 시정하도록 요구할 수 있다고 할 것인데, 그러한 절차를 전혀 거치지 않은 채 곧바로 이 사건 녹음행위를 하였는바, 이는 교원의 전문성과 교권을 존중하는 방식이라고 보기 어렵다.[23]
  - 아동학대 의심 정황이 있어 학생의 가방에 녹음 장치를 넣어 수업을 녹음한 경우, 통신비밀보호법 제14조 제1항에 정한 보호대상이 되는 공개되지 아니하는 타인간의 대화로 인정하지 않고 아동학대 인정 증거로 사용한 사례도 있으므로 신중한 판단을 필요로 한다.[24]

---

22) 의정부지방법원 2023. 12. 19. 선고 2022구합14457
23) 고시 제2조 제6호 학교장이 교육공무원법 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위로 인정한 것을 존중한 사례이다(제주지방법원 2023. 11. 28. 선고 2023구합225 판결).
24) 서울동부지방법원 2020. 1. 9. 선고 2019노424 판결 등

「교육공무원법」

**제43조(교권의 존중과 신분보장)** ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

## 관련 예시

### 교육활동 침해행위 예시

- 학생의 보호자가 교원과 상담과정 중 교육활동과 무관한 사적인 연락을 요구하는 경우
- 보호자가 학교 내에서 상담을 할 수 있음에도 교원에게 학교 밖에서의 상담을 무리하게 요구하는 경우
- 보호자가 학교 내에서 상담을 할 수 있음에도 교원에게 전화를 하면서 욕을 하는 경우

**Q** **보호자가 업무시간 외에 다양한 이유로 수시로 전화나 문자로 연락을 합니다. 거절 의사를 분명히 하였는데도 수시로 연락하고, 화를 내고 폭언을 하기도 했습니다. 1:1전화통화여서 공연성이 없어 모욕 등에 해당하지 않는다고 하는 데, 이경우도 교육활동 침해로 인정될 수 있을까요?**

**A** 업무시간 외에 불필요한 다양한 사유로 수시로 연락을 한다거나, 전화로 욕설, 폭언 등을 하는 경우 해당 행위는 「교육활동 침해행위 조치 기준에 관한 고시」 제2조제6항 그 밖에 학교장이「교육공무원법」제43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위로 인정될 수도 있습니다.

'그 밖에 학교장이「교육공무원법」제43조제1항에 위반한다고 판단하는 행위'로 인정되는 경우는, 교원지위법 및 고시에 명시적으로 규정된 교육활동 침해행위 유형에는 해당하지 않지만, '다른 교육활동 침해행위에 준하는 행위입니다. 학교장의 판단만으로 교육활동 침해행위가 확정되는 것은 아니며, 지역 교권보호위원회의 심의를 통해 교육활동 침해행위로 판단될 수 있습니다.

아울러, 교원이 보호자와 업무시간 외에 전화 연락을 할 의무나 교사의 개인전화번호를 공개할 의무는 없으므로, 업무시간 외 개인전화로 오는 연락은 통화를 거절하셔도 됩니다.

# 02 교육활동보호 관련 법규

| | | | |
|---|---|---|---|
| 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 (약칭: 교원지위법) | | 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (약칭: 아동학대처벌법) | |
| 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령 | | 아동복지법 | |
| 교육활동 침해행위 조치 기준에 관한 고시 | | 형법 | |
| 교육공무원법 | | 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 (약칭: 성폭력처벌법) | |
| 유아교육법 | | 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 (약칭: 정보통신망법) | |
| 초·중등교육법 | | | |

## 녹음관련 규정

### 수업 중 학부모·학생의 녹음 관련 가이드라인 (교육부 학교교수학습혁신과)

- **(금지) 학부모의 비밀 녹음 또는 실시간 청취**
  - 학부모 등 제3자가 교사의 동의 없이 녹음기, 스마트폰 앱 등을 활용하여 수업내용(교사-학생 간 대화, 학생 간 대화, 학생과 제3자와의 대화 등)을 녹음 또는 실시간으로 청취

☞「통신비밀보호법」을 위반한 행위가 될 수 있고,「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」에 따라 교육활동 침해행위에 해당될 수 있으며, 교육활동 침해행위를 보고받은 관할청이「교원지위법」에 따라 수사기관에 고발할 수 있음.

● **(예외적 허용) 학생의 개별 학습을 위한 녹음**

- 학생이 복습 등 개인적 학습, 기타 교육 목적으로 녹음기, 스마트폰 앱(어플) 등을 활용하여 수업 내용과 교사의 발언을 녹음하는 행위

☞「통신비밀보호법」에 따라 당사자 간의 녹음은 위법이 아님. 다만, 교사의 동의 없이 수업 내용을 학생이 일방적으로 녹음하는 행위는 헌법에서 보장하는 교사 및 타 학생의 인격권(음성권), 사생활의 비밀과 자유를 부당하게 침해할 소지가 있음.

☞ 아울러,「교원의 학생생활지도에 관한 고시」에 따르면 수업 중 휴대전화 사용은 원칙적으로 금지되고 있으며, 교육 목적 등으로 교사의 허락을 득한 경우에 한하여 예외적으로 허용하고 있음.

**「초중등교육법」**

**제20조의5(교내 스마트기기의 사용 제한 등)**

① 학생은 수업 중에 휴대전화 등 스마트기기(이하 "스마트기기"라 한다)를 사용하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 학교의 장과 교원이 허용하는 경우에는 수업 중에 스마트기기를 사용할 수 있다.

1. 장애가 있거나 특수교육이 필요한 학생 등이 보조기기로 사용하는 경우
2. 교육의 목적으로 사용하는 경우
3. 긴급한 상황 대응 등을 위하여 사용하는 경우

② 학교의 장과 교원은 학생의 학습권 보호와 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 교내 스마트기기의 사용·소지를 제한할 수 있다.

③ 제2항에 따라 교내 스마트기기의 사용·소지를 제한하는 경우 제한 기준·방법, 스마트기기의 유형 등 필요한 사항은 학칙으로 정할 수 있다.

**「통신비밀보호법」**

**제14조(타인의 대화비밀 침해금지)** ① 누구든지 공개되지 아니한 타인간의 대화를 녹음하거나 전자장치 또는 기계적 수단을 이용하여 청취할 수 없다.

**「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」**

**제2조(교원의 교육활동 침해 행위)** 5. 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위

2026 개정판 서울특별시교육청

# 교육활동보호 매뉴얼

Part VI

# 부 록

01. 지역교권보호위원회 회의 시나리오(예시) ····· 186

02. 지역교권보호위원회 분쟁조정 회의 시나리오(예시) ····· 192

03. 지역교권보호위원회 운영 규정(예시) ····· 195

04. 지역교권보호위원회 관련 서식 ····· 200

- 한 손에 잡히는 교육활동침해 사안처리와 피해교원 지원 (학교관리자용) ····· 256
- 한 손에 잡히는 교육활동침해 사안처리와 피해교원 지원(교원) ····· 260
- 자율과 책임으로 서로 신뢰하고 존중하는 학급을 만들기 위한 교육 3주체 공동선언문 ····· 264

# 01 지역교권보호위원회 회의 시나리오(예시)

| 절차 | 세부 진행 발언 | |
|---|---|---|
| 시작전 | (간 사) | 회의 자료 준비 및 출석위원 확인 |
| 개회 선언 | (위원장) | 안녕하세요. ○○교육지원청 교권보호위원회 위원장 ○○○입니다. 지금부터 ○○○○학년도 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회를 시작하겠습니다.<br>간사께서는 성원 보고를 해주시기 바랍니다. |
| | (간 사) | 재적위원 ○명 중 ○명이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. |
| | (위원장) | 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제15조제5항에 따라 재적위원 ○명 중 과반수인 ○명이 출석하여 성원이 되었으므로 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 개회를 선언합니다. |
| 위원장 인사말 | (위원장) | 바쁘신 일정 중에도 참석해 주신 위원님들께 감사드립니다. 이번 ○○교육지원청 교권보호위원회는 피해교원의 보호와 교육활동 침해 관련자(학생, 보호자 등)에 대한 조치를 통한 교원의 교육활동 보호를 위해 열게 되었습니다. 위원님들께서는 교권보호위원회의 목적과 규정에 따라 올바른 교육적 조치가 이루어지도록 협조 부탁드립니다. |
| 안건 상정 | (위원장) | 오늘 심의할 안건은 다음과 같습니다. 사안번호 ○○교육지원청 20○○-○○, A교사와 B학생이 관련된 사안입니다. |
| 제척·회피 안내 | (위원장) | 위원의 제척·회피 여부를 확인하겠습니다. 「교원지위법 시행령」 제16조제1항 및 제13조에 따라 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우 또는 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 해당 위원은 해당 안건의 심의·의결에서 제척됩니다. 위원은 제척 사유에 해당하거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있을 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피할 수 있고, 제척 사유에 해당하는 경우에는 회피할 의무가 있습니다. 위원님들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다. |
| | (위원들) | 없습니다. |
| 주의 사항 안내 | (위원장) | 위원회의 심의에 앞서 주의사항을 말씀드리겠습니다. 심의 중 욕설, 폭언, 폭행 등을 할 경우에는 퇴실 조치될 수 있습니다. 위원회의 회의에 참여한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 안 됩니다. 회의 진행과정은 회의록 작성을 위하여 녹취됨을 알려드립니다. 위원님들께서는 사안의 본질과 핵심을 정확하게 이해하고 공정하고 객관적인 조치가 이루어지도록 최선을 다하여 심의에 임하여 주시기 바랍니다. |
| 사안 조사 보고 | (위원장) | 이번 교육활동 침해사안에 대한 보고가 있겠습니다. |
| | (간 사) | 사안조사 결과를 보고드리겠습니다. 이 사안은 지난 ○월 ○일 ○○학교 ○○에서 발생하였습니다. B학생이 수업 중이던 A교사의 지시에 불응하고 "○○○○"이라고 욕설을 하고 팔을 휘둘러 A교사의 허리 부위를 1회 가격하였습니다. ○월 ○일 해당 교원 및 목격자인 C학생의 진술이 이루어졌고, ○월 ○일 B학생의 진술이 이루어졌습니다. 관련 증거로 B교사에 대한 진단서가 제출되었습니다.<br>(※ 사진, 진단서 등 관련 증거가 있는 경우 요약 보고) |

| 절차 | 세부 진행 발언 |
|---|---|
| | ※ 당사자 사이 주장이 엇갈리는 경우<br>(간사) A교사와 B학생은 ~한 사실은 인정하나 ~한 점에서 주장을 달리하고 있습니다. A교사는 ~라고 주장하고 있으며, B학생은 ~라고 주장하고 있습니다. 이에 관해 관련 증거로 ~이 제출되었습니다. |
| | (간 사) 양측 당사자 모두 분쟁조정의 의사는 없습니다. 이상입니다. |
| 쟁점 사항 확인 | (위 원 장) 설명 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 당사자가 분쟁조정을 원치 않으므로 이번 회의의 주요 쟁점 사안은 당사자의 주장 중 상반된 부분에 대한 사실 확인, 교육활동 침해행위 여부와 교육활동 침해행위에 해당하는 경우 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성, 반성 정도 및 선도 가능성, 피해교원과의 관계 회복 정도에 대한 파악으로 요약됩니다. |
| 질의 응답 | (위 원 장) 위원님들께서는 의문사항이나 더 알고 싶은 사항이 있으면 간사께 질의하여 주시기 바랍니다. |
| 피해 교원 진술 | (위 원 장) 다음으로 피해교원의 진술을 듣고 질의응답을 갖도록 하겠습니다. 간사께서는 해당 교원을 입장시켜 주십시오. |
| | 〈대기 장소에 있던 피해교원 입장〉 |
| | (위 원 장) 본 사안으로 선생님께서 많이 놀라시고 상심이 크셨을 것이라 생각하며, 참석해 주셔서 감사합니다. 어려운 상황이긴 하지만 정당한 교육활동 보호를 위한 조치를 위해 필요한 절차라 협조를 부탁드리며, 선생님의 성명을 말씀해 주십시오.<br>(피해교원) 저는 ○○○입니다.<br>(위 원 장) 먼저, 기피신청에 관해 안내해 드리겠습니다. 본 교권보호위원회 참석 위원 중에서 이번 심의와 관련해 제척 사유가 있거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있습니다. 선생님께서는 기피 신청할 위원이 있습니까?(혹시 아시는 분이 있습니까?)<br>다음으로 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다. 첫째, 발언을 하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해 주시기 바랍니다. 둘째, 위원회가 진행되는 동안 욕설,<br>(위 원 장) 폭언, 폭행을 할 경우에는 퇴실 조치될 수 있습니다. 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참여하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다. 또한 공정한 심의를 위해 위원들이 사실관계 확인과 세부내용에 대한 질의를 하게 됩니다. 혹시라도 답하기 어렵거나 불편한 내용이 있으시면 의사표시를 해주시기 바랍니다.<br>(위 원 장) 다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 선생님께서도 관련 내용을 잘 듣고 이의가 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안 내용을 설명해 주시기 바랍니다.<br>(간 사) (사안 설명) 이상입니다.<br>(위 원 장) 선생님께서는 간사가 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기 바랍니다.위원님들께서는 본 사안에 대한 이해를 위한 질문 또는 필요한 발언이 있으시면 해주시기 바랍니다. |
| | 〈질의 응답〉<br>※ 주요 질의 및 확인 내용<br>- 침해행위 사실 확인(특히, 학생 및 보호자의 주장과 다른 경우)<br>- 기본 판단 요소(심각성, 지속성, 고의성, 반성 정도, 관계 회복 정도)<br>- 추가 판단요소(임신, 장애 여부 및 그 정도)<br>- 그 밖에 보호·회복, 선도·교육조치에 관하여 필요한 사항 |

| 절차 | 세부 진행 발언 |
|---|---|
| | ( 위 원 장 ) 위원님들께서는 더 이상 질문이 없습니까? (위원 동의)<br>선생님께서는 이 사안과 관련한 요구 사항 등을 포함하여 마지막 발언해 주시기 바랍니다.<br>(피해교원) (※ 관련 학생에 대한 의견 및 보호조치에 대한 요구사항 등을 진술)<br>( 위 원 장 ) 네. 성실히 응답해 주신 ○○○선생님께 감사드립니다. 위원회의 심의에 따른 조치는 서면으로 통지될 것입니다. 선생님께서는 퇴장하셔도 좋습니다. |
| | 〈피해교원 퇴장〉 |
| 관련자 진술 | ( 위 원 장 ) 다음으로 관련 학생 및 보호자 측의 진술을 듣고 질의·응답을 갖도록 하겠습니다. 간사께서는 관련 학생과 보호자를 입장시켜 주십시오. |
| | 〈대기 장소에 있는 관련 학생 및 보호자 입장〉 |
| | ( 위 원 장 ) 성명을 말씀해 주세요.<br>( 학 생 ) 저는 ○○○입니다.<br>( 보 호 자 ) 저는 ○○○ 학생의 아버지/어머니 ○○○입니다.<br>( 위 원 장 ) 먼저, 기피신청에 관해 안내해 드리겠습니다. 본 교권보호위원회 참석 위원 중에서 이번 심의와 관련해 제척 사유가 있거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있습니다. 선생님께서는 기피 신청할 위원이 있습니까?<br>(※ 기피신청이 있는 경우 기피된 위원을 제외한 나머지 위원의 과반수 의결로 기피 여부 결정. 기피신청된 위원은 자신에 대한 기피 의결에는 참여할 수 없음)<br>( 위 원 장 ) 다음으로 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다. 첫째, 발언을 하기 위해서는 먼저 발언하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해 주시기 바랍니다. 둘째, 위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행을 할 경우에는 퇴실 조치될 수 있습니다. 셋째, 회의 참석자 전원은 심의위원회에 참여하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야 하는 의무가 있다는 점을 기억해 주시기 바랍니다.<br>다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 학생 및 보호자께서도 관련 내용을 잘 듣고 이의가 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안내용을 설명해주시기 바랍니다.<br>( 간 사 ) (사안설명) 이상입니다.<br>( 위 원 장 ) ○○○ 학생과 보호자는 간사가 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출하십시오. |
| | 〈관련 학생 및 보호자 진술〉 |
| | ( 위 원 장 ) 위원님들께서는 확인하실 내용이 있으시면 질의해 주시기 바랍니다. 학생과 보호자께서는 답변을 거부할 수 있습니다. |
| | ※ 주요 질의 및 확인 내용<br>- 침해행위 사실 확인(특히, 피해교원과 주장이 다른 경우)<br>- 기본 판단 요소(심각성, 지속성, 고의성, 반성 정도, 관계회복 정도)<br>- 추가 판단요소(장애 여부 및 그 정도)<br>- 그 밖에 선도·교육조치에 관하여 필요한 사항 |
| | ( 위 원 장 ) 위원님들께서는 더 이상 질문이 없습니까? (위원 동의)<br>( 위 원 장 ) ○○○ 학생과 보호자께서는 마지막으로 더 하실 말씀이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.<br>( 보 호 자 ) (마지막 진술) |

| 절차 | 세부 진행 발언 | |
|---|---|---|
| | ( 위 원 장 ) | 네 감사합니다. 성실하게 응답해주신 ○○○ 학생과 보호자께 감사드립니다.<br>교권보호위원회의 심의에 따른 교육장의 조치는 서면으로 통지 드리도록 하겠습니다. 조치에 이의가 있을 경우 ○○교육청의 행정심판위원회에 행정심판을 청구하거나 법원에 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다. 아울러 법률에 따라 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담하여야 하고, 피해교원의 신속한 치료를 위해 피해교원이 요청하는 경우 관할청이 비용을 부담하고 이에 대해 보호자 등에게 구상권을 행사할 수 있음을 알려드립니다. 학생 및 보호자께서는 퇴장하셔도 좋습니다. |
| | 〈관련 학생 및 보호자 퇴장〉 | |
| 교육활동 침해행위 사실 심의 | ( 위 원 장 ) | 지금까지 관련 학생 및 보호자 진술을 확인하였습니다. 다음으로 해당 사안이 교육활동 침해행위 해당 여부를 심의하도록 하겠습니다. 교육활동 침해행위는 「교원지위법」 제19조에 명시되어 있습니다. |
| | ( 위 원 장 ) | 먼저, 양측의 다툼없는 사실~에 대하여 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.<br>(위원들 상호간 논의)<br>다음은 양측의 주장이 상반된 사실~에 대하여 위원님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다. 앞서 논의한 양측의 다툼 없는 사실, 기제출한 증거자료 및 오늘 청취한 진술 자료 및 제출자료를 종합하여 의견을 개진하여 주시기 바랍니다.(위원들 상호간 논의) |
| | ( 위 원 장 ) | 양측의 다툼 없는 사실 및 양측의 주장이 상반된 사실에 대한 위원님들의 의견을 정리하여 인정되는 사실을~(으)로 확정하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까? |
| | ( 위 원 장 ) | 이어서 인정되는 사실 관계가 교육활동 침해행위에 해당하는지의 여부를 심의토록 하겠습니다. 해당 사안이 교육활동 침해행위에 해당하는지 여부에 대해 말씀해 주시기 바랍니다. |
| | 〈출석위원 과반수 찬성으로 의결〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 해당 사안은 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 「교원지위법」 제19조 ○○에 따른 교육활동 침해행위에 해당하는 것으로 의결하겠습니다. (의사봉) |
| 관련 학생 조치 심의 | ■ **기본 판단 요소 심의** | |
| | ( 위 원 장 ) | 다음으로 관련 학생에 대한 조치를 심의하도록 하겠습니다. 확정된 사실관계를 바탕으로 '교육활동 침해학생 조치별 적용 기준'을 참고하여 의견을 제시해 주시기 바랍니다. |
| | (※ 간사는 '교육활동 침해학생 조치별 적용 기준' 자료 제공) | |
| | ( 위 원 장 ) | 먼저 기본 판단요소 중 '침해행위 심각성'에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 위원님들께서는 '심각성' 정도에 대한 점수와 이유를 말씀해주시기 바랍니다. |
| | 〈심각성에 대해 출석위원 과반수 찬성으로 점수 의결〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 침해행위 심각성은 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 ○점으로 의결되었습니다.<br>(의사봉) |
| | 〈이하 동일한 방법으로 기본 판단 요소 심의〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 다음으로 '침해행위 지속성'에 대하여 심의하겠습니다.<br>다음으로 '침해행위 고의성'에 대하여 심의하겠습니다.<br>다음으로 '침해학생 반성 정도 및 선도 가능성'에 대하여 심의하겠습니다.<br>다음으로 '관계 회복 정도'에 대하여 심의하겠습니다. |

| 절차 | 세부 진행 발언 |
|---|---|
| | ( 위 원 장 ) 그럼 기본 판단 요소에 대한 심의내용을 정리하겠습니다. 출석위원 과반수 찬성에 따라 심각성 3점, 지속성 3점, 고의성 3점, 침해학생 반성 정도 1점, 학생과 교원의 관계 회복 정도 1점, 총 11점입니다. 교육활동 침해학생에 대한 조치 결정 기준에 따르면 제4호 출석정지에 해당됩니다. 의견 있으신 위원께서는 의견 주시기 바랍니다. |
| | **■ 추가 판단 요소 심의** |
| | ( 위 원 장 ) 다음으로 추가 판단 요소를 심의하도록 하겠습니다. 침해학생이 장애가 있는 경우 1단계 감경이 가능하며, 피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우 1단계 가중이 가능합니다. |
| | (※ 간사는 추가 판단 요소와 관련된 사실 보고)<br>(※ 가중·감경 사유 검토 및 상호 의견 개진 후 출석위원 과반수 찬성으로 감경·가중 여부 의결) |
| | ( 위 원 장 ) 본 사안의 경우 특별한 가중·감경 사유가 없으므로 그대로 출석정지로 의결하고자 합니다. 이견 있으신 위원님 계십니까?<br>( 위 원 들 ) 없습니다.<br>( 위 원 장 ) 출석정지로 의결한 경우 출석정지 일수도 함께 정해야 합니다. 위원님들께서는 의견 주시기 바랍니다. |
| | 〈출석정지 일수에 관하여 위원 상호 의견 개진 및 출석위원 과반수 찬성으로 출석정지 일수 의결〉 |
| | ( 위 원 장 ) 위원님들 의견에 따라 출석정지 일수는 5일로 의결하고자 하는데 이의 있는 위원님 계십니까?<br>( 위 원 들 ) 없습니다. |
| | ( 위 원 장 ) 출석위원 전원의 찬성으로 학생에 대한 출석정지 일수는 5일로 의결되었습니다. (의사봉) |
| 관련 학생 부가 조치 여부 심의 | ( 위 원 장 ) 다음으로 부가 조치에 대해 심의하도록 하겠습니다. 침해학생 선도를 위해 부가적으로 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있습니다. 의견 주시기 바랍니다. |
| | 〈위원 상호 의견 개진 후 출석위원 과반수 찬성으로 부가 조치 여부 및 시간 의결〉 |
| | ※ 특별교육 또는 심리치료 부가 조치 시 특별교육 또는 심리치료 시간도 함께 의결하며, 보호자의 특별교육 참여시간도 의결함<br>※ 출석정지(4호), 학급교체(5호), 전학(6호) 조치 시 반드시 학생에 대한 특별교육 또는 심리치료 시간도 함께 의결해야 함<br>※ 전학 조치의 경우는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행 |
| | ( 위 원 장 ) 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 학생에 대하여 특별교육 ○시간, 보호자에 대하여 특별교육 ○시간을 부가하는 것으로 의결되었습니다. (의사봉) |
| 관련 학생 조치 최종 의결 | ( 위 원 장 ) 위원님들의 심의의결 내용을 종합한 결과 학생에 대하여는 출석정지 5일 및 특별교육 ○시간으로, 보호자에 대하여는 특별교육 ○시간으로 의결하고자 하는데, 이의 있는 위원님 계십니까? |
| | ( 위 원 들 ) 없습니다. |
| | ( 위 원 장 ) 이의가 없으므로 최종적으로 교육활동 침해학생 ○○○에 대하여 출석정지 5일 및 특별교육 ○시간으로, 보호자에 대해 특별교육 ○시간으로 의결되었습니다. (의사봉) |

| 절차 | 세부 진행 발언 |
|---|---|
| 피해 교원 보호 조치 권고 | ( 위 원 장 ) 지금부터 피해교원에게 추가로 필요한 보호조치에 관한 권고안을 논의하겠습니다. 위원님들께서는 자유롭게 말씀해 주시기 바랍니다. |
| | (※ 간사는 해당 학교장이 기 실시한 보호조치와 추가 가능한 보호조치 유형 설명) |
| | ( 위 원 1 ) 피해교원 ○○○은 심리상담지원을 아직 안 받고 있는 것 같으므로 교육청의 교육활동보호센터를 통해 심리상담을 지원해 심리적 안정을 얻을 수 있도록 보호조치가 되었으면 합니다. |
| | 〈위원 상호 의견 개진 후 출석위원 과반수 찬성으로 추가 보호조치 권고안 의결〉 |
| | ( 위 원 장 ) 위원님들 간 논의에 따라 피해교원 ○○○에 대한 추가 보호조치로 심리상담 지원을 권고하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까?<br>( 위 원 들 ) 없습니다. |
| | ( 위 원 장 ) 이의가 없으므로 피해교원 ○○○에 대한 추가 보호조치는 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 다음과 같이 의결되었습니다.<br>(보호조치 내용 낭독 : 피해교원 ○○○에 대해 심리상담 지원을 권고한다.) (의사봉) |
| 폐회 선언 | ( 위 원 장 ) 긴 시간 수고 많으셨습니다. 위원님들께서는 오늘 회의 중 알게 된 당사자의 사생활 등 비밀이 누설되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 이것으로 ○○○○학년도 제○차 ○○교육지원청 교권보호위원회 회의를 마치겠습니다. |

# 02 지역교권보호위원회 분쟁조정 회의 시나리오(예시)

| 절차 | 세부 진행 발언 | |
|---|---|---|
| 시작 전 | (간 사) | 회의 자료 준비 및 출석위원 확인 |
| 개회 선언 | ( 위 원 장 ) | 반갑습니다. ○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원장○○○입니다. 지금부터 ○○○○학년도 제○차 ○○교육지원청 지역교권보호위원회를 시작하겠습니다.<br>간사께서는 성원 보고를 해주시기 바랍니다. |
| | ( 간 사 ) | 재적위원 ○명 중 ○명이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. |
| | ( 위 원 장 ) | 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제15조제5항에 따라 재적위원 ○명 중 과반수인 ○명이 출석하여 성원이 되었으므로 ○○교육지원청 제○회 지역교권보호위원회 개회를 선언합니다. |
| 위원장 인사말 | ( 위 원 장 ) | 바쁘신 일정 중에도 이렇게 참석해 주신 위원님들께 감사드립니다. 이번 ○○교육지원청 지역교권 보호위원회는 「교원지위법」 제18조제2항에 따라 교육활동과 관련된 분쟁을 조정하기 위해 소집되었습니다. 위원님들께서는 교권보호위원회의 목적과 규정에 의거 합리적인 분쟁 조정이 이루어지도록 협조 부탁드립니다. |
| 안건 상정 | ( 위 원 장 ) | 오늘 조정할 안건은 사안번호 20○○-○○, A교사와 B학부모가 관련된 사안입니다. |
| 제척·회피 안내 | ( 위 원 장 ) | 위원의 제척·회피 여부를 확인하겠습니다. 「교원지위법」 제16조제1항 및 제13조에 따라 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우 또는 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 해당 위원은 해당 안건의 심의·조정에서 제척됩니다. 위원은 제척 사유에 해당하거나 공정한 심의·조정을 기대하기 어려운 사정이 있을 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·조정에서 회피할 수 있고, 제척 사유에 해당하는 경우에는 회피할 의무가 있습니다. 위원님들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다. |
| | ( 위 원 들 ) | 없습니다. |
| 사안 조사 보고 | ( 위 원 장 ) | 이번 교육활동 침해사안에 대한 조사보고가 있겠습니다. |
| | ( 간 사 ) | 사안 조사 결과를 보고드리겠습니다. 이 사안은 지난 ○월 ○일 ○○학교 ○○에서 발생하였습니다. C학생의 아버지/어머니인 B학부모가 수업 중이던 A교사에게 "○○○○"이라고 욕설을 하고 팔을 휘둘러 A교사의 허리 부위를 1회 가격하였습니다. ○월 ○일 해당 교원 및 목격자인 D학생과 E교사의 진술이 이루어졌고, ○월 ○일 B학생의 진술이 이루어졌습니다. 관련 증거로 B교사에 대한 진단서가 제출되었습니다.<br>(※ 사진, 진단서 등 관련 증거가 있는 경우 요약 보고) |
| | ※ 당사자 사이 주장이 엇갈리는 경우<br>(간사) A교사와 B학생은 ~~한 사실은 인정하나 ~~한 점에서 주장을 달리하고 있습니다. A교사는 ~~라고 주장하고 있으며, B학생은 ~~라고 주장하고 있습니다. 이에 관해 관련 증거로 ~~이 제출되었습니다. | |
| | ( 간 사 ) | A교원이 ○월 ○일 위원회에 분쟁조정을 신청하였고 B 학부모도 분쟁조정을 원하고 있습니다. |

| 절차 | 세부 진행 발언 | |
|---|---|---|
| 질의 응답 | ( 위 원 장 ) | 설명 잘 들었습니다. 위원님들께서는 의문 사항이나 더 알고 싶은 사항이 있으면 간사께 질의하여 주시기 바랍니다. |
| 분쟁 조정 | ( 위 원 장 ) | 양측 당사자 모두 분쟁조정을 신청하였으므로 분쟁조정 절차를 진행하겠습니다. 간사께서는 양측 당사자를 입장시켜 주십시오 |
| | * 해당 시나리오는 피해교원 A와 침해 관련 학부모 B를 예시로 기재<br>〈대기 장소에 있던 양측 당사자 입장〉 | |
| | ( 위 원 장 )<br>( 교 원 A )<br>( 위 원 장 )<br>(학부모B)<br>( 위 원 장 ) | 성명을 말씀해 주십시오.<br>저는 ○○○입니다.<br>성명을 말씀해 주십시오.<br>저는 ○○○입니다.<br>위원회의 분쟁조정은 당사자의 상호 양해를 통해 교육활동 관련 분쟁을 신속하고 원만히 해결하기 위한 대화의 장입니다. 양 당사자 모두 분쟁 조정절차를 원하신 만큼 마음을 열고 미래 지향적 조정안 마련에 적극적으로 임해주시기 바랍니다.<br>먼저, 기피신청에 관해 안내해 드리겠습니다. 본 교권보호위원회 참석 위원 중에서 이번 심의와 관련해 제척 사유가 있거나 공정한 심의·조정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있습니다. 양측 당사자 중 기피신청 할 위원이 있습니까? |
| | ( 교 원 A )<br>(학부모B) | 없습니다.<br>없습니다. |
| | (※ 기피신청이 있는 경우 기피된 위원을 제외한 나머지 위원의 과반수 의결로 기피 여부 결정.<br>기피신청된 위원은 자신에 대한 기피 의결에는 참여할 수 없음) | |
| | ( 위 원 장 )<br>( 교 원 A )<br>(학부모B) | 이번 분쟁에 대한 당사자의 의견 및 요청 사항을 듣도록 하겠습니다. 먼저 신청인께서 의견 및 요청 사항을 말씀해 주십시오.<br>이번 일로 마음의 상처가 크고, 재발이 우려됩니다. 보호자께서 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 해주셨으면 합니다. 그리고 지출한 치료비를 지급해 주셨으면 합니다.<br>이번 일에는 학부모에 대한 교사의 잘못된 상담방식에도 원인이 있습니다. 앞으로 상담방식을 개선해 주시고, 이번 일로 학생이 앞으로 학교생활을 하는데 지장을 받지 않도록 주의해 주셨으면 합니다. |
| 분쟁 조정 성립 | ( 위 원 장 ) | 과거의 문제보다는 관계 회복 및 장래의 문제해결에 초점을 둔다면 서로의 입장을 이해하고 한 발씩 양보가 필요합니다. 상호수용을 전제로 학부모님께서는 선생님에게 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 하고, 치료비 ○○○원을 지급하고, 선생님께서는 상담방식을 개선하고, 향후 학생이 학교생활에 지장을 받지 않도록 주의하는 것으로 조정안을 마련하고자 하는데, 양 당사자께서는 이의가 없으신가요? |
| | 〈양측 당사자 동의〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 이로써 당사자 사이에 조정이 성립되었습니다. 양당사자가 동의한 조정안에 대하여 분쟁조정 합의서를 작성하고 서명·날인하겠습니다. |

| 절차 | 세부 진행 발언 | |
|---|---|---|
| | 〈분쟁조정 합의서 작성 및 서명·날인〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 양 당사자는 서로의 입장을 이해하는 마음을 확인하고 양보하는 마음으로 합의서를 작성하였으므로 이를 성실히 이행하여 주시기 바랍니다.<br>양 당사자께서는 돌아가셔도 좋습니다. |
| | 〈양측 당사자 퇴장〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 긴 시간 수고 많으셨습니다. 위원님들께서는 오늘 회의 중 알게 된 당사자의 사생활 등 비밀이 누설되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 이것으로 ○○○○학년도 제○차 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 회의를 마치겠습니다. |
| 분쟁<br>조정<br>불성립 | ( 위 원 장 ) | 과거의 문제보다는 관계 회복 및 장래의 문제해결에 초점을 둔다면 서로의 입장을 이해하고 한 발씩 양보가 필요합니다. 상호수용을 전제로 학부모님께서는 선생님에게 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 하고, 치료비 ○○○원을 지급하고, 선생님께서는 상담방식을 개선하고, 향후 학생이 학교생활에 지장을 받지 않도록 주의하는 것으로 조정안을 마련하고자 하는데, 양 당사자께서는 이의가 없으신가요? |
| | 〈양측 당사자 부동의〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 조정안에 대한 당사자 간 이견이 있어 조정이 성립하지 못하였음을 선언합니다.<br>(의사봉)<br>양 당사자가 다시 조정을 원할 경우 ○○시·도교권보호위원회에 재조정을 신청할 수 있으며 재조정을 원하지 않을 경우 심의로 전환됨을 알려드립니다. 신청인과 피신청인은 재조정 의사를 밝혀주시기 바랍니다. |
| | ① 〈양측 당사자 어느 한쪽이라도 재조정을 원하지 않는 경우〉 | |
| | ( 위 원 장 )<br><br><br>( 위 원 장 ) | (당일 심의로 전환하여 진행하는 경우)<br>분쟁조정 불성립으로 심의를 시작하겠습니다.<br>신청인과 피신청인은 다시 대기실에서 대기하여 주시기 바랍니다.<br>(추후 심의로 전환하여 진행하는 경우)<br>금일 분쟁조정 불성립으로 인하여 추후 심의를 위한 지역교권보호위원회를 추후 재개최하겠습니다. 심의 일정은 개별 통지해 드리겠습니다. 양 당사자께서는 돌아가셔도 좋습니다. |
| | ② 〈양측 당사자 모두 서울특별시 교권보호위원회 재조정을 신청하는 경우〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 양 당사자는 분쟁조정 신청서[서식9]를 작성하고 돌아가시면 됩니다.<br>재조정 일정에 관한 안내는 추후 서울특별시 교권보호위원회로부터 받게 됨을 알려드립니다. |
| | 〈양측 당사자 퇴장〉 | |
| | ( 위 원 장 ) | 긴 시간 수고 많으셨습니다. 위원님들께서는 오늘 회의 중 알게 된 당사자의 사생활 등 비밀이 누설되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 이것으로 ○○○○학년도 제○차 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 회의를 마치겠습니다. |

# 03 지역교권보호위원회 운영 규정(예시)

○○교육지원청

**제1조 (목적)** 이 규정은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 '법'이라 한다) 제18조 및 같은 법 시행령 제15조, 제15조의 2에 따라 ○○교육지원청 지역교권보호위원회(이하 '위원회'라 한다)의 구성·운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조 (지역교권보호위원회의 구성)** ① 법 제18조제2항에 따른 위원회는 위원장 1명을 포함하여 ○명의 위원으로 구성하되, 제2항 제1호에 해당하는 위원은 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다.

② 위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 교육장이 임명하거나 위촉한다.

1. 학생 생활지도 경력이 있는 우리 교육지원청 관할 학교의 교원
2. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람
3. 우리 교육지원청 관할 학교의 학부모
4. 변호사 자격이 있는 사람
5. 우리 교육지원청 지역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원
6. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람

**제3조 (위원장)** ① 위원회 위원장(이하 '위원장'이라 한다)은 위원 중에서 호선한다.

② 위원장의 임기는 ○년으로 하며 연임할 수 있다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지정하는 위원이 그 직무를 대행한다. 위원장이 미리 지정한 위원이 없는 경우에는 위원 중 연장자 순으로 위원장의 직무를 대행한다.

**제4조 (위원의 임기 및 해촉)** ① 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 사임 등으로 새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.

② 교육장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
3. 직무태만, 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 법 제13조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우
5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

**제5조 (소위원회의 설치 등)** ① 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 ○개의 소위원회를 둔다.

② 각 소위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하되, 제2조제2항제1호에 해당하는 위원은 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다.

③ 각 소위원회 위원장 및 위원은 위원회 위원 중에서 교육장이 지명한다.

④ 각 소위원회의 재적인원은 소위원회별로 다를 수 있다.

⑤ 각 소위원회의 위원(장)은 다른 소위원회의 위원(장)을 겸임할 수 있으며, 위원회 위원은 교육장이 지명하는 경우에는 다수의 소위원회의 위원(장)이 될 수 있다.

⑥ 교육장은 소위원회의 원활한 운영을 위하여 교육지원청의 공무원 중에서 소위원회별로 사무를 처리할 간사 1명을 지명할 수 있다. 위원회의 간사는 소위원회의 간사를 겸임할 수 있다.

**제6조 (회의의 소집 등)** ① 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.

1. 교육장이 요청하는 경우
2. 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우
3. 피해교원이 요청하는 경우
4. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 경우

② 위원장은 위원회의 소집 사유가 발생 시 21일 이내에 회의를 개최하되 다음 각호와 같이 불가피한 경우 개최를 연기할 수 있다.

1. 사안이 복잡한 경우
2. 사안조사 과정에서 새로운 증거를 발견한 경우
3. 학사일정으로 관련 당사자들에게 위원회의 참석으로 인한 부담이 생길 우려가 있는 경우
4. 피해교원, 관련 학생 및 보호자에게 위원회에 출석하여 대면 의견 진술 기회를 부여하려는 경우. 단, 심의 절차를 지연하려는 목적 또는 피해교원, 관련 학생 및 보호자에게 심의일을 통지한 이후에 발생한 사유를 이유로 피해교원, 관련 학생 및 보호자가 이미 통지된 날짜의 변경을 요구하거나 당사자가 아닌 대리인이 심의일에 참석하기 어렵다는 이유만을 제시하는 경우에는 연기하지 않을 수 있다.
5. 그 밖에 개최를 연기하는 것이 공정하고 신중한 심의를 위하여 필요한 경우

③ 위원회는 회의 ○일 전까지 해당 학생, 그 보호자 및 피해교원에게 출석 통지를 해야 한다.

**제7조 (위원의 제척, 기피, 회피)** ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제18조제2항제2호에 관한 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원이나 그 배우자 또는 그 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자를 말한다)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우
2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

② 당사자는 제1항 각 호에 따른 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.

**제8조 (위원회의 운영 등)** ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 위원장은 심의를 위하여 필요한 경우에는 관계 전문가를 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.

③ 위원회의 회의는 비공개로 한다.

④ 위원회는 회의의 일시, 장소, 참석자 명단, 상정 안건, 발언의 요지, 결정사항, 표결 내용 등이 기록된 회의록을 작성·보존하여야 한다.

⑤ 피해교원의 전보, 침해 관련 학생의 전학 등으로 소속이 변경되는 등 복수의 교육(지원)청에 걸쳐 있는 사안처리와 관련하여 양측 당사자에게 편의제공을 위해 해당 교육(지원)청 간 협의에 의해 공동으로 지역교권보호위원회를 운영할 수 있다.

**제9조 (위원회 심의·의결)** ① 위원회는 대면 심의를 하는 것을 원칙으로 한다.

② 위원회는 교육활동 침해행위를 한 학생에 대하여 법 제25조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다.

③ 위원회는 제2항에 따른 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다.

④ 위원회는 교육활동 침해행위를 한 보호자 등에 대하여 법 제26조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있다.

⑤ 위원회는 필요 시 피해교원의 보호를 위하여 법 제20조제1항 각 호의 보호조치를 학교장에게 권고할 수 있다.

⑥ 위원회는 사실관계 확인이 어려운 사안의 경우에는 기한 내에 위원회를 개최한 후, 위원회에서 조치결정을 유보하는 의결을 할 수 있다. 이 경우 빠른 시일 내에 위원회를 다시 개최하여 심의·의결하여야 한다.

**제10조 (심의결과 처리)** ① 위원회는 심의·의결한 조치 사항을 교육장에게 요청하고, 교육장은 14일 이내에 해당 조치를 결정한다.

② 교육장은 조치 결정을 하였을 경우 지체 없이 조치결과 통지서를 각 당사자 및 피해교원에게 송부하고, 해당 학교에 결과통지 공문을 발송하여야 한다.

**제11조 (소위원회의 운영 등)** ① 위원회는 필요한 경우에는 그 심의사항을 소위원회에 위임할 수 있으며, 이 경우 소위원회에서 심의·의결된 사항은 위원회에서 심의·의결된 것으로 본다.

② 위원회가 소위원회에 심의사항을 위임하고자 하는 경우에는 위원회 회의를 소집하여 심의사항의 위임을 의결하여야 한다.

③ 위원회 위원의 임기가 끝나고 새롭게 위원회가 구성되면 다시 소위원회에 위임하는 사항을 의결해야 한다.

④ 소위원회는 위원회와 동일하게 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
⑤ 그 밖에 소위원회의 운영과 심의·의결에 관한 사항은 제7조부터 제9조를 준용한다.
⑥ 소위원회는 심의가 끝나면 그 결과를 학기별로 위원회에 보고해야 한다.

**제12조(분쟁조정의 신청)** ① 당사자 중 어느 한 쪽은 교육활동과 관련된 분쟁사건에 대하여 위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있다.
② 위원회에 분쟁조정을 신청하려는 당사자는 위원회에 분쟁조정신청서를 제출하여야 한다.
③ 제1항에 따른 분쟁조정의 신청은 해당 사안이 발생한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.

**제13조(분쟁조정의 개시)** ① 위원회가 제12조에 따라 분쟁조정의 신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 21일 이내에 분쟁조정을 시작하여야 한다.
② 위원회는 당사자에게 분쟁조정의 일시 및 장소를 개최 3일전까지 통지하여야 한다.
③ 제2항에 따라 통지를 받은 당사자 중 어느 한 쪽이 불가피한 사유로 분쟁조정의 기일에 출석할 수 없는 경우에는 위원회에 분쟁조정의 연기를 요청할 수 있다. 이 경우 위원회는 분쟁조정의 기일을 다시 정하여야 한다.
④ 위원회는 위원 또는 관계 전문가 중에서 분쟁조정 담당자를 지정하거나, 외부 전문기관에 분쟁과 관련한 사항에 대한 자문 등을 할 수 있다.

**제14조(분쟁조정의 거부 및 종료)** ① 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 분쟁조정의 개시를 거부할 수 있다.
1. 당사자 중 어느 한 쪽이 분쟁조정을 거부한 경우 또는 거부의사를 밝히지는 않지만 조정기일에는 불참하겠다는 의사를 명시적으로 밝힌 경우
2. 당사자 중 어느 한 쪽이 상대방을 고소·고발하거나 민사상 소송을 제기한 경우
3. 분쟁조정의 신청내용이 거짓임이 명백하거나 정당한 이유가 없다고 인정되는 경우
4. 분쟁의 성질상 위원회에서 조정하는 것이 부적합하다고 인정되는 경우
5. 제12조제3항에 따른 조정신청기간이 경과한 경우

② 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 때에는 분쟁조정을 끝낼 수 있다.
1. 당사자 간에 합의가 이루어져 분쟁조정이 성립한 경우
2. 분쟁조정 개시일부터 1개월이 지나도록 분쟁조정이 성립하지 아니한 경우
3. 분쟁조정 개시일 이후 제1항 각호에 해당하는 사유가 발생하거나 그 사유 있음을 안 경우

③ 위원회는 제1항에 따라 분쟁조정의 개시를 거부하거나 제2항제2호 및 제3호에 따라 분쟁조정을 끝낸 경우에 다음 각 호의 내용을 당사자에게 각각 통지하여야 한다.
1. 제1항 제1호, 제2호, 제5호의 경우: 분쟁조정을 거부한 사유와 위원회 심의 절차로 진행 가능
2. 제1항 제3호, 제4호의 경우: 분쟁조정을 거부한 사유

3. 제2항 제2호의 경우: 분쟁조정이 종료된 사유와 희망시 서울특별시 교권보호위원회에 다시 분쟁조정 신청 가능
4. 제2항 제3호의 경우: 위 제1호 또는 제2호에 따른 내용

**제15조(분쟁조정의 결과 처리)** ① 분쟁조정이 성립하면 위원회는 다음 각 호의 사항을 적은 합의서를 작성하여 당사자에게 각각 통지하여야 한다.

1. 당사자의 주소와 성명
2. 조정 대상 분쟁의 내용
   가. 분쟁의 경위
   나. 조정의 쟁점(당사자의 의견을 포함한다)
3. 조정의 결과

② 제1항에 따른 합의서에는 당사자가 각각 서명 또는 날인하여야 한다.

**제16조(간사)** 교육장은 교육지원청의 공무원 중에서 위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 지명할 수 있다.

**제17조 (비밀누설금지)** 위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀, 교육활동 침해행위를 한 사람 및 피해교원과 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.

**제18조 (위원의 수당)** 회의에 출석한 위원에게 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련하여 회의에 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

**제19조 (기타)** 본 규정 이외의 위원회의 운영 등에 관한 사항은 교육장이 정한다.

## 부 칙

**제1조 (시행일)** 이 규정은 ○○교육지원청 교육장이 지역교권보호위원회로 알린 날로(*20○○. ○○. ○○.*)부터 시행한다.

# 04 지역교권보호위원회 관련 서식

## 학교용


[서식 1] 교육활동 침해사안 신고서 ····· 202

[서식 2-1] 즉시 분리 의사 확인서 ····· 203

[서식 2-2] 긴급조치 보고서 ····· 204

[서식 3] 교육활동 침해행위 중대사안 보고 ····· 205

[서식 4-1] 피해교원 의견서 ····· 206

[서식 4-2] 침해 관련자(학생, 보호자 등) 의견서 ····· 207

[서식 5] 참고인 진술서 ····· 208

[서식 6-1] 교육활동 침해사안 발생보고서 ····· 209

[서식 6-2] 교육활동 침해사안 발생보고서(약식용) ····· 211

[서식 7] 특별교육 이수 의뢰서(학생용)(Wee센터 의뢰) ····· 212

[서식 8] 조치 이행(미이행) 결과 보고서 ····· 214

[서식 9] 분쟁조정 신청서 ····· 215

[서식 10] 사안 종결 확인서 ····· 216

## 교육지원청용

[서식 11] 교육활동 침해행위 중대사안 보고 ····· 217
[서식 12] 교육활동 침해사안 조사보고서 ····· 218
[서식 13] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 출석 통지서 ····· 220
[서식 14-1] 서면 진술서(교원용) ····· 221
[서식 14-2] 서면 진술서(침해 관련자용) ····· 222
[서식 15-1] 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 회의록(예시) ····· 223
[서식 15-2] 지역교권보호위원회 공동 운영 회의록(예시) ····· 225
[서식 16] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치의결서 ····· 227
[서식 17-1] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(학생용) ····· 233
[서식 17-2] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(보호자 등용) ····· 234
[서식 17-3] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(교원용) ····· 235
[서식 18] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정 유보 통지서 ····· 237
[서식 19] 지역교권보호위원회 심의 결과 보고서 ····· 238
[서식 20-1] 교육활동 침해학생의 보호자 특별교육 의뢰서 ····· 239
[서식 20-2] 교육활동 침해보호자 특별교육 의뢰서 ····· 240
[서식 21] 특별교육 이수 안내서 ····· 246
[서식 22] 특별교육 이수증 ····· 247
[서식 23-1] 지역교권보호위원회 조치 이행 독려 통지서(학생용) ····· 248
[서식 23-2] 지역교권보호위원회 조치 이행 독려 통지서(보호자 등 용) ····· 249
[서식 24] 분쟁조정 합의서 ····· 250
[서식 25] 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 분쟁조정 협의록(예시) ····· 251
[서식 26] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 사안 처리 대장 ····· 252
[서식 27] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원(위촉) 동의서 및 비밀서약서 ····· 253
[서식 28] ○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원 위촉장 ····· 254
[서식 29] 교육활동 확인서 ····· 255

[참고자료 1] 피해교원 보호조치 지원 안내 ····· 236
[참고자료 2] 교육활동 침해 관련 보호자 특별교육 안내문(학교에서의 특별교육 이수 대상자용) ····· 241
[참고자료 3] 교육활동 침해 관련 보호자 특별교육 안내문(외부 교육기관에서의 특별교육 이수 대상자용) ··· 242
[참고자료 4] 보호자 특별교육 의뢰 공문 예시 ····· 244
[참고자료 5] 보호자 특별교육 미이수자 공문 예시(보호자심리치료는 본 자료 참고하여 보고) ····· 245

### [서식 1] 피해교원 → 학교 → 교육지원청

## 교육활동 침해사안 신고서

| 접수번호 | | 접수일 | | 접수자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ※ 접수번호, 접수일은 접수자가 기재함 | | | | | |
| 피해교원 | 소속 | | | ☐ 국립 ☐ 공립 ☐ 사립 | |
| | 성명 | | | ☐ 여 ☐ 남 | |
| | 주소 | | | | |
| | 연락처 | | 교육경력 | | |
| | 기본정보 | ☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 침해 관련자의 담임 여부 ☐ 특수교사 여부 | | | |
| 침해 관련자 | 소속 | | 학년/반 | | |
| | 성명 | | ☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타 | | |
| | 연락처 | | | | |
| | 기본정보 | ☐ 남 ☐ 여 ☐ 특수교육 대상자 여부 | | | |
| 보호자 | 성명 | ※ 침해 관련자가 학생인 경우 기재 | 연락처 | | |
| | | | 생년월일 | | |
| 사안 내용 | ※ 육하원칙에 의거하여 작성, 별지 사용 가능 | | | | |
| 피해교원 요청사항 | [ ] 즉시 분리 희망 [ ] 희망하지 않음 ※ [서식2-1] 즉시 분리 의사 확인서 첨부 | | | | |
| 목격자(참고인)유무 | ☐ 무 ☐ 유 ( 성명 : 관계 : ) ※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등 | | | | |
| 분쟁조정 신청 | [ ] 신청함 [ ] 신청하지 않음 | | | | |
| 위와 같이 교육활동 침해사안을 신고합니다.<br>년 월 일<br>신고인 (서명 또는 인)<br>○○학교장 귀중, ○○교육지원청교육장 귀중 | | | | | |
| | | | | | |
| 입증자료 첨부 | ※ 필요 시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출 | | | | |

**처리 절차**

| 신고 | → | 접수 및 사안발생 보고 | → | 사안조사 | → | 지역교권 보호위원회 심의 | → | 조치결정 통지 | → | 조치이행 협조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해교원 | | 학교 | | 교육지원청 | | 교육지원청 지역교권보호위원회 | | 교육지원청 | | 학교·교육지원청 |

**[서식 2-1] 피해교원 → 학교장**

## 즉시 분리 의사 확인서

아래 내용을 확인하여 해당 칸에 표시하여 주시기 바랍니다.

「교원지위법」 제20조제2항에 따른 '침해 관련자와 피해교원 분리'를

☐ 희망합니다.　　☐ 희망하지 않습니다.

○ 제도 도입 취지: 피해교원의 심리적 불안감 해소, 2차 피해 방지 및 모든 학생들의 학습권 보장을 위하여 고조된 교육활동 침해 갈등 상황을 조속히 완화하고자 함. 학교장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대의사 등 특별한 사유가 없으면 즉시 침해 관련자와 피해교원을 분리함(「교원지위법」 제20조제2항)

※ 사안조사 전 단계이므로 가해자는 가해 추정자의 의미임

○ 분리기간은 분리방법 결정 시점으로부터 7일 범위 내*에서 실시하는 것을 권장하며 교원의 반대 의사가 있거나 법 제20조제1항에 따른 조치로 이미 침해 관련자와 피해교원이 분리된 경우에는 적용하지 않음

* 분리 시행 당일은 분리기간에 산입(초일 산입)되며, 공휴일이나 토요일도 분리기간에 포함하여 계산

○ 학교는 분리조치 시행을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 분리 기간 동안 침해 관련 학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련

○ 학교 내 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리를 시행할 경우 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우'에 해당하는 출석인정 결석으로 처리 가능

20　년　　월　　일

피해교원　　(서명 또는 인)

○○학교장 귀중

**[서식 2-2] 학교 → 교육지원청**

# 긴급조치 보고서

| | | |
|---|---|---|
| **침해 관련 학생** | 성 명 | |
| | 학년-반 | |
| **사안 개요** | **※ 사안의 개요를 육하원칙에 의거하여 간략히 기재** | |
| **사안 유형** | □「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄에 해당하는 교육활동 침해행위<br>□「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄에 해당하는 교육활동 침해행위 | |
| **긴급조치 일자** | 2026년 00월 00일 | |
| **긴급조치 내용** | □ 제1호(학교에서의 봉사)<br>□ 제3호(학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료)<br>□ 제4호(출석정지) [출석정지 기간: 일]<br>□ 제5호(학급교체)<br>※ 상기 조치를 각각 또는 동시에 부과할 수 있음 | |
| **긴급조치 시행 필요성** | **※ 긴급조치 시행이 필요했던 사유를 간략히 기재** | |
| **긴급조치 전·후 절차** | 조치 전 | ※ 학교의 장은 출석정지 또는 학급교체 조치를 하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다.<br>□ 의견진술 기회 제공(제공일자: / 제공방법: )<br>□ 의견진술 기회를 제공하려 했으나, 이에 응하지 않음 |
| | 조치 후 | ※ 학교장은 긴급조치를 한 때, 침해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 함<br>□ 통지 완료(통지일자: / 통지방법: )<br>□ 통지 불가(사유: ) |
| **작성일** | | **작성자** (서명) |

20 년 월 일

작성자 (서명 또는 인)

확인자(학교장) (서명 또는 인)

**[서식 3] 학교 → 교육지원청 학교생활교육과**

# 교육활동 침해행위 중대사안 보고

(　　)학교

## ☐ 보고 개요

| 주요내용(요약) |
|---|
| ❖ |

○ 교원지위법 제20조, 같은 법 시행령 제18조(교육활동 침해행위 관련 보고사항)

| 구분 | 중대한 교육활동 침해행위 사항 |
|---|---|
| | 1.「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우 |
| ✔ | 2.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위*<br>* 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 강간, 업무상 위력 등에 의한 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등 |
| | 3.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상 의사의 진단을 받은 경우 |
| | 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 교육부장관이 요청하거나 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우 |

## ☐ 사안 내용

- ▸ 발생 일시
- ▸ 장소
- ▸ 침해 내용
- ▸ 진행 상황
- ▸ 학교조치
  - – 피해교원 조치
  - – 침해학생 조치
- ▸ 기타 특이사항

## ☐ 향후 조치 계획

○

○

[서식 4-1] 피해교원 → 학교 → 교육지원청

## 피해교원 의견서

| | | | |
|---|---|---|---|
| 피해교원 | 소속 학교 | 직위 | 성명 |
| | | | |
| 사안 또는 절차에 대한 의견 | | | |
| 요청 사항 | | | |
| 기타 사항 | | | |
| 목격자(참고인) 유무 | ☐ 무 ☐ 유 ( 성명 : 관계 : )<br>※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등 | | |
| 입증자료 첨부 | ※ 필요 시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출 | | |
| 분쟁조정 신청 | [ ] 신청함 [ ] 신청하지 않음 | | |
| 작성일 | | 작성자 | (서명) |

**[서식 4-2] 침해 관련자 → 학교 → 교육지원청**

## 침해 관련자(학생, 보호자 등) 의견서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 침해 관련자 | 성 명 | | 소속/학년/반 | |
| | 연락처 | | 피해교원과의 관계 | *학생 또는 학생의 보호자 등* |
| | 주 소 | | | |
| 사안 또는 절차에 대한 의견 | | | | |
| 목격자(참고인) 유무 | □ 무 □ 유 ( 성명 : 관계 : ) ※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등 | | | |
| 입증자료 첨부 | ※ 필요 시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출 *예) 장애 학생의 경우 장애 여부에 관한 자료 기입 등* | | | |
| 분쟁조정 신청 | [ ] 신청함 [ ] 신청하지 않음 | | | |
| 보호자 성명 | ※ 침해 관련자가 학생인 경우 기재 | | 연락처 | |
| 작성일 | | | 작성자 | (서명) |

[서식 5] 참고인 → 학교 → 교육지원청

## 참고인 진술서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 참고인 | 성 명 | | 소속/학년/반 | |
| | 연락처 | | 피해교원 또는 침해 관련자 와의 관계 | |
| 사안 또는 절차에 대해 목격한 사실 | | | | |
| 입증자료 첨부 | | ※ 필요 시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출 | | |
| 작성일 | | | 작성자 | (서명) |

### [서식 6-1] 학교 → 교육지원청

## 교육활동 침해사안 발생보고서

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **작성일자** | 20 년 월 일 | | **작성자** | 소속/직위/성명 | |
| **피해교원** | 소속 | | ☐ 국립 ☐ 공립 ☐ 사립 | | |
| | 성명 | | ☐ 여 ☐ 남 | | |
| | 주소 | 우편번호) | | | |
| | 연락처 | | 교육경력 | | |
| | 기본정보 | ☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 침해 관련자의 담임여부 ☐ 특수교사 여부 | | | |
| **침해 관련자** | 소속 | | 학년/반 | | |
| | 성명 | | ☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타 | | |
| | 주소 | 우편번호) | | | |
| | 연락처 | | 생년월일 | | |
| | 기본정보 | ☐ 남 ☐ 여 ☐ 특수교육 대상자 여부 | | | |
| **보호자** | 성명 | ※ 침해 관련자가 학생인 경우 기재 | 연락처 | | |
| | | | 생년월일 | | |
| **사안 내용** | 일 시 | 년 월 일 시 분 경 | | | |
| | 장 소 | *(예) ○○학교 1학년 1반 교실 안* | | | |
| | 사안 개요 | (별지 사용 가능) | | | |
| | 최초 발생 여부 | ☐ 최초 발생 사안 ☐ 교육활동 침해 이력 有*<br>* 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 교보위 처분을 받은 경우<br>• (일시) /(조치사항)<br>※ 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받은 경우, 전학 또는 퇴학 조치 가능 | | | |
| **쟁점사안** | 피해교원 주장 및 근거 | *• 2026. 3. 4. 10:00 경 1학년 1반 교실에서 국어수업 중 A학생이 책상 밑으로 휴대전화를 사용하고 있어 수업 중 휴대전화를 쓰면 안 된다고 지적하였으나 이에 불응하고 계속 휴대전화를 사용하여 이를 제지하려 하자 학생이 "아 XX"이라고 소리를 지르며 양손으로 교사의 어깨를 밀쳤음.*<br>*• 피해교원 의견서, 진단서 제출됨.* | | | |
| | 침해 관련자 주장 및 근거 | *• 당시 휴대전화를 사용하지 않았음. 휴대전화를 사용하지 않았음에도 B교사가 휴대전화를 사용했다고 야단을 치자 억울한 마음에 우발적으로 교사를 밀친 것이고 욕설은 하지 않았음.*<br>*• 관련 학생 의견서 제출됨.* | | | |
| | 침해 관련자 보호자의 주장 및 근거 | *(필요 시 작성)*<br>*• 피해교사에게 미안한 마음임. 휴대전화 사용을 자제하도록 가정에서도 지도하겠음.*<br>*• 학부모 의견서 제출됨.* | | | |

<table>
<tr><td>쟁점사안</td><td>목격자<br>(참고인)<br>주장 및 근거</td><td colspan="2">• 목격자 □ 무 □ 유 ( 성명 : 관계 : )<br>※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등<br>• 목격자 진술 내용<br>_</td></tr>
<tr><td>입증자료 첨부</td><td colspan="3">※ 필요 시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출</td></tr>
<tr><td>교육<br>활동<br>침해<br>유형<br><br>※중복체크<br>가능</td><td colspan="3">[ ] 공무·업무방해 [ ] 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위<br>[ ] 무고 [ ] 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기<br>[ ] 상해·폭행 [ ] 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요<br>[ ] 협박 [ ] 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위<br>[ ] 명예훼손·모욕 [ ] 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위<br>[ ] 손괴 [ ] 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해<br>[ ] 성폭력범죄 [ ] 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포<br>[ ] 불법정보 유통행위 [ ] 기타 ( )</td></tr>
<tr><td>피해교원<br>보호조치</td><td colspan="3">(피해교원에게 실시한 보호조치 내용 기재)<br>(예) 특별휴가 0일, 공무상병가 0일, 심리 상담 지원</td></tr>
<tr><td rowspan="4">분리조치<br>시행유무</td><td colspan="3">[ ] 분리 [ ] 미분리</td></tr>
<tr><td rowspan="2">미분리 사유</td><td>[ ]</td><td>교원의 반대의사가 있는 경우</td></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>이미 침해 관련자와 피해교원이 분리된 경우</td></tr>
<tr><td>분리조치</td><td colspan="2">(기간)<br>(장소)<br>(방법)<br>(담당자) (예) 보결교사, 상담교사, 가정내 보호자</td></tr>
<tr><td>피해교원의<br>임신·장애<br>여부 및 그 정도</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>침해 관련자의<br>장애 여부 및<br>그 정도</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">분쟁조정 신청<br>여부</td><td colspan="2">피해교원</td><td>침해 관련자</td></tr>
<tr><td colspan="2">[ ] 신청 [ ] 미신청</td><td>[ ] 신청 [ ] 미신청</td></tr>
<tr><td>기타사항</td><td colspan="3">□ 형사 고소 (피해교원이 학생 고소)<br>□ 형사 피고소 (보호자가 피해교원 아동학대 신고 등)<br>□ 민사소송 제기 (피해교원이 보호자 상대 손해배상 청구 소 제기 등)<br>□ 민사소송 피소 (보호자가 피해교원에게 손해배상 청구 소 제기 등)<br>□ 기 타( )<br>□ 해당없음</td></tr>
<tr><td colspan="4">작성자: 직(교사) 성명 : (서명)<br>검토자: 직(교감) 성명 : (서명)<br>확인 및 보고자: 직(교장) 성명 : [직인]<br>* 전자결재 시, 서명·직인 생략 가능</td></tr>
</table>

## [서식 6-2] 학교 → 교육지원청(지역교권보호위원회 미희망시)

# 교육활동 침해사안 발생보고서(약식용)

| 작성일자 | 20 년 월 일 | | 작성자 | 소속/직위/성명 |
|---|---|---|---|---|
| 피해교원 | 소속 | | ☐ 국립 ☐ 공립 ☐ 사립 | |
| | 성명 | | ☐ 남 ☐ 여 | |
| | 주소 | | | |
| | 연락처 | | 교육경력 | |
| | 기본정보 | ☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 침해 관련자의 담임 여부 ☐ 특수교사 여부 | | |
| 침해 관련자 | 소속 | | 학년/반 | |
| | 성명 | | ☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타 | |
| | 주소 | | | |
| | 연락처 | | | |
| | 기본정보 | ☐ 남 ☐ 여 ☐ 특수교육 대상자 여부 | | |
| 보호자 | 성명 | ※ 침해 관련자가 학생인 경우 기재 | 연락처 | |
| 사안 내용 | 일 시 | 년 월 일 시 분 경 | | |
| | 장 소 | *(예) ○○학교 1학년 1반 교실 안* | | |
| | 사안 개요 | *A교사가 휴대폰 사용을 지적하자 양손으로 교사의 어깨를 밀침* | | |
| 교육활동 침해 유형 ※중복체크 가능 | [ ] 공무·업무방해<br>[ ] 무고<br>[ ] 상해·폭행<br>[ ] 협박<br>[ ] 명예훼손·모욕<br>[ ] 손괴<br>[ ] 성폭력범죄<br>[ ] 불법정보 유통행위 | [ ] 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위<br>[ ] 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기<br>[ ] 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요<br>[ ] 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위<br>[ ] 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위<br>[ ] 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해<br>[ ] 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포<br>[ ] 기타 ( ) | | |
| 피해교원 보호조치 | *(피해교원에게 실시한 보호조치 내용 기재)*<br>*(예) 특별휴가 0일, 공무상병가 0일, 심리 상담 지원* | | | |
| 분리조치 시행유무 | [ ] 분리 [ ] 미분리 | | | |
| | 미분리 사유 | [ ] | 교원의 반대의사가 있는 경우 | |
| | | [ ] | 이미 침해 관련자와 피해교원이 분리된 경우 | |
| | 분리조치 (지도 담당자 등) | (기간)<br>(장소)<br>(방법) | | |
| 작성자: 직(교사) 성명 : (서명)<br>검토자: 직(교감) 성명 : (서명)<br>확인 및 보고자: 직(교장) 성명 : [직인] | | | | |

* 전자결재 시, 서명·직인 생략 가능
* 사안이 종결되었을 경우, 사안 종결 확인서[서식10]를 첨부하여 교육지원청 학교생활교육과로 제출

### [서식 7] 학교 → 교육지원청 학생맞춤협력과

# 특별교육 이수 의뢰서(학생용) (Wee센터 의뢰)

## 1. 학교

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **학교명** | | **연락처** | 사무실: | 학교팩스: |
| **담당자명** | | | 담당자 이메일: | |
| | | | 담당자 휴대폰: | |

## 2. 학생 정보

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **성 명** | | **성 별** | ☐남 ☐여 | **연락처** | 보호자: |
| **학년 반** | 학년 반 | **생년월일** | 년 월 일 | | 학생: |
| **사 안** | **지역교권보호위원회에서 공유받은 교육활동 침해 유형 작성* | | | | |
| **성교육 필요여부** | ☐ 성 사안으로 교육 반드시 필요함 ☐ 해당없음 | | | | |
| **조치 결정** | ☐ 1호 – 학교에서의 봉사( 시간)<br>☐ 2호 – 사회봉사( 시간)<br>☐ 3호 – 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수( 시간) 또는 심리치료( 시간)<br>☐ 4호 – 출석정지(일: )<br>☐ 5호 – 학급교체<br>☐ 6호 – 전학<br>☐ 7호 – 퇴학처분 | | | | |
| | ☐ 부가된 특별교육( 시간) 또는 심리치료( 시간) | | | | |
| **특별교육 이수신청 (필수입력)** | 조치시간 | *예: 12시간* | | | |
| | 희망날짜 | *예: 2026년 6월 10일 ~ 12일, 3일간* | | | |
| | 참고사항 | **반드시 참석해야 하는 학교 일정(중간고사, 수학여행 등) 기재* | | | |
| **학생 개인의 특성** | 학교생활 특성에 관한 교사 소견 | 예) 학업성취도, 심리·정서적 측면, 생활 태도 등 | | | |
| **중식비 처리 관련 정보** | 중식비 담당자 성명 | | | 중식비 | 추후안내 |
| | 행정실 정보 | 전화번호 | | 팩스번호 | |

OO교육지원청 OOWee센터에 상기인을 특별교육이수 의뢰합니다.

년 월 일

**OOO학교장 (직인)**

※ 기관장 직인을 날인하여 제출하되, 전자문서로 제출 시 관인 생략
※ 학교 자체 교육 실시 예정인 경우, 해당 양식을 참고하여 학교장 내부결재 실시

**[서식 8] 학교 → 교육지원청 학교생활교육과**

**참고 자료**

**보호자 특별교육 (미)이수결과 공문 예시(학교에서의 보호자 특별교육)**
**[학교 → 교육지원청 학교생활교육과]**

미래를 여는 협력교육

# ○○○○학교

수신 서울특별시○○교육지원청교육장(학교생활교육과장)
(경유)
제목 교육활동 침해 학생의 보호자 *(침해보호자)* 특별교육 (미)이수 결과 보고

1. 관련
 가. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제25조 *(제26조)*, 제35조
 나. ○○교육지원청-00000(2026.00.00.)
 다. ○○학교-00000(2026.00.00.)
2. 교육활동 침해 학생의 보호자*(침해보호자)* 특별교육 (미)이수자 명단을 다음과 같이 보고합니다.
 가. 대상자: □□□ *(◇◇◇학생의 보호자)*
  1) 주소: 서울특별시 □□구 □□동 ◇◇◇길 00-00
  2) 연락처: 010-0000-0000
 나. 조치일: 2026.00.00.
 다. 조치사항: 교육활동 침해 학생의 보호자 *(침해보호자)* 특별교육 □시간
 라. (미)이수 시간: ○시간
 마. 참고사항: (있을 경우 기재). 끝.

## ○○○학교장

★교사 부장교사 교감 교장
협조자
시행 ○○○학교- ( 2026.00.00. ) 접수 학교생활교육과- ( 2026.00.00. )
우 서울특별시 00구 00000길 8 (00동,00학교) / http://
전화 02-000-0000 /전송 02-0000-0000 / / 비공개(6)

# 조치 이행(미이행) 결과 보고서

| 심의번호 | 구분 | 소속 학교 | 학년반 | 이름 | 조치 이행 결과 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *2026-* | *침해학생* | *○○ 학교* | *○-1* | *○○○* | *제1호 학교내봉사 ○시간 (2026. 00. 00. 완료) 제2호 사회봉사 ○시간 (2026. 00. 00. 완료) 제4호 출석정지 ○일 (2026. 00. 00. 완료) 제3호 특별교육이수 ○시간 (2026. 00. 00. 완료)* | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※ 침해 관련 조치 이행이 완료된 경우 조치 이행 보고
※ 조치 결과 통보 후 90일 내 미이행 시, 조치 미이행 보고

### [서식 9] 학교 → 교육지원청 학교생활교육과

※ [서식1] 신고서와 [서식4] 의견서에 양측 당사자 모두 분쟁조정을 신청한 경우 작성

## 분쟁조정 신청서

분쟁조정은 지역교권보호위원회가 양측 당사자 사이에 개입하여
화해와 합의를 이끄는 과정임을 이해하고
대화와 타협을 통한 분쟁조정을 신청합니다.

| 접수번호 | 접수일 | 접수자 |
|---|---|---|
| ※ 접수번호, 접수일은 접수자가 기재함 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 신청인 (신청인1) | 소속 | |
| | 성명 | |
| | 신분 | [ ] 학생 [ ] 보호자 [ ] 교원 [ ] 기타 |
| | 연락처 | |
| 피신청인 (신청인2) | 소속 | |
| | 성명 | |
| | 신분 | [ ] 학생 [ ] 보호자 [ ] 교원 [ ] 기타 |
| 신청취지 (요청사항) | | |
| 신청이유 (구체적 사안) | (별지 사용 가능) | |

| | |
|---|---|
| 입증자료(첨부) | |

「교원지위법」 제18조제2항제4호에 따라 위와 같이 분쟁조정을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원장 귀중

| | |
|---|---|
| 첨부서류 | 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 |

**처리 절차**

| 신청 | → | 접수 | → | 분쟁조정 개시 | → | 분쟁조정 | → | 결과 통지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청인-학교 | | 지역교권보호위원회 | | 지역교권보호위원회 | | 지역교권보호위원회 | | 교육지원청 |

**[서식 10] 관계자 작성(침해관련자에게 통지 전 피해교원 작성으로 종결 가능, 통지한 경우 양측 작성)**

## 사안 종결 확인서

| | |
|---|---|
| **구분** | [ ] 교원 [ ] 학생 [ ] 보호자 [ ] 기타 |
| **성명** | |
| **소속학교** | |
| **연락처** | |
| **사안 종결 (희망) 사유** | |
| **기타 의견** | |

☐ 사안 종결 확인서를 제출한 경우, 동일 사안에 대해 지역교권보호위원회 심의 요청이 불가합니다.
☐ 교권보호위원회 미개최 시 피해교원 지원은 일부 제한됩니다.

년 월 일

작성자 (서명 또는 날인)

○○학교장 귀하

**[서식 11] 교육지원청 → 교육청**

# 교육활동 침해행위 중대사안 보고

(　　)교육지원청

## ☐ 보고 개요

| 주요내용(요약) |
|---|
| ❖ |

○ 교원지위법 제20조, 같은 법 시행령 제18조(교육활동 침해행위 관련 보고사항)

| 구분 | 중대한 교육활동 침해행위 사항 |
|---|---|
| | 1.「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우 |
| ✔ | 2.「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위*<br>* 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 강간, 업무상 위력 등에 의한 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등 |
| | 3.「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상 의사의 진단을 받은 경우 |
| | 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 교육부장관이 요청하거나 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우 |

## ☐ 사안 내용

- ▸ **발생 학교**
- ▸ **발생 일시**
- ▸ **장소**
- ▸ **침해 내용**
- ▸ **진행 상황**
- ▸ **학교 및 교육지원청 조치**
  - **피해교원 조치**
  - **침해학생 조치**
- ▸ **교권보호위원회 개최 계획 등**
- ▸ **기타 특이사항**

## ☐ 향후 조치 계획

○

○

## [서식 12] 교육지원청 → 지역교권보호위원회

# 교육활동 침해사안 조사보고서

| 작성일자 | 20 년 월 일 | | 작성자 | 소속/직위/성명 |
|---|---|---|---|---|
| 피해교원 | 소속 | | ☐ 국립 ☐ 공립 ☐ 사립 | |
| | 성명 | | ☐ 여 ☐ 남 | |
| | 주소 | 우편번호) | | |
| | 연락처 | | 교육경력 | |
| | 기본정보 | ☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 침해관련자의 담임 여부 ☐ 특수교사 여부 | | |
| 침해 관련자 | 소속 | | 학년/반 | |
| | 성명 | | ☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타 | |
| | 주소 | 우편번호) | | |
| | 연락처 | | 생년월일 | |
| | 기본정보 | ☐ 남 ☐ 여 ☐ 특수교육 대상자 여부 | | |
| 보호자 | 성명 | ※ 침해 관련자가 학생인 경우만 기재 | 연락처 | |
| | | | 생년월일 | |
| 사안 내용 | 일 시 | 년 월 일 시 분 경 | | |
| | 장 소 | *(예) ○○학교 1학년 1반 교실 안* | | |
| | 사안 개요 | (별지 사용 가능) | | |
| | 최초 발생 여부 | ☐ 최초 발생 사안 ☐ 교육활동 침해 이력 有*<br>* 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 교보위 처분을 받은 경우<br>• (일시) /(조치사항)<br>※ 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받은 경우, 전학 또는 퇴학 조치 가능 | | |
| 쟁점사안 | 피해교원 주장 및 근거 | *• 2026. 3. 11. 10:00 경 1학년 1반 교실에서 국어수업 중 A학생이 책상 밑으로 휴대전화를 사용하고 있어 수업 중 휴대전화를 쓰면 안 된다고 지적하였으나 이에 불응하고 계속 휴대전화를 사용하여 이를 제지하려 하자 학생이 "아 XX"이라고 소리를 지르며 양손으로 교사의 어깨를 밀쳤음.*<br>*• 피해교원 문답서 또는 의견서, 진단서 제출됨.* | | |
| | 침해 관련자 주장 및 근거 | *• 당시 휴대전화를 사용하지 않았음. 휴대전화를 사용하지 않았음에도 B교사가 휴대전화를 사용했다고 야단을 치자 억울한 마음에 우발적으로 교사를 밀친 것이고 욕설은 하지 않았음.*<br>*• 관련 학생 문답서 또는 의견서 제출됨.* | | |
| | 침해 관련자 보호자의 주장 및 근거 | *(필요 시) 작성*<br>*• 피해교사에게 미안한 마음임. 휴대전화 사용을 자제하도록 가정에서도 지도하겠음.*<br>*• 학부모 문답서 또는 의견서 제출됨.* | | |
| | 목격자 (참고인) 주장 및 근거 | • 목격자 ☐ 무 ☐ 유 ( 성명 : 관계 : )<br>※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등<br>• 목격자 진술 내용<br>- | | |
| 입증자료 첨부 | ※ 필요 시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출 | | | |

<table>
<tr><td>교육<br>활동<br>침해<br>유형<br>※중복체크<br>가능</td><td colspan="2">[ ] 공무·업무방해<br>[ ] 무고<br>[ ] 상해·폭행<br>[ ] 협박<br>[ ] 명예훼손·모욕<br>[ ] 손괴<br>[ ] 성폭력범죄<br>[ ] 불법정보 유통행위</td><td>[ ] 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위<br>[ ] 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기<br>[ ] 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요<br>[ ] 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위<br>[ ] 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위<br>[ ] 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해<br>[ ] 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포<br>[ ] 기타 (  )</td></tr>
<tr><td>교육활동<br>침해행위<br>사실</td><td colspan="3">※ 관련 증거에 따라 조사내용을 육하원칙에 근거 구체적으로 기재<br>• 학생은 당시 휴대전화 사용사실 및 욕설 사실을 부인하고 있음.<br>• 당시 옆자리에 있던 ◇◇ 학생이 당시 A학생이 휴대전화로 동영상을 보고 있었다고 진술하였음.<br>• ◇◇, □□, △△ 학생이 당시 A학생이 B교사에게 “씨○”이라고 욕을 하였고 양손으로 교사의 어깨를 밀쳤다고 진술하였음.<br>• A학생은 당시 B교사의 어깨를 밀친 사실은 인정하고 있으며, 휴대전화 사용사실 및 욕설 사실을 부인하고 있으나 피해교원의 진술과 목격 학생의 진술이 대체로 일치함.<br>• 따라서 2026. 3. 11. 10:00 경 1학년 1반 교실에서 A학생이 B교사의 어깨를 밀치고 “씨○”이라고 욕설을 한 사실이 있었다고 보임</td></tr>
<tr><td rowspan="5">조치의<br>필요성에<br>관한 사실</td><td>침해행위의<br>심각성·지속성·<br>고의성</td><td colspan="2">• 피해교원의 부상 정도는 가벼운 타박상(전치 2주)으로 경미함.<br>• 해당 학생의 경우 이전에도 수업 중 휴대전화 사용으로 주의를 준 경우가 여러 차례 있었음.<br>• 해당 학생의 경우 과거 교사에게 신체적 유형력을 행사한 적이 없었음.</td></tr>
<tr><td>피신청인의 반성 정도<br>및 선도 가능성</td><td colspan="2">• 휴대전화 사용사실을 부인하고 있음.<br>• 피해교원에게 반감을 갖고 있으며 교사에게 사과의사가 없음.</td></tr>
<tr><td>관계회복정도</td><td colspan="2">• 학부모가 피해교원에게 사과의 의사를 표현하였음.<br>• 학생이 반성을 하지 않고 사과할 의사가 없어 피해교원은 학생에 대한 엄벌이 필요하다는 의견임.</td></tr>
<tr><td>피해교원의 임신· 장애<br>여부 및 그 정도</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>침해 관련자의<br>장애 여부 및 그 정도</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>피해교원<br>보호조치</td><td colspan="3">※(피해교원에게 실시한 보호조치 내용 기재)<br>(예) 특별휴가 0일, 공무상병가 0일, 심리 상담 지원</td></tr>
<tr><td>추가 보호<br>요청사항</td><td colspan="3">(필요 시) 작성</td></tr>
<tr><td rowspan="4">침해<br>관련자와<br>피해교원의<br>분리</td><td colspan="3">[ ] 분리 [ ] 미분리</td></tr>
<tr><td rowspan="2">미분리 사유</td><td>[ ]</td><td>교원의 반대의사가 있는 경우</td></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>이미 침해관련자와 피해교원이 분리된 경우</td></tr>
<tr><td>분리 방법<br>(기간, 장소 등)</td><td colspan="2">(기간)<br>(장소)<br>(방법)<br>(담당자)</td></tr>
<tr><td>기타사항</td><td colspan="3">☐ 형사 고소 (예: 피해교원이 보호자 고소)<br>☐ 형사 피고소 (예: 보호자가 피해교원을 아동학대 신고 등)<br>☐ 민사소송 제기 (예: 피해교원이 보호자 상대 손해배상 청구 소 제기 등)<br>☐ 민사소송 피소 (예: 보호자가 피해교원에게 손해배상 청구 소 제기 등)<br>☐ 기 타(  )<br>☐ 해당 없음</td></tr>
</table>

### [서식 13] 교육지원청 → 피해교원·침해관련자

# ○○교육지원청 지역교권보호위원회 출석 통지서

사안번호 (○○교육지원청 2000-000)

| 구분 | | 성명 | |
|---|---|---|---|
| | ☑ 피해교원(직위: *교사*)<br>☐ 침해 관련 학생<br>☐ 침해 관련 학생의 보호자<br>☐ 침해 관련 보호자 등 | 연락처 | |
| | | 소속 학교<br>※관련 학생의 정보 기재 | |
| | | 학생 성명(학년-반)<br>※관련 학생의 정보 기재 | |

**지역교권보호위원회 개최 안내**

| | |
|---|---|
| **일 시** | 년 월 일( 요일) 시 분 |
| **심의 장소** | |
| **대기 장소** | ※ 유의사항 안내 등을 위해 심의 시간 10분 전까지 대기실로 와주시기 바랍니다. |
| **안 건** | *교육활동 침해사안 조정 절차 또는 교육활동 침해사안 심의* |
| **사안의 요지** | 가. 사안 발생 일시<br>나. 사안 발생 장소<br>다. 신고내용<br><br>**※위 내용은 사안 발생보고서 및 제출 자료를 토대로 한 내용으로,**<br>**확정된 내용이 아니며 최종 판단은 지역교권보호위원회에서 결정됨을 알려드립니다.** |
| **참고 사항** | 1. 문의사항이 있으면 ○○교육지원청(전화 : 000-0000)로 연락하시기 바랍니다.<br>2. **학생이 침해관련자인 경우 보호자는 가급적 같이 참석**하여 주시고, 본 교권보호위원회에 출석하실 때는 본 통지서와 신분증을 지참하시기 바랍니다.<br>3. 위원회 당일 출석이 어려운 경우, 첨부한 **서면 진술서**(별도 양식*)를 작성하여 00월 00일 0시 전까지 회신하여 주시기 바랍니다. (회신처: ○○@sen.go.kr)<br>4. 위원회에 출석하지 않고 서면 진술서도 제출하지 않을 경우 '위원회 불참, 서면 진술서 제출하지 않음'을 00월 00일 0시 전까지 알려주시기 바랍니다. (회신처: ○○@sen.go.kr) |

년 월 일

○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원장

**[서식 14-1] (불참 시 제출) 피해교원 →교육지원청 학교생활교육과**

# 서면 진술서(교원용)

| 피해교원 | 소속학교 | 직위 | 성명 |
|---|---|---|---|
| | | | |

상기 본인은 부득이한 사정으로 지역교권보호위원회에 출석할 수 없어 아래와 같이 서면 진술서를 제출합니다.

| | |
|---|---|
| 교육활동 침해 사실에 대한 의견 | *사안번호 (OO교육지원청 2000-000)* |
| 요청 사항 | |
| 기타 사항 | |

년 월 일

성명 (인)

○○교육지원청 지역교권보호위원회 귀중

**[서식 14-2] (불참 시 제출) 침해관련자 → 학교 → 교육지원청 학교생활교육과**

## 서면 진술서(침해 관련자용)

| 침해관련자 | 소속학교 | 학년반 | 학생 성명 | 보호자 성명 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

상기 본인은 부득이한 사정으로 지역교권보호위원회에 출석할 수 없어 아래와 같이 서면 진술서를 제출합니다.

| | |
|---|---|
| 교육활동 침해 사실에 대한 의견 | *사안번호 (OO교육지원청 2000-000)* |
| 요청 사항 | |
| 기타 사항 | |

년 월 일

성명 (인)

○○교육지원청 지역교권보호위원회 귀중

**[서식 15-1]**

## 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 회의록(예시)

* 심의번호:○○교육지원청 20○○-○○○

| 일시 | 년 월 일( 요일) 시 분 | | |
|---|---|---|---|
| 장소 | | | |
| 위원 정수: 명 | 참석 위원: 명 | 불참 위원: 명 | |
| 신청인(피해교원) | ○○○ | 참석 □ | 불참 □ |
| 피신청인(학생, 보호자 등) | ○○○ | 참석 □ | 불참 □ |
| 피신청인의 보호자 | ○○○(학생과의 관계)<br>※필요 시 작성 | 참석 □ | 불참 □ |

- 회 순
  1) 개회
  2) 당사자 참석 여부 확인 및 성원 보고
  3) 위원 제척 등 사유 확인
  4) 교권보호위원회 개요 안내-목적, 진행절차, 주의사항 전달
  5) 사안보고
  6) 관련 당사자 진술
     (피해교원 확인 및 질의응답→침해 관련 학생 또는 침해 관련 보호자 확인 및 질의응답)
  7) 사안 협의 및 조치 결정
  8) 폐회

- 발언자의 내용을 발언 순서대로 구체적으로 기재
  [참석위원 명단]
  [개회 및 인사]
  [위원 제척 등 사유 확인 ]
  [진행 절차 및 주의사항 전달]
  [사안 요지 설명 ]

  [피해교원 신분확인/ 기피신청 여부 확인]
  [당사자(피해교원) 의견 청취 및 문답]
  ['교육활동 침해 사안 아님'으로 판단 된 경우 불복 절차 안내]

  [침해관련자 신분확인/ 기피 신청 여부 확인]
  [관계 전문가 등 의견 청취]
  [침해 관련자 조치에 대한 불복 절차 안내]

*** 각 당사자가 불출석한 경우**

간사는 위원들에게 '각 당사자에게 사안의 요지 및 위원의 회의 일정을 사전에 충분히 고지한 사실'과 '당사자가 불출석의 의사를 명확하게 표시한 사실'을 설명하고 서면 진술서를 검토할 수 있는 충분한 시간을 위원들에게 제공하여야 함.

**[사안 협의]** 교육활동 침해행위 해당 여부 심의

**[침해 관련 학생 또는 침해 관련 보호자 조치 사항 심의]**

1. 기본 판단 요소- 심의 각 판단 요소에 대한 합의 점수 도출/ 합의가 안 될 경우 출석위원 과반수 찬성으로 의결함.
   ※ 각 위원 점수의 합산 후 평균 점수 내지 않음.
2. 추가 판단 요소 심의-출석위원 과반수 찬성으로 조치 내용의 가중, 감경 의결

**[피해교원 보호조치 권고 사항 논의]**

**[폐회]** 비밀누설 금지 의무 재확인 및 폐회

**[교육활동 침해 사실 심의 결과]**

| 교육활동 침해 | 교육활동 침해 아님 |
|---|---|
| | |

**[조치 결정 및 의결 내용]**

- 침해학생 또는 침해보호자 조치

| 연번 | 성명(학년/반) | 교육활동 침해유형 | 조치결정(관계법령) | 표결내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○○○ | | | 만장일치 |
| 2 | | | | 찬성(7), 반대(2) |

**[피해교원 보호조치 권고 내용]**

| 피해교원 | 권고 사항 | 표결내용 |
|---|---|---|
| ○○○ | | |

[서식 15-2]

# 지역교권보호위원회 공동 운영 회의록(예시)

■ 심의번호: ○○교육지원청 20○○-○○○

| 일시 | 년 월 일( 요일) 시 분 | | |
|---|---|---|---|
| 장소 | | | |
| ○○교육지원청 | 위원 정수: 명 | 참석 위원: 명 | 불참 위원: 명 |
| | 신청인(피해교원) | ○○○ | 참석 □ 불참 □ |
| △△교육지원청 | 위원 정수: 명 | 참석 위원: 명 | 불참 위원: 명 |
| | 피신청인(학생, 보호자 등) | ○○○ | 참석 □ 불참 □ |
| | 피신청인의 보호자 | ○○○(학생과의 관계) | 참석 □ 불참 □ |

• 회 순

**[공동 운영]**

1) 개회
2) 당사자 참석 여부 확인 및 성원 보고
3) 위원 제척 등 사유 확인
4) 교권보호위원회 개요 안내-목적, 진행절차, 주의사항 전달
5) 사안보고
6) 관련 당사자 진술
   (피해교원 확인 및 질의응답→침해 관련 학생 또는 침해 관련 보호자 확인 및 질의응답)

**[공동 운영 종료]**

7) 사안 협의 및 조치 결정
8) 폐회

• 발언자의 내용을 발언 순서대로 구체적으로 기재

[참석위원 명단]

[개회 및 인사 ]

간사 : *본 교권보호위원회는 ○○교육지원청과 △△교육지원청이 공동 운영합니다. 피해교원이 ○○교육지원청 소속이므로 ○○교육지원청 위원장께서 진행해 주시겠습니다. 피해교원 및 관련 학생 및 보호자 등의 의견 진술과 관계 전문가 등의 의견 청취까지 함께 하고 이후 교육활동 침해 사실 심의부터는 각 교육지원청별 따로 진행함을 안내드립니다.*

[위원 제척 등 사유 확인 ]

[진행 절차 및 주의사항 전달]

[사안 요지 설명 ]

[피해교원 신분확인/ 기피신청 여부 확인]

[당사자(피해교원) 의견 청취 및 문답]

['교육활동 침해 사안 아님'으로 판단 된 경우 불복 절차 안내]

[침해관련자 신분확인/ 기피 신청 여부 확인]

[관계 전문가 등 의견 청취]

[침해 관련자 조치에 대한 불복 절차 안내]

[관계 전문가 등 의견 청취]

* 각 당사자가 불출석한 경우

간사는 위원들에게 각 당사자에게 사안의 요지 및 위원의 회의 일정을 사전에 충분히 고지한 사실과 당사자가 불출석의 의사를 명확하게 표시한 사실을 설명하고 서면 진술서를 검토할 수 있는 충분한 시간을 위원들에게 제공하여야 함.

[공동 운영 종료]

간사 : *이것으로 ○○교육지원청과 △△교육지원청의 공동 운영을 마칩니다. 이후부터는 각 지원청별로 별도의 장소에서 심의를 이어가겠습니다. 심의위원께서는 장소를 이동하여 주시기 바랍니다.*

▸ 침해 관련자 소속 교육지원청

[사안 협의] 교육활동 침해행위 해당 여부 심의

[침해 학생 또는 침해보호자 조치 사항 심의 ]

1. 기본 판단 요소- 심의 각 판단 요소에 대한 합의 점수 도출/ 합의가 안될 경우 출석위원 과반수 찬성으로 의결함.

   ※ 각 위원 점수의 합산 후 평균 점수 내지 않음.

2. 추가 판단 요소 심의-출석위원 과반수 찬성으로 조치 내용의 가중, 감경 의결

▸ 피해교육 소속 교육지원청

[사안 협의] 교육활동 침해행위 해당 여부 심의

[피해교원 보호조치 권고 사항 논의]

[폐회] 비밀누설 금지 의무 재확인 및 폐회

위원장 : *더 이상 의견이 없으시면 이상으로 ○○년 제○○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 회의를 모두 마치겠습니다. (의사봉 3타) 수고하셨습니다.*

[교육활동 침해 사실 심의 결과]

| 교육활동 침해 | 교육활동 침해 아님 |
|---|---|
| | |

[조치 결정 및 의결 내용]

• 침해학생 또는 침해보호자 조치

| 연번 | 성명(학년/반) | 교육활동 침해유형 | 조치결정(관계법령) | 표결내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ○○○ | | | 만장일치 |
| 2 | | | | 찬성(7), 반대(2) |

[피해교원 보호조치 권고 내용]

| 피해교원 | 권고 사항 | 표결내용 |
|---|---|---|
| ○○○ | | |

[서식 16]

# ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치의결서

■ 심의번호: ○○교육지원청 20○○-○○○

| | | | |
|---|---|---|---|
| 피해교원 | 소속 | 성명 | 직위 |
| | | | |
| 침해 관련자 | 소속 | 성명 | 구분 |
| | | | □학생 □보호자 □기타 |
| 교육활동 침해 사실 심의 결과 | | □ 교육활동 침해 □ 교육활동 침해 아님 | |
| 조치사항 | 침해 학생 | *학교에서의 봉사 8시간(「교원지위법」 제25조제2항제1호)*<br>*학내외 전문가에 의한 특별교육 또는 심리치료 4시간(「교원지위법」 제25조제4항)* | |
| | 학생의 보호자 | *특별교육 5시간(「교원지위법」 제25조제5항)* | |
| | 침해 보호자 등 | *서면사과 및 재발방지 약속(「교원지위법」 제26조제2항제1호)* | |
| 피해교원 보호 권고사항 | | *학교장의 보호조치 외에 지역교권보호위원회에서 추가된 보호 권고사항* | |

| | |
|---|---|
| 이유 | *별지 기재와 같음* |

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 의결하고, 제20조에 따라 교원에게 보호조치할 것을 권고합니다.

년 월 일

| | | | |
|---|---|---|---|
| (소)위원장 | (인) | 위 원 | (인) |
| 위 원 | (인) | 위 원 | (인) |
| 위 원 | (인) | 위 원 | (인) |
| 위 원 | (인) | 위 원 | (인) |

○○교육지원청
지역교권보호위원회 인

※ 지역교권보호위원회 인은 위원장의 직인, 도장, 사인 모두 가능함

## 예시 1) 이유

*1. 위 학생은 00학교 0학년 0반에 재학 중인 학생이다.*

*2. 학생에 대한 00교육지원청 교육장의 심의요청 사유를 보면,*

*학생이 2026. 3. 11. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 000이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 "0000", "00 000"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 쳤다는 것이다.*

*학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다는 것이다.*

*3. 이에 대하여 학생은 자신의 잘못을 반성하고 있으며 피해교사에게 사과하고 싶다는 입장을 밝혔다.*

*4. 피해교사 진술서, 목격학생 진술서의 각 기재, 교육활동 침해행위 사건보고서, 학생과 피해교사가 이 위원회에 출석하여 한 진술을 종합하여 보면, 학생이 2026. 3. 11. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 000이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 "0000", "00 000"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 친 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다.*

*조치의 양정에 있어서 피해교사가 입은 피해의 정도가 경미하고, 학생이 잘못을 반성하며 피해교사에게 사과를 하였고, 피해교사도 학생이 이번 일을 계기로 학교생활에 충실하기를 바란다고 밝힌 점 등을 종합적으로 고려할 때, 학생에 대한 조치는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조제2항제1호에 따라 조치사항과 같이 '학교내 봉사 8시간'으로 하며, 같은 조 제4항에 따라 '특별교육 이수 4시간'으로 하고, 같은 조 제5항에 따라 학생의 보호자에 대하여 '특별교육 이수 2시간'으로 의결한다.*

## 예시 2) 이유

(여러 학생이 같이 교육활동 침해행위를 저지른 경우의 예)

*1. 위 A학생과 B학생은 00학교 0학년 0반에 재학 중인 학생이다.*

*2. A학생과 B학생에 대한 00교육지원청 교육장의 심의요청 사유를 보면,*
*2026. 3. 11. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 000이 과제 제출을 요구하자 A학생과 B학생이 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 "0000", "00 000"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 치고, B학생은 옆에서 "000같은 게 숙제 내라면 내가 해야 돼? 더 때려!"라고 소리치면서 피해교사000의 등을 밀쳤다는 것이다.*
*A학생과 B학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다는 것이다.*

*3. 이에 대하여 A학생은 자신의 잘못을 반성하고 있으며 피해교사에게 사과하고 싶다는 입장을 밝혔다. B학생은 친구인 A학생이 속상해해서 같이 대든 것이고 자신은 피해교사를 때리지는 않았다고 한다.*

*4. 피해교사 진술서, 목격학생 진술서의 각 기재, 교육활동 침해행위 사건보고서, A학생과 B학생 및 피해교사가 이 위원회에 출석하여 한 진술을 종합하여 보면, A학생과 B학생은 2026. 3. 11. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 000이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 A학생은 "0000", "00 000"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 치고 B학생이 "00같은 게 숙제 내라면 내가 해야 돼? 더 때려!"라고 소리치면서 피해교사000의 등을 밀친 사실이 인정되며, A학생과 B학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다.*
*이에 조치의 양정에 있어서*
*A학생의 경우, 침해행위의 심각성이 (), 지속성이 (), 고의성이 (), 피해교사가 입은 피해의 정도가 경미하고, 학생이 잘못을 반성하며 피해교사에게 사과를 하였고, 피해교사도 학생이 이번 일을 계기로 학교생활에 충실하기를 바란다고 밝힌 점 등을 종합적으로 고려할 때, A학생에 대한 조치는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조제2항제1호에 따라 조치사항과 같이 '학교내 봉사 10시간'으로 하며, 같은 조 제4항에 따라 '특별교육 이수 4시간'으로 하고, 같은 조 제5항에 따라 학생의 보호자에 대하여 '특별교육 이수 2시간'으로 의결한다.*
*B학생의 경우, 침해행위의 심각성이 (), 지속성이 (), 고의성이 (),.피해교사가 입은 피해의 정도가 경미하고, 학생이 이번 일을 계기로 학교생활에 충실하기를 바란다고 밝히기는 하였으나 B학생은 피해교사에게 사과를 하지 않았고 잘못을 인정하거나 반성하는 태도를 보이지 않고 있는 점을 종합적으로 고려할 때, B학생에 대한 조치는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조제2항제1호에 따라 조치사항과 같이 '학교내 봉사 12시간'으로 하며, 같은 조 제4항에 따라 '특별교육 이수 4시간'으로 하고, 같은 조 제5항에 따라 학생의 보호자에 대하여 '특별교육 이수 2시간'으로 의결한다.*

## 예시 3) 이유

(한 학생이 여러 교육활동 침해행위를 저지른 경우의 예)

*1. 위 학생은 00학교 0학년 0반에 재학 중인 학생이다.*

*2. 학생에 대한 00교육지원청 교육장의 심의 요청 사유를 보면,*

*가-1. 학생이 2026. 4. 1. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 교원 △△△이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 "0000", "00 000"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 쳤다는 것으로, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 '교원지위법'이라 한다) 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다는 것이다.*

*가-2. 학생이 2026. 4. 1. 0시 0분 경 1층 교무실에서 위 가-1항 교원 △△△에게 자신에게 망신을 줬다면서 "죽여 버리겠다"라고 소리치면서 커터 칼을 꺼내 교원을 향하여 칼을 들었다는 것으로, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 협박으로서 「교원지위법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다는 것이다.*

*나. 학생이 2026. 4. 2. 0시 0분 경 2층 복도에서 수학수업을 끝내고 복도에서 학생들의 질문에 답을 해주고 있던 교원 00#의 어깨를 밀치고 지나갔다는 것으로, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행으로서 「교원지위법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다는 것이다.*

*다. 학생이 2026. 4. 2. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 영어수업 중이던 교원 00@에게 "옷차림이 아주 마음에 든다, 골반이 최고다"라고 하며 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하였다는 것으로, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 성희롱으로서 「교원지위법」 제19조제2호다목 및 「교육활동 침해 행위 및 조치 기준에 관한 고시」 제2조 제2호에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다는 것이다.*

*3. 이에 대하여 학생은 (가) 자신의 잘못을 반성하고 있으며 교원 △△△에게 사과를 하였다고 진술하였다. (나) 교원 00#에 대하여는 학생은 자신은 그냥 복도를 지나갔을 뿐 누군가와 부딪힌 기억도 없고 선생님과 부딪힐 생각은 없었다고 하며 모르고 지나갔다면 죄송한데 억울한 점도 있다고 진술하였다. (다) 교원 00@에 대하여는 학생은 칭찬의 의도였을 뿐 성희롱할 생각은 없었다고 진술하면서 교원 00@에게 사과하겠다고 진술하였다.*

***4. (해당 교원의 의견)***

*가. 교원 △△△은 학생의 행위로 신체적인 상처를 입지는 않았으나 사건 이후 원치 않게 관련된 기억이 떠올라 괴롭고 불면과 악몽 등이 지속되어 심리치료를 받고 있고, 학생이 이번 일을 계기로 반성할 수 있는 기회가 주어지기를 바라고 학교생활에 충실하기를 바란다고 진술하였다.*

*나. 교원 00#은 학생의 행위로 신체적인 상처를 입지는 않았고 놀라기는 했는데 당시 학교 행사로 복도에 사람이 많아 비좁은 공간에서 실수로 부딪힌 것일 수도 있겠다는 생각도 들지만 실수로 부딪힌 것이라고 할지라도 사과는 받고 싶다고 진술하였다.*

다. 교원 00@은 학생이 자신을 성적인 대상으로 묘사한 것에 대해 큰 충격을 받았으며 교직에 대한 심각한 고민을 하게 되었다고 진술하며 현재 심리상담을 받고 있고, 학생이 이번 일을 계기로 잘못된 행동을 고치길 바란다고 진술하였다.

**5. (위원회의 판단)**

가-1. 피해교원 △△△ 진술서, 목격학생 진술서의 각 기재, 교육활동 침해사안 발생보고서, 학생과 피해교원이 이 위원회에 출석하여 한 진술을 종합하여 보면, 학생이 2026. 4. 1. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교원 △△△이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 "0000", "00 000"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 친 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원지위법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다.

가-2. 피해교원 △△△ 진술서, 목격학생 및 목격교사들의 진술서의 각 기재, 교육활동 침해사안 발생보고서, 학생과 피해교원 △△△이 이 위원회에 출석하여 한 진술을 종합하여 보면, 학생이 2026. 4. 1. 0시0분경 1층 교무실에서 피해교원△△△에게 "죽여 버리겠다"라고 소리치면서 커터 칼을 꺼내 교원을 향하여 칼을 든 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 협박으로서 「교원지위법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다.

나. 교원 00# 진술서, 목격학생의 진술서의 각 기재, 교육활동 침해사안 발생보고서, 학생과 교원 00#이 이 위원회에 출석하여 한 진술을 종합하여 보면, 2026. 4. 2. 0시0분 2층 복도에서 학생과 교원이 어깨에 접촉이 있었던 것은 인정되나 다만 당시 학교 행사로 복도에 행사 준비를 위해 많은 학생들이 있었던 점, 통로가 좁아 학생들도 어깨를 부딪히기도 한 점 등을 보면 학생이 교육활동 중인 교원을 폭행하여 교육활동 침해행위에 해당한다고 하기는 어렵다.

다. 피해교원 00@ 진술서, 목격학생의 진술서의 각 기재, 교육활동 침해사안 발생보고서, 학생과 피해교원 00@이 이 위원회에 출석하여 한 진술을 종합하여 보면, 학생이 2026. 4. 2. 0시0분경 0학년 0반 교실에서 영어수업 중이던 피해교원 00@에게 "옷차림이 아주 마음에 든다, 골반이 최고다"라고 한 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 성희롱으로서 「교원지위법」 제19조제2호다목 및 「교육활동 침해 행위 및 조치 기준에 관한 고시」 제2조 제2호에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다.

라. 이에 조치의 양정에 있어서 (시행령 제11조 및 고시 참조) 교육활동 침해행위의 심각성이 ( ), 지속성이 ( ), 고의성이 ( ), 피해교원 △△△이 입은 피해의 정도가 (경미하고, 크고, 경미하지는 않으나) 학생이 잘못을 반성하며 피해교원△△△에게 사과를 하였고, 피해교원△△△도 학생이 이번 일을 계기로 학교생활에 충실하기를 바란다고 밝힌 점, 피해교원 00@이 입은 피해의 정도는 (경미하고, 크고, 경미하지는 않으나) 학생이 피해교원 00@에게 사과를 하려고 하고 있는 점, 학교에서 성희롱 예방교육을 다음 주에 실시하려고 하는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 학생에 대한 조치는 주문과 같이 「교원지위법」 제25조제1항제○호 '학교에서의 봉사 ○시간~퇴학 ', 같은 조 제3항에 따라 '특별교육 이수 ○시간', 같은 조 제5항에 따라 학생의 보호자에 대하여 '특별교육 이수 ○시간'으로 의결한다.

## 예시 4) 이유

(한 학생이 교육활동 침해행위를 하여 교육활동 침해행위는 인정되었으나, 조치없음으로 결정되는 경우)

*1. 위 학생은 00학교 0학년 0반에 재학 중인 학생이다.*

*2. 학생에 대한 00교육지원청 교육장의 심의요청 사유를 보면,*
*학생이 2026. 4. 20. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 수업 중이던 피해교사 000이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 교실바닥에 드러누워 울어 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위를 하였다는 것이다.*

*3. 이에 대하여 학생은 자신의 잘못을 반성하고 있으며 자신의 행동 때문에 선생님이 너무 당황하셨을 것 같다고 말하며 피해교사에게 사과하고 싶다는 입장을 밝혔다. 학생의 보호자는 학생이 얼마전 가족의 죽음을 겪은 후 감정 조절이 잘 안 되는 상태라는 점을 밝히며 학생이 정상적인 상황으로 돌아오도록 병원 치료를 약속하고 피해교사에게 반항하려고 그런 것은 아닐 것이라며 선처를 구하고 있다.*

*4. 피해교사 진술서, 목격학생 진술서의 각 기재, 교육활동 침해행위 사건보고서, 학생 및 그 보호자와 피해교사가 이 위원회에 출석하여 한 진술을 종합하여 보면, 학생이 2026. 4. 20. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 수업 중이던 피해교사 000이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 교실바닥에 드러누워 울은 사실은 인정되며, 해당 학생이 지난 3주 가량 교원의 정당한 생활지도에 불응하는 태도를 보여왔다는 점을 고려하면 학생의 위와 같은 행위는 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제2호 다목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다.*
*다만, 조치의 양정에 있어서 교육활동 침해행위의 심각성이 (), 지속성이 (), 고의성이 (), 피해교사가 입은 피해의 정도가 경미하고, 학생이 잘못을 반성하며 피해교사에게 사과를 하였고, 학생의 보호자도 학생의 치료를 약속 하고 있는 점, 피해교사도 학생이 이번 일을 계기로 학교생활에 충실하기를 바란다고 밝힌 점 등을 종합적으로 고려할 때, 학생에 대한 조치는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조제2항 및 「교육활동 침해 행위 및 조치 기준에 관한 고시」에 따라 조치사항과 같이 '조치 없음'으로 의결한다.*

[서식 17-1]

# ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(학생용)

■ 심의번호: ○○교육지원청 20○○-○○

| 소속 학교 | 학년 반 | 성명 |
|---|---|---|
| | | |

| 교육활동 침해 사실 심의 결과 | □ 교육활동 침해 □ 교육활동 침해 아님 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 조치 사항 | *학교에서의 봉사 8시간(「교원지위법」 제25조제2항제1호)*<br>*학내외 전문가에 의한 특별교육 또는 심리치료 4시간(「교원지위법」제25조제4항)*<br>*학생의 보호자: 특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제5항)* |
| 이행 기한 | *2026년 ○월 ○일* |
| 조치결정의 이유 | *학생OO이 2026. 3. 11. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 OOO이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 "OOOO", "OO OOO"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 친 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다고 판단함.*<br>*(날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능)* |

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 조치함을 통지합니다.

년 월 일

○○교육지원청교육장 직인

| 안내사항 | |
|---|---|
| 조치에 대한 이의신청 절차 | 교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 「교원지위법」 제25조제10항에서 정한 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 서울특별시교육청 행정심판위원회에 행정심판을 청구하거나, 「행정소송법」 제20조에서 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 관할 법원에 행정소송을 청구할 수 있습니다.<br>※ 서울특별시교육청 행정심판위원회(☎ 02-1396, www.simpan.go.kr)<br>※ 서울행정법원(☎ 02-2055-8114) |
| 피해교원 보호조치의 비용부담 안내 | 「교원지위법」 제20조제5항에 따라, 피해교원의 보호조치에 필요한 비용에 대해서는 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등(또는 침해행위를 한 보호자)이 부담합니다. 다만, 피해교원의 신속한 치료를 위하여 피해교원 또는 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있습니다. |

[서식 17-2]

# ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(보호자 등용)

■ 심의번호: ○○교육지원청 20○○-○○

| 소속(필요시) | 성명 | 비고(자녀 소속, 성명 등) |
|---|---|---|
| | | |

| 교육활동 침해 사실 심의 결과 | □ 교육활동 침해 □ 교육활동 침해 아님 |
|---|---|

| 조치사항 | *서면사과 및 재발방지 약속(「교원지위법」 제26조제2항제1호)* |
|---|---|
| 이행 기한 | *2026년 ○월 ○일*<br>*※ 해당 기한까지 조치 이행 후 이행 증빙자료 **로 제출* |

| 조치결정의 이유 | *보호자 00이 2026. 3. 5.부터 2026. 3. 31.까지 교사00에게 지속적으로 보호자의 자녀00가 "차가운 우유를 마시면 아이가 배탈이 날 수 있으니, 우유를 중탕해 따뜻하게 해서 배식해 달라"고 반복적으로 전화연락 및 문제 메시지를 요구하였다.*<br>*학부모의 위와 같은 행위는 교육활동중인 교원에게 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위로 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조 제2호 나목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다고 판단함.*<br>*(날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능)* |
|---|---|

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 조치함을 통지합니다.

년 월 일

○○교육지원청교육장 직인

| 안내사항 | |
|---|---|
| 조치에 대한 이의신청 절차 | 교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 「교원지위법」 제25조제10항에서 정한 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 서울특별시교육청 행정심판위원회에 행정심판을 청구하거나, 「행정소송법」 제20조에서 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 관할 법원에 행정소송을 청구할 수 있습니다.<br>※ 서울특별시교육청 행정심판위원회(☎ 02-1396, www.simpan.go.kr)<br>※ 서울행정법원(☎ 02-2055-8114) |
| 피해교원 보호조치의 비용부담 안내 | 「교원지위법」 제20조제5항에 따라, 피해교원의 보호조치에 필요한 비용에 대해서는 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등(또는 침해행위를 한 보호자)이 부담합니다. 다만, 피해교원의 신속한 치료를 위하여 피해교원 또는 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있습니다. |

[서식 17-3]

# ○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(교원용)

■ 심의번호: ○○교육지원청 20○○-○○

| 피해교원 | 소속 | 성명 | 직위 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 관련자 | 소속 | 성명 | 직위(또는 신분) |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 교육활동 침해 사실 심의 결과 | □ 교육활동 침해 □ 교육활동 침해 아님 |
|---|---|

| 관련자 조치 결과 | | |
|---|---|---|
| | 침해 학생 | *학교에서의 봉사 8시간(「교원지위법」 제25조제2항제1호)*<br>*학내외 전문가에 의한 특별교육 또는 심리치료 4시간(「교원지위법」 제25조제4항)* |
| | 학생의 보호자 | *특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제5항)* |
| | 침해 보호자등 | *서면사과 및 재발방지 약속(「교원지위법」 제26조제2항제1호)* |

| 피해교원 보호조치 | *학교장에 의해 기 시행된 보호조치 사항* |
|---|---|
| 피해교원 보호 권고 사항 | *학교장 조치 외에 지역교권보호위원회에서 추가로 권고한 조치사항* |

| 조치결정의 이유 | *학생OOO이 2026. 3. 11. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 OOO이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 "OOOO", "OO OOO"이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 친 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다고 판단함.*<br>*(날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능)* |
|---|---|

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 조치함을 통지합니다.

년 월 일

○○교육지원청교육장 직인

| 안내사항 | |
|---|---|
| 이의신청 절차 안내 | 교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 서울특별시교육청 행정심판위원회에 행정심판을 청구하거나, 「행정소송법」 제20조에서 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있은 날부터 1년 이내에 관할 법원에 행정소송을 청구할 수 있습니다.<br>※ 서울특별시교육청 행정심판위원회(☎ 02-1396, www.simpan.go.kr)<br>※ 서울행정법원(☎ 02-2055-8114) |

참고자료 1

## 피해교원 보호조치 지원 안내

**[교육지원청 학교생활교육과 → 교원]**

# 피해교원 보호조치 지원 안내

## 1. 심리상담 지원

**교육활동 침해 피해로 교권보호위원회 심의를 거쳐 피해를 인정받은 교원의 심리상담 지원**

① **지원 범위:** 마음동(同) 심리상담 20회(1회/50분)
※ 피해교원으로 인정 받은 날로부터 1년 범위 내(1년 연장 가능) 심리상담을 지원하며, 1개월 이내(배정 기간 제외)에 상담을 시작해야 함
※ 사건 발생 후 지역교권보호위원회 심의 전에 받은 심리상담도 포함하여 지원함
② **지원 방법:** 서울특별시교육청 협력상담기관의 상담전문가에 의한 개인 심리상담 진행(비밀보장)
③ **신청 방법:** 교권보호위원회 조치결정 통지서를 학교에서 본청으로 공문 신청(예시: 참고자료 3)
④ **지원 서류:** [심리상담-1] 심리상담신청서, [심리상담-2] 개인정보 수집·이용 및 제공에 관한 동의서, 지역교권보호위원회 조치결정 통지서(교원용)
또는 지역교권보호위원회 분쟁조정 합의서(침해 피해 인정 사실 기재 필요)
⑤ **유선 문의:** 서울특별시교육청 교육활동보호센터 상담사(☎02-399-9707, 9709, 9710)
※ 협력상담기관 목록 링크: http://ksurv.kr/akM3Nj4-Nz4 또는 QR:

## 2. 치료비용 지원

**교육활동 침해 피해로 교권보호위원회를 거쳐 피해를 인정받은 교원의 치료비용 지원**

① **지원 범위:** 국민건강보험법 제42조제1항에 따른 요양기관에서 치료 및 치료를 위한 요양, 의약품 비용 (분쟁조정절차에서 침해 피해 인정된 경우 250만원 한도)
② **지원 기간:** 교육활동 침해 사안이 발생한 날로부터 3년 이내에 신청한 건에 대하여 지원 가능
③ **신청 방법:** 치료 종료 후 서울특별시학교안전공제회로 메일 청구(sefeseoul_t@ssif.or.kr)
④ **지원 서류:** [공제회-1] 교원보호(안심)공제 급여 청구서, [공제회-5] 개인정보제공·활용 동의서, 추가 증빙서류
⑤ **유선 문의:** 서울특별시학교안전공제회(☎1670-4972)

**보호조치의 비용 범위**

■ 심리상담 및 조언, 치료 및 치료를 위한 요양, 의약품 공급 등의 비용
- **「교원지위법 시행령」 제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용부담 등)**

**보호조치 비용의 침해자 부담 원칙**

■ 교육활동 침해 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담
■ 피해교원의 신속한 치료를 위하여 교육활동 침해 피해교원 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권 행사
- **「교원지위법」 제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)**
- **「교원지위법 시행령」 제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용부담 등)**

**구상권 행사의 예외**

■ 보호자 등이 국민기초생활 수급자, 장애인, 그 밖에 구상금액이 소액(250만원 이하)인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 관할청이 인정하여 고시하는 경우
- **「교원지위법 시행령」 제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용부담 등)**
- **「서울특별시 교육활동 침해행위 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시」 제8조(구상권 행사의 예외)**

[서식 18]

## ○○교육지원청 지역교권보호위원회

### 조치결정 유보 통지서 (☐ 학생 ☐ 보호자 등 ☑ 교원용)

■ 심의번호: ○○교육지원청 20○○-○○

| 침해관련자 | 소속 | 직위 또는 학년 반 | 성명 |
|---|---|---|---|
| | | *3학년 1반 학생* | |

| | |
|---|---|
| 조치 결정 유보 이유 | *예) 사실관계 확인을 위하여 수사결과를 기다릴 필요가 있으므로 결정을 유보함*<br>*예) 사실관계 확인을 위하여 법원의 판단을 기다릴 필요가 있으므로 결정을 유보함*<br>*예) 관련자의 진술을 직접 청취할 필요가 있으므로 결정을 유보함* |
| 차회 위원회 안내 | 추후 일정이 확정되는 대로 지역교권보호위원회 개최 *(서면심리-출석불요, 대면심리-출석요)* 통지 예정 |

년 월 일

○○교육지원청교육장 직인

**안내사항**

*예) 수사결과가 나오면 ○○교육지원청 학교생활교육과(전화 : 000-0000)로 연락하시기 바랍니다.*

*예) 수사결과통지서나 법원의 판결문은 ○○교육지원청 학교생활교육과(이메일, 우편 주소)로 제출하시기 바랍니다.*

[서식 19]

# 지역교권보호위원회 심의 결과 보고서

■ 심의번호: ○○교육지원청 20○○-○○

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **심의 결과** | ☐ 교육활동 침해 | | ☐ 교육활동 침해 아님 | |
| **피해 교원** | 소속 | | [ ] 국·공립 [ ] 사립 [ ] 기타 | |
| | 성명 | | 성별 | ☐ 남 ☐ 여 |
| | 연락처 | | | |
| | 기본 정보 | ☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 담임 여부* ☐ 특수교사 여부<br>*담임여부: 침해관련자의 담임 여부 | | |
| **침해 관련자** | 성명 | [ ] 학생 [ ] 보호자 [ ] 기타 | | |
| **사안 내용** | 일 시 | 년 월 일 시 분 경 | | |
| | 장 소 | *(예) ○○학교 1학년 1반 교실 안* | | |
| | 구체적 행위내용 | (별지 사용 가능) | | |
| **교육 활동 침해 유형**<br>**※ 중복 체크 가능** | [ ] 공무·업무방해<br>[ ] 무고<br>[ ] 상해·폭행<br>[ ] 협박<br>[ ] 명예훼손·모욕<br>[ ] 손괴<br>[ ] 성폭력범죄<br>[ ] 불법정보 유통행위 | [ ] 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위<br>[ ] 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기<br>[ ] 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요<br>[ ] 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위<br>[ ] 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위<br>[ ] 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해<br>[ ] 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포<br>[ ] 기타 ( ) | | |
| **지역교권보호위원회 개최일시** | 년 월 일 | **위원수** | 재적 명 // 출석 명 | |
| **분쟁조정결과 (해당 시)** | [ ] 개시 거부/정지 | [ ] 분쟁조정 거부 [ ] 고소·소송제기 등 [ ] 기타 | | |
| | [ ] 조정 성립 | | | |
| | [ ] 조정불성립 | | | |

| **조치 사항** | **구분** | **성명** | **직위** | **조치 결정 사항** |
|---|---|---|---|---|
| | **피해교원** | | | |
| | **관련 학생** | | | |
| | **기타** | | | |

| | |
|---|---|
| **조치사항 통보** | 20 년 월 일( ) 서면으로 등기우편 발송 |
| **기타사항** | ☐ 형사고소 (고소인: 예시 - *학생(보호자)*)<br>☐ 민사소송 (원고: 예시 - *학생(보호자)*)<br>☐ 기 타 (시 교권보호위원회 재조정 신청 등) |

작성자: 직(장학사·주무관) 성명 : (서명)

보고자: 직(교육장) 성명 : [직인]

※ 전자결재 시, 서명·직인 생략 가능

[서식 20-1] 교육지원청 학교생활교육과 → 외부 교육기관

# 교육활동 침해학생의 보호자 특별교육 의뢰서

## 1. 교육지원청 담당자 정보

| 담당자 성명 | | 직책 | | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|

## 2. 조치 대상자 정보

| 학교명 | | 학년-반 | |
|---|---|---|---|
| 학생 성명 | | 학생 생년월일 | |
| 주소 | | | |
| 보호자 성명 | | 학생과의 관계 | *(예시) 부* |
| 보호자 연락처 | | *000-0000-0000* | |

※ 특별교육 참여 대상 보호자 정보 기록

## 3. 의뢰 내용

| 조치결정 | *예) 「교원지위법」제25조제5항에 따른 보호자 특별교육 00시간* |
|---|---|
| 조치일 | *예) 2026. 4. 28.* |
| 의뢰시간 | *예) 5시간* |
| 학생의 교육활동 침해행위 유형 | ☐ 공무·업무방해<br>☐ 무고<br>☐ 상해·폭행<br>☐ 협박<br>☐ 명예훼손·모욕<br>☐ 손괴<br>☐ 성폭력범죄<br>☐ 불법정보 유통행위<br>☐ 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위<br>☐ 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기<br>☐ 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요<br>☐ 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위<br>☐ 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위<br>☐ 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해<br>☐ 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포<br>☐ 기타 (  ) |

상기인의 보호자 특별교육을 서울○○청소년꿈키움센터로 의뢰합니다.

년 월 일

**○ ○ 교 육 지 원 청**

※ 학교 자체 교육 실시 예정인 경우, 해당 양식을 참고하여 학교장 내부결재 실시

[서식 20-2] 교육지원청 학교생활교육과 → 외부 교육기관

# 교육활동 침해보호자 특별교육 의뢰서

## 1. 교육지원청 담당자 정보

| 담당자 성명 | | 직책 | | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|

## 2. 조치 대상자 정보

| 학교명 | | 학년-반 | |
|---|---|---|---|
| 학생 성명 | | 학생 생년월일 | |
| 주소 | | | |
| 보호자 성명 | | 학생과의 관계 | *(예시) 부* |
| 보호자 연락처 | | 000-0000-0000 | |

## 3. 의뢰 내용

| 조치결정 | *예) 「교원지위법」제26조제2항에 따른 보호자 특별교육 00시간* |
|---|---|
| 조치일 | *예) 2026. 4. 28.* |
| 의뢰시간 | *예) 5시간* |
| 침해행위 유형 | ☐ 공무·업무방해<br>☐무고<br>☐ 상해·폭행<br>☐ 협박<br>☐ 명예훼손·모욕<br>☐ 손괴<br>☐ 성폭력범죄<br>☐ 불법정보 유통행위<br>☐ 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위<br>☐ 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기<br>☐ 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요<br>☐ 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위<br>☐ 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위<br>☐ 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해<br>☐ 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포<br>☐ 기타 (  ) |

상기인의 보호자 특별교육을 서울○○청소년꿈키움센터로 의뢰합니다.

년 월 일

**○ ○ 교 육 지 원 청**

참고자료 2

## 보호자 특별교육 안내문 예시 (학교 자체 프로그램 이용 대상자용)

**[교육지원청 학교생활교육과 → 보호자]**

### 교육활동 침해 관련 보호자 특별교육 안내문
### (학교에서의 특별교육 이수 대상자용)

☐ **대상:** 교육활동 침해 학생의 보호자(4시간 이하 대상자)

☐ **교육장소:** 학생의 소속 학교

☐ **교육일정: 학교와 협의를 통해 결정**

☐ **교육내용:** 학교가 계획한 프로그램(아래는 예시임)

- 자녀 교육을 위한 상담
- 자녀의 발달 특성 이해
- 학생의 보호자 자신을 이해하고 학생 양육 시 바람직한 보호자 역할 습득
- 상호 존중하고 협력하는 학교문화 형성을 위한 학생의 보호자 역할 이해
- 그 외에 학생의 학교 적응력 향상을 위한 방법

☐ **보호자 특별교육 과태료 부과 안내(미이수자)**

- 미이수 3개월 경과 시, 관련 법령에 따라 과태료 부과할 수 있음
- 기준(근거: 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 및 동법 시행령)

| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액(단위: 만원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 위반 |
| 보호자 등이 정당한 사유 없이 법 제25조제5항 및 제26조제2항제2호에 따른 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 경우 | 법 제35조 제1항 | 100 | 150 | 300 |
| | | ※ 참고: 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. | | |

☐ **개인정보 이용**

- 「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공)에 따라 개인정보를 수집 및 이용합니다.

참고자료 3

## 보호자 특별교육 안내문 예시 (외부 교육기관 이용 대상자용)

**[교육지원청 학교생활교육과 → 보호자]**

### 교육활동 침해 관련 보호자 특별교육 안내문
### (외부 교육기관에서의 특별교육 이수 대상자용)

☐ **대상:** 교육활동 침해 학생의 보호자 *(또는 교육활동 침해 보호자)*

☐ **교육일정: 외부 교육기관에서 안내 예정**

☐ **교육기관**

| 연번 | 관할구역 | 기관명 | 교육시간 | 전화번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동부, 서부, 북부, 중부, 성북·강북 | **법무부** 서울북부청소년 꿈키움센터 | 5시간 | 02-2200-0941 | 성북구 동소문로65-3 |
| 2 | 남부, 강동·송파, 강서·양천, 강남·서초, 동작·관악, 성동·광진 | **법무부** 서울남부청소년 꿈키움센터 | 5시간 | 02-877-1840 | 관악구 청룡1길 2 |

※ 유선 상담 시간: 평일 09:00~17:00
※ 최소 수강 정원이 충족되지 않는 경우는 일정이 취소 또는 연기될 수 있음

☐ **교육 내용**

- 자녀의 발달 특성 이해
- 학생의 보호자 자신을 이해하고 학생 양육 시 바람직한 보호자 역할 습득
- 상호 존중하고 협력하는 학교문화 형성을 위한 학생의 보호자 역할 이해
- 그 외에 학생의 학교 적응력 향상을 위한 방법

☐ 특별교육은 교육기본법 제13조제3항 보호자의 협조·존중 의무 및 교원지위법에 따른 교육활동 보호를 위한 교육입니다.

☐ **개인정보 이용**

- 「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공)에 따라 개인정보를 수집 및 이용합니다.

☐ **보호자 특별교육 이수 절차**

| 교육지원청 → 보호자 | | 교육지원청 → 교육기관 | | 교육기관 → 보호자 | | 교육기관 → 교육지원청·학교 | | 교육지원청·학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조치 결정 통지 | ⇨ | 교육 의뢰 (공문) | ⇨ | 교육 일정 안내 (유선) | ⇨ | 교육 종료 → 이수 결과 발송 (공문) | ⇨ | 보호자 특별교육 이수 확인 |

### □ 교육과정 소개

- 기본교육과정으로 5시간 교육프로그램을 구성하여 운영(교육 50분/쉬는 시간 10분)
- 법무부가 개발·보급한 "가족문제 해결중심 보호자 특별교육"으로 운영되며, 전문 강사진을 구성하여 운영함
- 법령 및 비행예방교육은 의뢰 사안을 최대한 반영하여 수업 구성

### □ 서울북부청소년꿈키움센터 교육과정

| 영역 \ 시간 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 4교시 | 5교시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단원 | 오리엔테이션<br>관련 법령 이해 | 부모-자녀<br>성장과 발달 | 발달단계에 따른<br>부모 역할 | 의사소통<br>태도와 기술 | 갈등, 위기를<br>다루는 기술, 마무리 |
| 내용 | 청렴교육 / 소년사법<br>처리절차 안내 | 부모자녀 관계개선<br>(나와 우리아이<br>알아보기) | 바람직한 부모역할<br>(1%가능성 찾기) | 부모양육태도 점검/<br>피드백 주고받기 | 공감체험 역할극<br>(가족갈등 다루기) |

### □ 서울남부청소년꿈키움센터 교육과정

| 영역 \ 시간 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 4교시 | 5교시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단원 | 오리엔테이션<br>관련 법령 이해 | 청소년비행예방 및<br>법령이해 | 부모-자녀<br>성장과 발달 | 발달단계에 따른<br>부모 역할 | 갈등, 위기를 다루는<br>기술, 마무리 |
| 내용 | 학교폭력예방 및<br>교권침해예방교육 | 사이버비행예방<br>소년사건처리절차 | 청소년이해<br>우리아이 진짜 얼굴 | 자녀와 소통<br>우리아이 변화<br>프로젝트 | 갈등해결하기<br>비폭력대화법<br>표창장수여 |

### □ 보호자 특별교육 과태료 부과 안내(미이수자)

- 미이수 90일 경과 시, 미이수 보호자에 대해 관련 법령에 따라 과태료 부과할 수 있음
- 기준 (근거: 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 및 동법 시행령)

| 위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액(단위: 만원) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1회 위반 | 2회 위반 | 3회 이상 위반 |
| 보호자 등이 정당한 사유 없이<br>법 제25조제5항 및 제26조제2항제2호에 따른<br>특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 경우 | 법 제35조제1항 | 100 | 150 | 300 |
| | | ※참고: 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. | | |

참고자료 4

## 보호자 특별교육 의뢰 공문 예시

**[교육지원청 학교생활교육과 → 외부 교육기관]**

미래를 여는 협력교육

# ○○교육지원청

수신 서울○○청소년비행예방센터장
(경유)
제목 교육활동 침해 보호자(또는 학생의 보호자) 특별교육 의뢰

1. 관련
 가. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제25조, 제26조
 나. ○○교육지원청-0000(2026.00.00.)
2. 교육활동 침해 학생의 보호자(또는 침해 보호자) 특별교육을 다음과 같이 의뢰합니다.
 가. 대상자: □□□(◇◇◇학생의 보호자)
 나. 조치일: 2026.00.00.
 다. 조치사항: 보호자 특별교육 00시간
 라. 교육 의뢰 시간: **5시간**

붙임 1. 조치 결과 통지서 1부.
 2. 특별교육 의뢰서 1부. 끝.

## ○○○교육장

〈참고〉 공문 수신처 검색 방법

- **수신자 구분:** 행안부유통 클릭!, 발송 시 보안 설정에 유의

조직명 | 서울북부(또는 남부)청소년 | 조회

□ 법무부 서울소년분류심사원 서울북부청소년비행예방센터
□ 법무부 서울소년분류심사원 서울남부청소년비행예방센터

참고자료 5

**보호자 특별교육 미이수자 공문 예시 (보호자심리치료는 본 자료 참고하여 보고)**
**[교육지원청 학교생활교육과 → 서울특별시교육청 초등교육과]**

미래를 여는 협력교육

# ○○교육지원청

수신 서울특별시교육감(초등교육과장)
(경유)
제목 교육활동 침해보호자 *(또는 학생의 보호자)* 특별교육 미이수자 명단 보고

1. 관련
 가. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제26조 *(제25조)*, 제35조
 나. ○○교육지원청-00000(2025.00.00.)
 다. ○○학교-00000(2025.00.00.)
2. 교육활동 침해 보호자 *(또는 학생의 보호자)* 특별교육 미이수자 명단을 다음과 같이 보고합니다.
 가. 대상자: □□□ *(◇◇◇학생의 보호자)*
  1) 주소: 서울특별시 □□구 □□동 ◇◇◇길 00-00
  2) 연락처: 010-0000-0000
 나. 조치일: 2026.00.00.
 다. 조치사항: 교육활동 침해 보호자 *(또는 학생의 보호자)* 특별교육 □시간
 라. 미이수 시간: ○시간
 마. 참고사항: (있을 경우 기재)

붙임 1. 조치 결과 통지서 1부.
 2. 특별교육 의뢰서 1부. 끝.

## ○○교육지원청교육장

★장학사(주무관) 장학사 과장
협조자
시행 학교생활교육과- ( 2026.00.00. ) 접수 초등교육과- ( 2026.00.00. )
우 서울특별시 00구 00000길 8 (00동,00학교) / http://
전화 02-000-0000 /전송 02-0000-0000 / /비공개(6)

[서식 21] Wee센터 → 학교 → 학생

# 특별교육 이수 안내서

## 1. 의뢰 대상

| 학생명 | | 학교명 | 학교 | 의뢰 날짜 | 년 월 일 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 학년/ 반 | 학년 반 | | |

## 2. 특별교육 이수 구분

| 선택 | 이수 구분 | 이수 기관명 |
|---|---|---|
| □ | 외부 특별교육 이수기관 연계 | |
| □ | 서울특별시교육청학생교육원 | |
| □ | 위(Wee) 센터 | |
| □ | 기타 | |

## 3. 특별교육 이수 안내

| 일 시 | . . . ~ . . (총 시간) | | ※ 유의사항<br>1) Wee센터가 학교 내에 있는 경우, 단정한 복장 준수<br>2) 교육시간 엄수(부득이한 사정이 있는 경우 반드시 사전 연락)<br>3) 교육에 성실하게 참여하기<br>(교육지원청 위(Wee) 센터 상황에 맞게 유의사항 추가하여 안내) |
|---|---|---|---|
| 장 소 | | | |
| 담당자 | | | |
| 담당자 연락처 | | | |
| 중식비, 위탁교육비 입금계좌 안내 | 은 행 명 | | |
| | 계좌번호 | | |
| | 계 좌 주 | | |

※ 미이수 시, 이수시간을 포함한 이수증을 발급하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

## 4. ○○Wee센터 담당자 : (서명)

년 월 일

## ○○○학교장 귀하

※ 심리치료 안내서는 본 서식을 참고하여 활용

[서식 22] Wee센터 → 학교

# 특별교육 이수증

## 1. 학생(보호자) 인적사항

| 성 명 | | 학 교 | |
|---|---|---|---|
| | | 학년, 반 | |

## 2. 특별교육이수 담당기관

| 기관명 | | 담당자명 | |
|---|---|---|---|
| | | 연락처 | |

## 3. 이수 내역

| 순 | 일시 | 프로그램 활동 내용 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 총 이수시간 | | | |

## 4. 평 가

| |
|---|
| |

년 월 일

○○○○○○ (직인)

※ 단위학교에서 주관하여 실시했을 경우는 학교장 직인 날인하여 발급

※ 심리치료 이수증은 본 서식을 참고하여 활용

[서식 23-1] 교육지원청 → 침해 학생·보호자(학생이 90일 내 미이행한 경우)

## 지역교권보호위원회 조치 이행 독려 통지서(학생용)

■ **심의번호:** ○○교육지원청 20○○-○○

■ **대상자**

| 소속학교 | 학년 반 | 성명 |
|---|---|---|
| | | |

■ **조치 이행 사항**

| | |
|---|---|
| **이행해야 할 조치사항** | *특별교육 5시간(「교원지위법」 제00조제0항제0호)* |
| **이행 기한** | *2026년 ○월 ○일까지* |

○○교육지원청은 위 학생이 지역교권보호위원회 조치사항을 90일 동안 이행하지 않아 본 통지서를 발송합니다. 본 통지서에 안내된 이행 기간까지 이행하지 않을 경우, 위 학생은 지역교권보호위원회 심의를 통해 가중 조치될 수 있음을 안내합니다.

년 월 일

○○교육지원청교육장 직인

| 관련 법령 | |
|---|---|
| 교원지위법 제25조제8항 | "교육장은 제2항에 따른 조치를 한 때에는 침해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 침해학생이 해당 조치를 거부하거나 회피하는 때에는 지역교권보호위원회는 제2항제4호부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 요청할 수 있다." |

**[서식 23-2] 교육지원청 → 침해보호자(침해학생의 보호자 또는 침해보호자가 90일 내 미이행한 경우)**

# 지역교권보호위원회 조치 이행 독려 통지서(보호자 등 용)

■ **심의번호:** ○○교육지원청 20○○-○○

■ **대상자**

| 보호자 성명(대상자) | 학생 성명 | 학생 학교 |
|---|---|---|
| | | |

■ **조치 이행 사항**

| | |
|---|---|
| **이행해야 할 조치사항** | *특별교육 5시간(「교원지위법」 제00조제0항제0호)* |
| **이행 기한** | *2026년 ○월 ○일까지* |
| **이행 결과 제출처** | *교육지원청 학교생활교육과(문의: 000-0000)* |

○○교육지원청은 귀하가 지역교권보호위원회 조치사항을 90일 동안 이행하지 않아 본 통지서를 발송합니다. 본 통지서에 안내된 이행 기간까지 이행하지 않을 경우, 관할청은 법령에 따라 귀하에게 과태료를 부과할 수 있음을 안내합니다.

년 월 일

**○○교육지원청 교육장** 직인

| 관련 법령 | |
|---|---|
| 교원지위법 제35조제5항 | ① 정당한 사유 없이 제25조제5항 또는 제26조제2항제2호에따른 특별교육을 받지 아니하거나 심리치료에 참여하지 아니한 보호자 등에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.<br>② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할청이 부과·징수한다. |

[서식 24]

# 분쟁조정 합의서

| 신청인1 | | 신청인2 | |
|---|---|---|---|
| 성 명 | | 성 명 | |
| 소 속 | | 소 속 | |
| 신 분 | [ ] 학생 [ ] 보호자<br>[ ] 교원 [ ] 기타 | 신 분 | [ ] 학생 [ ] 보호자<br>[ ] 교원 [ ] 기타 |
| 연락처 | | 연락처 | |
| 주 소 | | 주 소 | |
| 분쟁경위 | | | |
| 당사자의 의견 | 1. [신청인1]의 의견 요지<br>2. [신청인2]의 의견 요지 | | |
| 조정결과 | 1. 합의 내용<br>2. 이행 기간 | | |
| | *〈유의사항〉*<br>*예) 해당 교육활동 침해사건으로 인한 치료비 및 재산상 손해에 대한 배상금을 침해학생 및 그 보호자가 지급하기로 약속한 후 약속을 이행하지 않은 경우, 지역교권보호위원회 심의 절차가 진행될 수 있습니다.*<br>*예) 해당 교육활동 침해사건에 대해 피해 교원에게 사과하고 재발방지를 약속하였으나 이를 이행하지 않은 경우 지역교권보호위원회 심의 절차가 진행될 수 있습니다.*<br>*예) 조정을 통하여 합의된 사항을 이행 기간 내 미 이행 시, 지역교권보호위원회 심의 절차가 진행될 수 있습니다.* | | |

년 월 일

신청인1 (서명 또는 날인)
신청인2 (서명 또는 날인)

○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원장 (직인)

※ 교원의 경우, 학교 대표전화 및 주소 기재 가능
※ 지역교권보호위원회 인은 위원장의 직인, 도장, 사인 모두 가능

**[서식 25]**

## 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 분쟁조정 협의록(예시)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **일 시** | 20 년 월 일 ( 요일) 시 분 | | |
| **장 소** | | | |
| 위원정수 : 명 | 참석위원 : 명 | | 불참위원 : 명 |
| **관련 당사자 참석 유무** | **신청인1** | | 참석 □ 불참 □ |
| | **신청인2** | | 참석 □ 불참 □ |
| | **신청인2의 보호자** | *필요 시 작성* | 참석 □ 불참 □ |

❍ 회 순

1. 개회 2. 당사자 참석여부 확인 3. 조정위원 제척 등 사유 확인
4. 분쟁조정절차의 목적, 진행 순서, 주의사항 전달
5. 관련 당사자 진술(신청인1(피해교원), 신청인2(침해 관련 학생, 침해 보호자 등))
6. 조정합의서 작성 7. 폐회

❍ 발언자의 내용을 발언 순서대로 구체적으로 기재

*[참석위원 명단]*

*[위원 제척 등 사유 확인]*

*[분쟁조정의 목적, 진행절차, 주의사항 전달]*

*[당사자 의견 청취]*

*[질의응답]*

*[조정안의 권고]*

*[조정 성립시 분쟁조정합의서(서식24) 작성]*

*[조정불성립된 경우 심의절차로 진행]*

*[심의이후 절차 안내]*

*[폐회]*

[서식 26]

## ○○교육지원청 지역교권보호위원회 사안 처리 대장

| 순 | 피해교원 인적사항 | | | 침해 관련자 인적사항 | | | 내용 | 사안 발생 보고서 접수일 | 사실 조사 기간 | 위원회 개최일 | 의결 내용 | 조치 결과 | 결과 통지일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 소속 | 직급 | 성명 | 구분 | 성명 | 교원과의 관계 | | | | | | | |
| | | | | | | | ◦<br>◦ | | | | | | |
| | | | | | | | ◦<br>◦ | | | | | | |
| | | | | | | | ◦<br>◦ | | | | | | |

※ 내용 란에는 사안 발생일이 반드시 포함되도록 하며 육하원칙에 의거 작성
※ 구분 란에는 학생, 보호자 등 기입
※ 결정통지일은 피해교원 및 침해자에게 통지한 날짜
※ 의결 내용에 분쟁조정 결과도 포함하여 작성

[서식 27]

## ○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원(위촉) 동의서 및 비밀서약서

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 성 명 | | | 생년월일 | |
| 소 속 | | | 직 급 | |
| 주 소 | | | | |
| 연락처 | 근무처 | | 연락처 | |
| | E-mail | | | |
| 위촉기간 | 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 | | | |

상기 본인은 _____교육지원청의 지역교권보호위원회 위원 위촉에 동의하며, 위원으로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.

본인은 지역교권보호위원회 업무를 수행하는 과정에서 알게 된 비밀 또는 피해자·침해자·신고자와 관련된 자료를 누설하지 않을 것이며 만약 위와 같은 비밀을 공개하거나 누설할 경우에는 법률상 책임을 감수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

성 명 (서명)

○○교육지원청교육장 귀하

[서식 28]

**○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원 위촉장**

# 위 촉 장

소 속:

성 명:

귀하를「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제18조 및 동법 시행령 제15조에 따라 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원으로 위촉합니다.

위촉 기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일

20 년 월 일

○○교육지원청교육장 (직인)

### [서식 29] 교육지원청 → 교육청

## 교육활동 확인서

<table>
<tr><td colspan="2">1. 아동학대 신고유형</td><td colspan="4">☐ 신체적 학대 ☐ 정서적 학대<br>☐ 성학대 ☐ 방임·유기<br>※ 해당되는 유형에 모두 표기(중복 표기 가능)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2. 대상자 정보</td><td>교원</td><td>성명</td><td>소속</td><td>주민등록번호</td><td>비고</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>아동</td><td>학년</td><td>소속</td><td colspan="2">비고</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">3. 사안 개요</td><td colspan="5">[아동, 보호자 등으로부터 파악한 사항]</td></tr>
<tr><td colspan="5">[교원 진술]</td></tr>
<tr><td colspan="5">[교원 및 학생(유아)의 관계]</td></tr>
<tr><td colspan="5">[비고 – 목격자의 진술 등]</td></tr>
<tr><td rowspan="4">4. 생활지도 해당여부</td><td colspan="5">[생활지도 분야]<br>☐ 학업 및 진로 ☐ 보건 및 안전 ☐ 인성 및 대인관계<br>☐ 그 밖에 학생(유아)생활과 관련되는 분야</td></tr>
<tr><td colspan="5">[생활지도 방법]<br>☐ 조언 ☐ 상담 ☐ 주의 ☐ 훈육·훈계 ☐ 보상<br>☐ 기타( )</td></tr>
<tr><td colspan="5">[생활지도 여부 관련 서술]<br>☐ 법령(초중등교육법, 시행령, 학생생활지도고시 등)<br>☐ 학칙 ☐ 교육주체 간 자체 규칙<br>①<br>②<br>중략<br>종합) 해당 학생의 수업 거부, 수업 방해 및 교사의 지도와 훈계에 대한 불응 태도를 종합해 본다면 본 사안은 교사의 정당한 교육활동으로 판단됨</td></tr>
<tr><td colspan="5">[비고] ※ 필요시 정당한 생활지도 판단에 필요한 근거자료 첨부</td></tr>
</table>

한 손에 잡히는 (학교관리자용)

# 교육활동침해 사안처리와 피해교원 지원

## 교육활동 침해 대상

**침해 여부를 성급히 예단하지 말고 우선 선생님을 안정시켜주시고,**
**대응방안을 함께 모색해주세요.**

- 침해자: 고등학교이하 각급학교(유치원포함) 소속 **학생 또는 보호자 등**(친권자, 부양의무자, 형제자매, 친인척 지인 해당)
- 피해자: 국공사립 **교원(교장(감), 기간제교원 포함, 강사, 공무직원 불포함)**

## 교권보호위원회 진행 절차

- 침해 인지시 학교는 교육지원청 교보위 담당자와 상의하며 업무 진행
- 절차 중 필수 확보 기간이 있어 **접수부터-개최 시까지 약 한달 내외 소요**

  피해교원 신고접수(접수처: 학교관리자, 업무담당자, 카카오톡채널 등)
  - ▸ **학　교: 사안신고서**(서식1) **제출**(24시간 이내), 5일이내 **사안발생보고서 제출**(서식6)
  - ▸ **지원청:** 21일이내 교보위 개최(권장), 개최 10일 전 양측 출석통지 필수, 심의 후 14일 이내 조치 통보

## 생활교육위원회와 교권보호위원회

- 교권침해 행위 중 다수는 학칙 상 징계사유와 중첩되고 교육적 조치라는 점에서는 동일하나 **교권보호위원회에만 피해교원보호조치**가 있어 **학생지도가 주목적인지, 교권보호와 피해회복이 주목적인지**의 차이로 볼 수 있음

| 구분 | 생활교육위원회 | 교권보호위원회 |
|---|---|---|
| 침해자 | 보호자 불가 | **보호자 가능** |
| 대상 | 시간강사, 교육보조자(규정 있을 시) 가능 | **교원만 가능** |
| 조치 | 학교내봉사-사회봉사-특별교육<br>-출석정지(10일단위, 최대 30일)-퇴학 | 학교내봉사-사회봉사-특별교육/심리치료<br>-출석정지-**학급교체-전학**-퇴학 |
| 피해교원보호조치 | **없음**(학교안전공제회 치료비 가능 확인) | 특별휴가, 심리상담, 치료비 |

## 피해교원 분리조치

**중대사안(상해, 폭행, 성폭력 등)의 경우 가급적 적극 분리를 권장합니다.**
**피해교원의 보호와 안정을 우선으로 고려해주세요.**

- **특별한 사유 (①교원의 반대의사 ②교원이 특별휴가, 병가 등으로 이미 분리)**가 없으면 즉시 가해자와 피해교원을 분리. 이 경우 분리조치된 가해자가 학생인 경우에는 별도의 교육방법을 마련 운영 (최대 7일 권장)
- 단, 상해와 폭행의 죄에 해당하는 범죄 또는 성폭력범죄에 해당하는 교육활동 침해행위를 한 경우로 피해교원의 보호를 위해 긴급한 조치의 필요성을 인정하는 때에는 학교장의 긴급조치를 통해 피해교원을 보호할 수 있음 (P. 43~44 분리조치 참조)

## 특별휴가(5일 이내), 공무상 병가(6일 이내)

**교원 피해회복과 심리안정을 위해 특별휴가, 공무상병가를 사용할 수 있습니다.**

- **특별휴가 5일 범위 내 (단, 의무적 5일 사용 아님)**
  ※ **상해·폭행, 성폭력범죄**에 해당하는 교육활동 침해로 피해를 입은 교원에게 **5일의 범위 내에서 추가로 특별휴가 부여 가능**
- 특별한 사유가 없다면 **사안인지(발생) 즉시 사용**이 적절. **연속 사용 원칙**(시간 단위, 일단위 등으로 쪼개어 사용은 부적절), **국외 출국 등 목적 외 사용 금지**
- **교육지원청 신고접수 필요 교보위개최 필수 아님**(사안종결서 제출하여 종결)
  단, 교보위를 개최하지 않고 특별휴가 사용한 교원은 **동일학생과 유사사안 재발시** 교보위를 통해 **교권침해 인정시**에만 특별휴가 사용 가능
- 교보위, 행정심판, 소송 등 **교권침해아니라고 판단**된 경우 **특별휴가는 병가나 연가로 정정**
- 특별휴가 5일 사용 후에도 추가적인 요양이 필요한 경우 학교장이 공무상질병, 부상 여부를 판단하여 **공무상 병가 6일이내 승인 가능(진단서 불필요)**

## 개인심리상담 지원

**혼자 고민하지 마시고 가까운 곳에서 상담 받으시도록 안내해주세요.**

- **마음 선:** 교육활동 중 심리적 **소진 교원 누구나**(8회, 소속교로 상담진행 여부 알려지지 않음)
- **마음 생:** 교육활동 중 사안 발생으로 치유지원 필요 교원**(13회, 학교장의견서),**
  정신건강의학과 치료비 지원(30만원 이내)
- **마음 동: 교권보호위원회 피해인정 교원(20회),** 치료비 실비 지원
- **마음 행:** 상담받는 교사 중 위기 징후 보이는 교원**(추가 5회, 연장 3회),**
  정신의학과 초기치료비 지원(50만원 이내)

※ 피해교원으로 인정 받은 날로부터 1년 범위 내(1년 연장 가능) 심리상담, 1개월 이내에 시작
※ 사건 발생 후(지역교권보호위원회 심의 전)에 받은 심리상담도 포함하여 지원함
※ **협력상담기관 목록 링크:** http://ksurv.kr/akM3Nj4-Nz4

## 교육활동 침해 치료비 지원

- 교육활동 침해로 **지역교권보호위원회 심의를 거쳐 피해 인정 받은 경우 지원**
- 지원범위:국민건강보험법 제42조1항에 따른 요양기관에서 치료 및 치료를 위한 요양, 의약품 비용
- 신청방법: 치료 종료 후 서울특별시학교안전공제회로 메일 청구(safeseoul_t@ssif.or.kr)
- 사안발생일로부터 3년 이내 청구 가능(유선문의: 1670-4972)
- 피해교원 보호조치 비용은 침해학생의 보호자 등이 부담함이 원칙이나, 신속한 치료를 위해 서울특별시 교육청이 선부담하고 이에 대해 구상권을 행사 가능(250만원 이상인 경우)

## 교원대상 아동학대 신고 대응

- 선생님의 **정당한 교육활동은 아동학대 대상에서 제외**되며(유아교육법 제21조의3, 초중등교육법 제20조의2), **정당한 사유없는 직위해제 처분은 금지**(교원지위법 제6조의3)
- 경찰서에서 신고사실을 통지 받으면 먼저 교육지원청 교육활동보호 긴급지원팀 SEM119에 지원을 요청(카카오톡 채널 또는 유선연락): 교육지원청 변호사와 장학사가 학교를 방문하여 선생님의 정당한 교육활동을 입증할 교육감의견서 작성 후 수사기관과 구청에 제출
- 피신고 교원은 정**보공개청구를 통해 신고내용을 확인(사법포털 또는 경찰서 민원실)** 후 해당 내용에 대해 선생님의 **정당성을 입증할 자료나 진술 등을 확보**

## 선생님동행 100인의 변호인단

**정당한 교육활동 중 신고를 당하신 경우, 교육청 위촉 변호사가 밀착 지원 합니다.**

- 대상: 유·초·중·고·특수 교원(기간제, 교장(감), 교육전문직원 포함)
- 절차: 교육활동 침해관련 신고·고소를 당한 경우(아동학대, 직무유기 등)
  - ▸ 학교·교원 지원청SEM119 담당자 상담 학교·교원 공문 신청
  - ▸ 교원 100인의 변호인단 중 희망변호사 선임
  - ▸ **법률대면상담, 의견서 작성 및 수사조사기관(구청, 경찰, 검찰 등) 동행 입회**
    ※ 소송진행시 소송지원까지 연계하여 지원가능
- 교육활동 침해 특이민원 선임 지원(교육지원청 SEM119와 상의) 신설

## 교원보호(안심)공제

**교원보호(안심)공제는 교육활동보호를 위해**
**서울특별시교육청이 전액 출자하여 운영하는 위탁사업입니다.**

- **맞춤형 컨설팅·분쟁조정 서비스:** 교육활동 중 분쟁 사안에 대에 전문가 컨설팅 또는 분쟁조정 (손해배상액 조정 포함)
- **손해배상책임 지원:** 교육활동중 교원이 다른 사람에게 피해를 입힘으로써 부담하게 되는 손해배상 책임 비용 지원
- **교육활동 침해 피해교원의 재산상 피해 비용 지원:** 교원 소유의 물품 파손 등으로 재산상 피해를 입은 경우 최대 250만원 이내 지원
- **위험대처 보호서비스:** 난입, 난동 등 각종 위협을 받는 경우 1사고당 최대 20일의 경호 서비스 지원
- **교육활동 침해사안 소송에 대응하는 경우 심급별 최대 660만원 이내로 소송비 지원:** 민형사 소송을 당한 경우, 민사소송 제기 시(사안 검토 후 지원), 학교(장) 대상 행정소송비 지원 등

한 손에 잡히는 (교원용)

# 교육활동침해 사안처리와 피해교원 지원

## 교권침해 사안 신고와 초기 대응은 어떻게 해야 하나요?

*** 교육활동 침해 신고방법과 초기대응 유의점을 알려드립니다.**

- 학교 관리자 및 업무담당자에 신고(구두, 메일, 전화 등)
- 소속 교육지원청 학교생활교육과 교육활동보호 긴급지원팀 SEM119에 신고(카카오톡 채널 또는 유선)
- 범죄행위의 경우 경찰에 신고 가능(112)
- 위험한 상황이라면 바로 중단요청 후 현장에서 벗어나기, 주변에 도움 요청
- 명예훼손이나 사이버폭력의 경우 원본 캡처, 목격자 진술, 녹취록 등 초기 단계 증거 확보
- 필요시 응급처치 및 진단서 확보 등의 조치 시행

## 특별휴가 등 피해교원이 사용할 수 있는 복무상 지원은 무엇인가요?

*** 학교장은 피해를 입은 교원에게 즉시 시행하는 보호조치로서 최대 5일이내의 특별휴가와 추가적으로 요양이 필요한 경우 질병, 부상 여부를 판단하여 공무상 병가를 6일 이내로 승인할수 있습니다.**

※ **상해·폭행, 성폭력범죄**에 해당하는 교육활동 침해로 피해를 입은 교원에게 **5일의 범위 내에서 추가로 특별휴가 부여 가능**

※ 특별휴가 부과시 교권보호위원회 개최가 필수는 아니나, 추후 교권보호위원회에서 교육활동 침해 행위가 아니라고 판단된 경우는 기존 결재한 특별휴가를 취소하고 병가나 연가로 정정

## 교권보호위원회 심의 전이라도 심리 상담을 받을 수 있나요?

*** 선생님 마음건강이 제일 중요합니다. 마음이 힘드시면 상담을 신청해주세요.**

- **마음선(先)** 심리상담(8회): 교육활동 중 소진된 선생님 교권침해 신고와 상관없이 서울특별시교육청 지정 100개 기관 199명의 상담사와 연계하여 심리상담 가능(소속교로 상담진행 여부가 알려지지 않음)
- **마음생(生)** 심리상담(13회): 학교장의견서가 있으면 마음선(先) 상담에 5회 추가 지원, 정신건강의학과 치료비지원(30만원 이내)
- **마음동(同)** 심리상담(20회): 지역교권보호위원회 심의를 통해 피해교원으로 인정 시 20회 심리상담지원, 치료비 실비 지원
- **마음행(行)** 위기교원지원: 자살위험 징후 시 심리상담 추가5회, 연장 3회, 정신건강의학과 치료지원(50만원 이내)

## 교권보호위원회를 개최하면 학생 및 보호자 조치는 어떻게 이뤄지나요?

*** 지역교권보호위원회는 소속교육지원청에서 개최되며 절차 및 조치는 다음과 같습니다.**

- 지역교권보호위원회 심의 절차: 교권침해 신고 접수 5일 이내에 사안발생보고서 교육지원청으로 제출 21일내(권장) 교권보호위원회 개최 14일이내 조치통보
- 학생 및 보호자 조치: 교육활동 침해 학생별 조치 적용 기준과 교육활동 보호 매뉴얼 등에 따라 사안을 심의 의결하여 교육장이 학교내 봉사, 사회봉사, 특별교육 및 심리치료, 출석정지, 전학, 퇴학 등 조치 (학생이 출석정지 이상의 조치를 받게되면 보호자에게도 특별교육 부과)
- 교육활동 침해 보호자에게도 심의를 통해 특별교육 또는 심리치료 등의 조치 부과 가능(미이행시 과태료 부과 가능)

## 피해교원으로 인정받은 경우 치료비 지원은 어떻게 받나요?

*** 치료비는 교육활동 침해 피해로 지역교권보호위원회 심의를 거쳐 피해를 인정받은 경우 지원합니다.**

- 지원범위:국민건강보험법 제42조1항에 따른 요양기관에서 치료 및 치료를 위한 요양, 의약품 비용
- 신청방법: 치료 종료 후 서울특별시학교안전공제회로 메일 청구(safeseoul_t@ssif.or.kr)
- 사안발생일로부터 3년이내 청구 가능(유선문의: 1670-4972)
- 피해교원 보호조치 비용은 침해학생의 보호자 등이 부담함이 원칙이나, 신속한 치료를 위해 서울특별시 교육청이 선부담하고 이에 대해 구상권 행사 가능(250만원 이상인 경우)

## 정당한 교육활동 중 억울한 아동학대 신고를 당했어요 어떻게 해야 하나요?

*** 서울시교육청은 부당한 교육활동 침해성 신고에 적극대응하여 교원의 정당한 교육활동을 보호합니다.**

- 선생님의 정당한 교육활동은 아동학대 대상에서 제외(유아교육법 제21조의3, 초중등교육법 제20조의2), 정당한 사유없는 직위해제 처분은 금지(교원지위법 제6조의3)
- 경찰서에서 신고사실을 통지 받으면 먼저 교육지원청 교육활동보호 긴급지원팀 SEM119에 지원을 요청(카카오톡 채널 또는 유선연락): 교육지원청 변호사와 장학사가 학교를 방문하여 선생님의 정당한 교육활동을 입증할 교육감의견서 작성 후 수사기관과 구청에 제출

- 정보공개청구를 통해 신고내용 확인(사법포털 또는 경찰서 민원실) 후 해당 내용에 대해 선생님의 정당성을 입증할 자료나 진술 등을 확보
- 서울시교육청은 정당한 교육활동 중 신고를 당한 모든 교원에게 **「선생님 동행 100인의 변호인단」** 변호사를 연결하여 **법률상담, 기관제출용 의견서 작성, 조사·수사 시 동행하는 법률지원**을 제공합니다. (SEM119에 신청)

## 반복되는 민원으로 힘들 때 어떻게 해야 하나요?

*** 악성 반복 특이민원은 교원 개인이 감당하지 않도록 기관 차원에서 함께 대응합니다.**
**혼자 힘들어하지 마시고 교육지원청 학교생활교육과 SEM119와 상의해주세요.**
**「서울SEM119 갈등 조정단」 '봄', 「선생님동행 100인의 변호인단」의 특이사안 지원 등**
**다양한 지원을 통해 해결책을 같이 모색해드립니다.**

- 교원지위법 개정을 통해 악성민원을 교육활동침해 행위에 포함: '목적이 정당하지 않은 민원 반복 제기', '교원의 법적의무가 아닌 일 지속강요'를 교육활동 침해로 규정
- 교원의 휴대전화번호 등 개인연락처는 비공개가 원칙이며 개인 휴대전화나 SNS로 민원제기, 교직원의 사생활등 교육활동과 무관한 민원제기, 교직원의 직무범위 외 및 위법부당사항 요구, 합리적 답변에도 불구하고 동일내용 3회이상 반복제기 시 답변을 거부 가능

## 교원보호(안심)공제에서는 어떤 지원을 받을 수 있나요?

*** 교원보호(안심)공제는 교육활동보호를 위해 서울특별시교육청이 전액 출자하여 운영하는 위탁사업입니다.**

- 맞춤형 컨설팅·분쟁조정 서비스: 교육활동 중 분쟁 사안에 대해 전문가 컨설팅 또는 분쟁조정 (손해배상액 조정 포함)
- 손해배상책임 지원: 교육활동중 교원이 다른 사람에게 피해를 입힘으로써 부담하는 손해배상 책임 비용 지원
- 교육활동 침해 피해교원의 재산상 피해 비용 지원: 교원 소유의 물품 파손 등으로 재산상 피해를 입은 경우 최대 250만원 이내 지원
- 위험대처 보호서비스: 난입, 난동 등 각종 위협을 받는 경우 1사고당 최대 20일의 경호 서비스 지원
- 교육활동 침해사안 소송에 대응하는 경우 심급별 최대 660만원 이내로 소송비를 지원: 민·형사 소송을 당한 경우, 민사소송 제기 시(사안 검토 후 지원), 학교(장) 대상 행정소송비 지원 등
(세부 지원 사항 교원보호(안심)공제(1670-4972)나 지원청 SEM119로 문의

## 그 외 교육활동 침해 대응 법률 상담창구는 어떻게 되나요?

*** 교육활동 침해 관련 사안처리 절차, 법률지원 등은 아래 변호사에게 상담을 받을 수 있습니다.**

- 각 소속교육지원청 교육활동보호 전담변호사(지원청 학교생활교육과 1명 배치)
- 교육활동보호 긴급지원팀 SEM119 법률SEM
- 1교1변호사제 변호사(학교 자율예산을 통해 계약한 경우)
- 교육활동보호 법률지원단(변호사 명단 p.98 참조)

**서울특별시교육청은 선생님께서 안심하고 교육활동에 전념하실 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.**

서울특별시교육청

선생님의 길, 함께 걷습니다.
교육활동보호센터

## 자율과 책임으로 서로 신뢰하고 존중하는 학급을 만들기 위한

# 교육 3주체 공동선언문

학교는 학생, 학부모, 교원 등이 서로를 만나고, 성장하고, 생활하는 삶의 공간이자 배움의 공동체이다. 학생·학부모·교원이 상호 신뢰하고 존중할 때 학교는 배움이 설레고, 가르침이 즐거운 행복한 교육공간이 될 것이다. 이에 우리는 서로 존중하고 배려하는 학급을 만들기 위해 다음과 같이 공동 노력할 것을 선언한다.

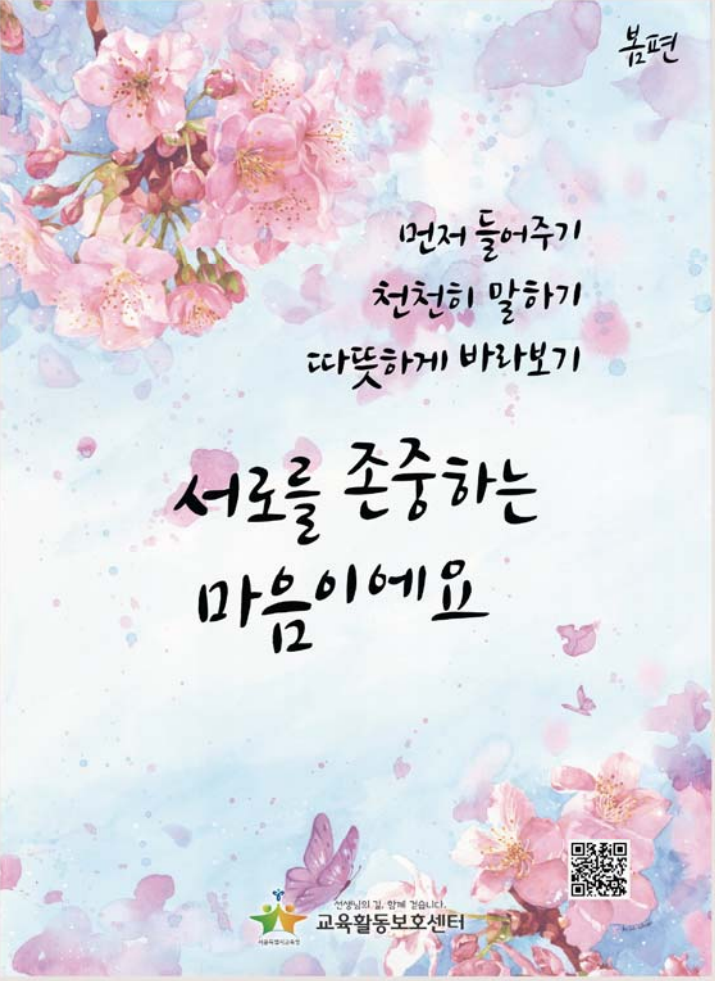
- 우리는 학교가 학생의 전인적 성장과 발달이라는 본연의 목적에 전념할 수 있도록 서로 신뢰하고 함께 노력한다.
- 우리는 교육주체 간 상호 존중하고 배려하는 속에서 인권친화적인 학급 문화 조성을 위해 지속적으로 노력한다.
- 우리는 학생의 학습권, 교원의 교육활동, 학부모의 교육 참여 기회가 존중되고 보장될 수 있도록 공동으로 노력한다.

또한, 교육활동의 각 주체는 모두가 행복한 학교 교육활동을 위해 다음과 같은 내용을 실천할 수 있도록 노력할 것을 선언한다.

1. **(학생)** 학생은 배움의 주체로서 **학교 교육활동에** 적극 참여하며, 교복 입은 시민으로서 **자율적이고 책임감 있는 학교생활**을 위해 노력한다.

1. **(학부모)** 학부모는 **교원의 전문성과 자율성을 존중**하고, **학교 교육활동에 적극 협력**하여 교원과 함께 학생의 전인적인 성장을 위해 노력한다.

1. **(교원)** 교원은 **교육 활동에 전념**하고 전문성 신장을 위해 힘쓰며, **학교 구성원들과 함께 성장**하는 학교문화를 조성할 수 있도록 적극 노력한다.


봄편
먼저 들어주기
천천히 말하기
따뜻하게 바라보기
서로를 존중하는
마음이에요
선생님의 길, 함께 걷습니다.
교육활동보호센터


여름편
마음으로 대하면
마음으로 돌아와요
선생님의 길, 함께 걷습니다.
교육활동보호센터


가을편
세상에서
가장 어려운 일은
사람이 사람의
마음을 얻는
일이란다
선생님의 길, 함께 걷습니다.
교육활동보호센터


겨울편
말 한 마디의
온도가
서로를
지킵니다
선생님의 길, 함께 걷습니다.
교육활동보호센터

2026 개정판 서울특별시교육청

# 교육활동보호 매뉴얼


**제작**

| 이름 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 박상준 | 서울특별시교육청 | 초등교육과 과장 |
| 임 현 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 장학관 |

**기획**

| 이름 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 이수경 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 장학사 |

**집필**

| 이름 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 강언진 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 장학사 |
| 김지혜 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 장학사 |
| 유세진 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 변호사 |
| 정선화 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 주무관 |
| 김지은 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 상담사 |

**검토**

| 이름 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 박현주 | 아주중학교 | 교감 |
| 한정현 | 잠신고등학교 | 교감 |
| 안은미 | 남부교육지원청 | 학교생활교육과 장학사 |
| 윤태호 | 중부교육지원청 | 학교생활교육과 장학사 |
| 김미혜 | 중부교육지원청 | 학교생활교육과 변호사 |
| 노시윤 | 전)성북강북교육지원청 | 변호사 |
| 박서희 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 장학사 |
| 이윤옥 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 상담사 |
| 이현예 | 서울특별시교육청 | 교육활동보호팀 상담사 |
| 오영준 | 서울특별시교원단체 총연합회 | 서울신상도초등학교 교사 |
| 박정우 | 서울교사노동조합 | 서울중목초등학교교사 |
| 이나리 | 전국교직원노동조합서울지부 | 서울월촌초등학교교사 |

**편집**

| 이름 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 김지연 | 경인중학교 | 교사 |
| 곽명송 | 경인중학교 | 교사 |
| 김태연 | 경인중학교 | 교사 |



**발행일:** 2026년 2월

**발행처:** 서울특별시교육청

(03178) 서울특별시 종로구 송월길 48

http://www.sen.go.kr

2026 개정판

# 서울특별시교육청
# 교육활동보호 매뉴얼

서울특별시교육청